KAPITOLU 406

ATT DWAR TAXXA FUQ IL-VALUR MIŻJUD

Biex jipprovdi għall-impożizzjoni ta' taxxa fuq il-valur miżjud minflok is-sistema ta' taxxa tas-sisa fuq importazzjonijiet, prodotti u servizzi.

1 ta' Jannar, 1999

L-ATT XXIII tal-1998, kif emendat bl-Avviżi Legali 17, 21, 22, 28, 29, 30, 60, 89, 116, 142, 198, 199, 200, 201, 217, 223 tal-1999, 11, 271, 272, 273, 274 tal-2000, 23, 24, 25, 93, 94 tal-2001; bl-Att VI tal-2001; bl-Avviżi Legali 149, 171, 233, 234, 235 tal-2001, 180, 205, 387, 388, 389 tal-2002, 39, 375, 384 tal-2003, 149 tal-2004; bl-Atti X tal-2003, II, III tal-2004; bl-Avviżi Legali 250, 376, 436, 489, 520 tal-2004; bl-Att XIII tal-2005; bl-Avviżi Legali 171, 181, 186, 334 tal-2006; bl-Atti IV, XIX, XXXII tal-2007; bl-Avviżi Legali 121, 122, 123, 124, 426, 443, 444, 445, 446, 447, 448 tal-2007, 105, 335 tal-2008, 34, 86, 132, 133, 137, 234, 235 tal-2009; bl-Atti II tal-2009, I tal-2010; bl-Avviżi Legali 71, 72, 73, 286, 425, 444, 499, 523, 532, 533, 534, 535, 536 tal-2010, 61, 234, 379, 380, 381, 382, 499, 500 tal-2011; bl-Atti IV, V, XXII tal-2011; bl-Avviżi Legali 38, 39, 89, 185, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 u 426 tal-2012; bl-Att V tal-2012; bl-Avviżi Legali 64, 140, 141, 142 tal-2013; bl-Atti III, XIV tal-2013; bl-Avviżi Legali 236, 345, 422 tal-2013; bl-Atti XII, XLII tal-2014; bl-Avviżi Legali 480 tal-2014, 64, 65, 227, 231 tal-2015; bl-Att XIII tal-2015; bl-Avviżi Legali 43, 247, 383 tal-2016; bl-Att XV tal-2016,347, 348 tal-2017, 9 tal-2018,163 tal-2018, 297 tal-2018,298 tal-2018, 299 tal-2018 u 434 tal-2018 u bl- Att VII tal-2019 u bl-Avviżi Legali 155 tal-2019, 302 tal-2019 u 250, 251, 252 u 253 tal-2019 u 186, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 463, 477 tal-2020 u 4, 5 u 52 241 tal-2021 u 358 tal-2021u 138 u 140 tal-2022 u bl-Atti VIII tal-2020, VIII tal-2021 u VII tal-2022 u XII u XXVII u XXXV tal-2023 u bl-Avviżi Legali 231 tal-2023 u 12, 228, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 354 u 355 tal-2024 u bl-Atti XIII u XXXVIII tal-2024 u IX u XXX tal-2025 u bl-Avviż Legali 88 tal-2025.

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 - 3
Taqsima II	Għan tat-Taxxa	4 - 9
Taqsima III	Reġistrazzjoni u Żmien ta' taxxa	10 - 17
Taqsima IV	Kif tiġi Stabbilita u Titħallas it-Taxxa	18 - 26
Taqsima V	Denunzi, Stejjem, Penalitajiet u Appelli	27 - 47
Taqsima VI	Dokumentazzjoni u Tagħrif	48 - 56
Taqsima VII	Każijiet Speċjali	57
Taqsima VIII	Ġbir, Garanzija u Ħlas Lura	58 - 71
Taqsima IX	Mixxellanji	72 - 75
Taqsima X	Reati u Pieni	76 - 84
Taqsima XI	Dispożizzjonijiet Transitorji	85 - 86

SKEDI

L-EWWEL SKEDA	Attivitajiet minn Awtoritajiet Pubbliċi
IT-TIENI SKEDA	Provvisti, Akkwisti Intra-Komunitarji u Importazzjonijiet
IT-TIELET SKEDA	Lok ta' Provvisti, Akkwisti Intra-Komunitarji u Importazzjonijiet
IR-RABA' SKEDA	Żmien ta' Provvista, Akkwisti Intra-Komunitarji u Importazzjonijiet
IL-ĦAMES SKEDA	Eżenzjonijiet

IS-SITT SKEDA	Impriżi Żgħar
IS-SEBA' SKEDA	Valur Taxxabbli
IT-TMIEN SKEDA	Rata ta' Taxxa
ID-DISA' SKEDA	Appelli quddiem it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva
L-GĦAXAR SKEDA	Tnaqqis
IL-ĦDAX-IL SKEDA	Dokumentazzjoni
IT-TNAX-IL SKEDA	Fattura ta' Taxxa
IT-TLETTAX-IL SKEDA	Riċevuta Fiskali
L-ERBATAX-IL SKEDA	Każijiet Speċjali
IL-ĦMISTAX-IL SKEDA	Territorji tal-Komunità
IS-SITTAX-IL SKEDA	Oġġetti tas-sisa

TAQSIMA I

Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud.

Tifsir.
Sostitwit: X. 2003.3. Emendat: XXII. 2011.5; A.L. 89 tal-2012; XII. 2014.77. A.L. 347 tal-2017; XXXV.2023.47; XXXVIII.2024.3.

2. (1) F'dan l-Att, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"akkomodazzjoni", meta provduta fuq bażi ta' *bed and breakfast, half board,* jew *full board* għandha tinkludi l-provvista ta' kull servizz li normalment jaqa' fit-tifsira ta' akkomodazzjoni fuq bażi bħal dik u inkluż fil-prezz tagħha;

"akkwist intra-Komunitarju" għandha t-tifsira lilha mogħtija fit-Tieni Skeda;

"akkwist taxxabbli" tfisser akkwist intra-Komunitarju li fuqu għandha titħallas it-taxxa skont l-artikolu 4 u li ma jkunx eżenti mit-taxxa skont l-artikolu 9;

"attività ekonomika" għandha t-tifsira lilha mogħtija fl-artikolu 5;

"awtorità pubblika" tfisser il-Gvern ta' Malta, dipartiment jew diviżjoni tal-Gvern ta' Malta, kunsill lokali mwaqqaf skont l-Att dwar Gvern Lokali, awtorità vestita b'personalità distinta mwaqqfa b'Att tal-Parlament jew korporazzjoni mwaqqfa b'Att tal-Parlament;

"bejgħ li jsir f'ċertu distanza" għandha t-tifsira lilha mogħtija fit-Tielet Skeda;

"data tal-adeżjoni" tfisser l-1 ta' Mejju 2004;

"denunzja" tfisser id-denunzja meħtieġa li tintbagħat skont l-artikolu 27;

"Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE" tfisser id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien;

"fattura ta' taxxa" tfisser fattura jew dokument li jservi bħala fattura li jkun fiha t-tagħrif meħtieġ skont it-Tlettax-il Skeda;

"importatur" fir-rigward ta' oġġetti importati tfisser il-persuna li jkollha l-oġġetti f'isimha meta t-taxxa fuq l-importazzjoni jkollha titħallas skont ir-Raba' Skeda;

"importazzjoni" għandha t-tifsira lilha mogħtija fit-Tieni Skeda, u "importat" għandha hekk tinftiehem;

"importazzjoni taxxabbli" tfisser importazzjoni li fuqha għandha titħallas it-taxxa skont l-artikolu 4 u li mhix eżenti mit-taxxa skont l-artikolu 9;

"*input tax*" għandha t-tifsira lilha mogħtija fl-artikolu 22(2) u "kreditu ta' *input tax*" għandha t-tifsira mogħtija fl-artikolu 22(3);

"Komunità" tfisser it-territorji tal-Istati Membri kif definiti fis-Sittax-il Skeda;

"Kummissarju" tfisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana maħtur skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(1) jew kull uffiċjal pubbliku jew persuna oħra li jkun ingħata delega skont is-subartikolu (2) jew (3) ta' dak l-artikolu meta jkun qiegħed jaġixxi skont it-termini ta' dik id-delega;

"Malta" tfisser il-Gżira ta' Malta, il-Gżira ta' Għawdex u l-gżejjer l-oħra tal-Arċipelagu Malti, magħduda l-ibħra territorjali tagħhom, il-blata kontinentali u, soġġetta għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), tinkludi wkoll kwalunkwe medda f'żona ekonomika esklussiva;

Kap. 625.

""medda f'żona ekonomika esklussiva" għandu jkollha l-istess tifsira assenjata lilha fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva;

"mezzi ġodda ta' trasport" tfisser mezz ta' trasport li għalih japplika l-paragrafu (*a*) u li jikkonforma mal-kondizzjonijiet tal-paragrafu (*b*) -

(*a*) dan il-paragrafu japplika għall-bastimenti ta' tul li jeċċedi s-7.5 metri, għal inġenji tal-ajru b'piż *take-off* li jeċċedi l-1,550 kilogrammi jew għal vetturi tal-art bil-mutur b'kapaċità li teċċedi t-48 ċentimetri kubi jew ta' saħħa li teċċedi s-7.2 *kilowatts,* maħsuba għat-trasport ta' passiġġieri jew oġġetti ħlief għal:

(i) bastimenti li jivvjaġġaw fil-bogħod fuq il-baħar u li jġorru passiġġieri b'korrisspettiv, jew għall-għan ta' attivitajiet kummerċjali, industrijali jew tas-sajd, jew li jintużaw biex jeħilsu jew jagħtu għajnuna fuq il-baħar, jew għal dgħajjes li jintużaw għal sajd f'ibħra lokali iżda ma tinkludix provvisti tal-bastimenti; u

(ii) inġenji tal-ajru li jintużaw minn linji tal-ajru li joperaw b'korrispettiv fil-parti l-kbira tagħhom fuq rotot internazzjonali;

(*b*) il-kondizzjonijiet li għandhom jitħarsu għall-għan ta' din it-tifsira huma:

(i) fil-każ ta' vettura tal-art, li kienet provduta mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tal-ewwel dħul fis-servizz jew li ma kienitx ivvjaġġat aktar minn 6,000 kilometru;

(ii) fil-każ ta' bastimenti li jbaħħru, li kienu provduti mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data tal-ewwel dħul fis-servizz jew li ma kienux baħħru għal aktar minn 100 siegħa;

(iii) fil-każ ta' inġenji tal-ajru, li kienu provduti mhux aktar tard minn tlett xhur wara d-data tal-ewwel dħul fis-servizz jew li ma kienux ittajru għal aktar minn 40 siegħa;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-finanzi;

"notifika ta' ħlas" tfisser in-notifika li hi meħtieġa li tintbagħat skont l-artikolu 30(2);

"numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud" tfisser numru individwali mogħti mill-awtorità kompetenti ta' Stat

Membru li jkollu prefiss skont l-I*standard* Internazzjonali ISO 3166 - alpha 2, u "persuna identifikata għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud fi Stat Membru" tfisser persuna li lilha jkun ġie assenjat numru individwali u li, għall-għan ta' provvista, jikkomunika dak in-numru lill-provditur;

"oġġetti" tfisser kull attiv li l-provvista tiegħu hija meqjusa bħala provvista ta' oġġetti skont it-Tieni Skeda;

"oġġetti li jagħmlu parti minn attività ekonomika" tfisser oġġetti, inkluż kapital fiss, użat minn persuna taxxabbli għall-għan tal-attività ekonomika tiegħu;

"oġġetti tas-sisa" tfisser l-oġġetti definiti fis-Sittax-il Skeda;

"*output tax*" għandha t-tifsira lilha mogħtija fl-artikolu 22(1);

"penali amministrattiva" tfisser penali mposta skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima V;

"persuna" tinkludi persuna fiżika, korp ta' persuni, awtorità pubblika u kull entità li kapaċi twettaq attività ekonomika;

"persuna legali mhux taxxabbli" tfisser persuna, barra minn persuna fiżika, li ma tkunx persuna taxxabbli;

"persuna mhux taxxabbli" tfisser persuna li ma tkunx persuna taxxabbli;

"persuna taxxabbli" għandha t-tifsira lilha mogħtija fl-artikolu 5;

"provvista" tfisser operazzjoni li hija meqjusa bħala provvista ta' oġġetti jew provvista ta' servizzi skont it-Tieni Skeda;

"provvista lilha nnifisha" tfisser l-użu jew l-applikazzjoni ta' oġġetti li jagħmlu parti mill-attività ekonomika ta' persuna li ma tkunx tikkonsisti fit-twassil ta' oġġetti lil jew it-twettiq ta' servizzi għal persuna oħra iżda li hija meqjusa bħala provvista ta' oġġetti jew provvista ta' servizzi skont it-Tieni Skeda;

"provvista eżentata", "akkwist eżentat" jew "importazzjoni eżentata" tfisser provvista, akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni li hija eżentata skont l-artikolu 9;

"provvista eżentata bil-kreditu" hija provvista li għaliha tapplika it-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda;

"provvista eżentata bla kreditu" hija provvista li għaliha tapplika t-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda;

"provvista intra-Komunitarja" tfisser provvista ta' oġġetti li jinġarru minn jew għan-nom ta' dak li jipprovdihom jew tal-persuna li lilha ssir il-provvista minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor;

"provvista taxxabbli" tfisser provvista li fuqha għandha titħallas it-taxxa skont l-artikolu 4 u li mhix eżentata mit-taxxa skont l-artikolu 9;

"reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana" għandha t-tifsira lilha mogħtija fir-Raba' Skeda;

"Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010" tfisser ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-

kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (tfassil mill-ġdid), kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien;

"stabbilit" għanda tiftiehem skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3);

"Stat Membru" għandha t-tifsira lilha mogħtija fil-Ħmistax-il Skeda;

"stima" tfisser stima li tista' ssir bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima V iżda ma tinkludix stima provviżorja;

"stima provviżorja" tfisser stima provviżorja magħmula skont l-artikolu 32;

"taxxa" tfisser it-taxxa fuq il-valur miżjud li għandha titħallas skont dan l-Att iżda ma tinkludix penali amministrattiv jew mgħax;

"territorju terz" tfisser kull territorju li m'huwiex Stat Membru;

"*threshold* ta' akkwisti" tfisser it-*threshold* stabbilit skont it-Taqsima Tlieta tat-Tielet Skeda;

"trasport" u "trasportat" tinkludi dispaċċ u mibgħut;

Kap. 490.

"Tribunal" tfisser it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva;

"valur taxxabbli" tfisser il-valur ta' provvista, akkwist intra-Komunitarju jew ta' importazzjoni stabbilita skont is-Seba' Skeda;

"VAT" jew "taxxa fuq il-valur miżjud" tfisser kwalunkwe taxxa fuq il-valur miżjud kif imsemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE;

"żmien ta' taxxa" tfisser żmien stabbilit skont l-artikolu 17.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu u tas-subartikolu (3) għandhom japplikaw għall-għan biex jiġi deċiż il-lok fejn il-persuna tkun stabbilita:

(*a*) persuna taxxabbli tkun stabbilita fil-pajjiż jekk tkun stabbilixxit l-attività ekonomika tagħha jew ikollha lok fiss stabbilit li minnu twettaq dik l-attività ekonomika f'dak il-pajjiż jew, jekk tkun persuna fiżika li ma tkunx stabbiliet l-attività ekonomika tagħha jew li ma jkollhix lok fiss stabbilit f'xi pajjiż, ikollha indirizz permanenti jew tkun soltu toqgħod f'dak il-pajjiż;

(*b*) persuna legali mhux taxxabbli tkun stabbilita f'pajjiż jekk tkun kostitwita skont il-liġi ta' dak il-pajjiż jew jekk ikollha post fiss f'dak il-pajjiż li minnu twettaq l-attivitajiet tagħha;

(*ċ*) persuna fiżika mhux taxxabbli hija stabbilita fil-pajjiż fejn ikollha indirizz permanenti jew fejn soltu tkun toqgħod.

(3) Fejn, skont is-subartikolu (2), persuna taxxabbli titqies bħala li tkun stabbilita f'Malta u f'pajjiż ieħor dwar l-istess operazzjoni, u fejn ikun meħtieġ għall-applikazzjoni kif imiss ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att li għandha titqies li tkun stabbilita biss f'wieħed minn dawk iż-żewġ pajjiżi, għandha, sal-limitu li jkun hekk meħtieġ, titqies bħala li tkun stabbilita biss fil-pajjiż li fih l-

operazzjoni tkun l-iżjed konnessa mill-qrib.

(4) Għall-fini tas-subartikolu (1), medda f'żona ekonomika esklussiva għandha titqies li tifforma parti minn Malta biss sal-limitu tal-attivitajiet imwettqa skont, jew li huma direttament relatati ma', awtorizzazzjoni jew liċenzja mogħtija skont tal-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva;

Kap. 625.

Amministrazzjoni. *Emendat: XXII. 2011.5.*

3. (1) L-amministrazzjoni ta' dan l-Att hija vestita fil-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-Att imsejjaħ "il-Kummissarju", li jkun uffiċjal pubbliku maħtur għaldaqshekk mill-Prim Ministru.

(2) Il-Kummissarju jista' jiddelega lil kull uffiċjal pubbliku kull dritt, dmir, setgħa u funzjoni oħra li tkun fih vestita, lilu mogħtija jew imqiegħda fuqu b'dan l-Att.

(3) Il-Kummissarju jista' jiddelega lil kull persuna oħra kull dritt, dmir, setgħa u funzjoni oħra li tkun fih vestita, lilu mogħtija jew imqiegħda fuqu b'dan l-Att hekk kif il-Ministru jista' bil-miktub jordna:

B'dan li l-Kummissarju ma jistax jiddelega dawk id-drittijiet, dmirijiet, setgħat u funzjonijiet oħra li jkunu vestiti fih lil xi persuna jekk dik il-persuna ma tkunx meqjusa mill-Kummissarju bħala persuna addattata u xierqa biex teżerċita dawk id-drittijiet, dmirijiet, setgħat u funzjonijiet u li jkun marbut bl-obbliġi mposti mill-artikolu 56.

TAQSIMA II

Għan tat-Taxxa

Ġbir ta' taxxa. *Sostitwit: X. 2003.4. Emendat: IV. 2011.73; XXXVIII.2024.4.*

4. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att għandha tintalab, tiġi mposta u tinġabar f'isem il-Gvern taxxa fuq il-valur miżjud -

(*a*) fuq kull provvista ta' oġġetti jew ta' servizzi li ssir f'Malta fl-1 ta' Jannar 1999 jew wara b'korrispettiv minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali;

(*b*) fuq kull akkwist intra-Komunitarju magħmul b'korrispettiv fid-data tal-adeżjoni jew wara dik id-data f'Malta fejn -

(i) ikun akkwist ta' oġġetti, għajr mezzi ġodda ta' trasport u oġġetti tas-sisa, magħmul minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali, jew persuna legali mhux taxxabbli, fejn il-bejjiegħ ikun persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali li ma tkunx eliġibbli għall-eżenzjoni għal impriżi żgħar prevista fl-Artikolu 284 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE u fejn tali bejjiegħ ma jkunx kopert mill-Artikoli 33 u 36 tal-imsemmija Direttiva;

(ii) ikun akkwist ta' mezz ġdid ta' trasport magħmul minn kull persuna; jew

(iii) ikun akkwist ta' oġġetti tas-sisa magħmul minn persuna taxxabbli jew minn persuna legali mhux

taxxabbli;

(*ċ*) fuq kull importazzjoni li sseħħ f'Malta fl-1 ta' Jannar 1999 jew wara dik id-data.

Persuna taxxabbli u attività ekonomika. *Emendat: X. 2003.5; III. 2013.72.*

5. (1) "Persuna taxxabbli" tfisser persuna li twettaq attività ekonomika ikun x'ikun ir-riżultat jew l-għan ta' dik l-attività.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) attività ekonomika tfisser attività ġestita minn persuna, li ma tkunx impjegat li qed jaġixxi bħala tali, u li tkun tikkonsisti f'wieħed jew iżjed minn dan li ġej:

(*a*) xi negozju jew kummerċ;

(*b*) xi professjoni jew vokazzjoni jew il-provvista ta' kull servizz persunali ieħor;

(*ċ*) l-esplojtazzjoni ta' proprjetà tanġibbli jew li mhix tanġibbli bil-għan li jinkiseb qligħ minnha tul medda ta' żmien kontinwu;

(*d*) l-għoti minn *club*, assoċjazzjoni jew organizzazzjoni (għax titħallas xi miżata jew jingħata xi korrispettiv ieħor) tal-faċilitajiet jew vantaġġi disponibbli għall-membri relattivi;

(*e*) id-dħul, b'korrispettiv, ta' persuni f'kull fond.

(3) L-attivitajiet ta' awtorità pubblika li tkun qiegħda taġixxi fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet lilha assenjati bil-liġi ma għandhomx jitqiesu li jkunu attivitajiet ekonomiċi ħlief meta u sa dak il-limitu kif hemm provdut fl-Ewwel Skeda u ħlief meta dak it-trattament bħala persuni mhux taxxabbli ikun iwassal għal tgħawwiġ sinifikanti fil-kompetizzjoni.

(4) Persuna li ma twettaqx attività ekonomika skont it-tifsira ta' hawn fuq, iżda li, minn żmien għal żmien, tagħmel akkwist intra-Komunitarju ta' mezz ġdid ta' trasport għandha, għall-għan ta' kull provvista bħal dik, titqies bħala persuna taxxabbli.

(5) Għall-għan ta' dan l-artikolu "impjegat" tfisser individwu marbut ma' prinċipal li jimpjegah permezz ta' kuntratt ta' impieg jew permezz ta' rabtiet oħra legali li joħolqu r-relazzjoni ta' bejn prinċipal u mpjegat dwar kondizzjonijiet tax-xogħol, ħlas u r-responsabbiltà tal-impjegat u tinkludi d-detentur ta' kariga.

(6) Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv tal-VAT stabbilit skont l-artikolu 398 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jikkunsidra bħala persuna taxxabbli waħda kwalunkwe persuni stabbiliti f'Malta li, filwaqt li huma indipendenti legalment, ikollhom x'jaqsmu mill-qrib ma' xulxin b'rabtiet finanzjarji, ekonomiċi u organizzattivi.

Operazzjonijiet li jikkostitwixxu provvisti, akkwisti intra-Komunitarji u importazzjonijiet. *Sostitwit: X. 2003.6.*

6. Id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Skeda għandhom japplikaw għall-għan biex tiġi deċiża kull kwistjoni dwar jekk operazzjoni għandhiex titqies bħala:

(*a*) provvista ta' oġġetti, provvista ta' servizzi, akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni;

(*b*) magħmula b'korrispettiv;

(*ċ*) magħmula minn persuna taxxabbli waqt li tkun qed taġixxi bħala tali.

7. Id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda għandhom japplikaw għall-għan biex jiġi deċiż il-lok fejn isseħħ provvista jew akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni.

Lok ta' provvisti, akkwisti, intra-Komunitarji u importazzjonijiet. *Sostitwit: X. 2003.7.*

8. Id-data ta' meta għandha tintalab it-taxxa u d-data ta' meta dik it-taxxa għandha tiġi imposta għandhom jiġu stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet tar-Raba' Skeda.

Data meta għandha tintalab it-taxxa u data meta għandha tiġi imposta t-taxxa. *Sostitwit: X. 2003.8.*

9. (1) Għandhom ikunu eżentati mit-taxxa -

Eżenzjonijiet. *Sostitwit: X. 2003.9.*

(*a*) il-provvisti li għalihom tapplika t-Taqsima Wieħed jew it-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda;

(*b*) l-akkwisti intra-Komunitarji li għalihom tapplika t-Taqsima Tlieta tal-Ħames Skeda;

(*ċ*) l-importazzjonijiet li għalihom tapplika t-Taqsima Erba' tal-Ħames Skeda.

(2) Kull dispożizzjoni li tinsab f'xi liġi jew bis-saħħa ta' xi liġi li tagħti s-setgħa lill-Ministru li jagħti eżenzjoni fuq l-importazzjoni ta' oġġetti mid-dazji ta' importazzjoni li jitħallsu skont l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni għandha tinftiehem bħala li tagħti s-setgħa lill-Ministru li jagħti, fl-istess ċirkostanzi, bl-istess mod, u suġġett għall-istess kondizzjonijiet u limitazzjonijiet li dwarhom ikun hemm provdut f'xi dispożizzjoni bħal dik, eżenzjoni mit-taxxa li tinġabar bis-saħħa ta' dan l-Att mal-importazzjoni tal-imsemmija oġġetti.

Kap. 337.

TAQSIMA III

Reġistrazzjoni u Żmien ta' Taxxa

10.(1) (*a*) Kull persuna taxxabbli stabbilita f'Malta li ma tkunx reġistrata taħt dan l-artikolu jew taħt l-artikolu 11 għandha tapplika sabiex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu mhux aktar tard minn tletin jum mid-data li fiha tagħmel provvista b'korrispettiv f'Malta ħlief għall-provvista eżenti mingħajr kreditu.

Reġistrazzjoni ta' persuni taxxabbli. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: II. 2009.37; V. 2012.59; XIII.2024.35; XXXVIII.2024.5; IX.2025.63.*

(*b*) Kull persuna taxxabbli stabbilita f'Malta li ma tkunx reġistrata taħt dan l-artikolu jew taħt l-artikolu 11 u li tipprovdi servizzi fi ħdan it-territorju ta' Stat Membru ieħor li għalihom it-taxxa għandha titħallas biss mir-riċevitur għandha tapplika sabiex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu mhux aktar tard minn tletin jum mid-data li fiha tagħmel provvista b'korrispettiv.

(2) Il-paragrafu (*a*) tas-subartikolu (1) m'għandux japplika għall-persuna li titqies biss bħala persuna taxxabbli minħabba l-fatt li tagħmel, minn żmien għal żmien, provvista intra-Komunitarja ta' mezz ġdid ta' trasport.

(3) Persuna taxxabbli stabbilita f'Malta li ma tkunx reġistrata taħt dan l-artikolu għandha, jekk hekk tenħtieġ li tagħmel mill-Kummissarju, tapplika biex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu fi żmien tletin jum mid-data meta hija tiġi notifikata b'avviż li jkun fih talba bħal dik.

(4) Persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilita f'Malta, li mhix reġistrata skont dan l-artikolu u li għandha l-obbligu għall-ħlas tat-taxxa fuq provvista skont l-artikolu 20 għandha tapplika biex tiġi reġistrata skont dan l-artikolu fi żmien mhux aktar tard minn tletin (30) jum mid-data ta' dik il-provvista:

Iżda dik il-persuna għandha tinħeles mill-obbligu li tiġi reġistrata skont dan is-subartikolu meta dik il-persuna tavża lill-Kummissarju li kwalunkwe waħda mill-iskemi speċjali previsti skont il-Kapitolu 6 tat-Titolu XII tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE għandha tintuża sabiex tiddikjara u tħallas it-taxxa li tali persuna hija obbligata li tħallas, skont id-dispożizzjonijiet tal-iskema speċjali rispettiva, sa mhux aktar tard minn għaxart (10) ijiem mid-data ta' tali provvista:

Iżda wkoll persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilita f'Malta iżda li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor għandha tinħeles mill-obbligu li tiġi reġistrata skont dan is-subartikolu meta l-Kummissarju jiġi avżat u japprova l-użu minn dik il-persuna tal-iskema speċjali għal impriżi żgħar prevista skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu XII tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

(5) Kull persuna li ma tkunx persuna reġistrata taħt dan l-artikolu u li tkun twettaq jew tkun bi ħsiebha twettaq attività ekonomika tista' tapplika sabiex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu.

(6) Il-Kummissarju għandu jirreġistra taħt dan l-artikolu -

(*a*) kull persuna li fl-opinjoni tiegħu jkollha l-obbligu li tapplika għar-reġistrazzjoni skont is-subartikoli (1), (3) jew (4);

(*b*) kull persuna li tkun għamlet applikazzjoni skont is-subartikolu (5) jekk il-Kummissarju jkun sodisfatt li dik il-persuna tkun qed twettaq jew tkun bi ħsiebha twettaq attività ekonomika u -

(i) x'aktarx li jkollha l-jedd, jekk tiġi hekk reġistrata, li titlob lura krediti ta' *input tax* skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 22; jew

(ii) tkun għamlet jew x'aktarx li tagħmel akkwist intra-Komunitarju f'Malta għall-għan ta' operazzjonijiet imwettqa barra minn Malta;

(*ċ*) kwalunkwe persuna li r-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 11 tiġi mħassra skont is-subartikoli (6), (7) jew (8) tiegħu, f'każijiet fejn tali persuna tkun responsabbli tapplika għal reġistrazzjoni taħt dan l-artikolu;

(*d*) kwalunkwe persuna li r-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 11B tiġi mħassra skont is-subartikolu (3) tiegħu, f'każijiet fejn tali persuna tkun responsabbli tapplika għal reġistrazzjoni taħt dan l-artikolu.

(7) (*Imħassar bl-Att V. 2012.59*).

(7a) Reġistrazzjoni skont il-paragrafi (a) u (d) tas-subartikolu (6) għandha tidħol fis-seħħ mid-data li fiha l-persuna taxxabbli kellha tkun reġistrata taħt dan l-artikolu. Reġistrazzjoni skont il-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (6) għandha tidħol fis-seħħ mid-data li fiha r-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11 tiġi mħassra. Reġistrazzjoni skont il-paragrafu (b) tas-subartikolu 6 għandha tidħol fis-seħħ mid-data li tali persuna tapplika sabiex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu.

(8) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 11(3), il-Kummissarju jista' f'kull żmien iħassar ir-reġistrazzjoni ta' persuna skont dan l-artikolu jekk ikun tal-fehma li dik il-persuna ma kienx ikollha, kieku ma kienitx hekk reġistrata, l-ħtieġa li tapplika għar-reġistrazzjoni jew il-jedd li tiġi reġistrata skont dan l-artikolu.

(9) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha twaqqaf jew titqies li twaqqaf lill-Kummissarju milli jenforza xi dispożizzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru. 904/2010 ieħor li jissostitwixxi jew jemenda l-imsemmi Regolament tal-Kunsill (UE).

(10) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu li ma tibqax meħtieġa jew intitolata li tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu, jekk ma tkunx hekk reġistrata, għandha fi żmien ħmistax (15)-il jum minn meta jseħħ dan l-avveniment tapplika mal-Kummissarju sabiex tħassar r-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu.

Skema speċjali għal impriżi żgħar għal provvisti magħmula f'Malta. *Sostitwit: X. 2003.10. XXXVIII.2024.6. Emendat: IX.2025.64.*

11. (1) Meta persuna taxxabbli stabbilita f'Malta li ma tkunx reġistrata taħt dan l-artikolu tikkwalifika bħala impriża żgħira skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Wieħed tas-Sitt Skeda hija tista' tapplika lill-Kummissarju sabiex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu.

(2) Il-Kummissarju għandu jirreġistra taħt dan l-artikolu kwalunkwe persuna li tkun issottomettiet applikazzjoni taħt is-subartikolu (1) jekk ikun sodisfatt li dik il-persuna tkun eliġibbli għal dik ir-reġistrazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Wieħed tas-Sitt Skeda:

Iżda dik ir-reġistrazzjoni għandha ssir effettiva biss mill-ewwel ġurnata tax-xahar li fiha l-Kummissarju jirċievi l-applikazzjoni taħt is-subartikolu (1) mingħand persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10, jew mid-data tal-bidu tal-attività ekonomika tal-persuna taxxabbli, skont liema minnhom tiġi l-aħħar:

Iżda wkoll dik ir-reġistrazzjoni għandha ssir effettiva biss mill-ewwel ġurnata tax-xahar wara x-xahar li fih il-Kummissarju jirċievi l-applikazzjoni taħt is-subartikolu (1) mingħand persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10.

(3) Kwalunkwe persuna reġistrata taħt dan l-artikolu għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Wieħed tas-Sitt Skeda.

(4) Meta persuna tkun, minnufih qabel ir-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu, reġistrata taħt l-artikolu 10, il-Kummissarju għandu, mar-reġistrazzjoni ta' tali persuna taħt dan l-artikolu, iħassar ir-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 10.

(5) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu:

(*a*) tista', fi kwalunkwe żmien, tapplika lill-Kummissarju għat-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu;

(*b*) għandha, fi żmien ħmistax (15)-il jum mid-data li fiha tali persuna ma tibqax tikkwalifika bħala impriża żgħira skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Taqsima Wieħed tas-Sitt Skeda, tapplika lill-Kummissarju għat-tħassir tal-imsemmija reġistrazzjoni;

(*ċ*) għandha, fi żmien ħmistax (15)-il jum mill-waqfien tal-attivitajiet ekonomiċi tagħha, tapplika lill-Kummissarju għat-tħassir ta' tali reġistrazzjoni.

(6) Meta persuna taxxabbli tissottometti applikazzjoni għat-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu skont il-paragrafu (a) tas-subartikolu (5), tali tħassir għandu japplika b'effett mill-ewwel jum tax-xahar kalendarju sussegwenti.

(7) Meta persuna taxxabbli tissottometti applikazzjoni għat-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu skont il-paragrafu (b) tas-subartikolu (5), tali tħassir għandu japplika b'effett mill-ewwel jum tax-xahar kalendarju wara d-data li fiha l-imsemmija persuna taxxabbli ma tibqax tikkwalifika bħala intrapriża żgħira.

(8) Meta l-Kummissarju jkollu raġuni sabiex jemmen li l-persuna taxxabbli ma tibqax tikkwalifika bħala impriża żgħira skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Taqsima Wieħed tas-Sitt Skeda, il-Kummissarju għandu jħassar ir-reġistrazzjoni ta' dik il-persuna taxxabbli taħt dan l-artikolu b'effett mid-data meta dik it-tali persuna taxxabbli ma tibqax tikkwalifika bħala impriża żgħira kif jista' jiġi stabbilit mill-Kummissarju:

Iżda l-Kummissarju għandu minnufih mat-tħassir ta' reġistrazzjoni taħt dan l-artikolu, jirreġistra lil tali persuna taħt l-artikolu 10 jekk, fil-fehma tal-Kummissarju, dik il-persuna hija responsabbli li tapplika għar-reġistrazzjoni skont l-imsemmi artikolu.

(9) Bla ħsara għas-subartikoli (6), (7) u (8), il-Kummissarju jista' fi kwalunke żmien iħassar ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt dan l-artikolu jekk ikollu raġuni sabiex jemmen li tali persuna mhux twettaq jew waqfet milli twettaq attività ekonomika jew li x'aktarx l-attività ekonomika tagħha ma għandhiex tinkludi kwalunkwe attivitajiet oħra ħlief dawk l-attivitajiet eżenti bla

kreditu.

(10) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, persuna taxxabbli reġistrata taħt dan l-artikolu li twettaq xi waħda mit-tranżazzjonijiet li ġejjin għandha wkoll tkun meħtieġa tirreġistra taħt l-artikolu 12 skont id-dispożizzjonijiet tiegħu jekk dik il-persuna:

(*a*) tagħmel akkwisti intra-Komunitarji ta' oġġetti soġġetti għall-VAT skont l-artikolu 4(b);

(*b*) tirċievi servizzi li għalihom hija responsabbli li tħallas il-VAT skont l-artikolu 20;

(*ċ*) tipprovdi servizzi fit-territorju ta' Stat Membru ieħor li għalihom il-VAT titħallas biss mir-riċevitur.

Skema speċjali għal impriżi żgħar għal provvisti magħmula fi Stati Membri oħra. *Miżjud: XXXVIII.2024.7.*

11A. (1) Persuna taxxabbli stabbilita f'Malta li tikkwalifika bħala impriża żgħira skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda, li tagħmel provvisti ta' oġġetti u servizzi fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, u li biħsiebha tagħmel użu mill-eżenzjoni skont l-iskema speċjali għal impriżi żgħar applikabbli fl-Istat Membru rispettiv li fih isiru l-provvisti skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu XII tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tista' tapplika lill-Kummissarju sabiex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu.

(2) Il-Kummissarju għandu jirreġistra taħt dan l-artikolu kwalunkwe persuna li tkun issottomettiet applikazzjoni taħt is-subartikolu (1) jekk ikun sodisfatt li tali persuna tkun eliġibbli għal dik ir-reġistrazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda:

Iżda dik ir-reġistrazzjoni għandu jkollha effett biss mid-data notifikata mill-Kummissarju lill-persuna taxxabbli.

(3) Kwalunkwe persuna reġistrata taħt dan l-artikolu għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda.

(4) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu:

(*a*) tista', fi kwalunkwe waqt, tapplika lill-Kummissarju għat-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu;

(*b*) għandha, fi żmien ħmistax (15)-il jum ta' xogħol mid-data li fiha tali persuna ma tkunx aktar eliġibbli li tagħmel użu mill-iskema speċjali għal impriżi żgħar skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda fi kwalunkwe Stat Membru, tapplika lill-Kummissarju għal aġġornament jew tħassir ta' tali reġistrazzjoni, skont il-każ;

(*ċ*) għandha, fi żmien ħmistax (15)-il jum ta' xogħol

mid-data li fiha l-fatturat annwali fl-Unjoni ta' tali persuna msemmi fis-Sitt Skeda jeċċedi t-threshold tal-Unjoni msemmi fl-istess Skeda, tapplika lill-Kummissarju għat-tħassir tal-imsemmija reġistrazzjoni.

(5) Il-Kummissarju għandu jħassar ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt dan l-artikolu b'effett immedjat:

(*a*) f'każijiet fejn il-Kummissarju ikun tal-fehma li l-persuna taxxabbli ma tkunx għadha eliġibbli sabiex tagħmel użu mill-iskema speċjali għal impriżi żgħar skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda;

(*b*) jekk tali persuna tavża lill-Kummissarju permezz tal-portal web stabbilit identifikat għal dan il-għan mill-Kummissarju, li tali persuna ma tkunx biħsiebha aktar tagħmel użu mill-iskema speċjali għal impriżi żgħar fl-Istati Membri kollha, jew li l-fatturat annwali fl-Unjoni tagħha msemmi fis-Sitt Skeda jeċċedi t-threshold tal-Unjoni msemmi fl-istess Skeda;

(*ċ*) jekk tali persuna tavża lill-Kummissarju permezz tal-portal web stabbilit identifikat għal dan il-għan mill-Kummissarju, jew inkella jista' jiġi preżunt mill-Kummissarju, li l-attività ekonomika ta' tali persuna tkun waqfet.

Skema speċjali għal impriżi żgħar għal persuni mhux stabbiliti f'Malta. *Miżjud: XXXVIII.2024.7. Emendat: IX.2025.65.*

11B. (1) Persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilita f'Malta iżda li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor għandha titqies li tkun applikat sabiex tirreġistra taħt dan l-artikolu ladarba l-Kummissarju jiġi avżat mill-Istat Membru li fih tali persuna tkun stabbilita skont il-Kapitolu Xa tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 904/2010 bl-intenzjoni tal-persuna li tagħmel użu mill-eżenzjoni għal impriżi żgħar fir-rigward ta' provvisti ta' oġġetti u servizzi magħmula f'Malta:

Iżda r-reġistrazzjoni ta' tali persuna taħt dan l-artikolu għandha titqies li tkun effettiva biss mid-data li fiha l-Kummissarju jinnotifika lill-Istat Membru ta' stabbiliment, permezz tal-mezzi elettroniċi identifikati għal dan il-għan, bl-approvazzjoni tiegħu li jirreġistra lill-imsemmija persuna taħt dan l-artikolu skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tlieta tas-Sitt Skeda.

(2) Il-Kummissarju għandu javża b'mezzi elettroniċi lill-Istat Membru ta' stabbiliment bl-approvazzjoni tiegħu jew mod ieħor skont is-subartikolu (1) fi żmien ħmistax (15)-il jum ta' xogħol wara li jirċievi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 37a(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill 904/2010.

(3) Il-Kummissarju jista' jħassar ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt dan l-artikolu b' effett immedjat meta l-Kummissarju jkun tal-fehma li l-persuna taxxabbli ma tkunx għadha eliġibbli li tagħmel użu mill-iskema speċjali għal impriżi żgħar skont id-dispożizzjonijiet tat-

Taqsima Tlieta tas-Sitt Skeda u javża lill-Istat Membru ta' stabbiliment ta' tali persuna mingħajr dewmien bid-data li fiha tali persuna tkun waqfet milli tkun eliġibbli għall-eżenzjoni għal impriżi żgħar fir-rigward ta' provvisti ta' oġġetti u servizzi magħmula f'Malta.

(4) Il-Kummissarju jista' jħassar ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt dan l-artikolu b'effett immedjat meta l-Kummissarju jiġi notifikat skont l-Artikolu 37a tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 li l-persuna biħsiebha tieqaf tapplika l-eżenzjoni għal impriżi żgħar għal provvisti ta' oġġetti u servizzi f'Malta, jew ma tkunx eliġibbli li tibbenefika minn tali eżenzjoni.

Reġistrazzjoni ta' persuni li jagħmlu akkwisti intra-Komunitarji. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: II. 2009.38; XXXVIII.2024.8.*

12. (1) Meta persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 jew persuna legali mhux taxxabbli jkollha l-ħsieb li tagħmel akkwist intra-Komunitarju f'Malta u, minħabba dak l-akkwist, il-valur tal-akkwisti intra-Komunitarji tagħha f'Malta matul is-sena kalendarja li fiha tagħmel dak l-akkwist jeċċedi t-threshold tal-akkwisti għandha tapplika biex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu, sakemm ma' tkunx diġà hekk reġistrata, sa mhux aktar tard mid-data ta' dak l-akkwist.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata jew li ma jkollhiex l-obbligu li tkun reġistrata taħt l-artikolu 10 jew persuna legali mhux taxxabbli tista, sakemm ma tkunx reġistrata taħt dan l-artikolu, f'kull żmien tapplika biex tiġi reġistrata taħt dan l-artikolu.

(3) Persuna taxxabbli stabbilita f'Malta, barra minn persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10, li tirċievi servizzi li għalihom għandha l-obbligu għall-ħlas tat-taxxa skont l-artikolu 20(2), għandha tapplika biex tiġi reġistrata skont dan l-artikolu fi żmien mhux aktar tard mid-data ta' meta tirċievi servizz.

(3a) Persuna taxxabbli stabbilita f'Malta, għajr persuna taxxabbli reġistrata skont l-artikolu 10, li tipprovdi servizzi fit-territorju ta' Stat Membru ieħor li għalihom il-VAT hija pagabbli biss mir-riċevitur tas-servizz skont l-Artikolu 196 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, għandha tapplika sabiex tiġi rreġistrata skont dan l-artikolu sa mhux aktar tard mid-data li fiha tipprovdi tali servizz.

(4) Il-Kummissarju għandu jirreġistra taħt dan l-artikolu kwalunkwe persuna li fil-fehma tiegħu tista' tapplika għal tali reġistrazzjoni skont is-subartikoli (1), (3) jew (3a) jew li tissottometti applikazzjoni għar-reġistrazzjoni meta tkun hekk intitolata skont is-subartikolu (2).

(5) Meta persuna jkollha l-obbligu li tapplika għar-reġistrazzjoni skont is-subartikolu (1) minħabba akkwist intra-Komunitarju, ir-reġistrazzjoni ta' dik il-persuna taħt dan l-artikolu għandha titqies li jkollha effett mid-data ta' dak l-akkwist.

(6) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu fiċ-ċirkostanzi msemmija fis-subartikolu (1) tista' tapplika biex tħassar ir-reġistrazzjoni tagħha f'kull żmien wara li tintemm is-sena kalendarja li tiġi wara dik li fiha kienet hekk reġistrata jekk il-valur tal-akkwisti intra-Komunitarji tagħha ma jkunx eċċeda t-*threshold* tal-akkwisti fis-sena li fiha tagħmel dik l-applikazzjoni jew fis-sena

kalendarja li tiġi qabel.

(7) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu malli tagħmel applikazzjoni skont is-subartikolu (2) tista' tapplika biex tħassar ir-reġistrazzjoni tagħha f'kull żmien wara li jgħaddu sentejn kalendarji konsekuttivi li jiġu wara s-sena li fiha kienet hekk reġistrata jekk il-valur tal-akkwisti intra-Komunitarji tagħha ma jkunx eċċeda t-threshold tal-akkwisti fis-sena li fiha jagħmel dik l-applikazzjoni jew fis-sena kalendarja li tiġi qabel.

(8) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu fiċ-ċirkostanzi msemmija fis-subartikolu (3) tista' tapplika biex tħassar ir-reġistrazzjoni tagħha f'kull żmien jekk ma għadhiex tirċievi provvisti ta' servizzi li dwarhom għandha l-obbligu għall-ħlas tat-taxxa skont l-artikolu 20(2).

(8a) Persuna reġistrata taħt dan l-artikolu fiċ-ċirkostanzi msemmija fis-subartikolu (3a) tista' tapplika għat-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha fi kwalunkwe waqt jekk ma tibqax tipprovdi servizzi li għalihom ir-riċevitur huwa responsabbli li jħallas il-VAT.

(9) Il-valur ta' akkwisti intra-Komunitarji għall-finijiet ta' dan l-artikolu għandu jiġi stabbilit skont it-Taqsima Tlieta tat-Tielet Skeda.

(10) Il-Kummissarju għandu jħassar ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt dan l-artikolu:

(*a*) jekk dik il-persuna tkun reġistrata taħt l-artikolu 10, f'liema każ it-tħassir għandu jkollu effett mid-data effettiva ta' dik ir-reġistrazzjoni:

Iżda jekk dik il-persuna tieqaf mill tibqa' reġistrata taħt l-artikolu 10 f'data li fiha ma kienitx tkun intitolata li tapplika għat-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu kieku baqgħat reġistrata taħt dan l-artikolu, il-Kummissarju għandu, f'dik id-data, jerġa jirreġistra lil dik il-persuna taħt dan l-artikolu; jew

(*b*) jekk tali persuna tkun intitolata li tħassar ir-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu u tapplika għal dak it-tħassir skont is-subartikolu (6) jew (7) jew (8) jew (8a), f'liema każ it-tħassir għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar tas-sena li fiha ssir l-applikazzjoni.

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar reġistrazzjoni. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: V. 2012.60; III. 2013.73. Sostitwit: XXXVIII.2024.9.*

13. (1) Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew għat-tħassir ta' reġistrazzjoni skont din it-Taqsima għandha tiġi sottomessa b'mod elettroniku permezz tal-portal web stabbilit identifikat mill-Kummissarju għal dan il-għan u għandu jkun fiha l-informazzjoni mitluba fiha.

(2) Il-Kummissarju għandu jalloka numru ta' reġistrazzjoni lil kull persuna reġistrata taħt l-artikoli 10, 11, 11A jew 12 u għandu jipprovdi, permezz tal-portal tal-web stabbilit identifikat mill-Kummissarju għal dan il-għan, ċertifikat ta' reġistrazzjoni b' mod elettroniku lil kull tali persuna li jkun fih in-numru ta' reġistrazzjoni, l-artikolu li taħtu tkun saret ir-reġistrazzjoni, id-data effettiva tar-reġistrazzjoni u dawk il-partikolaritajiet l-oħra li l-Kummissarju jidhirlu xierqa. Il-Kummissarju jista' jibdel in-numru ta' reġistrazzjoni

ta' kwalunkwe persuna, skont kif huwa jidhirlu meħtieġ u għandu javża lill-imsemmija persuna bi kwalunkwe tali bidla.

(3) In-numru ta' reġistrazzjoni allokat taħt l-artikoli 10 jew 12 għandu jkollu l-prefiss "MT" skont l-Istandard Internazzjonali ISO 3166 - alpha 2. Numru ta' reġistrazzjoni allokat taħt l-artikolu 11 ma għandux ikollu tali prefiss u ma għandux jiġi ttrattat għall-ebda fini ta' dan l-Att bħala numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

(4) Numru ta' reġistrazzjoni allokat taħt l-artikolu 11A għandu jkun l-istess numru ta' reġistrazzjoni bħal dak allokat lill-persuna taħt l-artikolu 10 jew 11 skont is-subartikolu (3) iżda bis-suffiss "EX" miżjud miegħu.

(5) Meta r-reġistrazzjoni ta' persuna taħt l-artikoli 10, 11, 11A jew 12 tiġi mħassra, il-Kummissarju għandu jibgħat avviż lil tali persuna li jindika d-data effettiva tat-tħassir.

(6) It-tħassir tar-reġistrazzjoni ta' persuna ma jeħlisx lil tali persuna minn kwalunkwe responsabbiltà magħmula skont dan l-Att bis-saħħa ta' xi ħaġa li tkun saret qabel id-data tat-tħassir, jew mill-obbligu li tissottometti applikazzjoni għal reġistrazzjoni ġdida fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li taħthom tkun meħtieġa tapplika għal reġistrazzjoni skont kwalunkwe dispożizzjoni ta' din it-Taqsima.

(7) Numru ta' persuni li jkunu meqjusa bħala persuna taxxabbli waħda skont l-artikolu 5(6) għandhom jiġu reġistrati bħala persuna waħda (1).

(8) Il-Ministru jista' permezz ta' regolamenti jeżenta lil kwalunkwe persuna jew klassi ta' persuni minn kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima u jista' permezz ta' dawk ir-regolamenti jissoġġetta dik l-eżenzjoni għal dawk il-kondizzjonijiet u limitazzjonijiet li jistgħu jiġu preskritti.

(9) Kwalunkwe persuna reġistrata taħt l-artikoli 10, 11, 11A jew 12 għandha, fi żmien ħmistax (15)-il jum mill-okkorrenza ta' xi wieħed mill-avvenimenti li ġejjin, tavża lill-Kummissarju b'tali avveniment b'mod elettroniku permezz tal-portal web stabbilit identifikat mill-imsemmi Kummissarju għal dan il-għan u tinkludi kwalunkwe informazzjoni mitluba fih:

(*a*) f'każijiet fejn ikun hemm bidla fiċ-ċirkostanzi li taffettwa d-dettalji dikjarati fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikoli 10, 11, 11A jew 12 jew b'xi mod ieħor mogħtija lill-Kummissarju dwar ir-reġistrazzjoni tagħha jew li jidhru fiċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni;

(*b*) f'każijiet fejn ikun hemm waqfien jew trasferiment tal-attività ekonomika tagħha jew parti minnha;

jew

(ċ) tali avveniment ieħor li jista' jiġi preskritt mill-Kummissarju.

Aktar klassifikazzjonijiet ta' persuni reġistrati. *Sostitwit: X. 2003.10.*

14. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima il-Kummissarju jista' jikklassifika persuni reġistrati taħt din it-Taqsima b'referenza għad-deskrizzjoni jew settur tal-attivitajiet tagħhom u dawk il-kwistjonijiet l-oħra hekk kif jista' jqis xieraq jew addattat u kull klassifikazzjoni hekk magħmula għandha sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju titqies li tkun klassifikazzjoni korretta għall-għan biex tiġi stabbilita l-applikabilità jew mod ieħor ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att li għaliha l-klassifikazzjoni tista' tkun relevanti.

Tagħrif minn persuni li ma jkunux reġistrati taħt din it-Taqsima. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: III. 2004.114; XIII. 2005.41.*

15. (1) Kull persuna li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 jew 12 u li jkollha l-ħsieb li tagħmel akkwist intra-Komunitarju ta' mezz ġdid ta' trasport għandha tagħti avviż ta' dan lill-Kummissarju sa mhux aktar tard mid-data ta' dak l-akkwist.

(2) Kull persuna li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 u li jkollha l-ħsieb li tagħmel provvista intra-Komunitarja ta' mezz ġdid ta' trasport għandha tagħti avviż ta' dan lill-Kummissarju sa mhux aktar tard mid-data ta' dik il-provvista.

(3) Kull persuna taxxabbli jew persuna legali mhux taxxabbli li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 jew 12 u li jkollha l-ħsieb li tagħmel akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti tas-sisa għandha tagħti avviż ta' dan lill-Kummissarju sa mhux aktar tard mid-data ta' dak l-akkwist.

(4) Avviż lill-Kummissarju taħt dan l-artikolu għandu jingħata dwar kull tranżazzjoni li għaliha japplika dan l-artikolu fuq dik il-formola hekk kif il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi.

Avviż li jirrelata ma' ċerti operazzjonijiet. *Sostitwit: X. 2003.10.*

16. Kull persuna taxxabbli jew persuna legali mhux taxxabbli li ma tkunx reġistrata taħt din it-Taqsima għandha tipprovdi kull tagħrif bħal dak li jirrelata mal-bidu jew waqfien tal-attività tagħha, in-natura ta' dik l-attività u operazzjonijiet magħmula fil-kors jew tkomplija tagħha hekk kif jista' jiġi preskritt.

Żmien ta' taxxa. *Sostitwit: X. 2003.10; XXXVIII.2024.9.*

17. (1) Il-Kummissarju għandu jalloka żmien ta' taxxa lil kull persuna reġistrata taħt l-artikoli 10, 11, 11A u 12.

(2) Kemm-il darba dan l-artikolu ma jipprovdix xort'oħra, żmien ta' taxxa jfisser perjodu ta' tliet (3) xhur kalendarji li jibda fl-ewwel jum minnufih wara t-tmiem taż-żmien ta' taxxa preċedenti.

(3) Il-Ministru jista' permezz ta' regolamenti jippreskrivi fir-rigward ta' dik il-klassi jew klassijiet ta' persuni kif jista' jiġi speċifikat fl-imsemmija regolamenti żminijiet ta' taxxa ta', jew aktar, jew anqas minn tliet (3) xhur.

(4) L-ewwel żmien ta' taxxa ta' persuna reġistrata taħt l-artikoli 10 jew 12 għandu jibda fid-data li dik il-persuna tkun reġistrata skont l-imsemmija artikoli, u jintemm f'dik id-data li tista' tiġi stabbilita mill-Kummissarju:

Iżda dak iż-żmien ma għandux jeċċedi sena (1).

(5) Meta, matul żmien ta' taxxa ta' persuna, ir-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikoli 10 jew 12 tiġi mħassra, tali żmien għandu jintemm fl-aħħar ġurnata tax-xahar li fih isir dak it-tħassir u għandu jkun l-aħħar żmien ta' taxxa ta' dik il-persuna, bla ħsara għall-allokazzjoni ta' żmien ta' taxxa ġdid għall-imsemmija persuna jekk sussegwentement tiġi reġistrata mill-ġdid taħt l-imsemmija artikoli 10 jew 12.

(6) Il-Kummissarju jista' permezz ta' avviż notifikat lil persuna reġistrata taħt l-artikoli 10 jew 12 fi kwalunkwe każ partikolari jvarja kwalunkwe żmien ta' taxxa għal tali persuna b'dak il-mod li jista' jiġi speċifikat fl-imsemmi avviż.

(7) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar iż-żmien ta' taxxa ta' persuna reġistrata taħt l-artikoli 11 u 11A sa fejn previst fis-Sitt Skeda għandhom japplikaw għal persuni reġistrati taħt dawk l-artikoli.

TAQSIMA IV

Kif Tiġi Stabbilita u Titllallas it-Taxxa

Valur taxxabli. *Sostitwit: X. 2003.10.*

18. Il-valur taxxabbli ta' provvisti, akkwisti intra-Komunitarji u importazzjonijiet għandu jiġi stabbilit bil-mod stipulat fis-Seba' Skeda.

Rata ta' taxxa. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: II. 2004.66.*

19. (1) It-taxxa li għandha titħallas fuq kull provvista taxxabbli, ħlief għal provvista li għaliha jirreferi s-subartikolu (2), għandha tkun bir-rata ta' tmintax fil-mija tal-valur taxxabbli tal-provvista.

(2) It-taxxa li għanda titħallas fuq kull provvista taxxabbli speċifikata fit-Tmien Skeda għandha tkun b'dik ir-rata jew rati, li ma jkunux għola minn tmintax fil-mija tal-valur taxxabbli tal-provvista, kif speċifikat f'dik l-Iskeda.

(3) It-taxxa li għandha titħallas fuq kull akkwist taxxabbli intra-Komunitarju ta' oġġetti għandha tkun dik applikabbli għall-provvista ta' oġġetti simili skont id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq ta' dan l-artikolu.

(4) It-taxxa li għandha titħallas fuq kull importazzjoni taxxabbli, ħlief għal importazzjoni li għaliha jirreferi s-subartikolu (5), għandha tkun bir-rata ta' tmintax fil-mija tal-valur taxxabbli tal-importazzjoni.

(5) It-taxxa li għanda titħallas fuq kull importazzjoni taxxabbli hekk kif jista' jiġi speċifikat fit-Tmien Skeda għandha tkun b'dik ir-rata jew rati, li ma jkunux ogħla minn tmintax fil-mija tal-valur taxxabbli tal-importazzjoni, hekk kif jista' jiġi speċifikat f'dik l-Iskeda.

Persuni responsabbli ghall-ħlas tat-taxxa.
Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: II. 2009.39; VII.2022.69.

20. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu -

(*a*) il-ħlas tat-taxxa fuq provvista taxxabbli għandu jkun ir-responsabbiltà tal-persuna li tagħmel il-provvista;

(*b*) il-ħlas tat-taxxa fuq akkwist taxxabbli għandu jkun ir-responsabbiltà tal-persuna li tagħmel l-akkwist;

(*ċ*) il-ħlas tat-taxxa fuq importazzjoni taxxabbli għandu jkun ir-responsabbiltà tal-importatur.

(2) Il-ħlas tat-taxxa fuq provvista taxxabbli magħmula minn persuna li ma tkunx stabbilita f'Malta u li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 lil persuna stabbilta f'Malta għandu jkun ir-responsabbiltà tal-persuna li lilha ssir il-provvista jekk il-provvista tkun -

(*a*) provvista ta' oġġetti magħmula lil persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 jew 12 jew lil persuna legali mhux taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 12 li tkun hekk identifikata fuq il-fattura ta' taxxa għal dik il-provvista, fejn:

(i) il-persuna li tipprovdi l-oġġetti hija identifikata għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud fi Stat Membru ieħor u tkun għamlet akkwist intra-Komunitarju eżentat ta' dawk l-oġġetti f'Malta għall-għan ta' dik il-provvista; u

(ii) l-oġġetti akkwistati taħt l-imsemmi akkwist intra-Komunitarju kienu trasportati minn Stat Membru, li ma jkunx dak l-Istat fejn il-persuna taxxabbli li tagħmel il-provvista hija hekk identifikata, lill-persuna li lilha ssir il-provvista; u

(iii) il-provditur jinnomina lill-persuna li lilha ssir il-provvista bħala l-persuna responsabbli li tħallas it-taxxa fuq dik il-provvista; jew

(*b*) provvista ta' servizzi magħmula lil persuna taxxabbli jew lil persuna legali mhux taxxabbli identifikata għall-finijiet tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, skont il-partita 2.(a) tat-Taqsima Tnejn tat-Tielet Skeda; jew

(*ċ*) provvista ta' oġġetti jew ta' servizzi, barra minn provvista li għaliha jirreferi l-paragrafu (*a*) jew (*b*), magħmula lil persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 jew l-artikolu 12, jew lil persuna legali mhux taxxabbli identifikata għall-finijiet tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud:

Iżda, għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, persuna taxxabbli li jkollha stabbiliment fiss f'Malta għandha titqies bħala persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita f'Malta fil-każ meta l-kondizzjonijiet li ġejjin jiġu mħarsa:

(i) tagħmel provvista taxxabbli ta' oġġetti jew ta' servizzi f'Malta;

(ii) l-istabbiliment li l-fornitur għandu f'Malta ma jintervjenix f'dik il-provvista.

(3) Meta persuna turi t-taxxa fuq fattura jew dokument li jservi bħala fattura għall-provvista hija għandha, sakemm ma tkunx il-persuna responsabbli għat-taxxa skont id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq ta' dan l-artikolu, ikollha responsabbiltà konġunta u singola għat-taxxa fuq dik il-provvista flimkien ma' dik il-persuna.

(4) Persuna li tkun rappreżentant ta' persuna oħra skont l-artikolu 66 għandha, sal-limiti mniżżla f'dak l-artikolu, jkollha responsabbiltà solidali għat-taxxa flimkien mal-persuna li tagħha tkun rappreżentant.

Ħlas tat-taxxa.
Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: XIII. 2005.42; II. 2009.40; V. 2011.28; A.L. 89 tal-2012; V. 2012.61; XIV. 2013.2; XIII.2024.36.

21. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għandha tħallas lill-Kummissarju sa mhux aktar tard mid-data fi fiha għandha tibgħat id-denunzja għaż-żmien ta' taxxa ammont li jkun daqsinsew għall-eċċess, jekk ikun hemm, li bih l-*output tax* għal dak iż-żmien teċċedi t-tnaqqis li għandha l-jedd li tagħmel skont l-artikolu 23: Iżda dik il-persuna tista' tpaċi xi kreditu eċċessiv ta' taxxa għaż-żmien ta' taxxa ta' qabel, li ma jkunx tħallas lura jew li għandu jitħallas lura skont l-artikolu 24, kontra xi taxxa li għandha titħallas skont dan is-subartikolu.

(2) Kull persuna responsabbli għall-ħlas tat-taxxa skont l-artikolu 20(1) jew (3), ħlief għal taxxa li għandha titħallas skont is-subartikolu (1), għandha tħallas dik it-taxxa lill-Kummissarju sa mhux aktar tard mill-ħmistax-il jum tax-xahar li jiġi wara dak li fih issir dovuta.

(3) Kull persuna responsabbli għall-ħlas tat-taxxa skont l-artikolu 20(2), ħlief għal taxxa li għandha titħallas skont is-subartikolu (1), għandha tħallas dik it-taxxa lill-Kummissarju sa mhux aktar tard mill-ħmistax-il jum tat-tieni xahar jew li jiġi wara d-data tal-fattura jew ix-xahar li matulu tiġi riċevuta l-kunsinna jew il-provvista ta' servizzi, skont il-każ, skont liema data tkun l-aktar kmieni.

(4) Ikun dovut mgħax fuq kull taxxa li ma titħallasx sad-data li fiha jkollha titħallas b'rata li l-Ministru għandu, minn żmien għal żmien, jippreskrivi b'regolamenti għal kull xahar jew parti minnu li l-imsemmija taxxa tibqa' ma titħallasx jew b'kull rata oħra hekk kif jista' jiġi preskritt:

Iżda l-imgħax li jkun għaddej fuq xi ammont ta' taxxa dovut li jkun il-mertu ta' appell quddiem it-Tribunal, għandu jiġi sospiż għal perjodu li jeċċedi x-xahrejn mid-data tal-aħħar seduta tat-Tribunal li tirrelata ma' dak l-appell u d-data li fiha tingħata deċiżjoni mit-Tribunal jew sentenza finali mill-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri), skont il-każ:

Iżda wkoll il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi kondizzjonijiet li permezz tagħhom parti mill-imgħax jew l-imgħax kollu dovut taħt dan is-subartikolu jista' jitneħħa. Dawn ir-regolamenti jistgħu jipprovdu wkoll għat-tneħħija ta' imgħax dovut skont l-Att tal-1994 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud u skont l-Att dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa. Kap. 395.

(4A) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, ma jkun dovut ebda mgħax meta denunzja li għandha tintbagħat

skont l-artikolu 27 tiġi mibgħuta b'mezz elettroniku permezz tal-portal elettroniku hekk indikat għal dan il-għan mill-Kummissarju, flimkien mal-ħlas dovut fuq id-denunzja, mhux aktar tard minn sebgħat ijiem mid-data li tali denunzja kellha tkun mibgħuta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(4B) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, l-imgħax fi żmien ta' taxxa partikolari ma jibqax jiddekorri fejn l-ammont totali ta' ħlasijiet imqassam għal dak iż-żmien ta' taxxa skont l-artikolu 67 ikun daqs jew jeċċedi l-ammont ta' taxxa li kellha titħallas għal dak iż-żmien ta' taxxa.

(5) Il-ħlas tat-taxxa għandu jkun akkumpanjat bit-twassil lill-Kummissarju tal-formola rispettiva hekk kif il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi:

Iżda li t-taxxa fuq importazzjonijiet għandha titħallas lill-Kummissarju u għandha ssir f'dak il-lok u tkun akkumpanjata b'dawk il-formoli li l-Kummissarju jista' jordna.

Output tax, *input tax* u kreditu għall-*input tax*. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: XLII.2014.2*

22. (1) L-*output tax* ta' persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 hija t-taxxa fuq provvisti u fuq akkwisti intra-Komunitarji li jkollha titħallas matul dak iż-żmien u li għaliha dik il-persuna tkun responsabbli skont l-artikolu 20(1) u (2).

(2) L-*input tax* ta' persuna taxxabbli hija t-taxxa li jkollha titħallas fuq -

(*a*) provvista magħmula lilha,

(*b*) akkwisti magħmula minnha, u

(*ċ*) importazzjonijiet magħmula minnha,

sal-limitu li l-provvisti hekk magħmula u l-oġġetti hekk akkwistati jew importati jintużaw jew ikunu maħsuba li jintużaw kollha kemm huma fil-kors jew avvanz tal-attività ekonomika tagħha.

(3) Bla ħsara għas-subartikolu (5) -

(*a*) il-kreditu għall-*input tax* ta' żmien ta' taxxa ta' persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 huwa ammont li jkun daqsinsew għall-*input tax* ta' dik il-persuna li jkollu jitħallas matul dak iż-żmien li huwa attribwibbli għall-provvisti magħmula jew maħsuba li għandhom jintgħamlu minnha, li jkunu provvisti li għalihom japplika s-subartikolu (4);

(*b*) il-kreditu għall-*input tax* għall-aħħar żmien ta' taxxa ta' persuna li r-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 10 tkun ġiet imħassra huwa ammont li jkun daqsinsew għall-*input tax* ta' dik il-persuna li jkollu jitħallas matul dak iż-żmien li huwa attribwibbli għall-provvisti magħmula minnha sa l-aħħar ta' dak iż-żmien, li jkunu provvisti li għalihom japplika s-subartikolu (4).

(4) Dan is-subartikolu japplika għal:

(*a*) provvisti taxxabbli;

(*b*) provvisti eżenti bil-kreditu;

(*ċ*) provvisti magħmula barra minn Malta li kieku, jekk magħmula f'Malta, kienu jitqiesu taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att bħala provvisti taxxabbli jew provvisti eżenti bil-kreditu jew provvisti ntaxxati barra minn Malta li, kieku kienu magħmula f'Malta, kienu jkunu meqjusa bħala provvisti eżenti bla kreditu;

(*d*) operazzjonijiet eżenti mill-VAT, li jirrelataw ma':

(i) il-provvista minn persuni liċenzjati taħt l-Att dwar Intrapriżi ta' Assigurazzjoni jew l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni ta' servizzi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, inklużi operazzjonijiet relatati, li dwarhom huma hekk liċenzjati; Kap. 403. Kap. 487.

(ii) l-għoti u n-negozjar ta' kreditu u l-*credit management* mill-persuna li tkun tat dak il-kreditu;

(iii) in-negozjar ta' jew kull għemil ta' negozju fi *credit guarantees* jew kull garanzija oħra dwar flus u l-immaniġġjar ta' *credit guarantees* mill-persuna li tkun qed tagħti dak il-kreditu;

(iv) operazzjonijiet, inkluż negozjar, dwar kontijiet ta' depożitu u korrenti, ħlasijiet, trasferimenti, djun, *cheques* u strumenti negozjabbli oħra, iżda eskluż il-ġbir u *factoring* ta' djun;

(v) operazzjonijiet, inkluż negozjar, dwar flus li jiċċirkolaw, noti bankarji, u muniti li normalment jintużaw fil-pajjiż;

(vi) operazzjonijiet, inkluż negozjar, eskluż *management* u *safekeeping*, f'ishma, parteċipazzjoni f'kumpanniji jew assoċjazzjonijiet, *debentures* u titoli oħra, eskluži dokumenti li jistabbilixxu titoli għall-oġġetti;

meta l-klijent ikun stabbilit barra l-Komunità jew meta dawk l-operazzjonijiet ikunu marbuta direttament ma' oġġetti li għandhom ikunu esportati lejn pajjiż barra l-Komunità.

(5) Id-dritt ta' kreditu ta' *input tax*, l-ammont ta' kreditu u l-mod li bih l-*input tax* hija attribwibbli għall-provvisti huwa suġġett għall-kondizzjonijiet, limitazzjonijiet, reviżjonijiet u aġġustamenti mniżżla fl-Għaxar Skeda.

23. Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li tibgħat denunzja ta' taxxa għal żmien ta' taxxa għandu jkollha d-dritt li tnaqqas mill-*output tax* għal dak iż-żmien: Tnaqqis. *Sostitwit: X. 2003.10.*

(*a*) il-kreditu ta' *input tax* għal dak iż-żmien;

(*b*) kull tnaqqis ieħor li jista' jkollha dritt għalih għal dak iż-żmien skont l-Għaxar Skeda.

Ħlas lura ta' kreditu eċċessiv lill-persuni reġistrati taħt l-artikolu 10. *Sostitwit: X. 2003.10. Emendat: XIII. 2005.43; I. 2010.67.*

24. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, meta t-tnaqqis li huwa permess lil persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għal żmien ta' taxxa jkun jeċċedi l-*output tax* ta' dik il-persuna għal dak iż-żmien, l-eċċess għandu jkun kreditu eċċessiv ta' dik il-persuna għal dak iż-żmien.

(2) L-ammont ta' kreditu eċċessiv ta' persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għal żmien ta' taxxa għandu, sal-limitu li ma tkunx saret tpaċija ma' xi ammont dovut minn dik il-persuna lill-Kummissarju skont l-artikolu 21(1), ikun ħlas lura li għandu jitħallas lil dik il-persuna sa mhux aktar tard minn ħames xhur mit-tmiem taż-żmien li fih għandha tintbagħat id-denunzja ta' dak iż-żmien ta' taxxa jew mill-jum li l-imsemmija denunzja tkun intbagħtet lill-Kummissarju, skont liema tkun l-aktar tardiva:

Iżda meta persuna li jkollha ħlas lura li għandu jitħallas lilha skont dan is-subartikolu tonqos li tibgħat, sad-data meta jintalab il-ħlas lura, prospett ta' taxxa għas-sena ta' stima 1999 jew snin ta' stima li jiġu wara sad-data li jkun meħtieġ li jintbagħat skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa u dan in-nuqqas ikompli saż-żmien li l-ħlas lura għandu jitħallas, tali ħlas lura m'għandux jitħallas lil dik il-persuna u għandu jinżamm mill-Kummissarju sakemm il-prospett ta' taxxa jintbagħat; iżda wkoll li minkejja xi provvedimenti oħra f'dan il-Att, ma jkun dovut ebda mgħax mill-Kummissarju għall-perjodu li fih il-ħlas lura jinżamm minħabba n-nuqqas li jintbagħat prospett ta' taxxa għall-finijiet tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa.

Kap. 372.

(3) Ikun dovut mgħax lil persuna li jkollu jingħatalha ħlas lura skont dan l-artikolu bir-rata speċifikata fi jew preskritta skont l-artikolu 21(4) mid-data sa meta l-ħlas lura għandu jitħallas skont dan l-artikolu sad-data meta jitħallas jew meta *cheque* jew *draft* għall-ħlas tiegħu jingħata jew jiġi mpostat lil dik il-persuna mill-Kummissarju:

Iżda ma jkun dovut l-ebda mgħax għal xi perjodu li matulu dik il-persuna tonqos milli tipproduċi dik l-informazzjoni u, jew dokumentazzjoni hekk kif il-Kummissarju jista' jitlob, għall-verifika tal-ammont mitlub lura.

(4) Il-Kummissarju jista', bil-għan ta' kull verifika hekk li jista' jqis meħtieġa sabiex jiġi żgurat l-ammont li jrid jitħallas lura, permezz ta' avviż bil-miktub lill-persuna li lilha jkun dovut il-ħlas lura, itawwal it-terminu ta' żmien imsemmi fis-subartikolu (2) b'mhux aktar minn tnax-il xahar, iżda sadattant m'għandux jiġi sospiż milli jibqa' għaddej l-imgħax fuq l-imsemmi ħlas lura.

Ħlas lura lil persuni mhux reġistrati taħt l-artikolu 10. *Sostitwit: X. 2003.10.*

25. (1) Persuna li ma tkunx reġistrata jew ma jkollhiex l-obbligu li tiġi reġistrata taħt l-artikolu 10 iżda li titqies bħala persuna taxxabbli minħabba l-fatt li tagħmel provvista eżenti ta' mezz ġdid ta' trasport tista' titlob ħlas lura tat-taxxa mħallsa fuq dik il-provvista magħmula lilha jew akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni magħmula minnu ta' dak il-mezz ġdid ta' trasport: iżda dak il-ħlas lura m'għandux jeċċedi t-taxxa li kien ikollha titħallas kieku l-provvista magħmula minnha tal-mezz ġdid ta' trasport in kwistjoni kienet provvista taxxabbli.

(2) Persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata jew li ma jkollhiex

l-obbligu li tirreġistra taħt l-artikolu 10 u li ma tkunx stabbilita f'Malta iżda tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor tista' titlob ħlas lura tal-*input tax* tagħha.

(3) Persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata jew li ma jkollhiex l-obbligu li tkun reġistrata taħt l-artikolu 10 u li ma tkunx stabbilita fil-Komunità tista' titlob ħlas lura tal-*input tax* tagħha jekk, skont il-liġijiet tal-pajjiż li fih tkun stabbilita, persuna taxxabbli stabbilita f'Malta kien ikollha d-dritt għal benefiċċju li jikkompara fir-rigward ta' taxxa fuq il-valur miżjud jew taxxi simili imposti f'dak il-pajjiż.

(4) Meta oġġetti trasportati min pajjiż terz jiġu importati f'Malta minn persuna legali mhux taxxabbli u meta l-lok tal-wasla tal-oġġetti trasportati ikun Stat Membru ieħor li ma tkunx Malta, l-importatur jista' jitlob ħlas lura tat-taxxa fuq l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti jekk jipprova li l-akkwist tiegħu ta' dawk l-oġġetti kien suġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud f'dak l-Istat Membru l-ieħor.

Talba għall-ħlas lura taħt l-artikolu 25. *Sostitwit: X. 2003.10.*

26. Talba għall-ħlas lura li għaliha jirreferi l-artikolu 25 għandha ssir fuq dik il-formola hekk kif il-Ministru b'regolamenti jista' jippreskrivi u għandha ssir f'dak il-limitu ta' żmien, tkun akkumpanjata minn dawk id-dokumenti u tagħrif u tkun suġġetta għal dawk il-limitazzjonijiet u kondizzjonijiet hekk kif jista' jiġi preskritt.

TAQSIMA V

Denunzi, Stimi, Penalitajiet u Appelli

Denunzi. *Emendat: X. 2003.11; V. 2012.62; XII. 2014.78; XXXVIII.2024.11; IX.2025.66.*

27. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għandha tagħmel denunzja lill-Kummissarju għal kull żmien ta' taxxa sa mhux aktar tard mill-ħmistax-il jum tat-tieni xahar li jiġi wara x-xahar li matulu jintemm iż-żmien ta' taxxa relattiv.

(2) Kull persuna li r-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 10 tiġi mħassra għandha tibgħat lill-Kummissarju denunzja tat-taxxa rigward l-aħħar żmien ta' taxxa fi tletin (30) jum mid-data li fiha tiġi notifikata bl-avviż imsemmi fl-artikolu 13(5) jew f'dak iż-żmien itwal li jista' jiġi speċifikat fl-imsemmi avviż:

Iżda dan is-subartikolu ma għandux japplika meta r-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 10 tiġi mħassra fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 11(4).

(3) Denunzja ta' taxxa mibgħuta minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għandu jkun fiha dikjarazzjoni tal-*output tax*, l-*input tax* u dawk id-dikjarazzjonijiet u partikolaritajiet oħra għal dak iż-żmien ta' taxxa li huma meħtieġa skont dan l-Att u għandha ssir jew fuq dik il-formula hekk kif il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi jew b'mezz elettroniku permezz tal-*portal* elettroniku hekk indikat għal dan il-għan mill-Kummissarju:

Iżda l-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi kondizzjonijiet li permezz tagħhom denunzja ta' taxxa għandha tintbagħat biss b'mezz elettroniku.

(4) Ma titqiesx li tkun saret denunzja kemm-il darba din ma

tkunx sħiħa u dettaljata f'kull aspett materjali tagħha.

Aġġustament fid-denunzji tat-taxxa. *Sostitwit: X. 2003.12. Emendat: XIII.2024.37.*

28. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li tkun għamlet dikjarazzjoni mhux korretta f'denunzja mibgħuta lill-Kummissarju għal żmien ta' taxxa, tista' tikkoreġi d-dikjarazzjoni billi tibgħat dik il-formola hekk kif il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27(4) dwar denunzji tat-taxxa għandhom jgħoddu *mutatis mutandis* għat-twassil tal-imsemmija formola.

(2) Dikjarazzjoni mhux korretta f'denunzja ta' taxxa tista' tiġi korretta bil-mezz ta' aġġustament fid-denunzja tat-taxxa ta' wara mingħajr il-ħtieġa li tintbagħat il-formola kif meħtieġ bis-subartikolu (1) sal-limitu permess bi u bil-mod li għalih tipprovdi l-Ħdax-il Skeda, u meta korrezzjoni tkun hekk intgħamlet, id-denunzja tat-taxxa m'għandhiex titqies, dwar il-kwistjonijiet hekk korretti, li jkun fiha xi dikjarazzjonijiet bin-nieqes jew biż-żejjed għall-għanijiet tal-artikolu 37(2).

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, fejn stima proviżorja magħmula skont l-artikolu 32(1) u (2) tiġi notifikata lil persuna, kwalunkwe denunzja ta' taxxa fornuta lill-Kummissarju li għaliha tirrelata dik l-istima ma tistax tiġi kkoreġuta wara li tiġi notifikata b'dik l-istima proviżorja, sakemm issir stima skont l-artikolu 32(3) u (4) jew sakemm l-istima proviżorja tiġi mħassra mill-Kummissarju:

Iżda dan m'għandux jippreġudika d-dritt ta' dik il-persuna li tikkoopera mal-Kummissarju sabiex l-istima magħmula skont l-artikolu 32(3) ikun fiha dawk il-varjazzjonijiet li jistgħu jiġu maqbula ma' dik il-persuna.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, meta tkun meħtieġa korrezzjoni għal denunzja tat-taxxa skont is-subartikolu (1), wara li tkun saret stima skont l-artikolu 32(3) u (4), kwalunkwe tali korrezzjoni għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni tal-Kummissarju.

Preżunzjoni kwantu għal dikjarazzjoni fid-denunzi. *Emendat: X. 2003.13.*

29. Meta persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 tagħmel denunzja lill-Kummissarju għal żmien ta' taxxa, l-*output tax* u t-tnaqqis ta' dik il-persuna għal dak iż-żmien għandhom jitqiesu, hlief kif hemm provdut fl-artikolu 36 bħala l-*output tax* u t-tnaqqis li jiġi dikjarat f'dik id-denunzja kif imsewwija b'kull tiswija magħmula skont l-artikolu 28:

Iżda kull aġġustament bħal dak m'għandux jagħti lok għal xi tnaqqis fir-responsabbilta tat-taxxa jew kreditu tat-taxxa jew ħlas lura fir-rigward ta' dak iż-żmien ta' taxxa jekk isir wara li jgħaddu sitt snin mit-tmiem tas-sena li fiha jintemm dak iż-żmien ta' taxxa.

Aktar dikjarazzjonijiet u stqarrijiet.
Sostitwit: X. 2003.14.
Emendat: II. 2009.41; I. 2010.68; V. 2012.63.
Sostitwit: XXXVIII.2024.12.

30. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikoli 11 u 11A għandha tipprovdi lill-Kummissarju d-dikjarazzjonijiet perjodiċi dwar l-attivitajiet ekonomiċi tagħha b'dawk il-mezzi u f'dawk l-intervalli li jistgħu jiġu speċifikati fis-Sitt Skeda.

(2) Kull persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 għandha tissottometti dikjarazzjoni rikapitolattiva elettronikament permezz tal-portal web stabbilit identifikat mill-Kummissarju għal dan il-għan u tinkludi kwalunkwe informazzjoni mitluba fiha f'dawk l-intervalli li l-Ministru jista' permezz ta' regolamenti jippreskrivi fir-rigward tal-provvisti li ġejjin:

(*a*) provvisti intra-Komunitarji ta' oġġetti eżenti skont il-partiti 3(1) u 3(4) tat-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda;

(*b*) il-provvista ta' oġġetti li ġiet fornuta lilha permezz ta' akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti li tissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmija fil-partita 2(2) tat-Taqsima Tlieta tat-Tielet Skeda;

(*ċ*) servizzi, għajr servizzi li huma eżentati mill-VAT fl-Istat Membru fejn it-tranżazzjoni hija taxxabbli u li għalihom ir-riċevitur huwa responsabbli li jħallas it-taxxa, magħmula lil persuni taxxabbli u persuni legali mhux taxxabbli identifikati għall-finijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

(3) Kull persuna taxxabbli u persuna legali mhux taxxabbli għandha tagħmel dawk l-istqarrijiet u għandha tipproduċi tali informazzjoni u dokumenti li jistgħu jkunu raġonevolment meħtieġa mill-Kummissarju għal kwalunkwe għan ta' dan l-Att jew kif jista' jiġi preskritt.

Dikjarazzjonijiet u avviżi oħra minn persuni reġistrati taħt l-artikolu 12.
Miżjud: XXXVIII.2024.13.

30A. Persuna reġistrata taħt l-artikolu 12 għandha tipprovdi lill-Kummissarju avviż ta' ħlas skont l-artikolu 21(5) u dikjarazzjonijiet tal-akkwisti u x-xirjiet intra-Komunitarji li għamlet li għalihom il-klijent huwa responsabbli għall-ħlas tat-taxxa skont l-artikoli 20(2)(b) u 20(2)(ċ) fuq dik il-formula li l-Ministru jista' permezz ta' regolamenti jippreskrivi. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27(4) dwar denunzji tat-taxxa għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-għoti tal-imsemmija formola.

Segħat li jsiru stimi meta ma tkunx intbagħtet denunzja.
Emendat: X. 2003.15.

31. (1) Meta persuna li għandha l-obbligu li tibgħat denunzja ta' taxxa taħt l-artikolu 27 għal żmien ta' taxxa tonqos milli tagħmel dik id-denunzja il-Kummissarju jista' jagħmel stima tal-*output tax* u t-tnaqqis għal dak iż-żmien u tal-penali amministrattiva li għaliha tkun ġiet suġġetta dik il-persuna u jinnotifika dik l-istima lil dik il-persuna f'kull żmien wara li jgħaddi ż-żmien li fih kellha tintgħamel dik id-denunzja skont dan l-Att u mhux iktar tard minn sitt snin mit-tmiem tal-imsemmi żmien ta' taxxa.

(2) Stima magħmula għal żmien ta' taxxa ta' persuna skont dan l-artikolu ma għandhiex teħles lil dik il-persuna mill-obbligu li

tagħmel denunzja għal dak iż-żmien u mir-responsabbiltà għall-ħlas ta' kull penali amministrattiva jew penali amministrattivi oħra skont id-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att.

(3) Meta tintagħmel denunzja għal żmien ta' taxxa wara li tkun saret stima skont is-subartikolu (1) il-Kummissarju jista' jħassar dik l-istima mingħajr preġudizzju għad-dritt tiegħu li jagħmel stima oħra skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att.

(4) It-tħassir ta' stima kif imsemmi qabel ma għandux jeħles lil dik il-persuna li tkun għamlet dak in-nuqqas milli tkun suġġetta għal penali amministrattiva skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att.

Setgħat li jsiru stimi meta tkun intbagħtet denunzja. *Emendat: X. 2003.16; XIII. 2005.44; IV. 2007.35; IV. 2011.74; XV. 2016.73.*

32. (1) Meta l-Kummissarju jkollu għaliex jaħseb li denunzja tat-taxxa magħmula minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għal żmien ta' taxxa ma jkunx fiha dikjarazzjoni sħiħa u korretta tal-informazzjoni meħtieġa li tkun dikjarata f'dik id-denunzja hu jista' jagħmel stima proviżorja u għandu jinnotifika dik l-istima proviżorja lil dik il-persuna mhux iktar tard minn sitt snin mit-tmiem tal-imsemmi żmien ta' taxxa jew mid-data li fiha tintbagħat id-denunzja ta' taxxa għal dak iż-żmien ta' taxxa, skont liema data tiġi l-aktar tard:

Iżda fejn l-istima proviżorja tkun tirreferi għall-aġġustament li jirrelata mal-*input tax* fuq l-oġġetti kapitali msemmija fl-Għaxar Skeda, għandha tiġi notifikata mhux aktar tard minn sitt snin mit-tmiem tal-perjodu ta' aġġustament imsemmi fl-imsemmija skeda:

Iżda wkoll, meta persuna tagħmel korrezzjoni skont l-artikolu 28(1), il-perjodu ta' sitt snin li fih il-Kummissarju jista' jagħmel stima proviżorja kif previst f'dan is-subartikolu jibda jiddekorri mid-data li fiha l-Kummissarju jirċievi t-talba għall-korrezzjoni.

(2) Meta tinħareġ stima proviżorja għandu jkun indikat b'mod ċar fuqha li dik tkun stima proviżorja u li wara tista' tinħareġ stima fil-limitu ta' żmien speċifikat fis-subartikolu (3). Ħlief kif imsemmi qabel stima proviżorja għandu jkun fiha dawk il-partikolaritajiet kollha li huma meħtieġa li jingħataw fi stimi u dawk il-partikolaritajiet l-oħra li l-Kummissarju jista' jidhirlu xierqa tista' ssir fuq dik il-formula u jista' jkun fiha dawk il-partikolaritajiet l-oħra kif jista' jiġi preskritt.

(3) Wara li jgħaddi żmien ta' mhux inqas minn tletin jum u mhux iktar minn sitt xhur minn notifika ta' stima proviżorja lil persuna dwar żmien ta' taxxa, il-Kummissarju jista' jagħmel stima tal-*output tax* u t-tnaqqis ta' dik il-persuna għal dak iż-żmien u tal-penali amministrattiva li għaliha dik il-persuna tkun ġiet suġġetta u għandu jinnotifika dik l-istima lil dik il-persuna.

(4) L-istima magħmula skont is-subartikolu (3) ma għandux ikun fiha xi differenzi fl-ammonti speċifikati fl-istima proviżorja relattiva ħlief għal -

(*a*) varjazzjonijiet mitluba minn jew bi ftehim mal-imsemmija persuna;

(*b*) varjazzjonijiet li jikkonsistu fis-sostituzzjoni tal-ammonti murija fl-istima proviżorja b'ammonti li jkunu daqsinsew jew eqreb ta' dawk dikjarati fid-denunzja relattiva.

(5) Il-Kummissarju jista', għall-għanijiet ta' dan l-Att, jikkanċella kull stima provviżorja li jkun ħareġ, u joħroġ stima provviżorja ġdida, u dan il-kanċellament għandu jkun bla preġudizzju li joħroġ stima provviżorja ġdida li tkun meħtieġa toħroġ taħt dan l-Att minflok l-istima provviżorja kkanċellata li għandha titqies li qatt ma ħarġet.

Din l-istima provviżorja ġdida għandha tinħareġ fiż-żmien perentorju speċifikat fis-subartikolu (1).

Setgħat li jsiru stimi lill-persuna oħra. *Emendat: X. 2003.17.*

33. (1) Meta l-Kummissarju jkollu għaliex jaħseb li persuna tkun ġiet suġġetta għal penali amministrattiva dwar xi ħaġa li tkun saret minnha matul xi żmien li kienet reġistrata taħt l-artikolu 11 hu jista' jagħmel stima ta' dik il-penali u jinnotifika dik l-istima lil dik il-persuna fi żmien sitt snin mit-tmiem ta' dak iż-żmien.

(2) Meta persuna li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 u li jkollha l-obbligu li tħallas it-taxxa taħt dan l-Att ma tħallasx it-taxxa fil-limitu ta' żmien mogħti skont dan l-Att għall-imsemmi ħlas, il-Kummissarju jista' jagħmel stima tat-taxxa li għandha titħallas minn dik il-persuna.

(3) Meta persuna li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 jew 11 issir suġġetta għall-ħlas ta' penali amministrattiva taħt dan l-Att, il-Kummissarju jista' jagħmel stima tal-penali amministrattiva li għaliha dik il-persuna ssir suġġetta u jibgħat dik l-istima lil dik il-persuna f'kull żmien fi żmien sitt snin mid-data li fiha kellha titħallas dik il-penali amminstrattiva.

Stimi. *Emendat: X. 2003.18.*

34. (1) Stima magħmula skont l-artikolu 31, 32 jew 33 għandha ssir fuq dik il-formula u għandu jkun fiha dawk il-partikolaritajiet l-oħra li l-Kummissarju jista' jidhirlu xierqa jew kif jista' jiġi preskritt.

(2) Tista' ssir stima b'referenza għal kull tagħrif, stima jew kriterju li l-Kummissarju jista', skont kif jiddeċiedi, iqis li jkunu addattati, u l-Kummissarju jista' wkoll jattribwixxi l-valur taxxabbli ta' provvisti taxxabbli, l-*output tax*, it-tnaqqis permissibbli u t-taxxa li għandha titħallas jew kreditu eċċessiv li jirriżulta dwar għadd ta' żminijiet ta' taxxa partikolari, iżda l-persuna suġġetta għall-imsemmija stima aggregata ma għandhiex tkun saret suġġetta għal aktar taxxa, penali amministrattiva jew mgħax li kienet tkun suġġetta għalihom li kieku l-ammonti kienu attribwibbli għal żminijiet ta' taxxa partikolari.

Stimi addizzjonali u stimi riveduti.

35. Is-setgħa li issir stima għandha tinkludi is-setgħa li ssir stima addizzjonali jew reviżjoni ta' stima fl-istess limiti ta' żmien u skont l-istess dispożizzjonijiet li japplikaw għal stima oriġinali: iżda l-Kummissarju ma għandux jerġa' jiftah xi ħaġa li dwarha ikun hemm deċiżjoni tal-appell.

Preżunzjoni kwantu għall-ammonti murija fi stimi.
Sostitwit: X. 2003.19.

36. Meta ssir stima lil xi persuna kull ammont ta' taxxa, tnaqqis jew penali amministrattiva kalkolat f'dik l-istima għandu jkun meqjus, ħlief jekk u sal-limitu li l-istima tkun imħassra jew riveduta, għal xi wieħed mill-għanijiet ta' dan l-Att li jkun u li dejjem kien it-taxxa, it-tnaqqis u l-penali amministrattiva fil-fatt dovuti u permessi għal dak iż-żmien ta' taxxa jew l-operazzjonijiet li għalihom tkun tirreferi dik l-istima.

Penali amministrattivi għal denunzja li ma tkunx korretta.
Emendat: X. 2003.20; XIII. 2005.45; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.42.

37. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), meta d-denunzja magħmula minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għal żmien ta' taxxa ikun fiha dikjarazzjoni bin-nieqes tal-*output tax* jew dikjarazzjoni biż-żejjed tat-tnaqqis għal dak iż-żmien dik il-persuna tkun suġġetta għal penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal għoxrin fil-mija mit-total ta' -

(*a*) l-eċċess, jekk ikun hemm, tal-ammont korrett ta' *output tax* fuq l-ammont ta' *output tax* kif dikjarat fid-denunzja; u

(*b*) l-eċċess, jekk ikun hemm, tat-tnaqqis kif dikjarat fid-denunzja fuq l-ammont korrett tat-tnaqqis.

(2) Meta persuna tagħmel korrezzjoni ta' dikjarazzjoni bin-nieqes jew dikjarazzjoni biż-żejjed kif hemm imsemmi fis-subartikolu (1) skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 28(1) qabel ma tkun ġiet notifikata bi stima proviżorja għal dak iż-żmien, dik il-persuna tkun suġġetta għal penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal għaxra fil-mija mit-total ta' -

(*a*) l-eċċess, jekk ikun hemm, tal-ammont korrett ta' *output tax* fuq l-ammont ta' *output tax* kif dikjarat fid-denunzja; u

(*b*) l-eċċess, jekk ikun hemm, tat-tnaqqis kif dikjarat fid-denunzja fuq l-ammont korrett tat-tnaqqis.

(3) Meta denunzja ta' taxxa għal perjodu ta' taxxa li ssir lill-Kummissarju minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li tipprovdi biss oġġetti jew servizzi elenkati taħt it-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda ta' dan l-Att, ma jkunx fiha stqarrija sħiħa u korretta ta' dak li hu meħtieġ li jiġi dikjarat minn dik il-persuna f'dik id-denunzja u sal-limitu li dik il-persuna ma tagħmilx korrezzjoni ta' dik id-dikjarazzjoni bin-nieqes jew dikjarazzjoni biżżejjed skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 28 qabel ma tiġi notifikata bi stima għal dak iż-żmien dik il-persuna għandha, kemm-il darba hija ma tkunx minħabba dak in-nuqqas saret suġġetta għall-penali amministrattiva ogħla skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, tkun suġġetta għall-penali amministrattiva ta' mija u ħamsin euro (€150).

(4) Meta, matul il-kors ta' xi investigazzjoni, persuna tikkopera mal-Kummissarju, taċċetta ftehim u fi żmien xahar minn meta jiġi ffirmat il-ftehim tħallas l-ammont tat-taxxa dovut, il-penali amminstrattiva miftiehma u l-imgħax dovut, dik il-persuna tkun soġġetta għal penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal għaxra fil-mija tal-ammont ta' taxxa dovut.

37A. Fejn notifika ta' ħlas magħmula minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 12 ikun fiha dikjarazzjoni bin-nieqes tat-taxxa li kellha titħallas skont l-artikolu 21(2) u (3) jew fejn il-Kummissarju jagħmel stima tat-taxxa li għandha titħallas minn dik il-persuna skont l-artikolu 33(2), dik il-persuna tkun suġġetta għal penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal għoxrin fil-mija tat-taxxa bin-nieqes li kellha titħallas jew it-taxxa skont l-istima.

Penali amministrattiva għal ħlas bin-nieqes jew taxxa stmata taħt l-artikolu 12. *Miżjud: V. 2012.62.*

38. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li, meta tkun meħtieġa tagħmel denunzja għal żmien ta' taxxa, tibqa' ma tagħmilx dik id-denunzja fiż-żmien stipulat fid-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att tkun dovuta tħallas penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal dak li jkun ogħla minn -

(*a*) wieħed fil-mija tal-eċċess, jekk ikun hemm, tal-*output tax* fuq it-tnaqqis, mingħajr ma jingħata kont ta' xi kreditu eċċessiv miġjub 'il quddiem minn żmien ta' taxxa ta' qabel, kif dikjarat f'dik id-denunzja; u

(*b*) għoxrin euro (€20),

Penali amministrattiva fin-nuqqas li tintbagħat denunzja jew dikjarazzjonijiet jew stqarrijiet. *Emendat: X. 2003.21; XIII. 2005.46; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.43; XII.2023.58; XXXVIII.2024.14.*

għal kull xahar jew parti minn xahar li jiskadi mid-data meta kellha ssir id-denunzja skont dan l-Att u d-data meta din tingħata lill-Kummissarju:

Iżda meta t-taxxa pagabbli tkun inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250), dik il-penali amministrattiva ma għandhiex teċċedi l-ekwivalenti tat-taxxa pagabbli għall-eqreb euro jew ħamsin euro (€50), liema ammont ikun l-akbar, u ma għandhiex teċċedi l-mitejn u ħamsin euro (€250) f'kull każ ieħor.

(2) Kwalunkwe persuna li:

(*a*) tkun meħtieġa li tipprovdi dikjarazzjoni skont l-artikolu 30(1) jew l-artikolu 30A, ma tipprovdix tali dikjarazzjoni fiż-żmien stipulat fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att għandha teħel penali amministrattiva ta' għaxar euro (€10) għal kull xahar jew parti minnu li jgħaddi mid-data li fiha d-dikjarazzjoni kellha tiġi provduta skont dan l-Att u d-data meta attwalment tingħata lill-Kummissarju:

Iżda dik il-penali amministrattiva ma għandha fl-ebda każ teċċedi mija u għoxrin euro (€120) għal kwalunkwe tali dikjarazzjoni; u

(*b*) meta tkun meħtieġa li tagħmel dikjarazzjoni rekapitulattiva skont is-subartikolu (3) tal-artikolu 30, ma tagħmilx dik id-dikjarazzjoni fil-limitu taż-żmien imniżżel fid-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att għandha tkun soġġetta għal penali amministrattiva ta' ħamsin euro (€50) għal kull xahar jew parti minn xahar li jiskadi mid-data meta kellha ssir id-dikjarazzjoni skont dan l-Att u d-data meta din tingħata lill-Kummissarju:

Iżda dik il-penali amministrattiva ma għandha fl-ebda każ teċċedi sitt mitt euro (€600) għal kull dikjarazzjoni

bħal dik; u

(*ċ*) meta tkun meħtieġa li tipprovdi kwalunkwe informazzjoni skont l-artikolu 55A, ma tipprovdix dik l-informazzjoni fil-limitu taż-żmien imniżżel fid-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att għandha tkun soġġetta għal penali amministrattiva ta' ħamsin euro (€50) għal kull xahar jew parti minn xahar li jiskadi mid-data meta kellha tiġi provduta dik l-informazzjoni skont dan l-Att u d-data meta din tingħata lill-Kummissarju:

Iżda dik il-penali amministrattiva ma għandha fl-ebda każ teċċedi sitt mitt euro (€600) għal kull darba li ma tiġix provduta dik l-informazzjoni.

Penali amministrattiva fin-nuqqas fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew l-għoti ta' avviż.
Emendat: X. 2003.22; XIII. 2005.47; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.44; XIV. 2013.3; XXXVIII.2024.15.

39. (1) Kull persuna li, meta tkun meħtieġa tapplika għal reġistrazzjoni taħt l-artikolu 10, tibqa' ma tagħmilx dik l-applikazzjoni fiż-żmien imsemmi fid-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att tkun dovuta tħallas penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal dak li jkun ogħla minn -

(*a*) wieħed fil-mija tal-eċċess, jekk ikun hemm, tal-*output tax* fuq it-tnaqqis għall-ewwel żmien ta' taxxa li jiġi wara r-reġistrazzjoni; u

(*b*) għoxrin euro (€20),

għal kull xahar jew parti minn xahar li jiskadi mid-data meta kellha ssir l-applikazzjoni u dik id-data li tiġi l-aktar kmieni mid-data li fiha tingħata l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni lill-Kummissarju u d-data meta dik il-persuna tiġi reġistrata mill-Kummissarju:

Iżda fejn l-eċċess, jekk ikun hemm, tal-*output tax* fuq it-tnaqqis għall-ewwel żmien ta' taxxa li jiġi wara r-reġistrazzjoni ikun elfejn euro (€2,000) jew anqas, dik il-penali amministrattiva m'għandhiex teċċedi mitejn u ħamsin euro (€250), u fejn l-eċċess tal-*output tax* fuq it-tnaqqis għall-ewwel żmien ta' taxxa li jiġi wara r-reġistrazzjoni ikun aktar minn elfejn euro (€2,000) dik il-penali amministrattiva m'għandhiex teċċedi l-għoxrin fil-mija ta' dak l-eċċess.

(2) Kull persuna li, meta tkun meħtieġa li tapplika għar-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 12, ma tagħmilx dik l-applikazzjoni fil-limitu ta' żmien imniżżel fid-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att tkun suġġetta għal penali amministrattiva tal-ogħla minn -

(*a*) wieħed fil-mija tat-taxxa li għandha titħallas fuq akkwisti intra-Komunitarji jew is-servizzi riċevuti jew dawk l-akkwisti intra-Komunitarji kif ukoll servizzi riċevuti, li dwarhom tkun meħtieġa li tagħmel dik l-applikazzjoni; u

(*b*) għoxrin euro (€20),

għal kull xahar jew parti minn xahar li jiskadi mid-data meta kellha ssir l-applikazzjoni u dik id-data li tiġi l-aktar kmieni mid-data meta tingħata l-applikazzjoni lill-Kummissarju u d-data meta dik il-persuna tiġi reġistrata mill-Kummissarju:

Iżda fejn it-taxxa li għandha titħallas fuq akkwisti intra-Komunitarji jew is-servizzi riċevuti jew dawk l-akkwisti intra-Komunitarji kif ukoll servizzi riċevuti, li dwarhom dik il-persuna tkun meħtieġa li tagħmel dik l-applikazzjoni tkun elfejn euro (€2,000) jew anqas, dik il-penali amministrattiva m'għandhiex teċċedi mitejn u ħamsin euro (€250), u fejn it-taxxa li għandha titħallas fuq akkwisti intra-Komunitarji jew is-servizzi riċevuti jew dawk l-akkwisti intra-Komunitarji kif ukoll servizzi riċevuti, li dwarhom dik il-persuna tkun meħtieġa li tagħmel dik l-applikazzjoni tkun aktar minn elfejn euro (€2,000) dik il-penali amministrattiva m'għandhiex teċċedi l-għoxrin fil-mija ta' dik it-taxxa.

(3) Kwalunkwe persuna li, meta tkun meħtieġa tagħti avviż jew tipprovdi informazzjoni taħt l-artikoli 13 jew 15, ma tagħtix dak l-avviż jew informazzjoni fiż-żmien stipulat fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att għandha teħel penali amministrattiva ta' għoxrin euro (€20) għal kull xahar jew parti minnu li jgħaddi mid-data li fiha l-avviż jew l-informazzjoni kellhom jingħataw skont dawk l-artikoli u d-data meta tali avviż jew informazzjoni tingħata lill-Kummissarju:

Iżda tali penali amministrattiva ma għandha fl-ebda każ teċċedi mitejn u ħamsin euro (€250) għal kull tali avviż jew informazzjoni.

Penali amministrattiva għal nuqqas minn kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 11. *Emendat: X. 2003.23; XIII. 2005.48; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.45.*

40. Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 11 li ma jkollhiex iktar id-dritt li tibqa' hekk reġistrata u li ma tapplikax għat-tħassir ta' dik ir-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11 fil-limitu ta' żmien imsemmi fid-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att tkun suġġetta għall-penali amministrattiva f'ammont ekwivalenti għal dak li jkun ogħla minn -

(*a*) għaxra fil-mija tal-eċċess, jekk ikun hemm, tal-*output tax* fuq it-tnaqqis għall-ewwel żmien ta' taxxa li jiġi wara t-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 11;u

(*b*) mitt euro (€100),

għal kull xahar jew parti minn xahar li jiskadi mid-data meta kellha ssir l-applikazzjoni skont l-imsemmija dispożizzjonijiet u dik id-data li tiġi l-aktar kmieni mid-data meta tingħata l-applikazzjoni lill-Kummissarju u d-data meta ir-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11 ta' dik il-persuna tiġi mħassra mill-Kummissarju:

Iżda dik il-penali amministrattiva ma għandha fl-ebda każ teċċedi l-ħames mitt euro (€500).

Penalitajiet amministrattivi għandhom jitħallsu.

41. Kull penali amministrattiva li għaliha tkun suġġetta xi persuna skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandha tkun dovuta u għandha titħallas minn dik il-persuna mingħajr il-ħtieġa li tinħareġ xi stima dwarha u kull ammont ta' xi penali amministrattiva dovut minn persuna ma għandux jeħles lil dik il-persuna minn xi penali ogħla jew minn xi penali oħra li għaliha setgħat kienet jew setgħat issir suġġetta skont id-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att.

Skuża raġonevoli.
Emendat: XIII. 2005.49. Sostitwit: II. 2009.46. Emendat: V. 2011.29; VIII.2020.70.

42. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 37 sa 41, it-tnejn inklużi -

(*a*) l-ebda penali amministrattiva ma għandha tkun dovuta minn persuna għal xi nuqqas jekk dik il-persuna turi li jkun hemm skużanti raġonevoli għal dak in-nuqqas;

(*b*) jekk persuna ma turix li hemm skużanti raġonevoli għal xi nuqqas, iżda l-Kummissarju jkun tal-fehma li n-nuqqas irriżulta minn ċirkostanzi partikolari li jkun jistħoqqilhom tnaqqis tal-penali amministrattiva, huwa jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, jaħfer parti mill-penali amministrattiva għal dak in-nuqqas;

(*ċ*) jekk il-Kummissarju jkun tal-fehma li dak in-nuqqas irriżulta minn żball ġenwin huwa jista' jaħfer għal kollox jew parti mill-penali amministrattiva għal dak in-nuqqas;

(*d*) l-ebda penali amministrattiva ma għandha tkun dovuta skont l-artikolu 38 meta denunzja meħtieġa li ssir skont l-artikolu 27 jew dikjarazzjoni meħtieġa li ssir skont l-artikolu 30(1) tkun mibgħuta b'mezz elettroniku permezz tal-portal elettroniku hekk indikat għal dan il-għan mill-Kummissarju,mhux aktar tard minn sebgħat ijiem mid-data li tali denunzja jew dikjarazzjoni kellha tkun mibgħuta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1)(*a*) u (*b*) -

(*a*) il-fatt li ma jkunx hemm fondi biżżejjed mnejn titħallas xi taxxa dovuta; jew

(*b*) meta titqiegħed fiduċja fuq xi persuna oħra sabiex din twettaq biċċa xogħol, il-fatt li jkun hemm dik il-fiduċja jew xi dewmien jew ineżattezzi mill-persuna li jkollha l-fiduċja,

ma jitqisux li huma skużanti raġonevoli.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 43 u 44, l-użu tad-diskrezzjoni tal-Kummissjarju għall-finjiet tas-subartikolu (1)(*b*) u (*ċ*) ma għandu bl-ebda mod jiġi kontestat f'xi appell jew f'xi riferenza magħmula lit-Tribunal.

(4) Il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi kondizzjonijiet li permezz tagħhom parti mill-penali amministrattiva jew il-penali amministrattiva kollha dovuta taħt l-artikoli 37 sa 41 tista' titneħħa. Dawn ir-regolamenti jistgħu jipprovdu wkoll għat-tneħħija ta' penali amministrattiva dovuta skont l-Att tal-1994 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud u skont l-Att dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa.

Kap. 395.

Appell kontra stima.
Emendat: A.L. 89 tal-2012.

43. Kull persuna li tħoss ruħha aġġravata bi stima li tiġi notifikata lilha tista' tagħmel appell kontra dik l-istima lit-Tribunal.

44. Jekk tqum xi kwistjoni, li ma tkunx stima, dwar -

Ħwejjeġ oħra li jistgħu jinġiebu fl-Appell.
Emendat: X. 2003.24; II. 2009.47; A.L. 89 tal-2012.

(*a*) ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt dan l-Att jew it-tħassir ta' dik ir-reġistrazzjoni;

(*b*) kull taxxa li għandha titħallas fuq provvista jew akkwist ħlief għal taxxa stmata fi stima u kull tnaqqis li jista' jintalab lura kontra dik it-taxxa;

(*ċ*) jekk operazzjoni li ssir jew kellha ssir minn persuna tkunx provvista taxxabbli jew akkwist taxxabbli jew le jew jekk importazzjoni ta' oġġetti magħmula jew li jkollha tintgħamel minn persuna tkunx importazzjoni taxxabbli jew le;

(*d*) kull taxxa li għandha titħallas fuq l-importazzjoni ta' oġġetti;

(*e*) il-lok, il-ħin u l-valur taxxabbli ta' provvista jew akkwist taxxabbli;

(*f*) l-ammont ta' tnaqqis permess lil persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għal xi żmien ta' taxxa;

(*g*) kull garanzija meħtieġa mill-Kummissarju taħt dan l-Att;

(*h*) jekk xi ħlas lura ta' taxxa mitlub minn xi persuna jkunx dovut jew għandux jitħallas lil dik il-persuna jew le;

(*i*) kull punt ta' liġi li m'huwiex inkluż fid-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu;

(*j*) kull ħaġa li, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew ta' kull regolament li jsir bis-saħħa ta' dan l-Att, tista' tinġieb fl-appell;

(*k*) l-impożizzjoni ta' kull penali amministrattiva, ħlief meta imposta bħala riżultat ta' stima,

dik il-kwistjoni tista' tiġi riferita lit-Tribunal minn kull persuna li turi għas-sodisfazzjon tat-Tribunal li għandha interess dirett f'dik il-kwistjoni jew mill-Kummissarju.

45. Għandu jitwaqqaf Tribunal tar-Reviżoni Amministrattiva bil-għan li jisma' u jaqta' appelli u riferenzi li jsiru skont l-artikoli 43 u 44.

It-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva.
Emendat: A.L. 89 tal-2012.

46. Id-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandha tapplika għar-rigward ta' kull appell magħmul jew ta' kwistjoni riferita lit-Tribunal, l-għamla u l-kompetenza tat-Tribunal, u r-regolamenti tal-proċeduri tat-Tribunal.

Ħwejjeġ regolati bid-Disa' Skeda.
Emendat: A.L. 89 tal-2012.

47. (1) Kwalunkwe waħda mill-partijiet ta' appell jew ta' referenza lit-Tribunal li tħossha aggravata bid-deċiżjoni ta' dak it-Tribunal tista', permezz ta' rikors li għandu jiġi ppreżentat fi żmien tletin (30) jum mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni appellata, però mhux aktar tard minn mija, tlieta u tmenin (183) jum mid-data tad-deċiżjoni mit-Tribunal, jew mit-30 ta' Ġunju 2024, skont liema data tiġi l-aħħar, tagħmel appell minn dik id-deċiżjoni fuq il-punti ta' liġi li ġejjin biss:

Appell quddiem il-Qorti ta l-Appell.
Emendat: VI. 2001. 30; IV. 2007.36; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; A.L. 89 tal-2012; XIII.2024.38.

(i) meta l-ammont totali ta' taxxa, penali amministrattiva u mgħax għall-perjodu jew perjodi ta' taxxa li qed isir appell dwarhom sad-data li l-appell jiġi riċevut mit-Tribunal ikun inqas minn miljun u mija u ħamsin elf euro (€1,150,000), lill-Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri); u

(ii) meta l-ammont totali ta' taxxa, penali amministrattiva u mgħax għall-perjodu jew perjodi ta' taxxa li qed isir appell dwarhom sad-data li l-appell jiġi riċevut mit-Tribunal ikun miljun u mija u ħamsin elf euro (€1,150,000) jew aktar, lill-Qorti tal-Appell.

Kap. 12.

(2) Il-bord imwaqqaf bis-saħħa tal-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jagħmel regolamenti li jirregolaw l-appelli li jsiru taħt dan l-artikolu.

(3) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' b'regolamenti taħt dan is-subartikolu jistabbilixxi d-drittijiet li għandhom jitħallsu fir-reġistru tal-qorti għar-rigward tal-preżentata ta' atti bil-miktub f'konnessjoni ma' appelli lill-Qorti tal-Appell jew lill-Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri), skont il-każ, taħt dan l-Att:

Kap. 12.

Iżda sakemm jiġu stabbiliti dawk id-drittijiet mill-Ministru, għandhom japplikaw id-drittijiet li hemm fl-Iskeda A li tinsab mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

It-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva.
Miżjud: A.L. 89 tal-2012.
Enumerat mill-ġdid: A.L. 236 tal-2013.
Kap. 490.
Emendat: IX.2025.67.

47A. (1) It-Tribunal huwa kompetenti li jisma' u jiddetermina l-appelli skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 46.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, sa fejn japplikaw għat-Tribunal, għandhom japplikaw għal kull proċedura quddiem l-imsemmi Tribunal u l-kliem "amministrazzjoni pubblika" fl-imsemmija liġi għandha tinftiehem bħala referenza għall-Kummissarju.

Kap. 490.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 25 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva għandhom japplikaw għal kull proċedura pendenti quddiem il-Bord tal-Appelli dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, li joħorġu minn appelli magħmula taħt l-Att tal-1994 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, l-Att tal-1997 dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa u dan l-Att u dawn il-proċeduri kollha għandhom jiġu assenjati lit-Tribunal skont l-artikolu 25, hawn fuq imsemmi, b'seħħ minn l-1 ta' April, 2012.

(4) Kull appell pendenti quddiem il-Bord tal-Appelli dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud imwaqqaf permezz ta' dan l-Att qabel ma tneħħa għandhom jibqgħu jinstemgħu quddiem it-Tribunal u kull appell li permezz ta' dan l-Att seta' jsir quddiem il-Bord tal-Appelli dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud għandu jsir quddiem it-Tribunal.

(5) Kull appell minn deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud li fl-1 ta' April, 2012 jkun pendenti quddiem il-Qorti tal-Appell għandu jibqa' jinstema' minn dik il-Qorti:

Iżda jekk l-imsemmija Qorti kellha tannulla d-deċiżjoni tal-

imsemmi Bord u tibgħatha lura lill-imsemmi Bord, minflok għandha tintbagħat lura lit-Tribunal li għandu jisma' u jiddeċiedi l-każ kif imiss.

(6) Il-Kummissarju għandu jippubblika d-deċiżjonijiet kollha mogħtija mit-Tribunal fuq punti ta' dritt.

TAQSIMA VI

Dokumentazzjoni u Tagħrif

Dokumentazzjoni li għandha tinżamm. *Sostitwit: X. 2003.25. Emendat: IV. 2007.37; A.L. 89 tal-2012; XV. 2016.74; XIII.2024.39.*

48. (1) Kull persuna taxxabbli stabbilita f'Malta għandha żżomm dokumentazzjoni sħiħa u kif imiss tal-operazzjonijiet kollha mwettqa fil-kors jew avvanz tal-attività ekonomika tagħha.

(2) Kull persuna li tkun suġġetta għat-taxxa fuq xi operazzjoni jew li tidentifika lilha nnifisha bħala persuna reġistrata taħt dan l-Att għall-għan ta' xi operazzjoni, għandha żżomm dokumentazzjoni sħiħa u kif imiss ta' kull operazzjoni bħal dik.

(3) Kull persuna taxxabbli u kull persuna legali mhux taxxabbli għandha żżomm dokumentazzjoni sħiħa u kif imiss tal-akkwisti intra-Komunitarji kollha magħmula minnha.

(4) Id-dokumentazzjoni li għaliha jirreferu s-subartikoli (1), (2) u (3) għandha tinżamm u tinħażen b'dak il-mod, ikun fiha dawk id-dettalji u tkun dokumentata b'dak it-tagħrif, dokumenti u kontijiet murija fil-Ħdax-il Skeda u dik id-dokumentazzjoni, tagħrif, dokumenti u kontijiet għandhom jinżammu għal żmien ta' mill-anqas sitt snin minn tmiem is-sena li jkollhom x'jaqsmu magħha, jew dak il-perjodu ieħor jew perjodi oħra hekk kif il-Ministru jista', f'każijiet speċjali jordna permezz ta' regolamenti:

Iżda, fejn denunzja tat-taxxa tintbagħat wara d-data tal-għeluq tagħha, jew fil-każ li persuna tagħmel korrezzjoni skont l-artikolu 28(1), il-perjodu ta' sitt snin previst f'dan is-subartikolu jibda jiddekorri mid-data li fiha tintbagħat id-denunzja jew id-data li fiha l-Kummissarju jirċievi t-talba għall-korrezzjoni.

(5) Il-Kummissarju jista', f'kull żmien matul iż-żmien speċifikat fis-subartikolu (4), jeħtieġ lil kull persuna li tipproduċi, jew jista' jeleva mingħand kull persuna, inkluż terza persuna, id-dokumentazzjoni, dokumenti, konteġġi u *data* elettronika meħtieġa li jinżammu minnha bis-saħħa ta' dan l-artikolu, u jagħmel kopji tagħhom:

Iżda, jekk ikun hemm evidenza li wara li tkun intalbet mill-Kummissarju b'avviż bil-miktub, il-persuna tkun naqset li tipproduċi mingħajr skużanti raġonevoli d-dokumentazzjoni, dokumenti, konteġġi u *data* elettronika sa' tletin jum mid-data tan-notifika ta' dak l-avviż, hija ma tkunx tista' titħalla tipproduċi dik id-dokumentazzjoni, dokumenti, konteġġi u *data* elettronika fi stadju aktar tard minn meta tkun inħarġet stima jew stimi proviżorji jew quddiem it-Tribunal, jew f'xi Qorti tal-Ġustizzja:

Iżda wkoll meta titqiegħed fiduċja fuq xi persuna oħra sabiex din twettaq xi biċċa xogħol, il-fatt li jkun hemm dik il-fiduċja jew xi dewmien jew ineżattezzi mill-persuna li jkollha l-fiduċja ma jitqiesx li hija skużanti raġonevoli għall-għanijiet ta'

dan is-subartikolu.

Inklużjoni tat-taxxa fil-prezz għall-provvista.
Emendat: X. 2003.26.

49. (1) Meta persuna reġistrata tindika l-prezz ta' oġġetti offerti għal bejgħ bl-imnut, dak il-prezz għandu jiġi ndikat b' mod li jkun jinkludi t-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att, jekk ikun hemm, dwar il-provvista tal-oġġetti msemmija.

(2) Fejn l-ammont ta' taxxa li għandu jitħallas taħt dan l-Att ma jkunx identifikat fi ħlas għal provvista taxxabbli jew fi prezz imħallas, ħlief għal f'fattura jew dokument li jservi bħala fattura maħruġa minn persuna taxxabbli lil persuna taxxabbli oħra, għal provvista taxxabbli, dak il-ħlas jew prezz għandu jitqies li jkun jinkludi t-taxxa.

(3) Fejn l-ammont ta' taxxa li għandu jitħallas taħt dan l-Att ma jkunx identifikat fil-prezz imħallas għal provvista fuq fattura jew dokument li jservi bħala fattura maħruġ minn persuna taxxabbli lil persuna taxxabbli oħra dak il-prezz għandu jitqies li ma jkunx jinkludi t-taxxa.

Fattura ta' taxxa.
Sostitwit: X. 2003.27. Emendat: IV. 2011.75; V. 2012.65.

50. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li tagħmel provvista, barra minn provvista eżenti bla kreditu, lil persuna oħra li tidentifika lilha nnifisha għall-għan ta' dik il-provvista permezz ta' numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud għandha tipprovdi lil dik il-persuna l-oħra b'fattura ta' taxxa fiż-żmien determinat skont id-dispożizzjonijiet tat-Tnax-il Skeda.

(2) Fejn ikun hemm l-applikazzjoni, id-disponiment, it-trasport jew l-użu ta' oġġetti li għalihom ma jitħallas jew ikollu jitħallas ebda korrispettiv iżda li titqies skont it-Tieni Skeda li tkun provvista magħmula b'korrispettiv minn persuna, dik il-persuna għandha, jekk tkun persuna reġistrata taħt l-artikolu 10, toħroġ fattura ta' taxxa li fiha tidentifika lilha nnifisha kemm bħala l-persuna li tagħmel il-provvista kif ukoll bħala l-persuna li lilha tkun saret il-provvista.

(3) Kull persuna taxxabbli għandha toħroġ fattura ta' taxxa fil-limitu ta' żmien imsemmi fis-subartikolu (1) dwar kull bejgħ li jsir f'ċertu distanza magħmul minnha.

(4) Meta persuna tipprovdi lilha nnifisha b'dokument li jkun maħsub bħala fattura ta' taxxa dwar provvista taxxabbli lilha magħmula minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10, dak id-dokument jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tat-Tnax-il Skeda, jitqies bħala l-fattura ta' taxxa meħtieġa li tiġi maħruġa u provduta mill-fornitur skont dan l-artikolu.

(5) Fattura ta' taxxa għandha tinħareġ fil-forma u b'dak il-mod u għandu jkun fiha dawk il-partikolaritajiet murija fit-Tnax-il Skeda.

Dokumenti li għandhom jiġu provduti f'każi oħra.
Sostitwit: X. 2003.27; XXXVIII.2024.16.

51. (1) Kwalunkwe persuna li tagħmel xi provvista, għajr provvista li dwarha tkun meħtieġa li tinħareġ fattura ta' taxxa skont l-artikolu 50, għandha tipprovdi lill-persuna li lilha ssir il-provvista fattura, riċevuta jew dokument ieħor li għandu jinħareġ fil-forma u bil-mod u għandu jkun fih id-dettalji indikati fit-Tlettax-il Skeda.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx

japplikaw għal provvisti li huma eżenti bla kreditu skont it-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda għajr għal provvisti msemmija taħt is-subpartita 16(1) tat-Taqsima Tnejn tal-imsemmija Skeda.

Produzzjoni ta' fatturi minn persuni li jkunu ingħataw provvista. *Emendat: XIX. 2007.2.*

52. (1) Persuna li tkun ingħatat fattura ta' taxxa jew fattura oħra jew xi dokument ieħor kif meħtieġ bl-artikolu 50 jew 51 għandha tipproduċi, jekk hekk tenħtieġ li tagħmel hekk skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, dik il-fattura ta' taxxa, fattura oħra jew dokument ieħor lill-Kummissarju jew lil kull uffiċjal ieħor hekk awtorizzat mill-Kummissarju.

(2) Kull persuna li ġġorr oġġetti fil-kors ta' xi attività ekonomika, f'isimha jew f'isem jew lil terzi persuni, għandu jkollha fil-pussess tagħha, f'kull ħin, dokument ta' identifikazzjoni u fattura ta' taxxa jew nota ta' kunsinna jew dokument ta' trasport li juri d-deskrizzjoni tal-oġġetti kollha li jkunu qed jinġarru, l-valur tal-oġġetti, il-*unit* ta' kwantità, id-data tat-twassil, l-indirizz ta' destinazzjoni, l-isem u l-indirizz u n-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-fornitur, u l-isem u l-indirizz u n-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-persuna li lilha tkun qed issir il-kunsinna. Fil-kors ta' xi spezzjoni tal-mezz li jkun qed iġorr l-oġġetti, kopja tad-dokumenti msemmija għandha tingħata, meta tintalab, lill-Kummissarju jew lil xi uffiċjal ieħor awtorizzat mill-Kummissarju. Persuna li ma tipprovdix id-dokumenti kif mitluba tagħmel skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu jew li l-oġġetti li jkollha jinstab li ma jkunux jaqblu mad-dokument imsemmi, tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att.

Spezzjonijiet u talbiet għal informazzjoni. *Emendat: X. 2003.28; III. 2004.115; XIX. 2007.3; A.L. 426 tal-2012; XIII.2024.40.*

53. Il-Kummissarju għandu bil-għan li jiġi żgurat twettiq skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, ikollu is-setgħa -

(*a*) li jidħol u jispezzjona kull fond fejn tiġi ġestita jew tkun suspettata li qed tiġi ġestita xi attività ekonomika jew fejn oġġetti, proprjetà, kotba, kull rekord jew dokument li jirrigwardaw dik l-attività jkunu qed jinżammu jew ikunu suspettati li qed jinżammu u li jwaqqaf, jidħol u jispezzjona kull mezz li jkun qed iġorr oġġetti jew kull mezz ta' trasport ta' oġġetti, li jordna t-twassil tal-istess mezz f'post ieħor u li jiftaħ dawk l-oġġetti biex jivverifika l-kwantità u l-valur tal-oġġetti mal-fatturi, kotba, u kull rekord jew dokument li jirrigwardjaw dawk l-oġġetti sabiex jiddetermina jekk itteħidx kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*b*) li jispezzjona u li jeħtieġ aċċess elettroniku għal kwalunkwe kotba, rekords, informazzjoni u dokumenti, inklużi dawk li jinsabu f'xi sistema komputerizzata, u li jitlob kopja jew estratti tagħhom, li jirrigwardaw l-attività ekonomika ta' xi persuna;

(*ċ*) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mad-dmir tas-segretezza professjonali, li jitlob lil kwalunkwe persuna li tagħti dak it-tagħrif li jista' jkun mitlub bil-għan li jiġi stabbilit jekk ikunux saru xi provvisti minn jew lil dik il-persuna jew kwalunkwe parti terza li fuqha dik il-persuna jista' jkollha informazzjoni,

jew jekk ikunux saru xi akkwisti intra-Komunitarji jew importazzjonijiet minn dik il-persuna jew kwalunkwe parti terza li fuqha dik il-persuna jista' jkollha informazzjoni, jew il-valur ta' kwalunkwe tali provvista, akkwist jew importazzjoni, u li jeħtieġ lil kwalunkwe persuna li tattendi fl-uffiċċju tal-Kummissarju bil-għan li tagħti dak it-tagħrif;

(*d*) jitlob il-partikolaritajiet kollha inklużi l-isem, il-kunjom, l-indirizz u li jintwera dokument ta' identifikazzjoni legalment validu ta' kull persuna li tkun suspettata li qed tikser xi wieħed mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula taħt dan l-Att; u

(*e*) li jeħtieġ aċċess elettroniku għal kwalunkwe fattura maħruġa jew riċevuta elettronikament minn persuna taxxabbli jew persuna legali mhux taxxabbli identifikata għall-finijiet tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, stabbilita f'Malta.

Dħul f'postijiet ta' abitazzjoni.

54. Jekk ikun meħtieġ li jsir xi dħul bis-saħħa tal-artikolu 53(*a*) ġewwa xi fond li jkun kollu kemm hu jew f'parti minnu okkupat bħala fond residenzjali, dak id-dħul ikun meħtieġ li jiġi awtorizzat minn qabel b'mandat iffirmat minn Maġistrat u ma għandux isir bejn is-sebgħa ta' filgħaxija u s-sebgħa ta' filgħodu.

Tagħrif li jkollhom ċertu detenturi ta' liċenza.

55. (1) Bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mad-dmir ta' segretezza professjonali, ma għandu jenħtieġ ebda tagħrif mill-Kummissarju bis-saħħa ta' dan l-Att mingħand persuni li s-subartikolu (2) jkun jirreferi għalihom ħlief biss bil-għan li tiġi stabbilita x'inhi t-taxxa li għandha titħallas u x'ikun kull tnaqqis permess lil dik il-persuna taħt dan l-Att jew sabiex jiġi żgurat li dik il-persuna tkun miexja b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Dan is-subartikolu jirreferi għal -

Kap. 371.

(*a*) bank liċenzjat taħt l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju;

(*b*) kumpannija ta' assigurazzjoni dwar kummerċ ta' assigurazzjoni fit-tul li jitmexxa bis-saħħa ta' liċenza mogħtija taħt l-Att dwar l-Impriża tal-Assigurazzjoni;

Kap. 403.

Kap. 370.

(*ċ*) kull persuna li jkollha liċenza li tmexxi negozju ta' investiment taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment;

Kap. 370.

(*d*) skema ta' investiment kollettiv li jkollha liċenza taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investimenti;

Kap. 345.

(*e*) *stockbroker* li jkollu liċenza taħt l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji.

Tagħrif provdut sabiex jinkiseb l-għan tal-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT.
Miżjud: XII.2023.59.

55A. Minkejja d-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mad-dmir ta' segretezza professjonali, u kull ħaġa li tinsab f'xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi rekwiżiti sabiex kull persuna żżomm u tipprovdi lill-Kummissarju dik l-informazzjoni li tista' tkun meħtieġa sabiex tikseb l-għan tal-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT.

Segretezza uffiċjali. *Emendat: X. 2003.29; IV. 2007.38; VIII.2021.14; XIII.2024.41; XXXVIII.2024.17; IX.2025.68.*

56. (1) Ħlief hekk kif jista' jenħtieġ għall-għanijiet ta' dan l-Att, jew meta l-Kummissarju jordna mod ieħor, kull persuna li jkollha xi dmir uffiċċjali jew li tkun impjegata fl-amministrazzjoni ta' dan l-Att għandha tqis u tittratta kull dokument u tagħrif li għandu x'jaqsam ma' dan l-Att bħala sigriet u kunfidenzjali.

(2) Ebda persuna li tkun maħtura taħt dan l-Att jew impjegata sabiex twettaq id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma tkun meħtieġa li turi xi dokument jew li tikxef xi ħaġa li tkun taf biha fit-twettiq ta' dmirijietha taħt dan l-Att ħlief b'dak il-mod li jista' jkun legalment meħtieġ bil-għan li jitwettqu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew bil-għan jew fil-waqt ta' xi appell magħmul skont dan l-Att jew prosekuzzjoni għal xi reat kontra xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew fil-kors ta' investigazzjoni jew prosekuzzjoni għal xi reat rilevanti jew matul kwalunkwe proċeduri ġudizzjarji jew kważi ġudizzjarji meta tiġi ordnata minn qorti jew tribunal sabiex tiżvela informazzjoni:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx jippreġudikaw l-obbligi internazzjonali li l-Kummissarju jew xi persuna msemmija f'dan is-subartikolu jista' jkollhom, inkluż l-obbligu ta' kunfidenzjalità taħt arranġamenti magħmula taħt l-artikolu 76 tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income.

Kap. 123.

(2A) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "reat rilevanti" tfisser reat kriminali, li ma jkunx wieħed ta' natura involontarja, li jikkonsisti f'kull att jew ommissjoni li jekk ikun imwettaq f'Malta, jew f'ċirkostanzi korrispondenti, jikkostitwixxi reat suxxettibbli għall-piena ta' priġunerija jew għal detenzjoni għal perjodu ta' sena (1) jew aktar.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, il-Kummissarju jista' jippermetti lill-Awditur Ġenerali jew lil kull uffiċjal awtorizzat mill-Awditur Ġenerali li jkollu aċċess għal kull dokumentazzjoni jew dokument hekk kif jista' jkun meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet uffiċċjali tiegħu u għal dan il-għan l-Awditur Ġenerali u kull uffiċċjal awtorizzat bħal dak għandhom jitqiesu bħala persuna li tkun impjegata fl-amministrazzjoni ta' dan l-Att.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu jew ta' kwalunkwe liġi oħra, il-Kummissarju għandu jagħti lill-awtorità kompetenti maħtura taħt l-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni dak it-tagħrif li jkun tagħrif miksub mill-Kummissarju għal xi wieħed mill-għanijiet ta' dan l-Att.

Kap. 473.

(5) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu m'għandha tipprevjeni l-kxif mill-Kummissarju, wara d-data ta' adeżjoni, ta' xi tagħrif li huwa meħtieġ li jingħata skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 jew kwalunkwe Regolament ieħor tal-Kunsill kif jista' jiġi preskritt.

(6) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu kull tagħrif mogħti lill-Kummissarju mill-awtoritajiet fiskali ta' xi Stat Membru ieħor skont xi Regolament tal-Kunsill imsemmi fis-subartikolu (5) għandu jitqies bħala tagħrif li jirrelata ma' u miksub għall-għanijiet ta' dan l-Att.

TAQSIMA VII

Każijiet Speċjali

Każijiet speċjali.
Sostitwit: X. 2003.30. Emendat: II. 2009.48. Sostitwit: IX.2025.69.

57. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-Erbatax-il Skeda għandhom japplikaw fir-rigward tal-każijiet speċjali preskritti mill-Ministru fl-imsemmija Skeda.

(2) Fir-rigward tal-każijiet speċjali li għalihom tapplika l-Erbatax-il Skeda u l-obbligi ta' persuni involuti f'tali każijiet, l-imsemmija Skeda għandu jkollha effett minkejja kwalunkwe ħaġa kuntrarja li tinsab fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att:

Iżda d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att għandhom japplikaw għall-imsemmija każijiet u obbligi inkwantu ma jkunux inkonsistenti ma' kwalunkwe ħaġa li tinsab fl-imsemmija Skeda.

TAQSIMA VIII

Ġbir, Garanzija u Ħlas Lura

Kawża mill-Kummissarju.
Emendat: IV. 2007.39; XII. 2014.80; XIII. 2015.152.

58. (1) Tista' ssir kawża għal kull taxxa u għall-penali amministrattiva taħt dan l-Att sabiex dawn jinġabru, skont ma jeħtieġ il-każ fil-qorti kompetenti ta' kompetenza ċivili.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), il-Kummissarju jista' jibda azzjoni għall-ħlas ta' kull taxxa u ta' penali amministrattiva f'kull żmien matul sitt snin mid-data meta dik it-taxxa jew penali amministrattiva kellhom jitħallsu.

(3) Iż-żmien imsemmi fis-subartikolu (2) jitwaqqaf b'nota ta' talba għall-ħlas dovut mibgħuta b'posta reġistrata jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' nota fil-Gazzetta u f'xi ġurnal wieħed jew aktar ta' kuljum mill-Kummissarju fejn jiddikjara li sar avviż għal ħlas, jew b'att ġudizzjarju li jiġi preżentat mill-Kummissarju qabel ma jiskadi dak iż-żmien li fih jintalab il-ħlas tal-ammont dovut.

Titolu eżekuttiv.
Emendat: XIII. 2005.50.

59. (1) Avviż maħruġ mill-Kummissarju li juri ammont ta' taxxa u penali amministrattiva dovuti minn persuna għandu jkun xiehda biżżejjed, kemm-il darba ma tinġiebx prova kuntrarja, li l-ammont ikun dovut lill-Kummissarju minn dik il-persuna u għandu jikkostitwixxi titolu eżekuttiv fil-kuntest u għall-għanijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(2) Il-Kummissarju jista' jitlob il-ħlas ta' kull taxxa u penali amministrattiva li għandha titħallas minn persuna skont dan l-Att bil-mezz ta' nota ta' talba għall-ħlas, u jekk il-ħlas mitlub ma jsirx fi żmien tletin jum mid-data meta dik in-nota ta' talba għall-ħlas tkun ġiet notifikata lil dik il-persuna, il-Kummissarju jista' jgħaddi biex jiġbor dak il-ħlas bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi fis-subartikolu (1) wara jumejn minn notifika lil dik il-persuna ta' talba għall-ħlas li ssir permezz ta' att ġudizzjarju. Meta jiskadi l-perjodu ta' jumejn imsemmi f'dan is-subartikolu, il-Kummissarju jkollu dritt li jirreġistra fir-reġistru pubbliku jew fir-reġistru tal-artijiet, skont il-każ, nota ta' privileġġ għall-ammont mitlub fl-att ġudizzjarju u dik in-nota ta' privileġġ tista' tiġi reġistrata minn kull

avukat jew nutar.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 468 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw dwar kull mandat maħruġ bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi f'dan l-artikolu u għall-iżbank ta' kull flus li jinġabru mill-bejgħ fl-irkant tal-proprjetà maqbuda, u ebda oppożizzjoni jew riżerva fiċ-ċedola ta' depożitu ma għandha twaqqaf il-ħlas ta' xi somma li tkun depożitata fil-qorti wara li jkun sar dak il-mandat kif imsemmi qabel. Kap.12.

60. (1) Ebda oġġett importat ġewwa Malta ma għandu jiġi kunsinnat għall-użu f'Malta jew jittieħed minn, jinħeles jew jinġabar minn xi depożt tad-dwana ħlief - Restrizzjonijiet fuq il-ħelsien ta' oġġetti mportati.

(*a*) meta l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti tkun importazzjoni eżentata; jew

(*b*) meta it-taxxa fuq dik l-importazzjoni tkun tħallset skont dan l-Att; jew

(*ċ*) bl-awtorizzazzjoni tal-Kummissarju.

(2) Awtorizzazzjoni għall-għanijiet tal-paragrafu (*ċ*) tas-subartikolu (1) tista' tingħata taħt dawk il-kundizzjonijiet u mal-għoti ta' dik il-garanzija li l-Kummissarju jista' jistabbilixxi.

61. (1) Il-Kummissarju għandu, bil-għan li jiżgura, jiġbor u jħares it-taxxa li titħallas taħt dan l-Att fuq importazzjonijiet taxxabbli, ikollu l-istess setgħat u għandu jimxi skont l-istess proċeduri li jkunu skont kwalunkwe liġi oħra mwettqa u segwiti minnu bil-għan li jiżgura, jiġbor u jħares id-dazji tal-importazzjoni. Setgħat li għandhom x'jaqsmu ma' oġġetti mportati. *Emendat: XIII.2024.42.*

(2) Kull dispożizzjoni tal-Ordinanza tad-Dwana jew tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni jew f'kull regolament magħmul bis-saħħa tagħhom dwar kif jiġu applikati l-ħlasijiet minn bejgħ ta' oġġetti importati għall-ħlas ta' dazji ta' importazzjoni dovuti fuq dawk l-oġġetti għandha tiftiehem bħala dispożizzjoni dwar kif jiġu applikati l-imsemmija ħlasijiet għall-ħlas ta' dazji ta' importazzjoni u ta' kull taxxa dovuta taħt dan l-Att fuq l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti. Kap. 37. Kap. 337.

62. Il-Kummissarju ikollu privileġġ speċjali fuq l-attiv ta' persuna dwar kull taxxa dovuta minn dik il-persuna taħt dan l-Att u t-taxxa msemmija għandha titħallas, minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, bi preferenza fuq dejn li jkollu xi privileġġ ieħor, ħlief dejn li jkollu privileġġ ġenerali u dejn imsemmi fl-artikolu 2009(*a*) jew (*b*) tal-Kodiċi Ċivili. Privileġġ speċjali. *Emendat: IX.2025.70.* Kap. 16.

63. (1) Jekk, f'xi każ partikolari, il-Kummissarju jkollu għaliex jaħseb li t-taxxa dovuta minn xi persuna ma tkunx tista' tinġabar fil-waqt meta dik it-taxxa ikollha titħallas skont dan l-Att, huwa jista' bil-mezz ta' avviż li jiġi notifikat lil dik il-persuna, jitlob li jsir il-ħlas tat-taxxa f'dak iż-żmien li jista' jiġi speċifikat f'dak l-avviż u t-taxxa, malli dan, ikollha titħallas f'dak iż-żmien minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att. Garanzija għat-taxxa li għandha titħallas fuq provvisti. *Emendat: X. 2003.31; IV. 2007.40.*

(2) Meta jintalab ħlas mingħand persuna skont is-subartikolu (1), dik il-persuna tista', minflok ma tagħmel il-ħlas imsemmi, tagħti dik il-garanzija għat-taxxa li għandha titħallas skont kif il-

Kummissarju jista' jaċċetta li jsir.

(3) Il-parti fil-kuntratt mal-persuna li għandha l-obbligu li tħallas it-taxxa għandha tkun responsabbli *in solidum* għall-ħlas tat-taxxa.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) m'għandhomx japplikaw għall-operazzjoni riferita fl-artikolu 20(1) fejn u sal-limitu li dak il-parti fil-kuntratt jagħti prova li jkun ħallas il-prezz u t-taxxa relatata dovuta lill-persuna li tagħmillu l-provvista.

(5) Fejn il-Kummissarju jidhirlu li jkun hemm il-ħtieġa biex jiġi protett id-dħul tal-Gvern, huwa jista', f'kull żmien, taħt il-kondizzjonijiet approvati mill-Ministru, jitlob lil persuna taxxabbli, bħala kondizzjoni għal dik il-persuna biex tforni l-prodotti jew servizzi, sabiex tagħmel dik il-garanzija, jew garanzija addizzjonali, għal dak l-ammont u bil-mod li l-Kummissarju jista' jistabbilixxi, għall-ħlas ta' xi taxxa li għandha jew ikollha titħallas minnha skont dan l-Att.

Żmien iqsar għall-eġħmil ta' denunzja. *Emendat: X. 2003.32.*

64. Jekk, f'xi każ partikolari, il-Kummissarju jkollu għaliex jaħseb li t-taxxa dovuta minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 tista' mod ieħor tkun preġudikata, huwa jista', bil-mezz ta' avviż bil-miktub, jeħtieġ lil dik il-persuna li tagħmel denunzja għal żmien ta' taxxa qabel iż-żmien permess skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, u għar-rigward ta' dik id-denunzja ta' taxxa kull referenza f'dan l-Att għaż-żmien mogħti skont xi dispożizzjonijiet taħt dan l-Att għandha għalhekk tinftiehem bħala referenza għaż-żmien speċifikat b'dak l-avviż.

Irkant ġudizzjarju. *Sostitwit: X. 2003.33. Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 181 tal-2006.*

65. (1) Meta jinbiegħ attiv li jagħmel parti mill-attività ekonomika ta' persuna permezz ta' bejgħ f'irkant fil-qorti skont kull proċediment mibdi minn kreditur jew krediturі ta' dik il-persuna, u fejn dak il-bejgħ jitqies bħala provvista ta' oġġetti skont id-dispożizzjonijiet relevanti tat-Tieni Skeda u jkun suġġett għat-taxxa taħt dan l-Att, ir-reġistratur tal-Qorti li taħt l-awtorità tagħha jsir il-bejgħ għandu, wara li jinnotifika b'dan lill-persuna jew persuni li jidhru li jkollhom interess fil-kwistjoni, jħallas lill-Kummissarju mir-rikavat li depożitat fil-qorti, bi preferenza fuq kull persuna oħra li ma jkollhiex preferenza fuq it-talba tal-Kummissarju kif hemm provdut fl-artikolu 62, it-taxxa li jkollha titħallas fuq dik il-provvista.

(2) Tista' tagħmel oppożizzjoni li jsir il-ħlas imsemmi fis-subartikolu (1) kull persuna li jkollha nteress fil-kwistjoni u dan permezz ta' rikors ġuramentat li jsir kontra l-Kummissarju fi żmien sitt ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika msemmija fl-imsemmi subartikolu.

(3) Ma għandha tiġi approvata ebda offerta *animo compensandi* għall-għanijiet tal-artikolu 331 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, kemm-il darba t-taxxa li jkollha titħallas, jekk ikun hemm, fuq dik il-provvista ma tkunx ġiet depożitata fil-Qorti u mħallsa mir-reġistratur skont is-subartikolu (1).

Kap. 12.

Rappreżentanti.
Emendat: X. 2003.34; IX.2025.71.

66. (1) Kull segretarju, *manager*, direttur, stralċjarju jew uffiċjal prinċipali ieħor ta' enti jew korp ta' persuni, kull werriet u eżekutur testamentarju u kull kuratur tal-eredità vakanti ta' persuna mejta, kwalunkwe ġenitur jew kustodju ta' minuri, u kull min ikun tutur, kuratur, amministratur jew *trustee* ta' xi persuna oħra jew ta' xi *trust*, *fund*, jew enti ieħor għandu jkun rappreżentant, għall-għanijiet ta' dan l-Att, ta' dak il-korp ta' persuni, persuna mejta,minuri, persuna oħra, *trust*, *fund* jew enti ieħor, skont il-każ.

(2) (*a*) Meta persuna li ma tkunx stabbilita f'Malta u mhux stabbilita fil-Komunità, tkun jew tenħtieġ li tiġi reġistrata taħt dan l-Att kull persuna residenti f'Malta li lilha tiġi provduta dik il-provvista taxxabbli jew li tkun aġent jew b'mod ieħor ikollha relazzjoni tan-negozju magħha għandha, jekk tiġi hekk maħtura mill-Kummissarju permezz ta' avviż bil-miktub, u sakemm xi persuna oħra residenti f'Malta li tkun aċċettabbli għall-Kummissarju tkun ġiet hekk maħtura mill-persuna imsemmija l-ewwel, tkun rappreżentanti tal-imsemmija persuna.

(*b*) Meta persuna li ma tkunx stabbilta f'Malta, iżda tkun stabbilita fil-Komunità, tkun, jew tkun meħtieġa li tkun reġistrata taħt dan l-Att, tista', permezz ta' avviż bil-miktub lill-Kummissarju, tinnomina bħala r-rappreżentant tagħha, xi persuna residenti f'Malta li tkun aċċettabbli għall-Kummissarju.

(*ċ*) Għall-għan ta' dan is-subartikolu, il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi l-kondizzjonijiet li jirregolaw ħatra bħal dik.

(3) (*a*) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5) rappreżentant ta' persuna ikun responsabbli bl-istess mod u sa l-istess limitu bħal dik il-persuna li jkun qiegħed jirrappreżenta għall-obbligazzjonijiet kollha imposti b'dan l-Att jew bis-saħħa tiegħu.

(*b*) Kull ħaġa li ssir jew tonqos milli ssir minn rappreżentant li jaġixxi f'dik il-kariga għandha titqies għall-għanijiet ta' dan l-Att li tkun saret jew naqset milli ssir mill-persuna li huwa jkun qiegħed jirrappreżenta.

(*ċ*) Avviż li jiġi notifikat lil rappreżentant jew ħlas lura li jsir lil rappreżentant fil-kariga tiegħu ta' rappreżentant taħt kull dispożizzjoni ta' dan l-Att għandhom jitqiesu bħala notifikat jew magħmul lill-persuna li huwa jkun rappreżentant tagħha.

(*d*) Li persuna tkun jew tinħatar rappreżentant ta' persuna oħra ma jeħlisx lit-tieni persuna minn kull obbligu jew responsabbiltà taħt dan l-Att.

(4) Rappreżentant li jkollu taħt it-tmexxija jew kontroll tiegħu xi flus jew proprjetà ta' persuna jew dovuti lil persuna li huwa jkun rappreżentant tagħha ma għandux jiddisponi minn dawk il-flus jew proprjetà kemm-il darba ma jkunx ħaseb biżżejjed għal kull taxxa dovuta taħt dan l-Att.

(5) Rappreżentant ikollu responsabbiltà solidali mal-persuna li jkun qiegħed jirrappreżenta għat-taxxa dovuta minn dik il-persuna: iżda meta ir-rappreżentant ikun aġixxa *in bona fede* u ma jkunx qiegħed xjentement jikkontravjeni is-subartikolu (4) jew kull obbligazzjoni oħra taħt dan l-Att, ir-responsabbiltà tiegħu taħt dan is-subartikolu għandha tkun limitata għall-flus jew għall-valur tal-proprjetà li huwa jkun qiegħed jamministra jew jikkontrolla li tkun ta' persuna jew dovuta lil persuna li huwa jkun ir-rapprezantant tagħha.

Tqassim ta' ħlas. *Sostitwit: XII. 2014.81.*

67. (1) Meta persuna tagħmel denunzja jew notifika ta' ħlas fiż-żmien stipulat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u dik id-denunzja jew notifika ta' ħlas tkun akkumpanjata bi ħlas tat-taxxa dikjarata li għandha titħallas jew parti minnha, dak il-ħlas għandu jitqies li sar akkont tat-taxxa pagabbli fuq dik id-denunzja jew notifika ta' ħlas.

(2) Meta persuna tagħmel denunzja jew notifika ta' ħlas fiż-żmien stipulat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u dik id-denunzja jew notifika ta' ħlas ma tkunx akkumpanjata bi ħlas tat-taxxa kollha ddikjarata li għandha titħallas, dik il-persuna tista' titlob, billi tibgħat dik il-formula hekk kif il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi, illi kull ħlas li jakkumpanja dik il-formula jitqies li sar akkont tat-taxxa ddikjarata li għandha titħallas ma' dik id-denunzja jew notifika ta' ħlas, iżda:

(*a*) din it-talba ma tkunx valida kemm-il darba ssir aktar tard minn sitt xhur miż-żmien stipulat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li fih għandha tintbagħat id-denunzja jew in-notifika ta' ħlas;

(*b*) id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3) u (4) japplikaw għal dak il-ħlas.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), meta jkun dovut xi mgħax minn persuna fuq xi taxxa, ħlief taxxa li tista' tinżamm riżervata skont id-dispożizzjonijiet tad-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att, kull ħlas li dik il-persuna tagħmel lill-Kummissarju għandu jitqassam, minkejja kull dikjarazzjoni ta' dik il-persuna għall-kuntrarju, fuq dak l-imgħax qabel ma jitqassam fuq xi taxxa.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1), (2) u (3), meta tkun dovuta xi penali amministrattiva minn persuna, ħlief għall-penali li tista' tinżamm riżervata skont id-dispożizzjonijiet tad-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att, kull ħlas li jsir minn dik il-persuna lill-Kummissarju għandu jitqassam, minkejja kull dikjarazzjoni ta' dik il-persuna għall-kuntrarju, fuq dik il-penali amministrattiva qabel ma jitqassam fuq xi taxxa oħra.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, meta taxxa dovuta minn persuna, ħlief taxxa li tista' tinżamm riżervata skont id-dispożizzjonijiet tad-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att, tkun dovuta għal iktar minn darba kull ħlas li jsir minn dik il-persuna lill-Kummissarju għandu jitqassam, minkejja kull dikjarazzjoni ta' dik il-persuna għall-kuntrarju, fuq dik it-taxxa li tkun dovuta l-ewwel qabel ma jitqassam fuq it-taxxa li tkun saret dovuta wara.

(6) Meta persuna tagħmel ħlas lill-Kummissarju f'ċirkostanzi li juru li dik il-persuna kellha l-ħsieb li dak il-ħlas jirrelata għal denunzja jew għal notifika ta' ħlas, dak il-ħlas għandu jitqies li jirrelata għal dik id-denunzja jew notifika ta' ħlas għall-għanijiet ta' dan l-artikolu bla ħsara għas-setgħa tal-Kummissarju skont kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att li jqassam dak il-ħlas b'xi mod ieħor.

Ħlas lura. *Emendat: X. 2003.35.*

68. (1) It-taxxa mħallsa ma għandhiex tingħata lura ħlief fiċ-ċirkostanzi li dwarhom jipprovdu t-Taqsima IV jew l-artikoli 69, 70 jew 71.

(2) Meta l-Kummissarju ikollu jħallas lura xi ammont lil xi persuna li jkun dovut minnha xi imgħax, penali amministrattiva jew xi taxxa oħra, il-Kummissarju jista' jnaqqas dik it-taxxa, imgħax jew penali amministrattiva minn dak l-ammont sa l-istess limitu li għalih dak l-ammont, kieku kien ħlas magħmul minn dik il-persuna, kien jista' jitqassam għal dak l-imgħax, penali jew taxxa skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 67 u fl-istess ordni: tnaqqis taħt dan is-subartikolu jista' ukoll isir dwar taxxa li tista' tinżamm riżervata skont id-dispożizzjonijiet tad-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

(3) Kull ħlas lura li jkun dovut skont xi dispożizzjoni ta' dan l-Att għandu jsir mingħajr ebda tqassim ieħor ħlief dak li joħroġ minn dan l-Att bil-mezz ta' ordni miktub mill-Ministru.

Ħlas lura ta' taxxa imħallsa żejda u li ma kellhiex titħallas. *Emendat: X. 2003.36.*

69. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) meta jirriżulta li xi taxxa mħallsa minn persuna ma kinetx titħallas jew kienet iżjed mit-taxxa dovuta taħt dan l-Att, il-Kummissarju għandu jħallas lura, meta tinġieblu dik il-prova li huwa jista' jqis xieraq li jeħtieġ, dik it-taxxa jew dak is-sehem minnha li ma kinetx dovuta lil dik il-persuna jew lil xi persuna oħra li jista' jkollha jedd għal dak il-ħlas lura: iżda ebda ħaġa f'dan is-subartikolu ma għandha titqies li tmur '1 hemm jew tieħu post id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 43.

(2) Il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi l-mod u ż-żmien li fih tista' ssir talba għal ħlas lura taħt is-subartikolu (1), kif ukoll dawk il-kundizzjonijiet u limitazzjonijiet, inkluż l-inqas ammont li dwaru jista' jintalab ħlas lura, kif jidhirlu xieraq.

(3) Meta jirriżulta minn xi sentenza finali mogħtija f'appell magħmul skont dan l-Att, li xi ammont ta' taxxa imħallas minn persuna ma kienx dovut, il-Kummissarju għandu jħallas lura dak l-ammont lil dik il-persuna fi żmien tletin jum mid-data meta dik is-sentenza tgħaddi b'ġudikat.

(4) Imgħax bir-rata speċifikata fi jew prekritta skont l-artikolu 21(4) ikun dovut fuq ħlas lura li għalih jirreferi is-subartikolu (3) għaż-żmien li jintemm fid-data meta dak il-ħlas lura isir jew jiġi impostat *cheque* jew ċedola mill-Kummissarju lill-persuna li għandu jsirilha l-ħlas lura, liema imgħax jibda għaddej -

(*a*) jekk u sal-limitu li l-ammont li għandu jitħallas lura kien mitlub bħala kreditu eċċessiv f'denunzja magħmula lill-Kummissarju mill-appellant, mid-data stabbilita skont l-artikolu 24;

(*b*) jekk u sal-limitu li l-ammont li għandu jitħallas lura kien imħallas mill-appellant bħala kundizzjoni għall-validità tal-appell tiegħu skont id-dispożizzjonijiet tad-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att, mid-data meta dak l-ammont tħallas lill-Kummissarju;

(*ċ*) f'kull każ ieħor, mid-data meta l-ħlas lura isir dovut skont is-subartikolu (3).

Arranġamenti diplomatiċi u konsulari. *Emendat: X. 2003.37.*

70. Meta jirriżulta li tkun tħallset xi taxxa għall-importazzjoni ta' oġġetti li tkun eżenti mid-dazji ta' importazzjoni skont arranġamenti diplomatiċi u konsulari li jkollhom seħħ bis-saħħa ta' xi liġi jew li tkun tħallset xi taxxa fuq provvisti jew importazzjonijiet minn persuna li tikkwalifika għal eżenzjoni minn taxxa skont dawk l-arranġamenti internazzjonali li l-Ministru jista', b'ordni fil-Gazzetta, jispeċifika, il-Kummissarju għandu jħallas lura, fuq talba li ssir f'dak iż-żmien u b'dak il-mod li jista' jiġi preskritt, u meta tinġieb dik il-prova li jista' jeħtieġ, it-taxxa hekk imħallsa lil dik il-persuna.

Ħlas lura ta' taxxa f'każijiet oħra. *Sostitwit: X. 2003.38.*

71. Il-Ministru jista' b'regolamenti jipprovdi għall-ħlas lura mill-Gvern, bla ħsara għal dawk il-limitazzjonijiet, kondizzjonijiet u formalitajiet hekk kif jista' jiġi ordnat fl-imsemmija regolamenti:

(*a*) b'ammont li ma jkunx aktar mit-taxxa mħallsa fuq provvisti magħmula lill-persuni fiżiċi mhux taxxabbli ta' oġġetti esportati minnhom barra minn Malta;

(*b*) tat-taxxa mħallsa fuq il-provvista ta' oġġetti li huma esportati mill-persuna li takkwisthom fil-qafas ta' attivitajiet tagħha umanitarji, ta' karità jew ta' tagħlim;

(*ċ*) tat-taxxa mħallsa fuq provvisti lil, jew akkwisti intra-Komunitarju u importazzjonijiet minn, persuni jew klassijiet ta' persuni eliġibbli taħt dawk l-iskemi hekk kif jista' jiġi speċifikat fir-regolamenti.

TAQSIMA IX

Mixxellanji

Validità ta' avviżi, eċċ.

72. (1) Kull avviż, mandat jew proċediment ieħor li jsir b'għan skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma għandux jitqies li jkun null jew li jista' jiġi annullat minħabba f'nuqqas materjali jew li jkun difettuż minħabba f'xi żball, difett jew ommissjoni li jkollu, jekk dan ikun materjalment u effettivament jaqbel mal-ħsieb u skont it-tifsir ta' dan l-Att.

(2) Fil-każ ta' korp ta' persuni jkun biżżejjed jekk jidher biss l-isem ta' dak il-korp ta' persuni fuq kull avviż, mandat jew proċediment, inkluż kull proċediment quddiem il-Qorti tal-Appell maħruġ jew magħmul taħt jew għall-għanijiet ta' dan l-Att.

Tqassim u notifika ta' avviżi, eċċ. *Emendat: XII. 2014.82; VII.2019.62.*

73. (1) Kull avviż li jingħata mill-Kummissarju taħt dan l-Att ta' avviż, eċċ., għandu jiġi ffirmat mill-Kummissarju nnifsu jew minn persuna jew persuni minnu awtorizzati u kull avviż bħal dak ikun validu jekk il-firma tkun stampata, ittimbrata jew miktuba fuq dak l-avviż.

(2) Kull avviż li huwa meħtieġ li jingħata mill-Kummissarju jew minn xi persuna oħra taħt dan l-Att jista' jiġi notifikat lill-persuna sew personalment sew billi jintbagħat bil-posta. Kemm-il darba ma tinġiebx prova kuntrarja, notifika ta' avviż mibgħut bil-posta tkun ippruvata permezz ta' evidenza li dak l-avviż kien ġie indirizzat u impostat sew u għandu jitqies li jkun ġie notifikat, fil-każ ta' indirizz f'Malta mhux iktar tard mit-tielet jum li jiġi wara l-jum meta dan ikun ġie impostat, u fil-każ ta' indirizz barra minn Malta fil-jum li jiġi wara dak il-jum meta l-avviż kien jiġi riċevut fil-kors ordinarju tal-posta:

Iżda meta dik in-notifika ma sseħħx minħabba li dik il-persuna ma tkunx tista' tinstab jew minħabba raġunijiet oħra attribwibbli għal dik il-persuna u l-Kummissarju jippubblika avviż fil-Gazzetta u f'xi ġurnal wieħed jew iktar ta' kuljum fejn jiddikjara li dak l-avviż ikun sar u li fih jistieden lil dik il-persuna biex tmur tiġborha kif u fejn jindikalha l-Kummissarju, dik in-notifika għandha wkoll titqies li tkun ġiet debitament notifikata fid-data tad-debita publikazzjoni f'ġurnal ta' kuljum:

Iżda wkoll, *cheque* jew ċedola impostati mill-Kummissarju għandu jitqies li jkun ħlas ta' dak l-ammont magħmul fid-data meta jkun ġie impostat.

(3) Għall-għanijiet tas-subartikolu (2) avviż jitqies li jkun ġie indirizzat sew jekk dan ikun ġie indirizzat:

(*a*) fi kwalunkwe indirizz magħruf tan-negozju jew privat ta' persuna; jew

(*b*) f'indirizz elettroniku provdut minn persuna għal dan il-għan skont regolamenti li l-Ministru jista' jippreskrivi.

(4) Il-Ministru jista' permezz ta' avviż fil-Gazzetta jistabbilixxi l-ħinijiet tal-eġħluq tal-uffiċċju tal-Kummissarju u kull żmien indikat fi jew taħt dan l-Att għall-eġħmil, tqassim jew notifika ta' denunzja, avviż jew dokument ieħor lil jew fuq il-Kummissarju jew għal kull ħlas lill-Kummissarju għandu jitqies li jintemm fil-ħin tal-eġħluq tal-aħħar jum ta' dak iż-żmien.

(5) Meta d-data li fiha ssir xi denunzja, avviż jew dokument ieħor ikollhom jintgħamlu, jintbagħtu jew jiġu notifikati jew jitqiesu li ġew notifikati jew li fiha jsir dovut ħlas li jkollu jsir skont xi dispożizzjoni ta' dan l-Att taħbat, li ma kienx għad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, is-Sibt jew il-Ħadd, jew f'jum nazzjonali jew btala pubblika skont kif stabbilit fl-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra, dik id-data għandha titqies li taħbat fl-ewwel jum tax-xogħol li ma jkunx is-Sibt, li jiġi wara dak is-Sibt, Ħadd, festa nazzjonali jew btala pubblika. Kap. 252.

74. (1) Kwalunkwe skema artifiċjali jew fittizja li direttament jew indirettament tirriżulta f'akkumulazzjoni ta' vantaġġ fir-rigward tat-taxxa meta l-għan essenzjali ta' dik l-iskema jkun li persuna tikseb dak il-vantaġġ li l-għoti tiegħu jkun kuntrarju għall-għan tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, għandha tiġi injorata b'tali mod li tiddefinixxi mill-ġdid l-iskema sabiex terġa' tiġi stabbilita s-sitwazzjoni li kienet tipprevali fin-nuqqas ta' dik l-iskema. Dispożizzjoni ġenerali kontra l-abbuż. *Sostitwit: XIII.2024.43.* Kap. 123. Kap. 372.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, l-ebda ammont m'għandu jiġi trattat bħala input tax ta' persuna skont it-termini tal-artikolu 22(2) sa fejn jirrappreżenta taxxa dovuta fuq oġġetti jew servizzi li jkunu s-suġġetti ta' frodi ta' VAT imwettaq upstream jew downstream fil-katina tal-provvista, meta dik il-persuna kienet taf jew kellha tkun taf b'tali frodi, irrispettivament minn jekk dik il-persuna ppartecipatx b'mod attiv f'dak il-frodi.

(3) Meta l-Kummissarju jkollu għaliex jaħseb li d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) jew (2) japplikaw, hu jista' joħroġ stima skont l-artikoli 31, 32 jew 33 li tiddetermina r-responsabbiltà tat-taxxa jew id-dritt għal xi rifużjoni jew tpaċija ta' taxxa tal-imsemmija persuna, għal kull perjodu ta' taxxa, b'dak il-mod u f'dak l-ammont li jista' jkun meħtieġ skont iċ-ċirkostanzi tal-każ:

Iżda dan m'għandux jippreġudika d-dritt ta' persuna li toġġezzjona għal tali stima u li tappella minn deċiżjoni tal-Kummissarju li tirrifjuta dik l-oġġezzjoni. Id-dispożizzjonijiet relevanti ta' dan l-Att dwar oġġezzjonijiet u appelli għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

(4) F'dan l-artikolu "skema" tinkludi kwalunkwe tranżazzjoni jew sekwenza ta' tranżazzjonijiet, dispożizzjoni, ftehim, arranġament, trust, għotja, patt, trasferiment ta' attiv, struttura, aljenazzjoni ta' proprjetà, irrispettivament mid-data li fiha tali skema tkun saret, daħlet fi jew twaqqfet.

Setgħa ta' egħmil ta' regolamenti. *Emendat: X. 2003.39; XIII. 2015.153; XIII.2024.44.*

75. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li bihom -

(*a*) jemenda, iħassar jew jissostitwixxi kull Skeda minbarra id-Disa' Skeda, li tinsab ma' dan l-Att;

(*b*) jippreskrivi kull ħaġa li f'xi każ partikolari titqies meħtieġa bil-għan li jiġi evitat kull tgħawwiġ konsiderevoli fil-kompetizzjoni li jista' mod ieħor jirriżulta mill-mod kif jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*ċ*) jipprovdi għal *rounding up* jew *rounding down* ta' kull ammont f'xi kalkolu magħmul għal xi wieħed mill-għanijiet ta' dan l-Att, jew sabiex ma jingħatax każ ta' kull ammont żgħir li joħroġ minn dak il-kalkolu;

(*d*) jippreskrivi kull ħaġa li tista' tiġi preskritta bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*e*) jippreskrivi dwar kull kundizzjoni li tista' tiġi mposta fuq, u kull deċiżjoni li tista' tintgħamel mill-Kummissarju skont dan l-Att;

(*f*) jippreskrivi kwalunkwe ħaġa oħra sabiex jiżgura l-ħlas tat-taxxa u b'mod ġenerali sabiex jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, inkluż id-dispożizzjonijiet dwar l-infurzar u l-multi u penalitajiet amministrattivi applikabbli;

(*g*) jemenda, jirrevoka jew jissostitwixxi kull regolament magħmul bis-saħħa ta' dan l-Att.

(2) Kull linja direttiva, spjegazzjoni jew istruzzjoni li jkollha x'taqsam ma' dan l-Att jew dwar xi regolament preskritt skont is-subartikolu (1) li jkunu f'pubblikazzjoni jew ċirkolari ppubblikati mill-Kummissarju jew taħt l-awtorità tiegħu u mqassma jew imqiegħda disponibbli għal kull persuna taxxabbli, għandhom jinqraw u jinftiehmu ħaġa waħda ma' dawk ir-regolamenti u għandu jkollhom l-istess effett bħalma għandhom ir-regolamenti daqstant li dawk il-linji direttivi, spjegazzjonijiet jew istruzzjonijiet ma jkunux konfliġġenti ma' dan l-Att jew dawk ir-regolamenti jew ma' linji direttivi, spjegazzjonijiet jew istruzzjonijiet pubblikati f'data li tiġi aktar wara u sal-limitu li -

(*a*) dawn jagħtu tifsira ta' kull fraži jew interpretazzjoni ta' xi dispożizzjoni li jkun hemm fl-Att jew fir-regolamenti;

(*b*) dawn ikunu jistabbilixxu l-mod li bih xi dispożizzjoni tal-Att jew tar-regolamenti għandhom jiġu applikati;

(*ċ*) dawn ikunu jistabbilixxu kull ħaġa li, skont l-Att jew ir-regolamenti, tista' tiġi stabbilita minn jew tkun soġġetta għall-approvazzjoni jew id-diskrezzjoni tal-Kummissarju.

TAQSIMA X

Reati u Pieni

Meta wieħed jonqos milli japplika għal reġistrazzjoni, jew li jżomm jew jagħti kull dokumentazzjoni u denunzja.
Emendat: X. 2003.40; XIII. 2005.51; IV. 2007.41; A.L. 426 tal-2006; XXXII. 2007.82; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.49; XIV. 2013.4; XIII.2024.45.

76. Kull persuna li -

(*a*) tonqos milli japplika għal reġistrazzjoni fiż-żmien u bil-mod meħtieġa bl-artikolu 10 jew 12;

(*b*) tonqos milli żżomm jew tagħti kull dokumentazzjoni, dokument u kontijiet għaż-żmien u bil-mod meħtieġ b'dan l-Att jew b'kull regolament magħmul bis-saħħa tiegħu;

(*ċ*) tonqos milli tagħmel kwalunkwe denunzja ta' taxxa, denunzja addizzjonali, dikjarazzjoni jew tagħti tagħrif meta tkun meħtieġa tagħmel dan bis-saħħa ta' dan l-Att;

(*d*) tonqos milli ġġib jew tipprovdi aċċess għal kotba, dokumentazzjoni, dokumenti, tagħrif u kontijiet, jew tonqos milli tħallas xi taxxa jew penali amministrattiva meta tkun meħtieġa tagħmel dan bis-saħħa ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe regolament magħmul taħt dan l-Att;

(*e*) tforni prodotti jew servizzi u li tonqos li tipprovdi dik il-garanzija mitluba mill-Kummissarju skont l-artikolu 63(5),

tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux inqas minn seba' mitt euro (€700) u mhux iżjed minn tliet elef u ħames mitt euro (€3,500) u, fuq talba tal-prosekuzzjoni, il-qorti għandha, fir-rigward ta' reat skont il-paragrafu (*ċ*), tordnalha biex tikkonforma ruħha mal-liġi fi żmien biżżejjed biex tkun tista' tagħmel dan, iżda f'kull każ mhux iktar minn tliet xhur, u fin-nuqqas min jagħmel ir-reat ikollu jħallas multa oħra ta' ħames euro (€5) għal kull ġurnata li matulu jkompli n-nuqqas wara li jgħaddi ż-żmien mogħti mill-qorti:

Iżda persuna li tagħmel ir-reat tista', sa żmien tletin ġurnata mid-data tad-deċiżjoni finali, tagħmel rikors lill-Qorti li sabitha ħatja, u titlob maħfra sħiħa jew parzjali tal-penali imposta taħt dan l-artikolu. Il-Qorti tista' tikkonċedi maħfra sħiħa jew parzjali ta' din il-penali kemm il-darba l-prosekuzzjoni, bi qbil bil-miktub mal-Kummissarju li għandu jkun magħmul ma' kull risposta għal tali rikors, taqbel ma' dan ir-rikors. Kull rikors bħal dan għandu jiġi notifikat lill-prosekuzzjoni li għandha tirrispondi fi żmien ħmistax-il ġurnata xogħol minn meta tigi notifikata.

Nuqqasijiet f'kull dokumentazzjoni, eċċ., u stqarrijiet qarrieqa.
Emendat: X. 2003.41; XIII. 2005.52; IV. 2007.42; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.50; IV. 2011.76; V. 2012.66; XIV. 2013.5; XV. 2016.75; XXXVIII.2024.18.

77. Kull persuna li -

(*a*) xjentement tonqos li tagħti kont għal xi attività taxxabbli jew xi akkwist intra-Komunitarju mwettqa minnha fir-*records*, dokumenti u kontijiet meħtieġa b'dan l-Att jew b'xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu;

(*b*) tagħmel xi denunzja, dikjarazzjoni jew tagħti tagħrif meħtieġ għal xi wieħed mill-għanijiet ta' dan l-Att li tkun taf li jkun mhux korrett jew qarrieqi f'xi rigward materjali;

(*ċ*) tiffalsifika xi *records*, dokumenti jew kontijiet meħtieġa li jinżammu taħt dan l-Att jew tħejji jew tagħmel jew tgħin fit-tħejjija jew fl-egħmil jew tagħmel użu minn, xi *records*, dokumenti jew kontijiet foloz;

(*d*) bil-għan li taħbi xi prova li tkun taf jew li tkun mistennija li raġonevolment tkun taf li tkun rilevanti għal xi għan ta' dan l-Att, tiddistruġġi, tħassar, tagħmel ħsara jew taħbi xi tagħrif maħżun jew xi *records*, dokumenti jew kontijiet, jew tkun fil-pussess ta' jew tforni lil xi persuna oħra xi programm ta' *software* li jista' jħassar, jiddistruġġi, jiddanneġġa jew jaħbi xi tagħrif maħżun jew xi *records*, dokumenti jew kontijiet;

(*e*) tonqos milli tagħti jew tipproduċi fattura ta' taxxa jew fattura oħra jew dokument kif u meta meħtieġ bl-artikolu 50, 51 jew 52 jew tagħti fattura ta' taxxa jew fattura oħra jew dokument li jkunu mhux korretti jew qarrieqa f'xi rigward materjali jew tonqos milli tipprovdi lill-Kummissarju, mingħajr ebda raġuni valida, il-kopji kollha ta' kull riċevuta fiskali manwali kemm użata kif ukoll mhux użata meta jkunu meħtieġa mill-Kummissarju;

(*f*) tkun impjegata jew aġent ta' persuna oħra, u li l-funzjonijiet tagħha f'dik il-kariga jkunu jinkludu dawk li tagħti jew tipproduċi fattura ta' taxxa jew fattura oħra jew dokument li dik il-persuna l-oħra hija meħtieġa li tagħti jew li tipproduċi skont l-artikolu 50, 51 jew 52, tonqos li tagħti jew tipproduċi dik il-fattura ta' taxxa jew fattura oħra jew dokument jew tagħti xi fattura ta' taxxa bħal dik jew fattura oħra jew dokument li jkunu mhux korretti jew qarrieqa f'xi

rigward materjali;

(*g*) tagħti fattura jew dokument ieħor dwar provvista li juru li għandha titħallas taxxa fuq dik il-provvista meta tkun taf li ma għandha titħallas ebda taxxa jew li t-taxxa li għandha titħallas tkun inqas minn dik murija, jew mod ieħor iżżid ma' prezz jew tinkludi fi prezz għal provvista xi ammont li juri li jirrappreżenta xi taxxa li fil-fatt ma tkunx dovuta jew li tkun ogħla mit-taxxa dovuta;

(*h*) tapplika sabiex tiġi reġistrata taħt l-artikoli 11 jew 11A f'ċirkostanzi li jindikaw li hija taf jew setgħet b'diligenza tkun taf li mhijiex intitolata li tiġi hekk klassifikata

(*i*) li tkun reġistrata taħt l-artikoli 11 jew 11A u li ma tkunx eliġibbli li tibqa' hekk reġistrata, ma tapplikax għat-tħassir ta' tali reġistrazzjoni bil-mod meħtieġ u fiż-żmien stipulat f'dan l-Att;

(*j*) li tkun reġistrata taħt l-artikoli 11 jew 11A tagħmel tabirruħha, fir-rigward ta' xi tranżazzjoni, li ma tkunx hekk reġistrata bil-għan li jinkiseb xi qligħ finanzjarju;

(*k*) li ma tkunx reġistrata taħt l-artikoli 11, 11A jew 11B tagħmel tabirruħha, fir-rigward ta' kwalunkwe tranżazzjoni, li tkun hekk reġistrata bil-għan li jinkiseb xi qligħ finanzjarju;

(*l*) wara li tkun għaddiet jew inkludiet ma' prezz ta' prodotti jew servizzi minnha mogħtija lil persuna oħra xi ammont li jkun maħsub li juri li jirrappreżenta xi taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att xjentement tonqos milli tagħti kont għal dak l-ammont fir-*records* tagħha jew li tħallas dak l-ammont lill-Kummissarju;

(*m*) tikseb pussess jew ikollha x'taqsam ma' xi prodotti, jew taċċetta l-provvista ta' xi servizzi meta jkollha għaliex taħseb li t-taxxa fuq il-provvista ta' dawk l-oġġetti jew servizzi tkun ġiet jew tkun se tiġi skartata;

(*n*) tipprovdi jew toffri li tipprovdi lil persuna oħra oġġetti jew servizzi li l-kisba tagħhom jew is-sehem fihom jew l-aċċettazzjoni tagħhom tirrendi lil dik il-persuna l-oħra ħatja ta' reat bis-saħħa tal-paragrafu (*m*);

(*o*) tipprovdi jew toffri li tipprovdi lil persuna oħra u, jew tesponi għall-bejgħ oġġetti, waqt li tkun sprovvista, fil-lok fejn tipprovdi jew toffri li tipprovdi lil persuna oħra u, jew tesponi għall-bejgħ oġġetti, minn *cash register* fiskali jew kotba tar-riċevuta fiskali kif maħruġa jew approvati mill-Kummissarju;

(*p*) li hija instituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja li tforni flus jew tagħti kreditu permezz ta' faċilità ta' kont ta' self jew permezz ta' xi forma oħra ta' faċilità lil klijent b'konnessjoni mal-fornitura ta' prodotti jew servizzi minn terzi lil dak il-klijent għall-bini, bini mill-ġdid, tiswija, miljorament jew manutenzjoni ta' proprjetà immobbli jew għal fissi ta' immobbli li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-proprjetà, u li tagħmel pagament

ġħal dawk il-prodotti jew servizzi jew direttament lill-venditur jew fornitur jew lil terzi jew lill-klijent suġġett ġħal ftehim jew bil-kondizzjoni espressa jew miftehma li l-ammont mħallas jiġi mgħoddi lil dak il-venditur jew fornitur, billi tiddebita l-kont ta' self jew faċilità oħra tal-klijent, fuq il-bażi ta' dokumenti ta' sostenn, li jinkludu kuntratti, fatturi, irċevuti, ċertifikati tal-periti jew ċertifikati oħra jew dokumenti simili, sottomessi minn jew ġħan-nom tal-klijent jew minn jew ġħan-nom ta' fornituri, kuntratturi jew terzi oħra, u li tonqos li tinforma lill-Kummissarju bl-ismijiet u n-numri tar-reġistrazzjoni tal-VAT ta' dawk il-fornituri, kuntratturi jew terzi oħra kif jingħad hawn fuq, minbarra l-klijent, li lilhom tkun ġħamlet direttament jew indirettament pagamenti kif speċifikat f'dan il-paragrafu, fil-forma meħtieġa mill-Kummissarju, kif ukoll tal-ammonti ta' dawk il-pagamenti, sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-kwart tas-sena kalendarja li jiġi minnufih wara l-kwart tas-sena kalendarja li fih tkun ġħamlet direttament jew indirettament xi pagament kif jingħad hawn fuq,

tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja -

(i) multa ta' mhux inqas minn sitt elef euro (€6,000) u mhux iżjed minn ġħaxart elef euro (€10,000) fil-każ ta' reati taħt il-paragrafi (*ċ*) u (*d*); u

(ii) multa ta' mhux inqas minn seba' mitt euro (€700) u mhux iżjed minn tliet elef u ħames mitt euro (€3,500) fil-każ ta' reati taħt il-paragrafi l-oħra,

u, b'żieda ma' dan, ġħal kull reat kif hawn fuq imsemmi fil-paragrafi kollha, ħlief ġħall-paragrafu (*p*), fejn ikun hemm taxxa li tammonta ġħal aktar minn mitt euro (€100) ipperikolata, multa addizzjonali ta' darbtejn it-taxxa perikolata, jew priġunerija ġħal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew dawk il-multi u priġunerija flimkien:

Iżda l-multa ġħal darbtejn it-taxxa perikolata fl-ebda każ ma tkun anqas minn elf euro (€1,000).

Barra minn dan, fuq talba tal-prosekuzzjoni, il-qorti ġħandha tordna lill-ħati biex josserva l-liġi f'perjodu ta' żmien li jkun suffiċjenti ġħal dak il-ġħan iżda f'kull każ li ma jeċċedix xahar, u fin-nuqqas, il-ħati jeħel il-ħlas ta' multa oħra ta' ħames euro (€5) ġħal kull ġurnata li jkompli dak in-nuqqas wara li jiskadi l-perjodu ffissat mill-Qorti.

Ħtija regolari. *Emendat: XIII. 2005.53; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.51.*

78. (1) Meta persuna tinstab ħatja ta' reat jew taħt l-artikolu 76 jew taħt l-artikolu 77 u terġa' tinstab ħatja ta' reat taħt xi wieħed mill-artikoli msemmija qabel fi żmien sitt xhur mid-data li fiha dik il-persuna tkun instabet ħatja tar-reat ta' qabel, il-multa ma ġħandha fl-ebda każ tkun inqas minn elf u mitejn euro (€1,200).

(2) Meta persuna tkun instabet ħatja ta' erba' reati taħt xi

wieħed mill-artikoli msemmija qabel li jsiru fi żmien erbgħa u għoxrin xahar, il-qorti għandha fuq dik l-aħħar sejba ta' ħtija timponi bħala piena multa ta' mhux inqas minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500) u b'żieda mal-piena għal dik is-sejba ta' ħtija tordna is-sospensjoni għal żmien determinat ta' mhux inqas minn ġimgħa u mhux iżjed minn xahar ta' kull liċenza, permess, *warrant* jew awtorizzazzjoni oħra maħruġa mill-Pulizija jew minn xi awtorità oħra sabiex tmexxi l-attività ekonomika jew attivitajiet ekonomiċi li dwaru jkun relatat ir-reat.

Tfixkil ta' uffiċjali. *Emendat: A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.52.*

79. Kull persuna li -

(*a*) tfixkel, ittellef, ixxekkel jew tagħmel xi ħaġa bil-ħsieb li tfixkel, ittellef jew ixxekkel, jew iddejjaq jew tattakka lill-Kummissarju jew lil xi persuna li tkun qed twettaq kif imiss xi setgħa jew dmir lilha mogħti jew impost fuqha b'dan l-Att jew bis-saħħa tiegħu;

(*b*) tkun inkarigata minn xi fond li l-Kummissarju jew persuna awtorizzata mill-Kummissarju jkollha s-setgħa li tidħol fih skont l-artikolu 53(*a*), tonqos li tippermetti dak id-dħul mill-Kummissarju jew mill-persuna awtorizzata jew tonqos milli tieħu dawk il-miżuri li jistgħu jkunu raġonevolment meħtieġa għal-għan ta' xi dħul bħal dak, jew ta' xi spezzjon ta' dak il-fond jew ta' xi oġġetti, attiv, kotba, *records* jew dokumenti li jkunu qegħdin jinżammu hemm ġew,

tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux iżjed minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500), jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Reati li għandhom x'jaqsmu mal-importazzjoni. *Emendat: XIII. 2005.54; A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.53; V. 2012.67; IX.2025.72.* Kap. 37.

80. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 18, 60, 62 u 62A tal-Ordinanza tad-Dwana għandhom japplikaw għal dan l-Att bħallikieku kull riferenza għal dazji li tinsab f'dawk l-artikoli kienet riferenza għal taxxa dovuta taħt dan l-Att, u kull persuna li tikser id-dispożizzjonijiet ta' dawk l-artikoli li jiftiehmu kif imsemmi qabel dwar xi oġġetti li l-importazzjoni tagħhom hi suġġetta għal taxxa taħt dan l-Att tkun ħatja, mingħajr preġudizzju għal kull responsabbiltà li jkollha taħt l-Ordinanza msemmija, ta' reat taħt dan l-Att u tista' għal kull reat bħal dak, teħel multa li tkun ekwivalenti għal tlett darbiet it-taxxa li jkollha titħallas jew multa ta' tliet mija u ħamsin euro (€350), skont liema tkun l-akbar, b'dan illi terz minn dak l-ammont għandu jitqies bħala dejn ċivili dovut lill-Kummissarju, jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sentejn, jew għal dawk il-multi u priġunerija flimkien, u min jagħmel ir-reat jista' jew jinżamm jew jittieħdu proċedimenti kontrih b'taħrika, bl-istess mod u għamla, u skont id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha stabbiliti fil-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

Kap. 37.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 77 tal-Ordinanza tad-Dwana għandhom japplikaw dwar dawk l-oġġetti li l-importazzjoni tagħhom tkun suġġetta għat-taxxa taħt dan l-Att bħallikieku kull riferenza li tinsab f'dik l-Ordinanza għad-dazju msemmi f'dik l-Ordinanza kienet ukoll riferenza għat-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att.

(3) L-importazzjoni ta' oġġetti suġġetti għat-taxxa taħt dan l-Att għandha titqies, għall-finijiet kollha ta' kull liġi, bħala importazzjoni projbita kemm-il darba ma titħallasx it-taxxa imsemmija jew, meta il-ħlas tat-taxxa jkun ġie pospost skont xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, il-kundizzjonijiet imposti dwar dak il-posponiment ma jkunux tħarsu kif imiss.

Reati ġenerali.
Emendat: A.L. 426 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; II. 2009.54.

81. Kull persuna li tikser jew tonqos li tħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu tkun ħatja ta' reat u meta tinstab ħatja teħel, kemm-il darba ir-reat ma jkunx suġġett għal piena ogħla taħt xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, multa ta' mhux inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250) u mhux iżjed minn elf u mitejn euro (€1,200), jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tlett xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Reati minn uffiċjali prinċipali ta' korpi ta' persuni u minn prinċipali.
Emendat: X. 2003.42.

82. (1) B'żieda u mingħajr preġudizzju għal kull obbligazzjoni ta' xi mpjegat jew persuna oħra, meta xi ħaġa ssir jew tonqos milli ssir minn korp ta' persuni, id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima għandhom japplikaw bħallikieku dik il-ħaġa tkun saret jew naqset milli ssir minn kull direttur, *manager* jew uffiċjal prinċipali ieħor ta' dak il-korp ta' persuni: iżda direttur, *manager* jew uffiċjal prinċipali ieħor ta' korp ta' persuni ma jkunx ħati ta' reat bis-saħħa ta' dan is-subartikolu jekk huwa jġib prova li huwa ma kienx jaf u ma setax b'diliġenza raġonevoli jsir jaf b'dak l-egħmil jew nuqqas u li huwa għamel kull ma seta' jagħmel sabiex iżomm milli jsir dak l-egħmil jew nuqqas.

(2) Meta xi ħaġa ssir jew tonqos milli ssir minn impjegat fit-twettiq tal-impieg tiegħu, jew minn persuna li tkun qed taġixxi għan-nom ta' dik il-persuna reġistrata, sew jekk dik il-persuna l-oħra tkun impjegata sew jekk ma tkunx, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima bħallikieku dik il-ħaġa tkun saret jew naqset milli ssir sew minn dak l-impjegat jew persuna oħra innifisha kif ukoll mill-prinċipal tagħhom jew persuna reġistrata: iżda dak il-prinċipal jew persuna reġistrata ma jkunx ħati ta' reat taħt dan is-subartikolu jekk iġib prova li ma kienx jaf u li ma setax b'diliġenza raġonevoli jkun jaf b'dak l-egħmil jew nuqqas u li huwa għamel kull ma seta' jagħmel sabiex iżomm milli jsir dak l-egħmil jew nuqqas.

Prosekuzzjoni.
Emendat: VII.2019.63.

83. (1) Ma għandhom jinbdew ebda proċedimenti taħt din it-Taqsima ħlief minn jew bil-permess tal-Kummissarju, u dawk il-proċedimenti hekk mibdija jistgħu f'kull żmien qabel is-sentenza finali jiġu rtirati fuq talba tal-Kummissarju.

Kap. 9.

(2) Minkejja id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali jkollu l-jedd ta' appell quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali minn kull sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati dwar proċedimenti kriminali taħt din it-Taqsima.

(3) *Imħassar bl-Att VII tal-2019*

Kap. 9.
Kap. 446.

(4) L-artikolu 21 tal-Kodiċi Kriminali u tal-Att dwar il-*Probation* ma għandhomx japplikaw dwar xi sejbien ta' ħtija taħt dan l-Att.

(5) Fi proċedimenti kriminali taħt din it-Taqsima jew taħt xi

regolamenti magħmula taħt dan l-Att, il-Kummissarju personalment jew kull uffiċjal ieħor li jissemma' minnu jista', minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, iġib il-provi, jittratta u b'kull mod ieħor imexxi il-prosekuzzjoni minflok il-Pulizija jew flimkien magħhom.

(6) Jekk tkun tenħtieġ bħala parti mill-każ tal-prosekuzzjoni ix-xiehda tal-Kummissarju jew ta' xi uffiċjal kif imsemmi qabel huwa għandu jinstama' qabel ma jibda' iwettaq id-dmirijiet ta' uffiċjal prosekutur kemm-il darba il-ħtieġa li jagħti xiehda ma tqumx fi stadju ulterjuri tal-proċedimenti: iżda l-Kummissarju jew uffiċjal ieħor kif imsemmi qabel jista' isemmi l-fatti li jikkostitwixxu r-reat qabel ma jagħti xiehda.

Penali f'każ ta' kompromess.
Emendat:
X. 2003.43;
XIII. 2005.55;
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 105 tal-2008;
II. 2009.55;
V. 2012.68;
XII. 2014.83;
XV. 2016.76.

84. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, il-Kummissarju jista' f'każ ta' xi reat li jsir taħt dan l-Att, jidħol fi ftehim bil-miktub ma' min jagħmel ir-reat li bis-saħħa tiegħu min jagħmel ir-reat iħallas somma ekwivalenti għall-multa li tista' tiġi imposta bħala piena skont dan l-Att meta dik il-persuna tinstab ħatja ta' dak ir-reat, iżda b'dan illi meta l-liġi tipprovdi l-inqas u l-ogħla ammont ta' multa li tista' tiġi hekk imposta is-somma li għandha titħallas b'riżultat ta' dak il-ftehim għandha tkun somma ekwivalenti għall-imsemmi l-inqas ammont miżjud b'nofs id-differenza bejn l-imsemmija l-inqas u l-ogħla ammonti, u malli jiġi iffirmat xi ftehim bħal dak mill-Kummissarju u minn min jagħmel ir-reat, għandha tintemm kull responsabbiltà kriminali ta' min jagħmel ir-reat taħt dan l-Att għar-rigward ta' dawk ir-reati li dwarhom ikun sar il-ftehim.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw ukoll f'kull każ meta min jagħmel ir-reat ikun akkużat quddiem qorti dwar ir-reat iżda qabel ma tingħata sentenza finali dwar dak il-każ:

Iżda meta ma jkunux inbdew proċeduri quddiem il-qorti issomma li għandha titħallas dwar xi ftehim kif kontemplat fis-subartikolu (1) għandha titnaqqas b'għaxra fil-mija.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), il-Kummissarju jista', f'każ ta' reat minn xi persuna kontra d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 76(*b*), 77(*e*), 77(*f*) u 77(*o*), jidħol fi ftehim ma' dik il-persuna, fejn min jagħmel ir-reat iħallas lill-Kummissarju fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta jirċievi avviż f'dan ir-rigward mill-Kummissarju dan li ġej:

(*a*) mitt euro (€100) fil-każ tal-ewwel reat;

(*b*) mitejn euro (€200) fil-każ tat-tieni reat;

(*ċ*) erba' mitt euro (€400) fil-każ tat-tielet reat; u

(*d*) ħames mitt euro (€500) fil-każ fejn min jagħmel ir-reat u, jew xi impjegat tiegħu jew xi persuna oħra li tkun qed taġixxi f'isem dik il-persuna jagħmlu żewġ reati separati f'perjodu ta' sitt xhur;

u mal-ħlas ta' dik il-multa, għandha tintemm kull responsabbiltà kriminali taħt dan l-Att għar-rigward ta' dawk ir-reati li dwarhom ikun sar il-ftehim.

(4) Kull somma dovuta bis-saħħa ta' xi ftehim li jsir skont is-

subartikolu (1) jew is-subartikolu (3) għandha tkun dovuta lill-Gvern bħala dejn ċivili. Il-Kummissarju ma għandux jagħmel ftehim bħal dak imsemmi fis-subartikolu (1) jew (3) kemm-il darba dak il-ftehim ma jkunx imsieħeb bil-ħlas tas-somma dovuta jew bl-għoti ta' garanzija biżżejjed għall-ħlas tagħha.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu bla ħsara għal kull proċedimenti jew konfiska mibdija jew li jkollhom effett bis-saħħa ta' xi liġi oħra.

(6) L-imsemmi ftehim u l-ħlas ta' dik il-multa hekk imposta ikun bla ħsara għal xi taxxa, imgħax jew penali amministrattiva dovuta taħt dan l-Att:

Kap. 37.

Iżda l-Kummissarju, bħala kap tad-Dipartiment tad-Dwana, jista' jimponi u jiġbor penali dwar taxxa fuq importazzjoni dovuta taħt dan l-Att, f'każ ta' ftehim kif provdut skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 63 tal-Ordinanza tad-Dwana, u jista' wkoll jimponi u jiġbor penali f'każ ta' ftehim taħt l-artikolu 63A tal-istess Ordinanza b'dan illi kull referenza għad-dazju fil-multa li għaliha jirreferi l-artikolu 63A għandha tittieħed daqs li kieku hija referenza għat-taxxa dovuta taħt dan l-Att.

Mekkaniżmu speċjali għal ftehim barra mill-Qorti.
Miżjud: XXX.2025.11.

84A. (1) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, mal-konklużjoni ta' ftehim magħmul skont dan l-artikolu bejn il-Kummissarju u kwalunkwe persuna obbligata li tagħmel xi ħlas taħt dan l-Att, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ "id-debitur" jew "it-taxpayer", li jipprovdi għall-ħlas ta' penali addizzjonali b'żieda ma' kwalunkwe penali oħra xort'oħra provduta f'dan l-Att, ir-responsabbiltà kriminali kollha tad-debitur għal kwalunkwe ksur kontra dan l-Att u għal kwalunkwe ksur konness mal-atti b'rabta mal-ftehim li jkun sar, għandha tiġi estinta:

Iżda l-penali addizzjonali li tali persuna għandha tkun obbligata li tħallas fir-rigward ta' tali ksur għandha tammonta għal minimu ta' għaxart elef euro (€10,000) u massimu ta' miljun euro (€1,000,000), u għandha tiġi imposta skont Skeda li għandha tiġi preskritta mill-Ministru taħt dan l-Att u dan b'żieda ma' kwalunkwe ammont ieħor provdut f'dan l-Att għan-nuqqas tad-debitur u kkwantifikat skont il-ftehim finali:

Iżda wkoll il-ftehim li titħallas kwalunkwe multa jew li jsir xi ħlas ieħor taħt xi ftehim kif provdut f'dan l-artikolu ma għandux iwassal għall-estinzjoni ta' kwalunkwe responsabbiltà ċivili sabiex isir xi ħlas ieħor mhux kopert mill-ftehim li jkun sar skont dan l-artikolu.

(2) (*a*) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw fejn il-Kummissarju, li jaġixxi fuq talba bil-miktub tat-taxpayer u n-notifika ta' aġġustament ta' dikjarazzjonijiet preċedenti mogħtija mit-taxpayer, jaċċetta li l-aġġustamenti jkunu saru b'mod korrett u għandu jagħti avviż bil-miktub lit-taxpayer tal-abbozz tal-ftehim skont dan l-artikolu li għandu jiġi ffirmat fi żmien sitt (6) xhur mid-data tat-talba tat-taxpayer:

Iżda l-imsemmi perjodu ta' sitt (6) xhur jista' jiġi estiż mill-Kummissarju jekk huwa jkun sodisfatt li jkun meħtieġ perjodu itwal sabiex tiġi determinata l-portata tar-rikavat tal-ksur.

(*b*) L-abbozz ta' ftehim għandu jinkludi dan li ġej:

(i) dettalji tal-ksur li jistgħu jinkludu ammissjonijiet li jkunu saru mid-debitur;

(ii) obbligu fuq id-debitur li jħallas u kwantifikazzjoni ta' penali addizzjonali u kwalunkwe pagament ieħor dovut skont dan l-Att għan-nuqqas;

(iii) il-perjodu permess għall-ħlas tal-ammonti dovuti skont il-ftehim;

(iv) il-konsegwenzi ta' kwalunkwe nuqqas ta' tħaris ta' xi termini tal-ftehim inklużi dawk provduti fl-artikoli 187A, 187B u 187Ċ tal-Kodiċi Kriminali; Kap. 9.

(v) kwalunkwe pattijiet u kondizzjonijiet oħra imposti mill-Kummissarju:

Iżda meta abbozz ta' ftehim jiġi notifikat kif intqal qabel, ftehim skont dan is-subartikolu għandu jiġi ffirmat u mibgħut lura lill-Kummissarju fi żmien xahar (1), u jekk il-ftehim iffirmat ma jasalx għand il-Kummissarju fl-imsemmi limitu ta' żmien, li jista' jiġi estiż mill-Kummissarju fuq raġuni ġusta murija mit-taxpayer, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jkollhom l-ebda effett:

Iżda wkoll l-ammont li jirriżulta minn dan il- ftehim għandu jikkostitwixxi titolu eżekuttiv skont it- tifsira ta', u għall-finijiet tat-Titolu VII tal-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap.12.

(3) Il-perjodu ta' preskrizzjoni fir-rigward tal-ksur u ksur konness għandu jiġi sospiż matul iż-żminijiet stabbiliti fi, jew taħt is-subartikolu (2) u ma għandha tiġi istitwita l-ebda prosekuzzjoni fir-rigward tal-ksur u ksur konness fiż-żmien meta tali perjodi jkunu qegħdin jiddekorru:

Iżda l-ebda prosekuzzjoni ma għandha tiġi annullata għar-raġuni li tkun ġiet istitwita bi ksur ta' dan is-subartikolu.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll fuq talba tad-debitur fi kwalunkwe każ fejn id-debitur ikun ġie akkużat quddiem qorti fir-rigward tal-ksur u ksur konness, iżda qabel ma tkun ingħatat sentenza finali fil-każ.

(5) Fejn proċeduri jkunu pendenti quddiem il-Qorti tal-Maġistrati bħala qorti istruttorja u l-eżistenza ta' ftehim tinġieb għall-attenzjoni tal-Qorti, il-Qorti għandha, meta tkun sodisfatta li l-ksur imsemmi fl-

akkuża jkun ksur li għalih japplika dan l-artikolu jew ksur konness, tassumi l-funzjoni ta' qorti ta' ġudikatura kriminali u tiddikjara l-azzjoni kriminali estinta dwar tali akkużi. Il-qorti għandha bl-istess mod tiddikjara l-azzjoni kriminali estinta jekk tkun qorti ta' ġudikatura kriminali fl-istadju tal-ewwel istanza jew fl-istadju tal-appell minkejja kull sentenza li tkun ingħatat preċedentement fil-proċediment u li ma tkunx saret finali.

(6) F'dan l-artikolu:

"dan l-Att" jinkludi kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja maħruġa taħtu;

"ftehim" tfisser u tinkludi dokument li jixhed ftehim milħuq bejn il-Kummissarju u d-debitur skont dan l-artikolu u tinkludi wkoll dokument jew dikjarazzjoni maħruġa mill-Kummissarju wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu li tikkonferma li d-debitur qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu rregolarizza l-pożizzjoni tiegħu mal-Kummissarju u wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu ssodisfa r-rekwiżiti tiegħu billi aċċetta li jħallas il-penali addizzjonali;

"ksur" tinkludi kwalunkwe att jew atti li jikkostitwixxu reat kriminali;

"ksur konness" tfisser kwalunkwe att li jikkostitwixxi reat kriminali sabiex jitwettaq ksur kontra dan l-Att u għandu jinkludi:

(i) ksur imwettaq, anke jekk fi żminijiet differenti, skont pjan miftiehem minn qabel sabiex jitwettaq ksur kontra dan l-Att;

(ii) ksur imwettaq bil-għan li jinkisbu l-mezzi għat-twettiq ta' ksur kontra dan l-Att;

(iii) ksur imwettaq bil-għan li jiffaċilita t-twettiq jew it-tlestija ta' ksur kontra dan l-Att, jew li jiżgura impunità għal tali ksur;

(iv) ksur li f'kuntest wieħed jikser aktar minn dispożizzjoni waħda tal-liġi fejn mill-inqas dispożizzjoni waħda tkun relatata ma' ksur kontra dan l-Att;

(v) ksur imwettaq permezz tal-użu apparentament leġittimu tar-rikavat ta' ksur kontra dan l-Att:

Iżda ksur konness ma għandux jinkludi kwalunkwe att inkluż fis-Sub-titolu IV tat-Titolu III tat-Taqsima II tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi Kriminali;

Kap. 9.

"Kummissarju" tfisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana.

TAQSIMA XI

Dispożizzjonijiet Transitorji

85.* (1) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa†, għandhom jibqgħu japplikaw dwar kull importazzjoni u kull provvista ta' servizzi u bejgħ ta' oġġetti prodotti magħmula qabel l-1 ta' Jannar 1999 u dwar kull ħaġa li għandha ssir jew li ma għandhiex issir taħt dak l-Att qabel dik id-data u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima.

Riżerva. *Emendat: X. 2003.44.* Kap. 395.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Taxxa fuq l-Infiq, u tal-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, 1994,‡ għandhom ikomplu japplikaw sal-limitu li kienu japplikaw minnufih qabel l-1 ta' Jannar 1999.

Kap. 341.

86. (1) Meta, fl-esekuzzjoni ta' kuntratt magħmul qabel id-data effettiva, jiġu provduti oġġetti jew servizzi f'dik id-data jew wara dik id-data effettiva, u dik il-provvista tkun provvista taxxabbli, dak il-kuntratt għandu, għall-għanijiet kollha ta' kull liġi, jitfisser daqslikieku l-partijiet ta' dak il-kuntratt kienu ftiehmu tibdil fil-kumpens fih stipulat biex jirrifletti d-differenza, jekk ikun hemm, bejn is-sistema taħt l-Att dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa u dik applikabbli taħt dan l-Att.

Tifsir ta' ċerti kuntratti. *Emendat: X. 2003.45, 46. Sostitwit: II. 2004.67. Emendat: IV. 2011.77.* Kap. 395.

(2) Meta, fl-esekuzzjoni ta' kuntratt magħmul qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' bidla fir-rata ta' taxxa skont l-artikolu 19, l-oġġetti kollha jew is-servizzi kollha jiġu provduti f'dik id-data jew wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dik il-bidla, u dik il-provvista tkun provvista taxxabbli, dak il-kuntratt għandu, għall-finijiet kollha ta' kull liġi, jitfisser daqslikieku l-partijiet kollha ta' dak il-kuntratt kienu ftiehmu dwar tibdil fil-kumpens fih stipulat biex jirrifletti d-differenza bejn ir-rata ta' taxxa applikabbli qabel il-bidla u r-rata ta' taxxa applikabbli wara l-bidla.

(3) Is-subartikolu (2), bl-applikazzjoni fejn hemm ħtieġa tas-subartikolu (1) u tal-artikoli 85 u 88, għandu japplika ukoll fl-interpretazzjoni ta' kuntratti magħmula bejn l-1 ta' Jannar, 1995 u t-30 ta' Ġunju, 1997 u bejn l-1 ta' Lulju, 1997 u l-31 ta' Diċembru, 1998, meta l-l-provvista ssir fl-1 ta' Jannar, 2004 jew wara.

(4) Is-subartikoli (1), (2) u (3) ma jgħoddux -

(*a*) meta joħroġ miċ-ċirkostanzi kollha rilevanti li l-kumpens stabbilit skont il-kuntratt kien qabel ipprovda għal dak it-tibdil jew li l-partijiet kienu eskludew kull tibdil fil-kumpens minħabba f'dik id-differenza;

(*b*) meta jew sal-limitu li l-provvista kienet, skont l-istess kuntratt, dovuta li ssir qabel id-data effettiva jew id-data tad-dħul fis-seħħ ta' xi bidla msemmija fis-subartikolu (2) skont il-każ, u d-dewmien kien dovut

*Is-subartikolu (1) oriġinali ta' dan l-artikolu ġie mħolli barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji.
†Imħassar b'dan l-Att.
‡Imħassar bl-Att XII tal-1997 (Kap. 395).

ġħal xi nuqqas mill-persuna li taġħmel il-provvista.

L-EWWEL SKEDA

[Artikolu 5(3)]

Attivitajiet ta' Awtoritajiet Pubbliċi

Emendata:
A.L. 198 tal-1999;
A.L. 387 tal-2002.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 489 tal-2004.

L-attivitajiet elenkati fit-tieni kolonna tal-awtoritajiet pubbliċi elenkati fl-ewwel kolonna ta' din l-Iskeda għandhom jitqiesu li jkunu attivitajiet ġestiti fit-twettiq jew fit-tkomplija ta' attività ekonomika.

L-ewwel kolonna Awtorità pubblika	*It-tieni kolonna* Attivitajiet
Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi	L-attivitajiet kollha
Korporazzjoni tat-Tarzna ta' Malta	L-attivitajiet kollha
Awtoritajiet pubbliċi oħra	Manifattura u bejgħ ta' muniti numismatiċi u midalji; Bejgħ ta' petrol biċ-ċomb, petrol bla ċomb, *diesel* (*gas*) *oil*, pitrolju, gass fiċ-ċilindri u l-provvista ta' elettriku u stijm; Telekomunikazzjonijiet; Il-provvista ta' ilma u gass; It-trasport ta' oġġetti; Servizzi tal-port u l-mitjar; Trasport tal-passiġġieri; Provvista ta' oġġetti ġodda manifatturati għall-bejgħ; L-operazzjonijiet ta' aġenziji agrikoli ta' intervent dwar prodotti agrikoli mwettqa skont ir-Regolamenti dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq f'dawn il-prodotti; L-organizzazzjoni ta' fieri tal-kummerċ u esibizzjonijiet; Magazzinaġġ; L-attivitajiet ta' korpi kummerċjali pubbliċi; L-attivitajiet ta' aġenziji tal-ivvjaġġar; L-organizzazzjoni ta' ħwienet għall-impjegati, koperattivi u *canteens* industrijali u istituzzjonijietr simili; Operazzjonijiet ta' natura kummerċjali ta' korpi tar-radju u t-televixin; Provvista ta' servizzi meteoroloġiċi; Bejgħ ta' vetturi bil-mutur maqbuda mid-Dwana; Il-provvista ta' akkomodazzjoni għal żgħażagħ u studenti li jkunu għal żjara f'Malta, gruppi ta' studenti u individwi; Analiżi fil-laboratorju; Eżamijiet għall-kwalità u ħruġ ta' ċertifikati għall-oġġetti esportati;

	Għoti ta' pariri tekniċi li għandhom x'jaqsmu ma' diffikultajiet tekniċi lill-industriji privati; Servizz ta' stampar lil dipartimenti tal-gvern u korpi parastatali; Bejgħ ta' pubblikazzjonijiet oħra;
	Bejgħ ta' mediċini u tilqim; Bejgħ u tindif ta' siti ta' oqbra; Legar ta' kotba; Bejgħ ta' ħobż; Kiri ta' *patrol boats*, *helicopters* u tagħmir lill-privat; Spezzjonijiet ta' qxur ta' bastimenti minn bugħaddasa; Attivitajiet ta' sigurtà ma' banek u attivitajiet simili; Servizzi ta' kwarantina; Bejgħ ta' trab tal-ħalib, bajd u prodotti magħmula mill-ħalib; Bejgħ ta' ħaxix; Bejgħ ta' bhejjem; Bejgħ ta' pjanti dekorattivi, siġar tal-frott, żraġen xtieli tal-frott, pjanti u fjuri; Bejgħ ta' qamħ tiben u demel; Bejgħ ta' ħut u tagħmir għas-sajd; Servizzi tal-ilma tal-*bowser*; Servizzi ta' tilqim, żbir u bexx; Kiri u provvista ta' faċilitajiet għall-friża u bejgħ ta' silġ; Servizzi ta' biċċerija; Provvista ta' komunikazzjoni bit-telefon; Jaġixxi bħala kuntrattur għal servizzi ta' tindif; Bejgħ ta' *compost*; Tiswija ta' ħsarat; Xogħol ta' mastrudaxxa; Kiri ta' tagħmir u vetturi; Provvista ta' oġġetti fis-sengħa tal-metall; Tiswija ta' tagħmir u vetturi; Bejgħ ta' pjanti; Bejgħ ta' ikel imsajjar mill-istudenti bħala parti mit-tagħlim tagħhom ta' kuljum; Sale of food prepared by students as part of their daily training.

IT-TIENI SKEDA

[Artikolu 6]

Provvisti, Akkwisti Intra-Komunitarji u Importazzjonijiet

Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 443 tal-2007;
A.L. 105 tal-2008;
A.L. 34 tal-2009;
A.L. 532 tal-2010;
A.L. 61 tal-2011;
A.L. 418 tal-2012;
A.L. 251 tal-2019;
A.L. 219 tal-2020;
A.L. 140 tal-2022.

Provvisti: regola ġenerali

1. Ħlief kif mod ieħor provdut f'din l-Iskeda -

(*a*) provvista ta' oġġetti hija t-traferiment tad-dritt ta' disponiment ta' proprjetà tanġibbli bħala sid;

(*b*) provvista ta' servizzi tfisser provvista li mhix provvista ta' oġġetti.

Enerġija

2. Il-provvista tal-elettriku, il-gass, l-enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ u sorsi oħra ta' enerġija għandha titqies bħala provvista ta' oġġetti.

Drittijiet fuq proprjetà

3. (1) It-trasferiment ta' attiv li jkun definit mill-liġi bħala proprjetà immobbli għandu jitqies bħala provvista ta' oġġetti: iżda konċessjoni ta' ċens li ma jeċċedix 'il ħamsin sena għandha titqies bħala provvista ta' servizzi.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra tal-paragrafu (1) ta' din il-partita l-assenjament ta' kull jedd fuq proprjetà jew ta' kull proprjetà intanġibbli sew jekk tkun is-suġġett ta' dokument li jistabbilixxi t-titolu sew jekk le huwa provvista ta' servizzi.

Kunsinna fi żmien imtawwal

4. Il-kunsinna tal-pussess ta' oġġetti wara u skont ftehim għall-bejgħ ta' dawk l-oġġetti fi żmien imtawwal għandha titqies bħala provvista ta' dawk l-oġġetti.

Hire purchase

5. Il-kunsinna tal-pussess ta' oġġetti wara u skont ftehim għall-kiri ta' dawk l-oġġetti għal ċertu żmien bi ħsieb espress li l-proprjetà ta' dawk l-oġġetti tgħaddi għal għand l-ieħor f'waqt li ma jkunx aktar tard mid-data meta jkun jkun tħallas il-prezz miftiehem kollu għandha titqies bħala provvista ta' dawk l-oġġetti.

Trasferiment ta' oġġetti skont kuntratt għall-kommissjoni

6. It-trasferiment ta' oġġetti skont kuntratt li taħtu titħallas kommissjoni fuq xiri jew bejgħ huwa provvista ta' dawk l-oġġetti.

Kuntratt ta' xogħlijiet

7. Il-kunsinna ta' oġġetti wara u skont kuntratt ta' xogħlijiet, inkluż kuntratt ta' kostruzzjoni, sew jekk il-materjal ikun ġie provdut kollu kemm hu jew f'parti minnu mill-kompratur sew jekk le, għandha titqies bħala provvista ta' servizzi, ħlief f'ċirkostanzi speċjali fejn il-Ministru jista' xort'oħra, b'regolamenti jippreskrivi.

Obbligu li jieqaf att jew li jiġi tollerat att

8. Obbilgu li jieqaf att jew li jiġi tolerat att jew sitwazzjoni hija provvista ta' servizzi.

Provvisti inċidentali

9. (1) Il-provvista minn persuna ta' oġġetti għall-għan u fil-kors ta' servizzi ta' manutenzjoni jew tiswija provduti minn dik il-persuna għandhom jitqiesu bħala provvista ta' servizzi.

(2) Salv kif provdut mod ieħor fl-Att jew xi regolamenti magħmula taħt l-Att, meta provvista tkun tinkludi l-provvista sew ta' oġġetti sew ta' servizzi u l-korrispettiv għal dik il-provvista ma jkunx jiddistingwi bejn il-korrispettiv għall-oġġetti u l-korrispettiv għas-servizzi, il-provvista għandha titqies bħala provvista ta' oġġetti jew provvista ta' servizzi skont ix-xorta prinċipali ta' dik il-provvista.

Permuta

10. F'kuntratt ta' permuta kull parti għandha titqies li tagħmel provvista ta' kull oġġett u servizz li tagħti jew tipprovdi wara u skont dak il-kuntratt.

Provvista minn aġenti magħrufa

11. Meta provvista tingħamel permezz ta' intermedjarju li jaġixxi f'isem u għan-nom ta' persuna oħra dik il-provvista għandha titqies bħala provvista magħmula minn dik il-persuna l-oħra.

Provvista minn aġenti mhux magħrufa

12. Meta ssir provvista ta' oġġetti jew servizzi permezz ta' aġent li jaġixxi f'ismu stess dik il-provvista għandha titqies kemm bħala provvista lil dak l-aġent u provvista minn dak l-aġent.

Faċilitazzjoni ta' provvisti ta' oġġetti permezz ta' interfaċċa elettronika

12A. (1) Fejn persuna taxxabbli tiffaċilita, permezz tal-użu ta' interfaċċa elettronika bħal post tas-suq, pjattaforma, portal jew mezzi simili, il-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi f'kunsinni ta' valur intrinsiku li ma jeċċedix mija u ħamsin euro (€150), dik il-persuna taxxabbli għandha titqies li rċeviet u forniet dawk l-oġġetti hi stess.

(2) Fejn persuna taxxabbli tiffaċilita, permezz tal-użu ta' interfaċċa elettronika bħal post tas-suq, pjattaforma, portal jew mezzi simili, il-provvista ta' oġġetti fi ħdan il-Komunità minn persuna taxxabbli mhux stabbilita fil-Komunità lil persuna mhux taxxabbli, il-persuna taxxabbli li tiffaċilita l-provvista għandha titqies li rċeviet u forniet dawk l-oġġetti hi stess.

Provvista b'korrispettiv ta' oġġetti li jagħmlu sehem minn attività ekonomika

13. It-trasferiment jew tneħħija minn persuna taxxabbli ta' oġġetti li jagħmlu sehem mill-attività ekonomika tagħha b'korrispettiv inkluż:

(*a*) il-bejgħ b'irkant ġudizzjarju skont kull proċediment mibdi minn kreditur jew krediturі ta' dik il-persuna;

(*b*) it-trasferiment ta' dawk l-oġġetti b'ordni magħmul minn jew f'isem awtorità pubblika skont il-liġi bil-ħlas ta' korrispettiv,

għandha titqies bħala provvista ta' oġġetti minn dik il-persuna taxxabbli waqt li taġixxi bħala tali.

Applikazzjoni ta' oġġetti li jagħmlu sehem minn attività ekonomika

14. (1) Bla ħsara għall-paragrafu (3), l-applikazzjoni minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 ta' oġġetti li jagħmlu sehem mill-attività ekonomika tagħha għall-użu privat tagħha, jew tal-impjegati tagħha, jew it-tneħħija tagħhom mingħajr ħlas jew, b'mod aktar ġenerali, l-applikazzjoni tagħhom għal għanijiet ħlief dawk tal-attività ekonomika tagħha, fejn it-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-imsemmija oġġetti jew il-partijiet komponenti tagħhom kienet imnaqqsa kollha kemm hi jew parti minnha għandha titqies bħala provvista ta' oġġetti b'korrispettiv minn dik il-persuna taxxabbli waqt li taġixxi bħala tali.

(2) Il-paragrafu (1) japplika wkoll dwar l-oġġetti li jagħmlu sehem mill-attività ekonomika ta' persuna fiż-żmien meta r-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 10 tiġi, għal xi raġuni imħassra:

Iżda l-Kummissarju jista' jeżenta lil persuna milli tagħti kont għall-provvista meta jkollu għaliex jaħseb li l-valur taxxabbli jkun anqas minn mitejn u ħamsin euro (€250).

(3) Din il-partita ma tapplikax għal -

(*a*) rigal ta' oġġetti magħmul fil-kors jew avvanz ta' dik l-attività, minbarra meta dan ikun jagħmel sehem minn għadd ta' rigali li jsiru lill-istess persuna, meta n-nefqa li d-donatur jagħmel ma tkunx aktar minn ħamsin euro (€50);

(*b*) rigal li jkun kampjun industrijali f'għamla li l-pubbliku ma jkunx jista' normalment isibu għall-bejgħ.

Użu privat ta' oġġetti li jagħmlu sehem minn attività ekonomika

15. L-użu ta' oġġetti li jagħmlu sehem minn attività ekonomika ta' persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 minn dik il-persuna stess jew minn xi persuna oħra għal xi għan li ma jkunx l-għan ta' dik l-attività ekonomika, għandu jitqies bħala provvista ta' servizzi b'korrispettiv magħmul minn dik il-persuna taxxabbli waqt li taġixxi bħala tali.

Trasferiment ta' negozju vijabbli

16. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda, it-trasferiment minn persuna tal-attiv tal-attività ekonomika tagħha ma għandha titqies la bħala provvista ta' oġġetti u lanqas bħala provvista ta' servizzi jekk:

(*a*) l-attiv jiġi trasferit lil persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li lilha tagħmel it-trasferiment tal-attività ekonomika tagħha, jew parti minn dik l-attività li tkun tista' titħaddem separatament, bħala negozju vijabbli; u

(*b*) kull attiv bħal dak għandu jintuża minn min isirlu t-trasferiment fit-twettiq tal-istess xorta ta' attività sew bħala parti minn attività ekonomika li teżisti sew jekk le, bħal dik li titwettaq minn min jagħmel it-trasferiment; u

(*ċ*) dak it-trasferiment jiġi reġistrat fid-dokumentazzjoni ta' min jagħmel it-trasferiment billi jindika n-numru tar-reġistrazzjoni ta' min ikun sarlu t-trasferiment.

(2) Bla ħsara għall-approvazzjoni tal-Kummissarju, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (1) għandhom japplikaw ukoll meta l-persuna li lilha qed jiġi trasferit l-attiv ma tkunx reġistrata skont l-artikolu 10, sakemm il-persuna li tkun qed tittrasferixxi l-attiv ma tkunx ikkwalifikat għal kreditu tal-*input tax* attribwit għall-

akkwist u l-akkumulazzjoni tal-attiv li jkun qed jiġi trasferit.

Trasferiment ta' oġġetti għal Stat Membru ieħor

17. (1) It-trasferiment minn persuna taxxabbli ta' oġġetti li jagħmlu sehem mill-attività ekonomika tagħha lejn Stat Membru ieħor għandu jitqies bħala provvista intra-Komunitarja ta' dawk l-oġġetti b'korrispettiv.

(2) Oġġetti għandhom jitqiesu li jkun trasferiti minn persuna taxxabbli lejn Stat Membru ieħor jekk ikunu trasportati minn jew għan-nom tagħha minn Malta lejn Stat Membru ieħor ("it-tieni Stat") għall-għanijiet tal-attività ekonomika tagħha minbarra mill-għanijiet ta' xi waħda mill-operazzjonijiet li ġejjin:

(*a*) l-istallazzjoni jew l-immuntar ta' dawk l-oġġetti, bi *trial run* jew mingħajru, minn jew għan-nom tal-persuna taxxabbli fit-tieni Stat;

(*b*) il-provvista ta' dawk l-oġġetti taħt operazzjoni li tikkostitwixxi bejgħ li jsir f'ċertu distanza li jseħħ fit-tieni Stat;

(*ċ*) il-provvista ta' dawk l-oġġetti minn jew għan-nom tal-persuna taxxabbli abbord bastimenti, inġenji tal-ajru jew ferroviji matul it-trasport ta' passiġġieri fejn il-punt tat-tluq ta' dak it-trasport ikun fit-tieni Stat;

(*d*) il-provvista ta' dawk l-oġġetti minn persuna taxxabbli fit-tieni Stat taħt operazzjoni li kienet tkun meqjusa bħala provvista eżenti bil-kreditu skont id-dispożizzjonijiet tal-partiti 1 sa 9 tat-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda kieku kellha ssir f'Malta;

(*e*) il-provvista ta' servizzi lil persuna taxxabbli li tkun tinvolvi valutazzjonijiet ta', jew xogħol fuq, dawk l-oġġetti fiżikament imwettaq fit-tieni Stat b'dan illi l-imsemmija oġġetti jinbagħtu lura lil dik il-persuna f'Malta malli jitlesta l-imsemmi xogħol;

(*f*) l-użu temporanju ta' dawk l-oġġetti fit-tieni Stat għall-għan ta' provvista ta' servizzi mill-persuna taxxabbli jekk dik il-persuna tkun stabbilita f'Malta;

(*g*) l-użu temporanju ta' dawk l-oġġetti fit-tieni Stat għal żmien li ma jeċċedix l-erba' u għoxrin xahar jekk l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti f'dak l-Istat għall-użu temporanju jkunu jikkwalifikaw għal eżenzjoni sħiħa mid-dazji ta' importazzjoni;

(*h*) il-provvista ta' gass permezz ta' sistema ta' gass naturali li tkun tinsab fit-territorju tal-Komunità jew kwalunkwe *network* konness ma' tali sistema, il-provvista ta' elettriku jew il-provvista ta' enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ permezz tan-*networks* tat-tisħin jew tat-tkessiħ, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-partita 5 tat-Taqsima Wieħed tat-Tielet Skeda.

(3) Fejn it-trasport ta' oġġetti jissodisfa l-kondizzjonijiet ta' xi subparagrafu tal-paragrafu (2) u, fi stadju sussegwenti dawk il-kondizzjonijiet ma jibqgħux aktar jitħarsu, it-trasport għandu, f'dak l-istadju sussegwenti, jitqies bħala trasferiment li għalih japplika l-paragrafu (1).

(4) Il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi miżuri ta' simplifikazzjoni għall-applikazzjoni ta' din il-partita u tal-partita 18, skont l-Artikolu 395 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE jew bis-saħħa ta' kull Artikolu ieħor li jidħol minfloku.

Arranġamenti ta' Call-off stock

17A. (1) It-trasferiment minn persuna taxxabbli ta' merkanzija li tagħmel parti mill-assi tan-negozju tagħha lejn Stat Membru ieħor skont arranġamenti ta' *call-off*

stock ma għandux jiġi ttrattat bħala provvista ta' merkanzija bi ħlas.

(2) Għall-finijiet ta' din il-partita, arranġamenti ta' *call-off stock* għandhom jitqiesu bħala li jeżistu meta jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-merkanzija tintbagħat jew tiġi trasportata minn persuna taxxabbli, jew minn parti terza f'isimha lejn Stat Membru ieħor bl-għan li dik il-merkanzija tiġi pprovduta hemm, fi stadju aktar tard u wara l-wasla tagħha, għand persuna taxxabbli oħra li tkun intitolata li takkwista s-sjieda ta' dik il-merkanzija f'konformità ma' ftehim eżistenti bejn iż-żewġ persuni taxxabbli;

(*b*) il-persuna taxxabbli li tibgħat jew li tittrasporta l-merkanzija ma tkunx stabilixxiet in-negozju tagħha u lanqas ma jkollha stabbiliment fiss fl-Istat Membru fejn tintbagħat jew tiġi trasportata l-merkanzija;

(*ċ*) il-persuna taxxabbli li lilha hija intiża biex tiġi fornuta l-merkanzija tkun identifikata għall-finijiet tal-VAT fl-Istat Membru li lejħ tintbagħat jew tiġi trasportata l-merkanzija u kemm l-identità tagħha kif ukoll in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT assenjat lilha minn dak l-Istat Membru jkunu magħrufa mill-persuna taxxabbli msemmija fil-paragrafu (*b*) fil-ħin li fih tintbagħat jew jibda t-trasport tal-merkanzija;

(*d*) il-persuna taxxabbli li tibgħat jew li tittrasporta l-merkanzija tirreġistra t-trasferiment tal-merkanzija fir-reġistru previst fil-paragrafu (1)(*k*) tal-partita 1 tal-Ħdax 'il Skeda u tinkludi l-identità tal-persuna taxxabbli li tkun akkwistat il-merkanzija u n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT assenjat lilha mill-Istat Membru li lejħ il-merkanzija tintbagħat jew tiġi trasportata fid-dikjarazzjoni rikapitolattiva prevista fl-artikolu 30(3).

(3) Fejn ikunu ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet stabbiliti fis-subpartita (2), ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw fil-ħin tat-trasferiment tad-dritt ta' disponiment tal-merkanzija bħala sid lejn il-persuna taxxabbli msemmija fil-paragrafu (*ċ*) tas-subpartita (2), sakemm it-trasferiment isir fl-iskadenza msemmija fis-subpartita (4):

(*a*) provvista ta' merkanzija skont il-partita 3(1) tat-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda għandha titqies li tkun saret mill-persuna taxxabbli li tkun bagħtet jew ittrasportat il-merkanzija waħedha jew inkella permezz ta' parti terza li taġixxi f'isimha fl-Istat Membru li minnu tkun intbagħtet jew tkun ġiet ittrasportata l-merkanzija;

(*b*) akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija għandu jitqies li jkun sar mill-persuna taxxabbli li lilha tiġi fornuta dik il-merkanzija fl-Istat Membru li lejħ tintbagħat jew tiġi trasportata l-merkanzija.

(4) Jekk, fi żmien tnax (12)-il xahar mill-wasla tal-merkanzija fl-Istat Membru li lejħ tkun intbagħtet jew ġiet ittrasportata, il-merkanzija ma tkunx ġiet fornuta lill-persuna taxxabbli li għaliha tkun intiża, kif imsemmi fil-paragrafu (*ċ*) tas-subpartita (2) u s-subpartita (6), u ma tkun seħħet l-ebda waħda miċ-ċirkostanzi msemmija fis-subpartita (7), trasferiment skont it-tifsira tal-partita 17 għandu jitqies li jsir fil-ġurnata wara dik li fiha jiskadi l-perijodu ta' tnax (12)-il xahar.

(5) L-ebda trasferiment skont it-tifsira tal-partita 17 m'għandu jitqies li jsir meta jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) id-dritt li wieħed jiddisponi mill-merkanzija ma jkunx ġie ttrasferit, u dik il-merkanzija tkun ġiet ritornata lejn l-Istat Membru li minnu tkun intbagħtet jew ġiet ittrasportata, fil-limitu ta' żmien imsemmi fis-

subpartita (4); u

(*b*) il-persuna taxxabbli li tkun bagħtet jew ittrasportat il-merkanzija tirreġistra r-ritorn tagħha fir-reġistru previst fil-paragrafu (1)(*k*) tal-partita 1 tal-Ħdax-il Skeda.

(6) Meta, fil-perijodu msemmi fis-subpartita (4), il-persuna taxxabbli msemmija fil-paragrafu (*ċ*) tal-tas-subpartita (2) tkun ġiet sostitwita minn persuna taxxabbli oħra, m'għandu jitqies li jsir ebda trasferiment skont it-tifsira tal-partita 17 fil-ħin tas-sostituzzjoni, dment li:

(*a*) jintlaħqu l-kondizzjonijiet l-oħrajn kollha applikabbli fis-subpartita (2); u

(*b*) is-sostituzzjoni tkun irreġistrata mill-persuna taxxabbli msemmija fil-paragrafu (*b*) tas-subpartita (2) fir-reġistru previst fil-paragrafu (1)(*k*) tal-partita 1 tal-Ħdax-il Skeda.

(7) Meta, fil-limitu ta' żmien imsemmi fis-subpartita (4), kwalunkwe waħda mill-kondizzjonijiet stipulati fis-subpartiti (2) u (6) ma tibqax sodisfatta, trasferiment tal-merkanzija skont il-partita 17 għandu jitqies li jsir fil-ħin li fih ma tibqax sodisfatta l-kondizzjoni relevanti.

Jekk il-merkanzija tiġi fornuta lil persuna oħra li ma tkunx il-persuna taxxabbli msemmija fil-paragrafu (*ċ*) tas-subpartita (2) jew fis-subpartita (6), għandu jitqies li l-kondizzjonijiet stipulati fis-subpartiti (2) u (6) ma jibqgħux sodisfatti immedjatament qabel din il-provvista.

Jekk il-merkanzija tkun intbagħtet jew ġiet ittrasportata lejn pajjiż ieħor li ma jkunx l-Istat Membru li minnu tkun iċċaqilqet inizjalment, għandu jitqies li l-kondizzjonijiet stipulati fis-subpartiti (2) u (6) ma jibqgħux sodisfatti immedjatament qabel tibda tintbagħat jew jibda t-trasport ta' tali merkanzija.

Fil-każ li tinqered, tintilef jew tinsteraq il-merkanzija, għandu jitqies li l-kondizzjonijiet stipulati fis-subpartiti (2) u (6) ma jibqgħux sodisfatti fid-data li fiha l-merkanzija tkun fil-fatt tneħħiet jew inqerdet, jew, jekk ikun impossibbli li tiġi determinata tali data, fid-data li fiha jkun instab li l-merkanzija nqerdet jew ġiet nieqsa.

Akkwisti intra-Komunitarji

18. (1) Akkwist intra-Komunitarju huwa:

(*a*) l-akkwist tad-dritt tad-disponiment bħala s-sid ta' oġġetti li huma trasportati minn jew għan-nom tal-fornitur jew il-persuna li takkwisthom minn Stat Membru lill-persuna li takkwistathom fi Stat Membru ieħor; jew

(*b*) l-użu fi Stat Membru minn persuna taxxabbli għall-għan tal-attività ekonomika tagħha ta' oġġetti trasportati minnha jew għan-nom tagħha minn Stat Membru ieħor li fit-territorju tiegħu dawk l-oġġetti kienu magħmula, estratti, mixtrija, akkwistati jew importati minnha għall-għan tal-attività ekonomika tagħha, fejn it-trasport ta' dawk l-oġġetti kien ikun, kieku kien magħmul minn Malta lejn Stat Membru ieħor, meqjus bħala trasferiment ta' oġġetti lejn Stat Membru ieħor skont il-partita 17;

(*ċ*) l-akkwist minn persuna legali mhux taxxabbli ta' oġġetti importati minn

dik il-persuna fil-Komunità u trasportati lejn Stat Membru ieħor li ma jkunx l-Istat tal-importazzjoni.

(*d*) L-applikazzjoni mill-forzi armati ta' Stat Membru li jkun qed jieħu sehem fi sforz ta' difiża mwettaq għall- implimentazzjoni ta' attività tal-Unjoni skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, għall-użu tagħhom jew għall-użu tal-persunal ċivili li jakkumpanjahom, ta' oġġetti li ma jkunux xtraw soġġett għar-regoli ġenerali li jirregolaw it-tassazzjoni fis-suq domestiku ta' Stat Membru għandha tiġi ttrattata bħala akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti bi ħlas, fejn l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti ma tkunx eliġibbli għall-eżenzjoni prevista fil-paragrafu (b) tal-partita 9 tat-Taqsima Erbgha tal-Ħames Skeda.

(2) Kull operazzjoni li titqies taħt dan l-Att bħala provvista ta' oġġetti jew provvista ta' oġġetti b'korrispettiv, għanda wkoll titqies li tinvolvi l-akkwist tad-dritt ta' disponiment bħala sid ta' dawk l-oġġetti jew l-akkwist ta' dawk l-oġġetti b'korrispettiv.

Importazzjoni

19. Importazzjoni tfisser:

(*a*) id-dħul f'Malta qabel id-data ta' sħubija ta' oġġetti trasportati minn kull pajjiż ieħor;

(*b*) id-dħul fil-Komunità fid-data tal-adeżjoni jew wara dik id-data ta' oġġetti trasportati minn pajjiż terz, eskluži, iżda:

(i) oġġetti li jħarsu l-kondizzjonijiet imniżżla fl-artikoli 9 u 10 tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ekonomika Ewropea; u

(ii) oġġetti koperti bit-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea dwar il-Faħam u l-Azzar li jinsabu f'ċirkolazzjoni ħielsa.

IT-TIELET SKEDA

[Artikolu 7]

Lok ta' Provvista, Akkwisti Intra-Komunitarji u Importazzjonijiet

Taqsima Wieħed

Lok ta' Provvista ta' oġġetti

Sostitwita: X. 2003.47. Emendata: A.L. 124 tal-2007; A.L. 444 tal-2007. Sostitwita: A.L. 133 tal-2009. Emendata: A.L. 533 tal-2010; A.L. 297 tal-2018; A.L. 250 tal-2019 A.L. 220 tal-2020; A.L. 344 tal-2024; IX.2025.73.

Provvista ta' oġġetti: regola ġenerali

1. Ħlief kif mod ieħor provdut f'din l-Iskeda -

(*a*) provvista ta' oġġetti li m'humiex trasportati sseħħ fil-lok fejn l-oġġetti jkunu fiż-żmien meta jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-persuna li takkwista dawk l-oġġetti;

(*b*) provvista ta' oġġetti li jkunu trasportati sseħħ fil-lok fejn l-oġġetti jkunu fiż-żmien meta jibda t-trasport ta' dawk l-oġġetti:

Iżda li:

(i) fejn l-istess oġġetti jkunu provduti suċċessivament u dawk l-

oġġetti jkunu intbagħtu jew ġew ittrasportati minn Stat Membru wieħed (1) lejn Stat Membru ieħor, direttament mingħand l-ewwel fornitur lill-aħħar klijent fil-katina, id-dispaċċ jew it-trasport għandu jiġi attribwit biss għall-provvista li ssir lill-operatur intermedjarju;

(ii) permezz ta' deroga mis-subparagrafu (i), id-dispaċċ jew it-trasport għandu jiġi attribwit biss għall-provvista ta' oġġetti mill-operatur intermedjarju meta l-operatur intermedjarju jkun ikkomunika lill-fornitur tiegħu n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT li jkun inħariġlu mill-Istat Membru li minnu jintbagħatu jew jiġu trasportati l-oġġetti; u

(iii) għall-finijiet ta' dan il-proviso, "operatur intermedjarju" tfisser fornitur fil-katina minbarra l-ewwel fornitur fil-katina, li jibgħat jew li jittrasporta l-oġġetti jew huwa stess jew permezz ta' parti terza li taġixxi f'ismu:

Iżda wkoll li, fejn persuna taxxabbli hija kkunsidrata li rċeviet u pprovdiet l-oġġetti skont il-partita 12A tat-Tieni Skeda, id-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti għandu jiġi attribwit lill-provvista magħmula minn dik il-persuna taxxabbli;

(*ċ*) meta t-trasport ta' oġġetti jibda barra l-Komunità u jintemm fi Stat Membru l-provvista ta' dawk l-oġġetti mill-importatur u kull provvista sussegwenti sa l-akkwist ta' dawk l-oġġetti sseħħ fl-Istat Membruli fih jiġu importati.

Oġġetti installati jew immuntati

2. Provvista ta' oġġetti li jkunu installati jew immuntati, sew jekk bi *trial run* sew jekk le, minn jew għan-nom ta' fornitur isseħħ fil-lok fejn l-oġġetti jkunu installati jew immuntati.

Oġġetti provduti abbord bastimenti, inġenji tal-ajru jew ferroviji

3. Provvista ta' oġġetti abbord bastimenti, inġenji tal-ajru jew ferroviji matul il-parti mit-trasport ta' passiġġieri effetwata fil-Komunità isseħħ fil-punt tat-tluq tat-trasport tal-passiġġieri u, għall-għan ta' din il-partita -

(*a*) "parti mit-trasport ta' passiġġieri effetwata fil-Komunità" tfisser il-parti tat-trasport effetwata, mingħajr waqfa f'pajjiż terz, bejn il-punt tat-tluq u l-punt tal-wasla tat-trasport tal-passiġġieri;

(*b*) "il-punt ta' tluq ta' trasport ta' passiġġieri" tfisser l-ewwel punt ta' imbarkazzjoni ta' passiġġieri maħsuba li ssir fil-Komunità, fejn relevanti wara parti mill-vjaġġ barra l-Komunità;

(*ċ*) "il-punt tal-wasla ta' trasport ta' passiġġieri" tfisser l-aħħar punt ta' sbark ta' passiġġieri maħsub li jsir fil-Komunità ta' passiġġieri li jinbarkaw fil-Komunità, fejn relevanti qabel parti mill-vjaġġ barra l-Komunità;

(*d*) il-vjaġġ lura għandu jitqies bħala vjaġġ separat.

Bejgħ li jsir f'ċertu distanza

4. (1) "Bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti" tfisser provvisti ta' oġġetti mibgħuta jew ittrasportati mill-fornitur, jew għan-nom tiegħu, inkluż fejn il-fornitur jintervjeni indirettament biex l-oġġetti jiġu ttrasportati jew jintbagħtu, minn Stat Membru li mhuwiex dak li fih jintemm it-tluq jew it-trasport tal-oġġetti għand il-klijent, fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-provvista tal-oġġetti ssir lil persuna taxxabbli, jew persuna legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti tal-oġġetti intra- Komunitarji tagħha mhumiex soġġetti għall-VAT skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, jew għal kull persuna oħra li mhix taxxabbli;

(*b*) l-oġġetti pprovduti la huma mezz ġdid ta' trasport u lanqas oġġetti pprovduti wara l-immuntar jew l-installazzjoni, bi prova jew mingħajr, mill-fornitur jew għan-nom tiegħu.

(2) "Bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew minn pajjiżi terzi" tfisser provvisti ta' oġġetti mibgħuta jew ittrasportati mill-fornitur, jew għan-nom tiegħu, inkluż fejn il-fornitur jintervjeni indirettament biex l-oġġetti jiġu ttrasportati jew jintbagħtu, minn territorju terz jew pajjiż terz, lil klijent fi Stat Membru, fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-provvista tal-oġġetti ssir lil persuna taxxabbli, jew persuna legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti tal-oġġetti intra-Komunitarji tagħha mhumiex soġġetti għall-VAT skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, jew għal kull persuna oħra mhux taxxabbli;

(*b*) l-oġġetti pprovduti la huma mezz ġdid ta' trasport u lanqas oġġetti pprovduti wara l-immuntar jew l-installazzjoni, bi prova jew mingħajr, mill-fornitur jew għan-nom tiegħu.

(3) (*a*) Il-post tal-forniment ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti għandu jitqies li hu l-post fejn jinsabu l-oġġetti fil-ħin li jintemm it-tluq jew it-trasport tal-oġġetti lill-klijent.

(*b*) Il-post tal-forniment ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi fi Stat Membru ieħor li ma jkunx dak fejn jintemm it-tluq jew it-trasport tal-oġġetti lill-klijent, għandu jitqies li hu l-post fejn jinsabu l-oġġetti fil-ħin li jintemm it-tluq jew it-trasport tal-oġġetti lill-klijent.

(*ċ*) Il-post tal-forniment ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi fl-Istat Membru li fih jintemm it-tluq jew it-trasport tal-oġġetti lill-klijent għandu jitqies li qiegħed f'dak l-Istat Membru, dment li l-VAT fuq dawk l-oġġetti għandha tiġi ddikjarata taħt l-iskema speċjali fil-partita 4 tat-Taqsima Sebgħa tal-Erbatax-il Skeda jew leġislazzjoni korrispondenti ta' xi Stat Membru ieħor.

(4) Is-subpartita (3) m'għandiex tapplika għal provvisti ta' oġġetti użati, xogħlijiet tal-arti, oġġetti tal-kollezzjoni jew antikitajiet, kif imfissra fil-partita 1 tat-Taqsima Tnejn tal-Erbatax-il Skeda, lanqas għal provvisti ta' mezzi ta' trasport użati li ma jikkwalifikawx bħala mezz tat-trasport ġdid, li huma soġġetti għall-VAT skont l-arranġamenti speċjali relevanti.

(5) Il-paragrafu (*a*) tas-subpartita (3) ma għandux japplika fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) (i)il-fornitur huwa stabbilit jew, fin-nuqqas ta' stabbiliment, għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew normalment jirrisjedi fi Stat Membru wieħed (1) biss; u

(ii)l-oġġetti jkunu mibgħuta jew ittrasportati lil kwalunkwe Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat Membru msemmi fis-subparagrafu (i); u

(iii)il-valur totali, mingħajr VAT, tal-provvisti msemmija fis-subparagrafu (ii), flimkien mal-valur totali tal-provvisti ta' servizzi msemmija fil-paragrafu (*b*) tas-subpartita (2) tal-partita 10 tat-Taqsima Tnejn ta' din l-Iskeda ma jeċċedix fis-sena kalendarja kurrenti għaxart

elef euro (€10,000) u lanqas ma għamel dan matul is-sena kalendarja preċedenti.

(*b*) Fejn, matul sena kalendarja, jinqabeż il-limitu msemmi fis-subparagrafu (iii) tal-paragrafu (*a*), il-paragrafu (*a*) tas-subpartita (3) għandu japplika minn dak iż-żmien.

(*ċ*) Il-Kummissarju għandu jagħti lil dawk il-persuni taxxabbli li jipprovdu provvisti eliġibbli taħt il-paragrafu (*a*) id-dritt li jagħżlu li l-lok tal-provvista jiġi ddeterminat skont il-paragrafu (*a*) tas-subpartita (3), li fi kwalunkwe każ għandu jkopri sentejn (2) kalendarji:

Iżda li, għażla valida għal dan l-iskop għandha ssir permezz ta' avviż bil-miktub lill-Kummissarju fuq formola li tkun aċċettabbli għall-Kummissarju li tispeċifika d-data li minnha għandha tkun tapplika, liema data ma tkunx aktar kmieni minn tletin (30) jum mid-data li fiha tintbgħat.

Provvisti ta' gass permezz ta' sistema ta' gass naturali, ta' elettriku, u ta' enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ permezz ta' networks tat-tisħin u tat-tkessiħ

5. (1) Il-lok tal-provvista lil negozjant taxxabbli ta' provvista ta' gass permezz ta' sistema ta' gass naturali li tkun tinsab fit-territorju tal-Komunità jew kwalunkwe *network* konness ma' tali sistema, il-provvista ta' elettriku, jew il-provvista ta' enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ permezz tan-*networks* ta' tisħin jew ta' tkessiħ għandu jitqies bħala l-post fejn in-negozjant taxxabbli jkun stabbilixxa n-negozju tiegħu jew għandu stabbiliment fiss 'il fejn isiru l-provvisti, jew, fl-assenza ta' tali post ta' negozju jew stabbiliment fiss, il-post fejn hu għandu l-indirizz permanenti jew fejn is-soltu joqgħod.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, "negozjant taxxabbli" għandha tfisser persuna taxxabbli li l-attività prinċipali tagħha, fir-rigward tax-xiri tal-gass, l-elettriku, l-enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ, tikkonsisti fil-bejgħ mill-ġdid ta' dawk il-prodotti u li l-konsum personali tagħha ta' dawk il-prodotti huwa negliġibbli.

(2) Fil-każ tal-provvista ta' gass permezz ta' sistema ta' gass naturali li tkun tinsab fit-territorju tal-Komunità jew kwalunkwe *network* konness ma' tali sistema, il-provvista ta' elettriku jew il-provvista ta' enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ permezz tan-*networks* tat-tisħin jew tat-tkessiħ, fejn tali provvista mhijiex koperta mill-paragrafu (1), il-lok tal-provvista huwa meqjus li huwa l-post fejn ix-xerrej effettivament juża u jikkonsma l-oġġetti:

Iżda fejn it-totalità ta' jew parti mill-gass, tal-elettriku jew tal-enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ mhix effettivament ikkunsmata mix-xerrej, dawk l-oġġetti mhux ikkunsmati għandhom jitqiesu daqs li kieku ntużaw u ġew ikkunsmati fil-post fejn il-konsumatur ikun stabbilixxa n-negozju tiegħu jew fejn ikollu stabbiliment fiss li għalih ikunu pprovduti l-oġġetti. Fin-nuqqas ta' dan il-post tan-negozju jew stabbiliment fiss, il-konsumatur għandu jitqies li uża u kkonsma l-oġġetti fil-post fejn għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn is-soltu joqgħod.

Taqsima Tnejn

Lok ta' Provvista ta' servizzi

Tifsiriet

1. Għall-fini li jiġu applikati r-regoli li jikkonċernaw din it-Taqsima:

(*a*) persuna taxxabbli li twettaq ukoll attivitajiet jew transazzjonijiet li m'humiex kunsidrati bħala provvisti taxxabbli ta' oġġetti jew servizzi

taxxabbli skont l-artikolu 4 għandha titqies bħala persuna taxxabbli fir-rigward tas-servizzi kollha provduti lilha;

(*b*) persuna legali mhux taxxabbli li hi identifikata għall-finijiet tal-VAT għandha titqies bħala persuna taxxabbli.

Regoli ġenerali

2. Ħlief kif mod ieħor provdut f'din l-Iskeda:

(*a*) Il-lok tal-provvista tas-servizzi lil persuna taxxabbli li qiegħda taġixxi bħala tali għandu jkun il-lok fejn dik il-persuna tkun waqqfet in-negozju tagħha. Madankollu, jekk dawk is-servizzi jiġu provduti lil stabbiliment fiss tal-persuna taxxabbli li jinsab f'lok li ma jkunx il-lok fejn hija tkun waqqfet in-negozju tagħha, il-lok tal-provvista ta' dawk is-servizzi għandu jkun il-lok fejn jinsab dak l-istabbiliment fiss. Fin-nuqqas ta' lok ta' stabbiliment jew stabbiliment fiss bħal dak, il-lok tal-provvista tas-servizzi għandu jkun il-lok fejn il-persuna taxxabbli li tirċievi servizzi bħal dawk għandha l-indirizz permanenti tagħha jew fejn is-soltu tkun tirrisjedi.

(*b*) Il-lok tal-provvista tas-servizzi lil persuna mhux taxxabbli għandu jkun il-lok fejn il-fornitur ikun waqqaf in-negozju tiegħu. Madankollu, jekk dawk is-servizzi jiġu provduti minn stabbiliment fiss tal-fornitur li jkun jinsab f'lok li ma jkunx il-lok fejn huwa jkun waqqaf in-negozju tiegħu, il-lok tal-provvista ta' dawk is-servizzi għandu jkun il-lok fejn jinsab dak l-istabbiliment fiss. Fin-nuqqas ta' lok ta' stabbiliment jew stabbiliment fiss bħal dak, il-lok tal-provvista tas-servizzi għandu jkun il-lok fejn il-fornitur għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn is-soltu jkun jirrisjedi.

Provvista ta' servizzi minn intermedjarji

3. Il-lok fejn ikunu provduti servizzi mogħtija lil persuna mhux taxxabbli minn intermedjarju li jaġixxi f'isem u fl-interessi ta' persuna oħra għandu jkun il-lok fejn tiġi provduta t-transazzjoni sottostanti skont dan l-Att.

Provvista ta' servizzi relatati ma' proprjetà immobbli

4. Il-lok tal-provvista ta' servizzi relatati mal-proprjetà immobbli, inkluż is-servizzi ta' esperti, u tal-aġenti immobbiljari, il-provvista ta' akkomodazzjoni fis-settur tal-lukandi jew f'setturi b'funzjoni simili, bħal kampijiet għall-btala jew siti żviluppati għall-użu bħala kampeġġi, l-għoti ta' drittijiet sabiex tintuża proprjetà immobbli u s-servizzi għat-tħejjija u l-koordinazzjoni tax-xogħol ta' kostruzzjoni, bħalma huma s-servizzi ta' arkitetti u ta' ditti li jipprovdu sorveljanza fuq il-post, għandu jkun il-lok fejn tinsab il-proprjetà immobbli.

Provvista ta' trasport

5. (1) Il-lok ta' provvista ta' trasport ta' passiġġieri għandu jkun il-lok fejn iseħħ it-trasport, proporzjonat mad-distanzi koperti.

(2) Il-lok ta' provvista ta' trasport ta' oġġetti, minbarra t-trasport intra-Komunitarju ta' oġġetti, lil persuni mhux taxxabbli għandu jkun il-lok fejn iseħħ it-trasport, proporzjonat mad-distanzi koperti.

(3) Il-lok tal-provvista ta' trasport intra-Komunitarju ta' oġġetti lil persuni mhux taxxabbli għandu jkun il-post tat-tluq.

Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu:

(*a*) "It-trasport intra-Komunitarju ta' oġġetti" għandha tfisser kull trasport ta' oġġetti fejn il-post tat-tluq u l-post tal-wasla jinsabu fit-territorji ta' żewġ Stati Membri differenti.

(*b*) "Il-post tat-tluq" għandu jfisser il-post fejn tassew jibda t-trasport tal-oġġetti, irrispettivament mid-distanzi koperti sabiex jintlaħaq il-lok fejn jinsabu l-oġġetti u "il-post tal-wasla" għandu jfisser il-post fejn it-trasport tal-oġġetti għandu jintemm.

Provvisti ta' servizzi kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi, edukattivi, ta' divertiment u servizzi simili, servizzi anċillari tat-trasport u valutazzjonijiet ta' xogħlijiet fuq proprjetà mobbli

6. (1) Il-lok tal-provvista ta' servizzi fir-rigward tad-dħul għal attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi, edukattivi, ta' divertiment jew avvenimenti simili, bħal fieri u wirjiet, u ta' servizzi anċillari relatati mad-dħul, provduti lil persuna taxxabbli, għandu jkun il-post fejn dawk l-avvenimenti jkunu seħħu:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' din is-subpartita ma għandhomx japplikaw għal dħul għall-avvenimenti msemmija f'din is-subpartita fejn l-attendenza tkun virtwali.

(2)(a) Il-lok tal-provvista ta' servizzi u ta' servizzi anċillari, relatati ma' attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi, edukattivi, ta' divertiment jew avvenimenti simili, bħal fieri u wirjiet, inkluż il-provvista ta' servizzi tal-organizzaturi ta' attivitajiet bħal dawk, provduti lil persuna mhux taxxabbli għandu jkun il-lok fejn dawk l-avvenimenti jkunu seħħu:

Iżda fejn is-servizzi u s-servizzi anċillari jkunu relatati ma' attivitajiet li jkunu streamed jew xort'oħra jsiru disponibbli virtwalment, il-lok tal-provvista għandu, madankollu, ikun il-lok fejn il-persuna mhux taxxabbli hija stabbilita, għandha l-indirizz permanenti jew normalment tirrisjedi.

(b) Il-lok tal-provvista tas-servizzi li ġejjin lil persuna mhux taxxabbli għandu jkun il-lok fejn dawn is-servizzi jkunu twettqu fiżikament:

(i) attivitajiet anċillari ta' trasport bħal tagħbija, ħatt, maniġġar u attivitajiet simili; u

(ii) valutazzjonijiet ta' u xogħol fuq proprjetà mobbli tanġibbli.

Provvista ta' servizzi ta' ristoranti u catering

7. Il-lok tal-provvista ta' servizzi ta' ristoranti u *catering*, ħlief ghal dawk li jitwettqu fiikament abbord bastimenti, inġenji tal-ajru jew ferroviji matul is-sezzjoni tal-operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri li ssir fil-Komunità, għandu jkun il-lok fejn jitwettqu s-servizzi fiżikament.

Kiri ta' mezzi ta' trasport

8. (1) Il-lok tal-provvista ta' kiri għal perjodu qasir ta' mezz ta' trasport għandu jkun il-lok fejn il-mezz ta' trasport jitqiegħed tassew għad-dispożizzjoni tal-klijent.

(2) Il-lok tal-kiri, minbarra kiri għal perjodu qasir, ta' mezz ta' trasport lil persuna mhux taxxabbli għandu jkun il-lok fejn il-klijent ikun stabbilit, għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn is-soltu jkun jirrisjedi.

Madankollu, il-lok minn fejn tinkera *pleasure boat* lil persuna mhux taxxabbli, minbarra l-kiri għal perjodu qasir, għandu jkun il-lok minn fejn il-*pleasure boat* fil-fatt titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-klijent, meta dan is-servizz ikun provdut mill-fornitur mill-lok tan-negozju tiegħu jew minn stabbiliment fiss li jinsab f'dak il-lok.

(3) Għall-finijiet tal-paragrafi (1) u (2), "perjodu qasir" għandu jfisser il-pussess kontinwu jew l-użu tal-mezz tat-trasport tul perjodu ta' mhux aktar minn tletin jum u, fil-każ ta' bastiment, mhux aktar minn disgħin jum.

Provvista ta' servizzi ta' ristoranti u ta' catering *għal konsum abbord bastimenti, inġenji tal-ajru jew ferroviji*

9. (1) Il-lok tal-provvista ta' servizzi ta' ristoranti u ta' *catering* li jitwettqu fiżikament abbord bastimenti, inġenji tal-ajru jew ferroviji matul is-sezzjoni tal-operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri li jsir ġewwa l-Komunità għandu jkun il-punt tat-tluq tal-operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri.

(2) Għall-finijiet tal-paragrafu (1), "is-sezzjoni tal-operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri li saret ġewwa l-Komunità" għandha tfisser is-sezzjoni tal-operazzjoni li saret, mingħajr waqfa barra l-Komunità, bejn il-punt tat-tluq u l-punt tal-wasla tal-operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri.

"Il-punt tat-tluq ta' operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri" għandha tfisser l-ewwel punt tal-imbark tal-passiġġieri skedat ġewwa l-Komunità, fejn ikun japplika wara waqfa barra l-Komunità.

"Il-punt tal-wasla ta' operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri" għandha tfisser l-aħħar punt tal-iżbark skedat ġewwa l-Komunità ta' passiġġieri li jkunu imbarkaw fil-Komunità, fejn ikun japplika qabel waqfa barra l-Komunità.

F'każ ta' vjaġġ bir-ritorn, il-parti tar-ritorn għandha titqies bħala operazzjoni separata tat-trasport.

Provvista ta' servizzi ta' telekomunikazzjoni, xandir u servizzi elettroniċi lil persuni mhux taxxabbli

10. (1) Il-lok tal-provvista tas-servizzi li ġejjin lil persuna mhux taxxabbli għandu jkun il-lok fejn hija stabbilita dik il-persuna, fejn għandha l-indirizz permanenti tagħha jew fejn is-soltu tkun tirrisjedi:

(*a*) servizzi tat-telekomunikazzjoni;

(*b*) servizzi tax-xandir bir-radju u bit-televiżjoni;

(*ċ*) servizzi provduti b'mod elettroniku, b'mod partikolari servizzi li jirrelataw mal-provvista ta' websajts, web-hosting, manutenzjoni li ssir f'ċertu distanza ta' programmi u ta' tagħmir, il-provvista ta' software u l-aġġornar tagħha, il-provvista ta' xbiegħat, testi u tagħrif, u t-tagħmil disponibbli ta' databases, il-provvista ta' mużika, films u logħob, inkluż logħob tax-xorti u logħob tal-ażżard, u ta' xandir u ġrajjiet politiċi, kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi u ta' divertiment, u l-provvista ta' tagħlim li jsir f'ċertu distanza.

Fejn l-fornitur ta' servizz u l-klijent jikkomunikaw permezz tal-posta elettronika, dak m'għandux fih innifsu jfisser li s-servizz provdut huwa servizz provdut elettronikament.

(2) Is-subpartita (1) m'għandiex tapplika fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-fornitur huwa stabbilit jew, fin-nuqqas ta' stabbiliment, għandu l-

indirizz permanenti tiegħu jew normalment jirrisjedi fi Stat Membru wieħed (1) biss; u

(*b*) is-servizzi jiġu fornuti lil persuni mhux taxxabbli li huma stabbiliti, jew għandhom l-indirizz permanenti tagħhom jew normalment jirrisjedu fi kwalunkwe Stat Membru minbarra fl-Istat Membru imsemmi fil-paragrafu (*a*); u

(*ċ*) il-valur totali, mingħajr VAT, tal-provvisti msemmija fil-paragrafu (*b*), flimkien mal-valur totali tal-provvisti msemmija fis-subparagrafu (ii) tal-paragrafu (*a*) tas-subpartita (5) tal-partita 4 tat-Taqsima Wieħed ta' din l-Iskeda ma jeċċedix għaxart elef euro (€10,000) fis-sena kalendarja kurrenti, u ma għamilx dan matul is-sena kalendarja preċedenti.

(3) Fejn, matul sena kalendarja, jinqabeż il-limitu msemmi fil-paragrafu (*ċ*) tas-subpartita (2), is-subpartita (1) għandha tapplika minn dak iż-żmien.

(4) Il-Kummissarju għandu jagħti lil dawk il-persuni taxxabbli li jipprovdu provvisti eliġibbli taħt is-subpartita (2) id-dritt li jagħżlu li l-lok tal-provvista jiġi ddeterminat skont is-subpartita (1) li fi kwalunkwe każ għandu jkopri sentejn (2) kalendarji:

Iżda li, għażla valida għal dan l-iskop għandha ssir permezz ta' avviż bil-miktub lill-Kummissarju fuq formola li tkun aċċettabbli għall-Kummissarju li tispeċifika d-data li minnha għandha tkun tapplika, liema data ma tkunx aktar kmieni minn tletin (30) jum mid-data li fiha tintbagħat.

Provvista ta' servizzi lil persuni mhux taxxabbli barra l-Komunità

11. Il-lok tal-provvista tas-servizzi li ġejjin lil persuna mhux taxxabbli li hija stabbilita, li għandha l-indirizz permanenti tagħha jew fejn is-soltu tkun tirrisjedi barra l-Komunità, għandu jkun il-lok fejn tkun stabbilita dik il-persuna, fejn għandha l-indirizz permanenti tagħha jew fejn is-soltu tkun tirrisjedi:

(*a*) trasferimenti u ċessjonijiet ta' drittijiet tal-awtur, brevetti, liċenzi, *trademarks* u drittijiet simili;

(*b*) servizzi ta' reklamar;

(*ċ*) servizzi ta' konsulenti, inġiniera, ditti ta' konsulenza, avukati, *accountants* u servizzi simili oħrajn, kif ukoll l-ipproċessar tad-*data* u l-provvista ta' informazzjoni;

(*d*) obbligi li toqgħod lura milli ssegwi jew teżerċita, fis-sħiħ jew f'parti, attività kummerċjali jew dritt imsemmi f'din il-partita;

(*e*) transazzjonijiet bankarji, finanzjarji u tal-assigurazzjoni inkluż ri-assigurazzjoni, bl-eċċezzjoni tal-kiri ta' *safes*;

(*f*) il-forniment ta' persunal;

(*g*) kiri ta' proprjetà mobbli tanġibbli, bl-eċċezzjoni tal-mezzi tat-trasport kollha;

(*h*) l-għoti ta' aċċess għal sistema ta' gass naturali li tkun tinsab fit-territorju tal-Komunità jew lil kwalunkwe *network* konness ma' tali sistema, għas-sistema tal-elettriku jew għan-*networks* tat-tisħin jew tat-tkessiħ, jew it-trasmissjoni jew id-distribuzzjoni permezz ta' dawn is-sistemi jew *networks*, u l-provvista ta' servizzi oħrajn direttament marbutin magħhom.

Prevenzjoni ta' tassazzjoni doppja jew taxxa li ma titħallas imkien

12. Sabiex tiġi evitata tassazzjoni doppja, nuuqas ta' taxxa jew it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, il-Kummissarju jista', fir-rigward tas-servizzi li l-lok tal-provvista tagħhom ikun

regolat mill-partita 2, il-proviso għall-partita 6(2)(a), il-partita 8, il-partita 10 u l-partita 11 ta' din it-Taqsima:

(*a*) iqis il-lok tal-provvista ta' kull jew ta' dawk is-servizzi kollha, jekk jinsab f'Malta, daqs li kieku kien jinsab barra l-Komunità jekk l-użu effettiv u t-tgawdija tas-servizzi jseħħ barra l-Komunità;

(*b*) iqis il-lok tal-provvista ta' kull jew ta' dawk is-servizzi kollha, jekk jinsab barra l-Komunità, daqs li kieku kien jinsab ġewwa Malta jekk l-użu effettiv u t-tgawdija tas-servizzi jseħħ ġewwa Malta.

Taqsima Tlieta

Lok ta' Akkwisti Intra-Komunitarji

Akkwisti intra-Komunitarji: regola ġenerali

1. Akkwist intra-Komunitarju jkun iseħħ fil-pajjiż fejn ikunu l-oġġetti meta t-trasport tal-oġġetti lill-persuna li takkwisthom jintemm.

Lok ta' akkwist intra-Komunitarju taħt numru ta' identifikazzjoni assenjat taħt dan l-Att

2. (1) Mingħajr preġudizzju għall-partita 1, meta persuna taxxabbli tagħmel akkwist intra-Komunitarju li fuqu tiġi identifikata bħala li tkun reġistrata taħt l-artikolu 10 l-akkwist għandu jitqies li jkun seħħ f'Malta sakemm il-persuna li takkwista l-oġġetti ma tistabbilixxix li l-akkwist kien tqies li seħħ fi Stat Membru ieħor u li kien soġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud f'dak l-Istat skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ taħt il-liġi ta' dak l-Istat li tikkorrispondi mal-partita 1.

(2) Għall-għan tal-paragrafu (1) akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti għandu jitqies li jkun ġie soġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud fi Stat Membru skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ taħt il-liġi ta' dak l-Istat li tkun tikkorrispondi mal-partita 1 jekk il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu mħarsa:

(*a*) ikun magħmul għall-għan ta' provvista sussegwenti ta' dawk l-oġġetti f'dak l-Istat Membru l-ieħor;

(*b*) il-provvista sussegwenti ssir lil persuna taxxabbli jew persuna legali mhux taxxabbli identifikata għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud fl-Istat Membru ta' destinazzjoni;

(*ċ*) il-persuna li lilha ssir il-provvista sussegwenti tkun maħsuba mill-fornitur bħala l-persuna li għandha r-responsabbiltà għall-ħlas tat-taxxa fuq dik il-provvista;

(*d*) il-persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 tirrapporta l-provvista sussegwenti fid-dikjarazzjoni rikapitolattiva meħtieġa skont l-artikolu 30(2).

Threshold tal-Akkwisti

3. It-Threshold tal-Akkwisti huwa l-ekwivalenti għal għaxart elef euro (€10,000) bl-użu tal-aħħar rati ta' kambju l-aktar riċenti qabel l-1 ta' Jannar tas-sena li dwarha tali threshold huwa rilevanti, kif ippubblikat mill-Bank Ċentrali ta' Malta jekk tali sena tkun is-sena 2008 jew qabel, u mill-Bank Ċentrali Ewropew jekk tali sena tkun is-sena 2009 jew sussegwenti.

Il-valur ta' akkwisti intra-Komunitarji

4. Bil-għan li jiġi stabbilit jekk il-valur ta' akkwisti intra-Komunitarji fi kwalunkwe każ partikolari jeċċedix it-Threshold tal-Akkwisti jew xort'oħra, il-valur tal-akkwisti intra-Komunitarji inkwistjoni għandu jittieħed li jkun il-valur taxxabbli li għandu jiġi stabbilit skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tas-Seba' Skeda kieku kienu akkwisti intra-Komunitarji taxxabbli, iżda l-ebda konsiderazzjoni ma għandha tittieħed tal-valur ta':

(*a*) akkwisti intra-Komunitarji ta' mezzi ġodda ta' trasport jew oġġetti tas-sisa; u

(*b*) it-taxxa fuq il-valur miżjud imħallsa jew li għandha titħallas fi Stat Membru li ma jkunx Malta fuq il-provvista intra-Komunitarja tal-oġġetti inkwistjoni.

Taqsima Erbgħa

Lok tal-Importazzjonijiet

Importazzjonijiet

1. Importazzjoni ta' oġġetti sseħħ fil-pajjiż fejn ikunu l-oġġetti fiż-żmien meta t-taxxa ssir dovuta.

Emendata:
A.L. 17 tal-1999;
A.L. 28 tal-1999;
A.L. 89 tal-1999;
A.L. 116 tal-1999;
A.L. 142 tal-1999;
A.L. 199 tal-1999;
A.L. 11 tal-2000;
A.L. 274 tal-2000;
A.L. 23 tal-2001;
A.L. 171 tal-2001;
A.L. 233 tal-2001;
A.L. 180 tal-2002;
A.L. 205 tal-2002;
A.L. 39 tal-2003.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 71 tal-2010;
A.L. 419 tal-2012;
A.L. 140 tal-2013;
A.L. 221 tal-2020.

IR-RABA' SKEDA

[Artikolu 8]

Data meta sseħħ ġrajja taxxabbli u meta jkollha titħallas if-taxxa

Data tal-ġrajja taxxabbli fil-każ ta' provvista ta' oġġetti

1. (1) Provvista ta' oġġetti għandha titqies li sseħħ fid-data li fiha jiġu kunsinnati l-oġġetti.

(2) Għall-għan tal-paragrafu (1), meta l-kunsinna ta' oġġetti, barra minn oġġetti li għalihom jirreferi l-paragrafu (3), tagħti lok għal dikjarazzjonijiet suċċessivi ta' kontijiet jew ħlasijiet, l-oġġetti għandhom jitqiesu bħala kunsinnati, sal-limitu kopert b'dawk id-dikjarazzjonijiet, fl-aħħar jum ta' kull żmien li għalih jirreferu dawk id-dikjarazzjonijiet ta' kontijiet jew ħlasijiet:

Iżda, fejn f'każ ta' provvista kontinwa ta' oġġetti li ma tagħtix lok għal dikjarazzjonijiet suċċessivi ta' kontijiet jew ħlasijiet matul xi sena, din għandha titqies bħala fornuta mill-inqas f'intervalli ta' sena.

(3) Il-paragrafu (2) m'għandux japplika għal kunsinna ta' oġġetti skont kuntratt għall-kiri ta' oġġetti għal ċertu żmien jew għall-bejgħ ta' oġġetti fi żmien imtawwal, li jipprovdi fil-kors normali tal-ġrajja li jipprovdi li l-proprjetà tgħaddi għal għand l-ieħor f'waqt li ma jkunx aktar tard mid-data meta jsir l-aħħar ħlas.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (2) u (3), provvisti kontinwi ta' oġġetti matul perjodu ta' aktar minn xahar kalendarju li jintbagħtu jew jiġu trasportati lejn Stat Membru li mhux Malta u li jiġu fornuti bħala eżentati mill-VAT jew li jiġu trasferiti lejn Stat Membru ieħor bħala eżentati mill-VAT minn persuna taxxabbli għall-finijiet tan-negozju tiegħu, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-partita 3 fit-TaqsimaWieħed tal-Ħames Skeda, għandhom jitqiesu bħala kompluti meta jiskadi kull xahar kalendarju sakemm il-provvista tasal fit-tmiem.

Data tal-ġrajja taxxabbli fil-każ ta' provvista ta' servizzi

2. (1) Provvista ta' servizzi għandha titqies li sseħħ fid-data meta jitwettqu dawk is-servizzi.

(2) Għall-għan tal-paragrafu (1), meta provvista ta' servizzi tagħti lok għal dikjarazzjonijiet suċċessivi ta' kontijiet jew ħlasijiet, dawn għandhom jitqiesu bħala li twettqu, sal-valur kopert b'dawk id-dikjarazzjonijiet, fl-aħħar jum ta' kull żmien li għalih jirreferu dawk id-dikjarazzjonijiet ta' kontijiet jew ħlasijiet:

Iżda, meta provvista kontinwa ta' servizzi li ma tagħtix lok għal dikjarazzjonijiet ta' kontijiet jew ħlasijiet matul xi sena, din għandha titqies bħala fornuta mill-anqas f'intervalli ta' sena.

(3) Minkejja id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (2), meta l-provvista ta' servizzi li għaliha t-taxxa għandha titħallas skont l-artikolu 20(2)(*b*) tal-Att issir b'mod kontinwu matul perjodu ta' aktar minn sena u ma tirriżultax f'dikjarazzjonijiet ta' kontijiet jew ħlasijiet matul dak il-perjodu, għandha titqies bħala fornuta mat-tmiem ta' kull sena kalendarja sakemm tintemm il-provvista tas-servizzi.

Data meta jkollha titħallas it-taxxa fuq provvisti

3. It-taxxa fuq provvista li sseħħ f'Malta, ħlief għal provvista li għaliha tapplika l-partita 4, jkollha titħallas fid-data l-aktar kmieni miż-żewġ dati li ġejjin:

(*a*) id-data li fiha titqies li tkun seħħet il-provvista;

(*b*) id-data li fiha jsir il-ħlas tal-provvista sal-limitu kopert b'dak il-ħlas:

Iżda meta tinħareġ fattura ta' taxxa sal-ħmistax tax-xahar li jiġi wara d-data stabbilita taħt id-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq it-taxxa jkollu jingħata kont tagħha fid-data ta' dik il-fattura.

Ġrajja taxxabbli u impożizzjoni tal-VAT fuq provvista ta' oġġetti faċilitata permezz ta' interfaċċa elettronika

3A. B'deroga mill-partiti 1, 2 u 3, il-ġrajja taxxabbli tal-provvista tal-oġġetti minn persuna taxxabbli li hija meqjusa li rċeviet u forniet l-oġġetti f'konformità mal-partita 12A tat-Tieni Skeda u l-provvista tal-oġġetti lil dik il-persuna taxxabbli għandha sseħħ u l-VAT għandha tiġi imposta fil-mument meta jkun ġie aċċettat il-ħlas.

Data meta jkollha titħallas it-taxxa fuq provvisti intra-Komunitarji eżenti

4. It-taxxa fuq provvista intra-Komunitarja eżenti jkollha titħallas fid-data li tiġi l-aktar kmieni miż-żewġ dati li ġejjin:

(*a*) il-ħmistax-il jum tax-xahar li jiġi wara d-data meta jitqies li tkun seħħet il-provvista;

(*b*) id-data li fiha tinħareġ fattura għal dik il-provvista:

Iżda, fir-rigward ta' provvisti ta' oġġetti u trasferimenti ta' oġġetti li din il-partita tirreferi għalihom, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (2) tal-partita 1 u l-okkorrenza tas-subparagrafu (*b*) tal-partita 3 m'għandhomx japplikaw.

Data li fiha jitqiesu li jseħħu akkwisti intra-Komunitarji

5. Fil-każ ta' akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti il-provvista titqies li sseħħ fid-data li fiha d-data tal-provvista kienet titqies li seħħet li kieku dawk l-oġġetti kienu provduti fl-Istat Membru li fih isir l-akkwist.

Data li fiha jkollha titħallas it-taxxa fuq akkwisti intra-Komunitarji

6. It-taxxa fuq akkwisti intra-Komunitarji għandha titħallas fid-data li tiġi l-aktar kmieni miż-żewġ dati li ġejjin -

(*a*) il-ħmistax-il jum tax-xahar li jiġi wara d-data tal-akkwist;

(*b*) id-data li fiha tinħareġ fattura lill-persuna li tagħmel l-akkwist tal-provvista tal-oġġetti in kwistjoni.

Id-data li fiha titqies li tkun saret il-provvista u meta jkollha titħallas it-taxxa fil-każ ta' importazzjonijiet

7. (1) Meta oġġetti li, mal-importazzjoni tagħhom, jitqiegħdu taħt reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana il-provvista titqies li tkun seħħet u t-taxxa jkollha titħallas fid-data li fiha ma jibqgħux suġġetti għal dak ir-reġim.

(2) Meta oġġetti li, mal-importazzjoni tagħhom, ikunu suġġetti għal dażji tad-dwana, imposti agrikoli jew għal ħlasijiet li jkollhom effetti ekwivalenti stabbiliti taħt politika komuni, il-provvista titqies li tkun seħħet u t-taxxa jkollha titħallas meta l-provvista kienet titqies li tkun seħħet għal dawk id-dazji tal-Komunità u dawk id-dazji kien ikollhom jitħallsu.

(3) Fil-każ ta' importazzjoni ta' oġġetti li ma jkunux suġġetti għad-dazji tal-Komunità riferiti fil-paragrafu (2), il-provvista titqies li tkun seħħet u t-taxxa jkollha titħallas meta, kieku l-importazzjoni kienet suġġetta għal dawk id-dazji, il-provvista kienet titqies li tkun seħħet għal dawk id-dazji tal-Komunità u dawk id-dazji kien ikollhom jitħallsu.

(4) "Reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana" tfisser kull wieħed mill-arranġamenti jew proċeduri li ġejjin sal-limitu li jipprovdu, taħt il-leġislazzjoni tad-dwana ta' Stat Membru, għal eżenzjoni temporanja mid-dazju li jkollu jitħallas mad-dħul ta' dawk l-oġġetti f'dak l-Istat waqt li l-kondizzjonijiet meħtieġa taħt dawk l-arranġamenti jew proċeduri jiġu mħarsa:

(*a*) il-ħażna temporanja ta' oġġetti;

(*b*) it-tqegħid ta' oġġetti f'zona ħielsa jew magazzinaġġ ħieles;

(*ċ*) magazzinaġġ tad-dwana jew ipproċessar 'il ġewwa;

(*d*) id-dħul fl-ibħra territorjali ta' oġġetti fuq pjattaformi ta' tħaffir u produzzjoni;

(*e*) id-dħul temporanju ta' oġġetti f'dak l-Istat;

(*f*) proċeduri ta' transitu estern;

(*g*) proċeduri ta' transitu intern.

IL-ĦAMES SKEDA

[Artikolu 9]

Eżenzjonijiet

Taqsima Wieħed

Eżenzjonijiet bil-Kreditu

Din it-Taqsima tapplika għall-provvisti elenkati fiha suġġetti għat-tifsiriet li jinsabu fit-Taqsima Ħamsa.

Emendata:
A.L. 24 tal-2001.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 250 tal-2004;
A.L. 520 tal-2004;
A.L. 334 tal-2006;
A.L. 121 tal-2007;
A.L. 445 tal-2007;
A.L. 234 tal-2009;
A.L. 286 tal-2010;
A.L. 425 tal-2010;
A.L. 534 tal-2010;
A.L. 379 tal-2011;
A.L. 499 tal-2011;
A.L. 38 tal-2012;
A.L. 345 tal-2013;
A.L. 422 tal-2013;
A.L. 480 tal-2014;
A.L. 227 tal-2015;
A.L. 247 tal-2016;
A.L. 383 tal-2016;
A.L. 347 tal-2017;
A.L. 9 tal-2018;
A.L. 155 tal-2019;
A.L. 302 tal-2019;
A.L. 253 tal-2019;
A.L. 222 tal-2020;
A.L. 4 tal-2021;
A.L. 358 tal-2021;
VII.2022.70;
A.L. 138 tal-2022;
A.L. 12 tal-2024;
A.L. 228 tal-2024;
A.L. 345 tal-2024.
A.L. 355 tal-2024;
A.L. 88 tal-2025.

Esportazzjoni u operazzjonijiet simili

1. (1) Il-provvista ta' oġġetti mibgħuta jew trasportati lejn destinazzjoni barra mill-Komunità mill-bejjiegħ jew għan-nom tiegħu.

(2) Il-provvista ta' oġġetti trasportati lejn destinazzjoni barra mill-Komunità mix-xerrej jew għan-nom ta' xerrej mhux stabbilit f'Malta, bl-eċċezzjoni ta' oġġetti trasporatati mix-xerrej innifsu għat-tagħmir, għoti ta' karburanti u provizjon ta' dgħajjes ta' delizzju u inġenji tal-ajru privati jew xi mezzi oħra ta' trasport għall-użu privat.

(3) Il-provvista ta' servizzi ħlief għal dawk eżentati taħt il-partita 5, li jikkonsistu f'xogħol fuq oġġetti mobbli akkwistati jew importati bil-għan li jsir dak ix-xogħol fuqhom f'Malta, u trasportati barra l-Komunità mill-persuna li tkun għamlet il-provvista tas-servizzi jew mix-xerrej jekk ma jkunx stabbilit f'Malta, jew għan-nom ta' xi wieħed minnhom.

Traffiku internazzjonali ta' oġġetti

2. (1) Il-provvista ta' oġġetti maħsuba li jitqiegħdu jew waqt li jitqiegħdu taħt reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana.

(2) Il-provvista ta' servizzi ħlief għal dawk eżentati taħt il-partita 6, li jikkonsistu f'xogħol fuq oġġetti mobbli li huma maħsuba li jitqiegħdu jew waqt li jitqiegħdu taħt reġim ta' sospensjoni ta' dazju tad-dwana.

Provvisti intra-Komunitarju

3. (1) Il-provvista intra-Komunitarja ta' oġġetti lil persuna li tkun identifikata fuq il-fattura relattiva bħala persuna identifikata għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud permezz ta' numru validu u attiv ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud fi Stat Membru li ma jkunx Malta, eskluża:

(*a*) provvista magħmula minn persuna reġistrata taħt l-artikoli 11 u 11B.

(*b*) provvista li hija suġġetta għall-iskema speċjali tal-marġini ta' profitt skont it-Taqsima Tnejn tal-Erbatax-il Skeda:

Iżda, l-eżenzjoni prevista taħt dan is-subpartita m'għandhiex tapplika meta l-fornitur ma jkunx ikkonforma mal-obbligu li jippreżenta dikjarazzjoni rikapitolattiva skont l-artikolu 30(3) jew id-dikjarazzjoni rikapitolattiva ppreżentata minnu ma turix l-informazzjoni korretta rigward il-provvista kif meħtieġ taħt l-imsemmi l-artikolu 30(3), ħlief jekk il-fornitur ikun jista' jiġġustifika debitament in-nuqqas tiegħu għas-sodisfazzjoni tal-Kummissarju.

(2) Il-provvista intra-Komunitarja ta' mezz ġdid ta' trasport lil persuna li ma tkunx identifikata għall-għan ta' dik il-provvista b'numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

(3) Il-provvista intra-Komuniarja ta' oġġetti tas-sisa lil persuna li ma tkunx identifikata għall-għan ta' dik il-provvista b'numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud fejn it-trasport tal-oġġetti jitwettaq skont l-Artikolu 7 (4) u (5), jew l-Artikolu 16 tad-Direttiva 92/12/EEC, eskluži:

(*a*) provvista magħmula minn persuna reġistrata taħt l-artikoli 11 u 11B.

(*b*) provvista li hija suġġetta għall-iskema speċjali tal-marġini ta' profitt skont it-Taqsima Tnejn tal-Erbatax-il Skeda.

(4) Il-provvista intra-Komunitarja tal-oġġetti riferiti fil-partita 17(1) tat-Tieni Skeda li kienet tibbenefika mill-eżenzjoni riferita fil-paragrafu (1) ta' din il-partita kieku kellha ssir għan-nom ta' persuna taxxabbli oħra, eskluża provvista li hija suġġetta għall-iskema speċjali tal-marġini ta' profitt skont it-Taqsima Tnejn tal-Erbatax-il Skeda.

Trasport internazzjonali u servizzi li għandhom x'jaqsmu miegħu

4. (1) It-trasport internazzjonali ta' persuni; it-trasport internazzjonali ta' bagolli u vetturi bil-mutur li jakkumpanjaw lill-passiġġieri u l-provvista ta' servizzi li għandhom x'jaqsmu mat-trasport internazzjonali tal-passiġġieri.

(2) It-trasport ta' oġġetti minn territorju terz u l-provvista ta' servizzi li għandhom x'jaqsmu miegħu, fejn il-valur ta' dawn is-servizzi ta' trasport u servizzi li għandhom x'jaqsmu miegħu jkun inkluż fil-valur taxxabbli tal-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti.

(3) It-trasport ta' oġġetti li għandu x'jaqsam direttament mal-esportazzjoni ta' dawk l-oġġetti barra mill-Komunità.

(4) It-trasport ta' oġġetti li huma suġġetti għal reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana.

(5) Il-provvista ta' servizzi wżati għall-għanijiet tat-trasport li għalih jirreferu l-paragrafi (3) u (4) u li għandhom x'jaqsmu mat-tagħbija, ħatt, trasbord, maniġġ, stivar, użin, kejl, kontroll, valutazzjoni, ħażna, sorveljanza jew kunsinna.

(6) Il-provvista ta' servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-formalitajiet tad-dwana

dwar importazzjoni fi jew esportazzjoni barra mill-Komunità jew ma' *transit*;

(7) It-trasport intra-Komunitarju ta' oġġetti magħmul lejn jew mill-gżejjer li jiffurmaw ir-reġjuni awtonomi tal-Azores jew Madera kif ukoll tas-servizzi li għandhom x'jaqsmu miegħu.

Sensara u intermedjarji oħra

5. Il-provvista ta' servizzi minn sensara u intermedjarji oħra li jaġixxu f'isem u għan-nom ta' persuna oħra meta dawn il-persuni jieħdu sehem fl-operazzjonijiet eżentati bil-partiti 1, 2, 6, 7, 8, 9 u 10 ta' din it-Taqsima tal-Iskeda.

Bastimenti li jbaħħru

6. (1) Il-provvista ta' bastimenti:

(*a*) li jivvjaġġaw fil-bogħod bil-baħar u li jġorru passiġġieri b'korrispettiv jew użati bil-għan li jwettqu attivitajiet kummerċjali, industrijali jew tas-sajd;

(*b*) li jintużaw sabiex jeħilsu u jagħtu għajnuna fuq il-baħar jew li jintużaw għal sajd f'ibħra lokali;

(*ċ*) tal-gwerra.

(2) Il-provvista lill-kostrutturi, sidien jew operaturi tal-bastimenti riferiti fil-(1) u tat-tagħmir inkorporat jew użat fihom.

(3) Il-provvista ta' servizzi li tikkonsisti fit-tibdil, tiswija *chartering* u kiri tal-bastimenti riferiti fil-(1) u t-tagħmir riferit fit-(2).

(4) Il-provvista lis-sidien jew operaturi tal-bastimenti riferiti fil-(1) ta' oġġetti għall-għoti ta' karburanti u l-provizjon tagħhom: iżda -

(*a*) dwar il-bastimenti wżati għal sajd f'ibħra lokali din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-proviżjon abbord, u

(*b*) dwar bastimenti tal-gwerra, din l-eżenzjoni hija limitata għall-għoti ta' karburanti u proviżjon maħsub għall-bastimenti definiti fis-subintestatura 89.01 tat-Tariffa tad-Dwana, li jħallu l-pajjiż u jbaħħru lejn portijiet jew ankraġġi barranin.

(5) Il-provvista ta' servizzi ħlief għal dawk riferiti fit-(3), imwettqa għall-ħtiġiet diretti tal-bastimenti riferiti fil-(1), bl-eċċezzjoni ta' bastimenti tal-gwerra, u għall-ħtiġiet diretti tal-merkanzija tagħhom bħal irmonk, pilotaġġ, irmiġġar, servizzi biex jeħilsu, valutazzjoni, użu tal-portijiet, servizzi provduti lis-sidien tal-bastimenti mill-aġenti marittimi waqt li jaġixxu bħala tali, servizzi meħtieġa għad-dħul, tluq jew qagħad tal-bastimenti fil-portijiet, u għajnuna provduta lill-passiġġieri jew lill-ekwipaġġ għan-nom tas-sidien tal-bastiment.

Inġeni tal-ajru

7. (1) Il-provvista ta' inġenji tal-ajru maħsuba biex jintużaw minn operaturi tal-linji tal-ajru b'korrispettiv prinċipalment fit-trasport internazzjonali tal-passiġġieri u/jew oġġetti.

(2) Il-provvista lill-kostrutturi, sidien jew operaturi tal-inġenji tal-ajru riferiti fil-(1) u tat-tagħmir inkorporat jew użat fihom.

(3) Il-provvista ta' servizzi li tikkonsisti fit-tibdil, tiswija *chartering* u kiri tal-inġenji tal-ajru riferiti fil-(1) u t-tagħmir riferit fit-(2).

(4) Il-provvista lis-sidien jew operaturi tal-inġenji tal-ajru riferiti fil-(1) ta' oġġetti għall-għoti ta' karburanti u l-proviżjon tagħhom.

(5) Il-provvista ta' servizzi ħlief għal dawk riferiti fit-(3), imwettqa għall-ħtiġiet diretti tal-inġenji tal-ajru riferiti fil-(1), u għall-ħtiġiet diretti tal-merkanzija tagħhom bħal irmonk, pilotaġġ, servizzi biex jeħilsu, valutazzjoni, użu tal-mitjar, servizzi provduti lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru mill-aġenti tagħhom waqt li jaġixxu bħala tali, servizzi meħtieġa għall-inżul, tluq, jew qagħad f'xi mitjar, u għajnuna provduta lill-passiġġieri jew lill-ekwipaġġ għan-nom tal-operaturi tal-linji tal-ajru.

Deheb

8. (1) Il-provvista ta' deheb lill-Bank ċentrali ta' Malta.

(2) Il-provvista ta' deheb għall-investiment, inkluż deheb għall-investiment rappreżentat b'ċertifikati għal deheb allokat jew mhux allokat jew negozjat fuq kontijiet tad-deheb, inkluż, b'mod partikolari, self ta' deheb u tpartit, li jinvolvi d-dritt ta' proprjetà jew klejm dwar deheb għall-investiment, kif ukoll operazzjonijiet li jikkonċernaw deheb għall-investiment li jinvolvi kummerċ bi prezz miftiehem, li għandu jiġi kunsinnat u mħallas fi żmien speċifikat fil-futur, u kuntratti bil-quddiem li jwasslu għat-trasferiment jew dritt ta' proprjetà jew klejm dwar deheb għall-investiment.

(3) Il-provvista ta' servizzi ta' aġenti li jaġixxu f'isem u għan-nom ta' ħaddieħor meta jintervjenu fil-provvista ta' deheb għall-investiment għall-prinċipal tagħhom.

(4) L-eżenzjonijiet fil-paragrafi (2) u (3) għandhom ikunu suġġetti għall-għażla għat-tassazzjoni skont il-Partita Sitta tal-Erbatax-il Skeda.

Ikel

9. Il-provvista ta' ikel għall-konsum mill-bniedem minbarra l-provista ta' ikel fil-kors ta' *catering*.

Oġġetti farmaċewtiċi

10. Il-provvista ta' oġġetti farmaċewtiċi.

10A. Sal-31 ta' Diċembru 2022, servizzi marbuta mill-qrib ma' vaċċini tal-COVID-19 li jaqgħu taħt is-subintestatura 3002.20 tat-Tariffa tad-Dwana li hemm fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni.

Trasport

11. Il-provvista ta':

(*a*) trasport provdut minn scheduled bus service li jikkonsisti fi vjaġġi fuq rotot skedati;

(*b*) vjaġġi bil-baħar skedati għall-ġarr tal-passiġġieri bejn gżira u oħra minn trasportaturi awtorizzati u servizzi oħra ta' trasport ta' passiġġieri bil-baħar skedati rikonoxxuti bħala tali mill-Kummissarju;

(*ċ*) servizzi regolari speċjali li jikkonsistu fil-ġarr ta' tfal tal-iskola u studenti lejn u minn stabbiliment edukattiv li jkun rikonoxxut bħala tali mill-Kummissarju; u

(*d*) servizzi regolari speċjali li jikkonsistu fil-ġarr ta' ħaddiema lejn u mill-post tax-xogħol tagħhom.

Provvista ta' oġġetti abbord cruise liners

12. Il-provvista ta' oġġetti għall-konsum abbord *cruise liners* fejn il-lok ta' tassazzjoni skont il-partita 3 tat-Tielet Skeda li tinsab mal-Att jitqies li jkun Malta.

Provvista ta' oġġetti f'konformità mas-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda

13. Il-provvista ta' oġġetti lil persuna taxxabbli li titqies li rċeviet u pprovdiet dawk l-oġġetti f'konformità mas-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda.

Ċerti tranżazzjonijiet trattati bħala esportazzjonijiet

14. (1) Il-provvista ta' oġġetti jew servizzi lill-Kummissjoni Ewropea jew lil aġenzija jew korp stabbilit skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea fejn il-Kummissjoni Ewropea jew tali aġenzija jew korp jixtri dawk l-oġġetti jew servizzi fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu mil-liġi tal-Unjoni Ewropea sabiex iwieġeb għall-pandemija tal-COVID-19, ħlief meta l-oġġetti u servizzi mixtrija jintużaw, jew immedjatament jew f'data aktar tard, għall-finijiet ta' provvisti ulterjuri għall-konsiderazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea jew tali aġenzija jew korp:

Iżda, meta l-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni ma jibqgħux japplikaw, il-Kummissjoni Ewropea jew l-aġenzija jew il-korp ikkonċernati li jkunu rċevew il-provvista eżentata għandhom jinfurmaw lill-Kummissarju u l-provvista ta' dawk l-oġġetti jew servizzi għandha tkun soġġetta għall-VAT skont il-kondizzjonijiet applikabbli f'dak il-mument.

(2) Il-provvista ta' oġġetti jew servizzi f'Malta, maħsuba jew għall-forzi armati ta' Stati Membri oħra għall-użu ta' dawk il-forzi, jew tal-persunal ċivili li jakkumpanjahom, jew għall-provvista tal-mensi jew kantins tagħhom meta tali forzi jieħdu sehem fi sforz ta' difiża komuni mwettaq għall-implimentazzjoni ta' attività tal- Unjoni skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni.

(3) Il-provvista ta' oġġetti jew servizzi lil Stat Membru ieħor, maħsuba għall-forzi armati ta' kwalunkwe Stat Membru, għajr l-Istat Membru tad-destinazzjoni nnifsu, għall-użu ta' dawk il-forzi, jew tal-persunal ċivili li jakkumpanjahom, jew għall-provvista tal-mensi jew kantins tagħhom meta tali forzi jieħdu sehem fi sforz ta' difiża mwettaq għall-implimentazzjoni ta' attività tal-Unjoni skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni.

Provvisti ta' ċertu apparat u għajnuniet lill-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt

15. Il-provvista lill-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt speċifikament rikonoxxuti mill-Kummissarju għal dan il-għan, ta' apparat u għajnuniet, inkluż oġġetti relatati, li huma essenzjali sabiex jikkumpensaw jew jegħlbu diżabilità fil-bnedmin.

Prodotti użati għall-protezzjoni sanitarja tan-nisa.

16. Il-provvista ta' prodotti użati għall-protezzjoni sanitarja tan-nisa.

Oġġetti mediċi essenzjali sabiex jikkumpensaw u jingħeleb il-kanċer fil-bnedmin

17. Il-provvista ta':

(*a*) ħwejjeġ ta' taħt għal mastektomija;

(*b*) apparat għall-ġestjoni tal-inkontinenza fl-awrina;

(*ċ*) apparati tal-issikkar tal-vakwu;

(*d*) sistemi ta' tkessiħ tal-qorriegħa;

(*e*) prodotti assorbenti għall-kura tal-inkontinenza; u

(*f*) ħwejjeġ ta' taħt mediċi għas-sostenn.

Taqsima Tnejn

Eżenzjonijiet bla Kreditu

Din it-Taqsima tapplika għall-provvisti elenkati fiha bla ħsara għat-tifsiriet li jinsabu fit-Taqsima Ħamsa. Il-partiti 2 u 3 huma mingħajr preġudizzju għall-partita 5 tat-Taqsima Wieħed.

Proprjetà immobbli

1. (1) Il-kiri ta' proprjetà immobbli minbarra -

(*a*) il-kiri jew l-għoti ta' akkomodazzjoni f'kull fond li għall-għan ta' dak il-kiri jew dik l-akkomodazzjoni jkun meħtieġ li jkollu liċenza bis-saħħa tal-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta jew bis-saħħa ta' xi Att li jissostitwih jew ġewwa *holiday camp* jew *camping site*;

(*b*) il-kiri ta' fondi u siti għall-parkeġġ ta' vetturi meta dwak il-fondi jew siti jkunu ġew dikjarati mill-Kummissarju bħala erji ta' parkeġġ jew li jmisshom jitqiesu bħala hekk skont dawk ir-regolamenti li jistgħu jiġu preskritti;

(*ċ*) il-kiri ta' tagħmir u makkinarju installat b'mod permanenti u l-kiri ta' *safes*;

(*d*) il-kiri ta' proprjetà minn soċjetà b'responsabbiltà limitata lil persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għall-għan tal-attività ekonomika ta' dik il-persuna l-oħra;

(*e*) il-kiri ta' proprjetà immobbli għal mhux aktar minn tletin jum minn persuna taxxabbli fil-kors ta' attività ekonomika, minbarra:

(i) il-kiri msemmi fis-subparagrafi (*a*), (*b*), (*ċ*) u (*d*);

(ii) il-kiri ta' spazju għal attivitajiet artistiċi u kulturali;

(iii) il-kiri għal skop ta' abitazzjoni f'kull fond li għall-għan ta' dak il-kiri, dak il-fond ma jkunx meħtieġ li jkollu liċenza bis-saħħa tal-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta, jew ta' xi Att li jissostitwih ;

(iv) il-kiri ta' fondi użati jew intiżi li jintużaw bħala *garages*, mħażen jew għal xi użu bħal dak;

(v) il-kiri lil ġugaturi ta' kmamar jew spazji oħra li jkunu legalment indikati għall-logħob tal-*poker*.

(2) It-trasferiment ta' proprjetà immobbli.

Servizzi ta' assigurazzjoni

2. Il-provvista minn persuni liċenzjati taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni jew l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, ta' transazzjonijiet ta' assigurazzjoni u ri-assigurazzjoni, inklużi servizzi relatati, li dwarhom huma hekk liċenzjati, fejn dawk is-servizzi huma speċifiċi u essenzjali għall-provvista ta' transazzjonijiet ta' assigurazzjoni u ri-assigurazzjoni:

Iżda, servizz ta' assistenza fit-triq provdut għall-abbonament fiss minn persuna taxxabbli li tintrabat li tipprovdi dik l-assistenza fil-każ li jseħħ waqfien jew aċċident kopert minn dik il-persuna, ikun meqjus bħala provvista ta' servizz eżenti

ta' assigurazzjoni.

Servizzi ta' kreditu, bankarji u oħrajn

3. (1) L-għoti u n-negozjar ta' kreditu u l-*credit management* mill-persuna li tkun tat dak il-kreditu.

(2) In-negozjar jew kull għamil ta' negozju f'garanziji ta' kreditu jew kull garanzija oħra dwar flus u l-immaniġġar tal-garanziji ta' kreditu mill-persuna li tkun qed tagħti dak il-kreditu.

(3) Operazzjonijiet, inkluż negozjar, dwar kontijiet ta' depożitu u korrenti, ħlasijiet, trasferimenti, djun, *cheques* u strumenti negozjabbli oħra, iżda eskluż il-ġbir u l-*factoring* ta' djun.

(4) Operazzjonijiet, inkluż negozjar, dwar flus li jiċċirkolaw, karti tal-flus u muniti li normalment jintużaw bħala flus validi.

(5) Operazzjonijiet, inkluż negozjar, eskluż l-immaniġġar u *safekeeping*, f'ishma, parteċipazzjoni f'kumpanniji jew assoċjazzjonijiet, *debentures* u titoli oħra, esklużi -

(*a*) dokumenti li jistabbilixxu titolu ta' oġġett;

(*b*) xi interess fi proprjetà immobbli;

(*ċ*) drittijiet *in rem* li jagħtu lid-detentur tagħhom dritt ta' użu fuq proprjetà immobbli;

(*d*) ishma jew interessi ekwivalenti għal ishma li jagħtu lid-detentur tagħhom drittijiet ta' proprjetà jew ta' pussess *de jure* jew *de facto* fuq proprjetà immobbli jew parti minnha.

(6) Il-provvista ta' servizzi li tkun tikkonsisti fl-immaniġġar ta' xi skema ta' investiment, sakemm dawn is-servizzi huma limitati għal dawk l-attivitajiet li huma speċifiċi u essenzjali għall-attività ċentrali tal-iskema:

Iżda wkoll l-iskemi ta' investiment għandhom jirreferu għal:

"skema ta' investiment kollettiv" kif imfissra skont l-Att dwar Servizzi ta' Investiment;

"skema tal-irtirar" kif imfissra skont l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar;

"mezz tas-*securitisation*" kif imfissra skont l-Att dwar is-*Securitisation*; u

"*authorised reinsurance special purpose vehicle*" kif imfissra skont ir-Regolamenti dwar *Re-Insurance Special Purpose Vehicles*.

Servizzi reliġjużi u kulturali

4. (1) Servizzi reliġjużi

(2) Il-provvista ta' dawk is-servizzi kulturali u oġġetti marbuta fil-qrib magħhom hekk kif jistgħu jiġu approvati mill-Ministru.

Sports

5. Il-provvista minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt ta' dawk is-servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' rikreazzjoni sportiva jew fiżika u provduta lill-persuni li jieħdu sehem fl-isport jew rikreazzjoni fiżika hekk kif jistgħu jiġu approvati mill-Ministru.

Servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti servizzi eżentati

6. (1) Il-provvista ta' persunal minn istituzzjonijiet reliġjużi jew filosofiċi li jkollhom dak l-għarfien mill-Kummissarju għall-għan li jipprovdu s-servizzi imsemmijin fil-paragrafu (2) jew (4) tal-partita 11 jew fil-paragrafu (1) jew (2) tal-partita 12 ta' din it-Taqsima bil-ħsieb ta' *welfare* spiritwali.

(2) Il-provvista ta' oġġetti u servizzi minn organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt fil-kors ta' attività maħsuba għall-ġbir ta' fondi li jintużaw għall-provvista ta' oġġetti u servizzi li huma eżentati skont il-paragrafu (2) jew (4) tal-partita 11 jew skont il-paragrafu (1) jew (2) tal-partita 12 ta' din it-Taqsima: b'dan illi dik l-attività jkollha l-għarfien tal-Kummissarju bħala li tkun b'mod esklużiv maħsuba għall-imsemmi għan u sakemm din l-eżenjoni ma tkunx x'aktarx se tikkaġuna xi tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Servizzi fornuti minn gruppi indipendenti

7. Servizzi fornuti minn gruppi ta' persuni independenti li jkollhom l-attivitajiet tagħhom eżenti jew mhux soġġetti għat-taxxa fuq il-valur miżjud, għall-fini li jagħtu lill-membri tagħhom is-servizzi direttament meħtieġa għat-twettiq tal-attività tagħhom, meta dawk il-gruppi jkunu biss jitolbu mingħand il-membri tagħhom ħlasijiet lura eżatti tas-sehem tagħhom tal-ispejjeż solidali bejnithom, sakemm dik l-eżenzjoni ma tkunx x'aktarx se tikkaġuna xi tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Servizzi minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt lill-membri tagħhom

8. Il-provvista ta' servizzi għall-benefiċċju tal-membri tagħhom wara li jsir ħlas li jiġi stabbilit skont ir-regoli ta' organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt b'għanijiet ta' xorta politika, ta' *trade union*, reliġjuża, patrijottika, filisofika, filantropika jew ċivika jew li l-għan ewlieni tagħhom ikun li jirrappreżentaw u jġibu 'l quddiem is-sehem komuni jew l-interessi professjonali tal-membri tagħhom; iżda f'kull każ meta' fil-fehma tal-Ministru, dik l-eżenzjoni x'aktarx tikkaġuna tgħawwiġ fil-kompetizzjoni, dik l-eżenzjoni għandha tkun suġġetta għal dawk l-eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet li l-Ministru jista' b'ordni bil-miktub jistabbilixxi.

Lotteriji

9. Lottu u lotteriji tal-gvern, il-provvista ta' servizzi ta' aġenziji li għandhom x'jaqsmu ma' dan, u dawk il-provvisti l-oħra li għandhom x'jaqsmu mal-logħob tal-ażżard, li l-Ministru jista' japprova.

Servizzi postali

10. Il-provvista ta' servizzi postali pubbliċi, minbarra trasport tal-passiġġieri u servizzi ta' telekomunikazzjoni, u ta' oġġetti, inkluži bolli postali, inċidentali għalihom.

Saħħa u welfare

11. (1) Il-provvista ta' kura medika minn persuna fl-eżerċizzju ta' kwalunkwe professjoni regolata bl-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa (Kap. 464), bl-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija (Kap. 471), bl-Att dwar il-Professjoni tal-Counselling (Kap. 538), bl-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoterapija (Kap. 587), jew b'kwalunkwe Att li jista' jissostitwihom.

(2) Il-provvista ta' kura fi sptar u kura medika mwettqa minn kwalunkwe sptar jew istituzzjoni tal-gvern, jew minn kwalunkwe sptar, istituzzjoni, jew ċentru ieħor għal trattament jew dijanjoži medika approvata mill-Ministru għall-finijiet ta' din is-subpartita.

(3) Il-provvista ta' servizzi minn tekniċi dentali fil-kapaċità professjonali tagħhom u l-provvista ta' protesi dentali minn dentisti u tekniċi dentali.

(4) Il-provvista ta' servizzi tal-*welfare*, magħdudin servizzi mogħtija minn djar għal persuni anzjani, u servizzi għall-protezzjoni u ħarsien tat-tfal u żgħażagħ mogħtija minn istituzzjoni tal-gvern jew minn istituzzjoni jew organizzazzjoni li tingħata għarfien mill-Kummissarju bħala istituzzjoni li ma tagħmilx profitt jew approvata mill-Ministru għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu bħala istituzzjoni li l-attivitajiet tagħha jaqgħu fi ħdan il-politika soċjali u ta' *welfare* tal-gvern.

(5) Il-provvista ta' servizzi ta' trasport għall-morda, miġruħin jew persuni b'diżabilità b'vetturi attrezzati proprju għal dan il-għan.

(6) Il-provvista ta' organi umani, demm uman u ħalib uman.

(7) Il-provvista ta' oġġetti u servizzi mill-istess sptar, istituzzjoni, ċentru jew dar, skont il-każ, li jipprovdu s-servizzi msemmija fis-subpartiti (2) u (4), u li huma konnessi ma', u essenzjali għall-provvista ta' dawk is-servizzi, iżda fejn din l-eżenzjoni x'aktarx li ma tkunx se tikkaġuna distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Edukazzjoni

12. (1) Il-provvista ta' edukazzjoni jew riċerka edukattiva, taħriġ vokazzjonali jew taħriġ mill-ġdid, inkluż tagħlim li jsir f'ċertu distanza, minn skola jew istituzzjoni tal-gvern, mill-Università ta' Malta, minn skola jew istituzzjoni reġistrata taħt l-Att dwar l-Edukazzjoni, jew minn kull stabbiliment edukattiv li jkun rikonoxxut bħala hekk mill-Kummissarju, jew minn kull stabbiliment li jkun rikonoxxut għal dan l-iskop mill-Ministru responsabbli għall-edukazzjoni.

(2) Il-provvista ta' edukazzjoni jew riċerka edukattiva, inkluż tagħlim li jsir f'ċertu distanza, tal-għamla provdut minn skola jew università, jew ta' tagħlim reliġjuż minn istituzzjoni li ma jkollhiex bħala l-għan li tagħmel il-profitti, u li jkollha dak l-għarfien mill-Kummissarju.

(3) Tagħlim privat mogħti minn għalliema li jaġixxu f'kapaċità individwali f'suġġetti li s-soltu jiġu mgħallma fil-kors ta' edukazzjoni provduta minn skola jew università iżda eskluż it-tagħlim f'attivitajiet jew dixxiplini rikreattivi, fiżiċi jew sportivi.

(4) Kull taħriġ fl-arti li jingħata minn xi organizzazzjoni akkreditata mir-Reġistru għall-Akkreditazzjoni fit-Taħriġ tal-Arti.

(5) Il-provvista ta' oġġetti u servizzi meta l-imsemmija provvista jkollha x'taqsam u tkun essenzjali għall-provvista tas-servizzi msemmija fil-paragrafi (1), (2), (3) u (4), mill-iskola, istituzzjoni, università, għalliem jew organizzazzjoni, skont il-każ, li jipprovdu dawk is-servizzi, jew provduti minn kull organizzazzjoni li jkollha l-għarfien tal-Kummissarju bħala organizzazzjoni li għandha oġġettivi simili.

Il-provvista ta' oġġetti li dwarhom il-fornitur ma jkunx ikkwalifika għal krediti ta' input tax

13. Il-provvista ta' oġġetti li jkunu miksuba minn dik il-persuna jew li kienu manifatturati jew prodotti minn komponenti miksuba minn dik il-persuna taħt provvista li dwarha dik il-persuna ma kienitx tikkwalifika għal xi kreditu ta' *input tax*.

Xandir

14. L-attivitajiet ta' korpi pubbliċi tar-radju u tat-televiżjoni barra minn dawk ta' natura kummerċjali.

Ilma

15. Il-provvista ta' servizzi tal-ilma minn awtorità pubblika.

Eżenzjoni għall-impriżi ż-żgħar

16. (1) Il-provvista minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 11 u li jkollha l-jedd li tkun hekk reġistrata, ta' oġġetti u servizzi skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Wieħed tas-Sitt Skeda.

(2) Il-provvista minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 11A u li jkollha l-jedd li tkun hekk reġistrata, ta' oġġetti u servizzi skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda.

(3) Il-provvista minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 11B u li jkollha l-jedd li tkun hekk reġistrata, ta' oġġetti u servizzi skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Tlieta tas-Sitt Skeda.

Taqsima Tlieta

Akkwisti intra-komunitarji eżenti

Din it-Taqsima tapplika għall-akkwisti intra-Komunitarji elenkati fiha bla ħsara għat-tifsiriet li jinsabu fit-Taqsima Ħamsa.

Akkwisti intra-Komunitarji magħmula bil-għan ta' provvista sussegwenti

1. L-akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti minn persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilita f'Malta u li tkun identifikata għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud fi Stat Membru ieħor jekk il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu mħarsa:

(*a*) l-akkwist tal-oġġetti jsir bil-għan ta' provvista sussegwenti ta' dawk l-oġġetti f'Malta minn dik il-persuna;

(*b*) l-oġġetti akkwistati jkunu direttament trasportati minn Stat Membru li ma jkunx dak li fih tkun identifikata il-persuna għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud lill-persuna li lilha ssir il-provvista sussegwenti;

(*ċ*) il-persuna li lilha ssir il-provvista sussegwenti tkun persuna taxxabbli jew persuna legali mhux taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 jew 12;

(*d*) il-persuna li lilha il-provvista sussegwenti tintgħamel tkun responsabbli għall-ħlas tat-taxxa fuq dik il-provvista.

Akkwist ta' oġġetti li l-provvista jew l-importazzjoni tagħhom tkun eżentata

2. L-akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti li l-provvista tagħhom magħmula minn persuna stabbilita f'Malta tkun fiċ-ċirkostanzi kollha provvista eżentata jew li l-importazzjoni tagħhom magħmula f'Malta tkun fiċ-ċirkostanzi kollha importazzjoni eżentata.

Akkwist ta' oġġetti fejn it-taxxa tkun tista' titħallas lura

3. L-akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti minn persuna li ma tkunx reġistrata jew li ma jkollhix il-ħtieġa li tirreġistra taħt l-artikolu 10 meta dik il-persuna jkollha fiċ-ċirkostanzi kollha d-dritt għall-ħlas lura tat-taxxa li jkollha titħallas fuq dak l-akkwist kieku ma kienx eżentat.

Reġim ta' sospensjoni ta' dazju

4. L-akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti maħsuba li jitqegħdu jew waqt li jkunu mqegħeda taħt reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana.

Ikel

5. L-akkwist intra-Komunitarju ta' ikel.

Deheb għall-investiment

6. L-akkwist intra-Komunitarju ta' deheb għall-investiment, ħlief għall-għażla ta' tassazzjoni skont it-Taqsima Sitta tal-Erbatax-il Skeda.

Oġġetti suġġetti għall-iskema tal-marġini

7. L-akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti li huma provduti taħt operazzjoni suġġetta għall-iskema tal-marġini dwar oġġetti sekondaman, xgħolijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni u antikitajiet fl-Istat Membru fejn jibda t-trasport.

Akkwisti ta' ċertu apparat u għajnuniet minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt

8. L-akkwist intra-Komunitarju minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt speċifikament rikonoxxuti mill-Kummissarju għal dan il-għan, ta' apparat u għajnuniet, inkluż oġġetti relatati, li huma essenzjali sabiex jikkumpensaw jew jegħlbu diżabilità fil-bnedmin.

Taqsima Erbgħa

Importazzjonijiet eżentati

Din it-Taqsima tapplika għall-importazzjonijiet elenkati fiha bla ħsara għat-tifsiriet li jinsabu fit-Taqsima Ħamsa.

Importazzjoni ta' oġġetti li l-provvista tagħhom hija eżentata

1. L-importazzjoni ta' oġġetti li l-provvista tagħhom minn persuna taxxabbli f'Malta tkun fiċ-ċirkostanzi kollha provvista eżentata.

Oġġetti eżentati mid-dazju tad-dwana

2. (*a*) L-importazzjoni ta' oġġetti li l-importazzjoni definittiva tagħhom f'Malta hija eżentata mid-dazji tad-dwana ħlief kif provdut fl-Att tad-Dazji dwar l-Importazzjoni.

(*b*) oġġetti li huma maħsuba li jitqegħdu taħt reġim ta' sospensjoni tad-dazju tad-dwana.

Oġġetti ta' natura mhux kummerċjali importati fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi.

2A. L-importazzjoni ta' oġġetti, fejn il-valur totali tagħhom ma jeċċedix il-limiti provduti fir-Regolamenti dwar Dazju tas-Sisa (Oġġetti Importati minn Persuni li jkunu qed Jivvjaġġaw minn Pajjiżi Terzi). L.S. 382.02.

Importazzjoni ta' oġġetti fejn il-VAT għandha tiġi dikjarata taħt l-iskema speċjali fis-Sezzjoni 4 tat-Taqsima Sebgħa tal-Erbatax-il Skeda

2B. L-importazzjoni ta' oġġetti fejn il-VAT għandha tiġi ddikjarata taħt l-iskema speċjali fis-Sezzjoni 4 tat-Taqsima Sebgħa tal-Erbatax-il Skeda u fejn, sa mhux aktar tard mill-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-importazzjoni, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud individwali għall-applikazzjoni tal-iskema speċjali tal-fornitur jew tal-intermedjarju li jaġixxi għan-nom tiegħu, allokat skont is-Sezzjoni 4 tat-Taqsima Sebgħa tal-Erbatax-il Skeda, ġie pprovdut lill-uffiċċju doganali kompetenti f'Malta.

Oġġetti trasportati minn territorju terz

3. L-importazzjoni ta' oġġetti trasportati minn territorju terz u importati f'Malta meta l-provvista ta' dawn l-oġġetti mill-importatur tkun provvista eżentata

skont il-paragrafu (1) jew (4) tal-partita 3 tat-Taqsima Wieħed ta' din l-Iskeda.

L-eżenzjoni pprovduta taħt din il-partita għandha tapplika f'każijiet meta l-importazzjoni ta' oġġetti tkun segwita mill-provvista ta' oġġetti eżentati skont il-paragrafu (1) jew (4) tal-partita 3 tat-Taqsima Wieħed ta' din l-Iskeda biss jekk fil-mument tal-importazzjoni l-importatur ikun ta lill-Kontrollur tad-Dwana l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tiegħu maħruġ skont l-artikolu 10 ta' dan l-Att;

(*b*) in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-klijent, li lilu l-oġġetti jiġu pprovduti skont il-paragrafu (1) tal-partita 3 tat-Taqsima Wieħed ta' din l-Iskeda, maħruġ fi Stat Membru ieħor, jew in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tiegħu stess maħruġ fl-Istat Membru fejn jispiċċa d-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti meta l-oġġetti jkunu soġġetti għal trasferiment skont il-paragrafu (4) tal-partita 3 tat-Taqsima Wieħed ta' din l-Iskeda;

(*ċ*) l-evidenza li l-oġġetti importati huma intenzjonati li jinġarru jew jintbagħatu minn Malta lejn Stat Membru ieħor.

B'żjieda ma' dan, il-Kontrollur tad-Dwana jista' jimponi kondizzjonijiet inkluża l-preżentazzjoni ta' aktar dokumentazzjoni u garanziji.

Qabdiet ta' ħut

4. L-importazzjoni f'portijiet minn intrapriżi ta' sajd fil-baħar tal-qabdiet tagħhom, mhux proċessati jew wara li jkunu għaddew minn priżervazzjoni għat-tqegħid fis-suq iżda qabel ma' jiġu provduti.

Ri-importazzjoni

5. Ir-ri-importazzjoni minn persuna li tkun esportathom barra l-Komunità:

(*a*) ta' oġġetti fl-istat li fih kienu esportati barra l-Komunità;

(*b*) ta' oġġetti li jkunu għaddew barra l-Komunità minn tiswija, tibdil jew adattazzjoni jew wara li jkunu ġew immuntati jew maħduma mill-ġdid barra minn Malta: iżda din l-eżenzjoni hija limitata għall-valur tal-oġġetti fiż-żmien meta kienu esportati barra mill-Komunità.

Ikel

6. L-importazzjoni ta' ikel.

Deheb għall-investiment

7. L-importazzjoni ta' deheb għall-investiment, ħlief għall-għażla ta' tassazzjoni skont it-Taqsima Sitta tal-Erbatax-il Skeda.

Importazzjoni ta' gass, elettriku, enerġija għat-tkessiħ jew għat-tisħin, permezz ta' sistemi jew networks

8. L-importazzjoni ta' gass permezz ta' sistema ta' gass naturali jew kwalunkwe *network* konness ma' tali sistema jew introdott minn bastiment li jittrasporta gass f'sistema ta' gass naturali jew kwalunkwe *network* ta' gassdotti *upstream*, ta' elettriku jew ta' enerġija għat-tisħin jew għat-tkessiħ permezz ta' *networks* tat-tisħin jew tat-tkessiħ.

Ċerti Importazzjonijiet ta' oġġetti f'kapaċita uffiċjali

9. (*a*) L-importazzjoni ta' oġġetti mill-Kummissjoni Ewropea jew minn aġenzija jew korp stabbilit skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea fejn il-Kummissjoni

Ewropea jew tali aġenzija jew korp jimporta dawk l-oġġetti fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu mil-liġi tal-Unjoni Ewropea sabiex iwieġeb għall-pandemija tal-COVID-19, ħlief meta l-oġġetti importati jintużaw, jew immedjatament jew f'data aktar tard, għall-finijiet ta' provvisti ulterjuri għall-konsiderazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea jew tali aġenzija jew korp:

Iżda, meta l-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni ma jibqgħux japplikaw, il-Kummissjoni Ewropea jew l-aġenzija jew il-korp ikkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Kontrollur tad-Dwana u l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti għandha tkun soġġetta għall-VAT skont il-kondizzjonijiet applikabbli f'dak il-mument.

(*b*) l-importazzjoni ta' oġġetti mill-forzi armati ta' Stati Membri oħra għall-użu ta' dawk il-forzi, jew tal-persunal ċivili li jakkumpanjawhom, jew għall-provvista tal-mensi jew kantins tagħhom meta tali forzi jieħdu sehem fi sforz ta' difiża mwettaq għall-implimentazzjoni ta' attività tal-Unjoni skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni.

Importazzjonijiet ta' ċertu apparat u għajnuniet minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt

10. L-importazzjoni minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt speċifikament rikonoxxuti mill-Kummissarju għal dan il-għan, ta' apparat u għajnuniet, inkluż oġġetti relatati, li huma essenzjali sabiex jikkumpensaw jew jegħlbu diżabilità fil-bnedmin.

Taqsima Ħamsa

Tifsiriet

Għall-għanijiet ta' din l-Iskeda, l-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira mogħtija lilhom f'din il-Parti.

Ikel

1. "Ikel" tfisser l-oġġetti speċifikati fit-Tariffa tad-Dwana li hemm fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni taħt:

(*a*) Il-Kapitolu 1 iżda esklużi affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 0101.10.10.00; 0106.11.00.00; 0106.12.00.00; 0106.19.90.00; 0106.20.00.00; 0106.31.00.00; 0106.32.00.00; 0106.39.90.00; 0106.90.00.00.

(*b*) Il-Kapitoli 2 sa 4 inklużi, iżda esklużi affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 0206.10.10.00; 0206.29.10.00; 0206.80.10.00 u 0206.90.10.00 fil-Kapitolu 2 u 0301.10.10.00 u 0301.10.90.00 fil-Kapitolu 3.

(*ċ*) Affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 0504.00.00.00; 0505.90.00.00; 0506.90.00.00; 0508.00.00.00; 0510.00.00.00; 0511.10.00.00; 0511.91.10.00; 0511.91.90.00; 0511.99.90.00 fil-Kapitolu 5.

(*d*) Affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 0601.20.10.00; 0602.10.10.00; 0602.20.10.00; 0602.20.90.00; 0602.90.10.00; 0602.90.20.00; 0602.90.30.00 fil-Kapitolu 6.

(*e*) Il-Kapitoli 7 sa 12 inklużi, iżda esklużi affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 1207.30.90; 1207.99.91.00; 1209.30.00.00; 1209.99.10; 1209.99.91.00; 1209.99.99.00; 1211.90.30 fil-Kapitolu 12.

(*f*) Il-Kapitolu 13 iżda esklużi affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 1301.10.00.00; 1302.11.00; 1302.14.00; 1302.19.05; 1302.19.30; 1302.19.91; 1302.19.98; 1302.20.10; 1302.20.90.

(*g*) Il-Kapitoli 15 sa 20 inklużi, iżda eskłużi affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 1501.00.11.00; 1502.00.10.00; 1503.00.11.00; 1503.00.19; 1503.00.30.00; 1505.00.10.00; 1505.00.90.00; 1507.10.10.00; 1507.90.10.00; 1508.10.10.00; 1508.90.10.00; 1511.10.10.00; 1511.90.91.00; 1512.11.10.00; 1512.19.10.00; 1512.21.10.00; 1512.29.10.00; 1513.11.10.00; 1513.19.30.00; 1513.21.11.00; 1513.21.19.00; 1513.29.30.00; 1514.11.10.00; 1514.19.10.00; 1514.91.10.00; 1514.99.10.00; 1515.11.00.00; 1515.19.10.00; 1515.21.10.00; 1515.29.10.00; 1515.30.10.00; 1515.30.90.00; 1515.40.00.00; 1515.50.11.00; 1515.50.91.00; 1515.90.15.00; 1515.90.15.90; 1515.90.21.00; 1515.90.31.00; 1515.90.40.00; 1515.90.60.00; 1516.20.10.00; 1517.90.93; 1518.00.10.00; 1518.00.31.00; 1518.00.39.00; 1518.00.91.00; 1518.00.95.00; 1518.00.99.00; 1520.00.00; 1521.10.00.10; 1521.10.00.90; 1521.90.10.00; 1522.00.10; 1522.00.31.00; 1522.00.39.00; 1522.00.91.00; fil-Kapitolu 15; u 1702.90.10; 1704.10.11.00; 1704.10.19; 1704.10.91; 1704.10.99; 1704.90.10; 1704.90.55; 1704.90.61; 1704.90.65; 1704.90.71; 1704.90.75 u 1704.90.81 fil-Kapitolu 17 u 2006.00.10 u l-intestatura 2009 fil-Kapitolu 20.

(*h*) Il-Kapitolu 21 iżda eskłużi affarijiet li jidhru taħt l-intestatura 2105.00 u s-subintestaturi 2106.90.20.00; 2106.90.98.33; 2106.90.98.37 u 2106.90.98.39.

(*i*) Is-subintestaturi 2202.90.10.10; 2202.90.91.00; 2202.90.95.00; 2202.90.99.00; 2209.00.11.00; 2209.00.19.00; 2209.00.91.00; 2209.00.99.00 fil-Kapitolu 22.

(*j*) Il-Kapitolu 23 iżda affarijiet li jidhru taħt l-intestatura 2307.00.

(*k*) Is-subintestatura 2501.00.91.00 fil-Kapitolu 25.

(*l*) Is-ubintestaturi 3301.90.21.00; 3302.10.29.00; 3302.10.40.00; 3302.10.90.00 fil-Kapitolu 33.

Il-provvista ta' ikel fil-kors ta' catering

2. (1) "Il-provvista ta' ikel fil-kors ta' *catering*" tfisser ikel li jkun tajjeb għall-konsum immedjat, sew jekk dak l-ikel jiġi kkunsmat fil-post fejn ikun provdut sew jekk le, li jkun jikkonsisti fi -

(*a*) ikliet jew *snacks*;

(*b*) *milkshake*, tè, kafe jew ċikkulata provduti f'għamla likwida;

(*ċ*) ġelat jew prodotti li jkun fihom il-ġelat barra minn f*amily packs*;

(*d*) jogurt jew prodotti simili.

(2) Għall-finijiet tal-paragrafu (1) ta' din il-partita:

(*a*) "ikliet jew *snacks*" tfisser u tinkludi:

(i) ikliet sħan jew kesħin inklużi *antipasto* u deżerta;

(ii) *sandwiches, toast, chips* tal-patata, *sausage rolls*, pizza, pastizzi, qassatat u *snacks* simili;

(iii) gallettini, kejkijiet, ħelu u oġġetti simili, iżda eskłużi dawk siġillati f'pakketti mill-manifattur u provduti f'dak il-pakkett siġillat oriġinali, u dawk l-oġġetti li kull wieħed waħdu jiżen 500 gramma jew aktar;

(*b*) "*family packs*" tfisser ġelati li jkunu jikkonsistu f'komponent wieħed li jkun jiżen 350 gramma jew aktar;

(*ċ*) ikel provdut skont il-partita 9 tat-Taqsima Wieħed ta' din l-Iskeda, fejn dan l-ikel ikun servut għal konsum fl-istess stabbiliment minn kwalunkwe persuna, ikun ikkunsidrat bħala provvista ta' ikel fil-kors tal-*catering*.

Oġġetti farmaċewtiċi

3. "Oġġetti farmaċewtiċi" tfisser l-oġġetti speċifikati fit-Tariffa tad-Dwana li hemm fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni taħt:

(*a*) Il-Kapitolu 30 ħlief għal oġġetti li jidhru taħt is-subintestaturi 3001 u 3002 meta l-użu tal-oġġetti taħt dawn is-subintestaturi ma jkunx għal skop terapewtiku jew profilattiku; 3005 u 3006.

(*b*) Is-subintestatura 3301.90.30.00 fil-Kapitolu 33.

(*ċ*) Is-subintestatura 3507.10.00.00 fil-Kapitolu 35.

(*d*) Is-subintestatura 3824.90.64.00 fil-Kapitolu 38.

(*e*) Is-subintestaturi 9619 00 21 u 9619 00 29 fil-Kapitolu 96.

(*f*) Is-subintestaturi 9619 00 51 u 9619 00 59 fil-Kapitolu 96.

(*g*) It-testatura 9020 eskluži affarijiet li jidhru taħt is-subintestatura 9020.00.10; 9021 eskluži affarijiet li jidhru taħt is-subintestaturi 9021.21.10 u 9021.21.90 fil-Kapitolu 90.

Proprjetà immobbli

4. (1) Salv id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (2) ta' din il-partita "proprjetà immobbli" tfisser kull attiv li huwa proprjetà immobbli skont kif imfisser bil-liġi.

(2) "Kiri ta' proprjetà immobbli" tinkludi -

(*a*) il-provvista ta' kull akkomodazzjoni taħt kull titolu ġewwa proprjetà immobbli u kull forma oħra ta' provvista għall-użu ta' proprjetà immobbli;

(*b*) konċessjoni ta' ċens għal anqas minn ħamsin sena;

(*ċ*) kiri ta' spazju għal attivitajiet artistiċi u kulturali.

Organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt

5. "Istituzzjoni jew organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt" tfisser istituzzjoni jew organizzazzjoni:

(*a*) li l-għanijiet huma mfissra ċar fl-istatut tagħha;

(*b*) li l-għanijiet tagħha jeskludu espressament li jintgħamel xi profitt;

(*ċ*) li l-istatut tagħha jkun jipprovdi li ebda parti mill-qliegħ jew proprjetà tagħha ma tkunx direttament jew indirettament disponibbli lil xi membru, proprjetarju jew azzjonist;

(*d*) li fil-fehma tal-Kummissarju, titmexxa u tiġi amministrata skont id-dispożizzjonijiet tal-istatut tagħha u bil-għan tal-iskopijiet dikjarati tagħha;

(*e*) li m'għandhix xi skop sistematiku li tagħmel profitt.

Deheb għall-investiment

6. "Deheb għall-investiment" għandha t-tifsira mogħtija lilha fit-Taqsima Sitta tal-Erbatax-il Skeda.

Trasport

7. (1) "Scheduled bus service" tfisser;

(*a*) servizzi tat-trasport tal-passiġġieri pubbliċi minn operatur kuntrattat skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament 68B tar-Regolamenti dwar is-Servizzi ta' Ġarr ta' Passiġġieri; u

(*b*) servizzi regolari tat-trasport tal-passiġġieri minn operatur awtorizzat skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament 69 tar-Regolamenti dwar is-Servizzi ta' Ġarr ta' Passiġġieri.

(2) "Vjaġġi bil-baħar skedati għall-ġarr tal-passiġġieri bejn gżira u oħra" tfisser it-trasport skedat ta' passiġġieri bejn il-gżejjer ta' Malta u Għawdex.

(3) "servizzi regolari speċjali" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħti lilha fir-Regolamenti dwar is-Servizzi ta' Ġarr ta' Passiġġieri.

IS-SITT SKEDA
Impriżi Żgħar
Intrapriżi Zgħar

Emendata:
A.L. 29 tal-1999.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 122 tal-2007;
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 105 tal-2008;
A.L. 137 tal-2009;
A.L. 163 tal-2018;
A.L. 223 tal-2020
A.L. 463 tal-2020;
A.L. 346 tal-2024;
IX.2025.74.

Tifsir

Għall-finijiet ta' din l-Iskeda, it-termini li ġejjin għandu jkollhom it-tifsira mogħtija lilhom f'din it-Taqsima.

Trimestru tal-kalendarju

1. "trimestru kalendarju" tfisser perjodu ta' tliet (3) xhur kalendarji li jintemm fil-31 ta' Marzu, fit-30 ta' Ġunju, fit-30 ta' Settembru u fil-31 ta' Diċembru, skont il-każ.

Sena kalendarja

2. "sena kalendarja" tfisser perjodu ta' tnax (12)-il xahar li jibda fl-1 ta' Jannar u jispiċċa fil-31 ta' Diċembru.

Fatturat

3. (1) "fatturat" tfisser il-fatturat li jikkonsisti mill-ammonti li ġejjin, mingħajr VAT:

(*a*) il-valur tal-provvisti ta' oġġetti u servizzi, sakemm dawn ikunu ntaxxati li kieku kienu pprovduti minn persuna rreġistrata taħt l-artikolu 10;

(*b*) il-valur ta' operazzjonijiet li huma eżenti bi kreditu skont il-partiti 1, 3, 5, 6, 7, u 8(1) tat-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda;

(*ċ*) il-valur ta' operazzjonijiet ta' propjetajiet immobbli, operazzjonijiet finanzjarji msemmija fil-partita 3 tat-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda, u servizzi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni, sakemm dawk l-operazzjonijiet ma jkunux operazzjonijiet anċillari.

(2) Id-disponimenti tal-attiv kapitali tanġibbli jew intanġibbli ta' persuna taxxabbli ma għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturat imsemmi fis-subpartita (1).

(3) Għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturat imsemmi fis-subpartita (1) ta' persuni, minbarra persuni fiżiċi, reġistrati jew li japplikaw biex jirreġistraw taħt l-artikolu 11, għandu jitqies il-fatturat ta' persuni relatati skont id-dispożizzjonijiet tal-partita 4 tal-Ewwel Taqsima.

(4) Il-valur tal-fatturat għandu jkun denominat fil-euro (€).

Fatturat annwali Domestiku

4. "Fatturat annwali Domestiku" tfisser il-fatturat annwali totali minn provvisti ta' oġġetti u servizzi, eskluża l-VAT, magħmula minn persuna taxxabbli li sseħħ f'Malta matul sena kalendarja.

Threshold Domestiku

5. "Threshold Domestiku" tfisser it-threshold stabbilit f'Malta skont l-Artikolu 284(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE li għandu jkun ammont ekwivalenti għal ħamsa u tletin elf euro (€35,000).

Fatturat annwali fl-Unjoni

6. "Fatturat annwali fl-Unjoni" tfisser il-fatturat annwali totali minn provvisti ta' oġġetti u servizzi, eskluża l-VAT, magħmula minn persuna taxxabbli li sseħħ fit-territorju Komunitarju matul sena kalendarja.

Threshold tal-Unjoni

7. "Threshold tal-Unjoni" tfisser ammont ekwivalenti għal mitt elf euro (€100,000).

Fatturat annwali fl-Istat Membru

8. "Fatturat annwali fl-Istat Membru" tfisser il-fatturat annwali totali fi Stat Membru minn provvisti ta' oġġetti u servizzi, eskluża l-VAT, magħmula minn persuna taxxabbli fi ħdan tali Stat Membru matul sena kalendarja.

Taqsima Wieħed
[Artikolu 11]
Skema speċjali għal impriżi żgħar għal provvisti magħmula f'Malta minn persuni stabbiliti f'Malta

Threshold fil-ħin tal-applikazzjoni

1. Persuna taxxabbli li tapplika għar-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11 tikkwalifika bħala impriża żgħira fiż-żmien tal-applikazzjoni fejn il-fatturat annwali Domestiku tagħha matul is-sena kalendarja preċedenti, jekk ikun hemm, ma jkunx aktar mit-threshold Domestiku.

Persuni reġistrati taħt l-artikolu 10

2. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-partita 1, persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 li tapplika għar-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11 ma għandhiex tikkwalifika bħala intrapriża żgħira f'xi żmien matul l-ewwel tnax (12)-il xahar kalendarju sħiħ mid-data tal-imsemmija reġistrazzjoni:

Iżda persuna li titqies li tkun reġistrata taħt l-artikolu 10 bis-saħħa tas-subartikolu (6) tal-imsemmi artikolu għandha titqies għall-finijiet ta' din il-partita li tkun ġiet reġistrata taħt dak l-artikolu fid-data li fiha tkun ġiet reġistrata għall-ewwel darba taħt dan l-Att.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subpartita (1), fejn persuna li tirreġistra taħt l-artikolu 10 tagħmel talba lill-Kummissarju sabiex tikkonverti għal reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11, il-Kummissarju jista' jaċċetta t-talba fejn:

(*a*) il-Kummissarju jkun sodisfatt li l-persuna tikkwalifika bħala impriża żgħira; u

(*b*) tali persuna ma tkun talbet l-ebda kreditu għal input tax matul il-perjodu li fih kienet hekk reġistrata taħt l-artikolu 10.

Threshold ta' persuni reġistrati skont l-artikolu 11

3. Persuna reġistrata taħt l-artikolu 11 għandha tkompli tikkwalifika bħala impriża żgħira fejn il-fatturat tagħha matul sena kalendarja ma jaqbiżx it-threshold Domestiku:

Iżda tali persuna ma għandhiex tibqa' tikkwalifika bħala impriża żgħira fid-data li t-threshold domestiku jinqabeż waqt sena kalendarja.

Fatturat ta' persuni relatati

4. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, il-fatturat ta' persuna, li ma tkunx persuna fiżika, reġistrata jew li tapplika sabiex tirreġistra taħt l-artikolu 11 għandu jinkludi l-fatturat proporzjonat ta' kwalunkwe persuna oħra, inkluż persuna fiżika, li hija relatata mal-persuna reġistrata jew li tapplika sabiex tiġi reġistrata skont l-artikolu 11. F'din il-partita, persuna għandha titqies li tkun relatata ma' persuna reġistrata jew li tapplika sabiex tiġi reġistrata taħt l-artikolu 11 fejn il-persuna tal-aħħar hija proprjetarja jew ikkontrollata, direttament jew indirettament, b'aktar minn għaxra fil-mija (10%) mill-persuna ta' qabel, jew kif jista' jiġi preskritt mill-Kummissarju.

Dikjarazzjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissarju

5. (1) Id-dikjarazzjoni li tkun meħtieġa li tiġi ppreżentata lill-Kummissarju minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 11 skont l-artikolu 30(1) għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissarju b'mod elettroniku permezz tal-portal elettroniku maħtur mill-Kummissarju għal dan il-għan u inkluża kwalunkwe informazzjoni mitluba fih:

Iżda l-Kummissarju jista' xort'oħra jordna lil kwalunkwe persuna jew klassi ta' persuni sabiex jissottomettu tali dikjarazzjoni b'mezzi oħra.

(2) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subpartita (1) għandha tiġi ppreżentata għal perjodu ta' tnax (12)-il xahar, jew kif jista' jiġi ordnat mill-Kummissarju:

Iżda persuni rreġistrati taħt l-artikolu 11 jistgħu jagħżlu perjodu iqsar.

(3) Il-perjodu ta' tnax (12)-il xahar imsemmi fis-subpartita (2) għandu jibda fl-1 ta' Jannar u jintemm fil-31 ta' Diċembru tal-istess sena kalendarja:

Iżda fejn id-data effettiva tar-reġistrazzjoni ta' persuna taħt l-artikolu 11 tkun data li ma tkunx l-1 ta' Jannar, l-ewwel perjodu ta' dik il-persuna għandu jibda f'dik id-data effettiva u għandu jintemm fil-31 ta' Diċembru tal-istess sena kalendarja.

(4) Fejn persuna ma tibqax reġistrata taħt l-artikolu 11, l-aħħar perjodu ta' tali persuna għandu jintemm fid-data li fiha tali reġistrazzjoni tiġi mħassra mill-Kummissarju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 11(6), (7) u (8).

(5) Dikjarazzjoni li tkun meħtieġa li tingħata lill-Kummissarju għal żmien skont din it-Taqsima għandha tingħata sa mhux aktar tard mill-ħmistax (15)-il jum tat-tieni (2) xahar wara x-xahar li matulu jintemm tali perjodu.

Informazzjoni oħra li għandha tingħata lill-Kummissarju

6. Persuna li tapplika għar-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11 għandha tissottometti l-informazzjoni kollha li l-Kummissarju jista' raġonevolment jitlob għall-fini tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima.

Taqsima Tnejn
[Artikolu 11A]
Skema speċjali għal impriżi żgħar għal provvisti magħmula fi Stati Membri oħra minn persuni stabbiliti f'Malta

Threshold fil-ħin tal-applikazzjoni

1. (1) Persuna taxxabbli li tapplika għar-reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11A tikkwalifika bħala impriża żgħira fiż-żmien tal-applikazzjoni fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-fatturat annwali tagħha tal-Unjoni matul is-sena kalendarja preċedenti jkun inqas mit-threshold tal-Unjoni;

(*b*) hi tagħmel provvisti f'mill-inqas Stat Membru wieħed (1) li fih ma jkunx stabbilit, fejn huwa eliġibbli li jagħmel użu mill-eżenzjoni skont l-iskema speċjali għal impriżi żgħar applikabbli fl-Istat Membru rispettiv skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu XII tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE; u

(*ċ*) il-valur tal-provvisti magħmula fl-Istat Membru msemmi fil-paragrafu (b) matul is-sena kalendarja preċedenti ma jaqbiżx it-threshold applikabbli f'dak l-Istat Membru għall-għoti tal-eżenzjoni skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu XII tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE:

Iżda l-perjodu msemmi fil-paragrafu (ċ) jista' jiġi estiż għal sentejn (2) kalendarji fejn meħtieġ mill-Istat Membru rispettiv skont l-Artikolu 288a(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

Notifika preċedenti

2. Applikazzjoni għal reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11A għandha tiġi sottomessa b'mod elettroniku direttament permezz tal-portal web stabbilit maħtur mill-Kummissarju għal dak il-għan, u għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) l-isem, l-attivita, il-forma legali u l-indirizz tal-persuna taxxabbli;

(*b*) l-Istat Membru jew l-Istati Membri li fihom il-persuna taxxabbli jkollha l-ħsieb li tagħmel użu mill-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar;

(*ċ*) il-fatturat minn provvisti ta' oġġetti u, jew servizzi mwettqa f'Malta u f'kull wieħed mill-Istati Membri l-oħra matul is-sena kalendarja preċedenti;

(*d*) il-fatturat minn provvisti ta' oġġetti u, jew servizzi mwettqa f'Malta u f'kull wieħed mill-Istati Membri l-oħra matul is-sena kalendarja

kurrenti qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11A; u

(*e*) kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba fiha.

Aġġornament għal notifika preċedenti

3. (1) Persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 11A għandha tinforma bil-quddiem lill-Kummissarju b'mod elettroniku direttament permezz tal-portal web stabbilit identifikat mill-Kummissarju għal dak il-għan bi kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni mogħtija qabel fin-notifika preċedenti msemmija fil-partita 2, inkluż:

(*a*) l-intenzjoni li jsir użu mill-eżenzjoni fi Stat Membru jew fi Stati Membri għajr dawk indikati f'tali notifika preċedenti; u

(*b*) id-deċiżjoni li titwaqqaf l-applikazzjoni tal-iskema speċjali għal impriżi żgħar fi Stat Membru jew Stati Membri li fihom tali persuna taxxabbli ma tkunx stabbilita.

(2) L-eżenzjoni fi kwalunkwe Stat Membru msemmija fis-subpartita (1)(a) għandha tkun effettiva mid-data li fiha l-Kummissarju jinnotifika lill-persuna taxxabbli li jista' jibda jagħmel użu mill-eżenzjoni fl-Istat Membru rispettiv.

(3) Il-waqfien imsemmi fis-subpartita (1)(b) għandu jkun effettiv mill-ewwel (1) jum tat-trimestru kalendarju li jkun imiss wara li tkun waslet l-informazzjoni mingħand il-persuna taxxabbli jew, fejn tali informazzjoni tasal matul l-aħħar xahar ta' trimestru kalendarju, mill-ewwel (1) jum tat-tieni (2) xahar tat-trimestru kalendarju li jkun imiss.

Dikjarazzjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissarju

4. (1)Id-dikjarazzjoni li tkun meħtieġa li tiġi ppreżentata lill-Kummissarju minn persuna reġistrata taħt l-artikolu 11A skont l-artikolu 30(1) għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissarju b'mod elettroniku permezz tal-portal elettroniku identifikat mill-Kummissarju għal dan il-għan u għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) il-fatturat minn provvisti mwettqa matul it-trimestru kalendarju f'Malta jew "0" jekk ma tkun saret l-ebda provvista;

(*b*) il-fatturat minn provvisti mwettqa matul it-trimestru kalendarju f'kull wieħed mill-Istati Membri għajr Malta jew "0" jekk ma tkun saret l-ebda provvista;

(*ċ*) fejn l-Istat Membru li fih tintuża l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar japplika thresholds li jvarjaw kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 284(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, il-persuna taxxabbli għandha tkun obbligata fir-rigward ta' tali Stat Membru li tirrapporta separatament il-valur totali tal-provvisti ta' oġġetti u, jew servizzi fir-rigward ta' kull threshold li jista' jkun applikabbli; u

(*d*) kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba fiha.

(2) Il-valuri msemmija fis-subpartita (1) għandhom ikunu denominati fil-euro (€):

Iżda fejn l-Istat Membru li fih tintuża l-iskema speċjali għal impriżi żgħar ma jkunx adotta l-euro (€), il-Kummissarju jista' jeħtieġ li tali valuri jiġu espressi fil-muniti nazzjonali ta' dawk l-Istati Membri. Jekk il-provvisti jkunu saru f'muniti oħra, il-persuna taxxabbli għandha tuża r-rata tal-kambju li tapplika fl-ewwel (1)

jum tas-sena kalendarja. Il-konverżjoni għandha ssir billi tiġi applikata r-rata tal-kambju ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għal tali jum jew, jekk ma jkunx hemm pubblikazzjoni f'tali jum, fil-jum tal-pubblikazzjoni li jkun imiss.

(3) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subpartita (1) għandha tingħata għal kull trimestru kalendarju.

(4) Fejn id-data effettiva tar-reġistrazzjoni ta' persuna taħt l-artikolu 11A tkun data li ma tkunx l-ewwel (1) jum ta' trimestru kalendarju, l-ewwel (1) perijodu ta' tali persuna għandu jibda f'tali data effettiva u għandu jintemm fl-aħħar jum tal-imsemmi trimestru kalendarju.

(5) Fejn persuna ma tibqax reġistrata taħt l-artikolu 11A, l-aħħar perjodu ta' tali persuna għandu jintemm fid-data meta tali reġistrazzjoni tiġi mħassra mill-Kummissarju skont l-artikolu 11A(5).

(6) Dikjarazzjoni li tkun meħtieġa li tiġi ppreżentata lill-Kummissarju skont din it-Taqsima għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard mill-aħħar jum tax-xahar wara t-tmiem tat-trimestru kalendarju rispettiv:

Iżda, skont l-artikolu 11A(4)(ċ), il-persuna taxxabbli għandha tinforma lill-Kummissarju fi żmien ħmistax (15)-il jum ta' xogħol mid-data meta jinqabeż it-threshold tal-fatturat annwali tal-Unjoni. Fl-istess ħin, il-persuna taxxabbli għandha tippreżenta lill-Kummissarju dikjarazzjoni oħra elettronikament permezz tal-portal web identifikat mill-Kummissarju għal dan il-għan, li tindika l-valur tal-provvisti msemmija fis-subpartita (1) li jkunu saru mill-bidu tat-trimestru kalendarju attwali sad-data li fiha jkun inqabeż it-threshold tal-fatturat annwali tal-Unjoni.

Jinqabeż it-Threshold tal-Unjoni

5. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11A(5), fejn il-fatturat annwali tal-Unjoni ta' persuna rreġistrata skont l-imsemmi artikolu matul sena kalendarja jaqbeż it-threshold tal-Unjoni, l-eżenzjoni pprovduta fl-artikolu 284(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE mogħtija fl-Istati Membri li fihom tali persuna ma tkunx stabbilita ma għandhiex tibqa' tapplika mid-data li fiha jinqabeż it-threshold tal-Unjoni.

Taqsima Tlieta
[Artikolu 11B]
Skema speċjali għal impriżi żgħar għal provvisti magħmula f'Malta minn persuni stabbiliti fi Stati Membri oħra

1. Persuna taxxabbli stabbilita fi Stat Membru ieħor li titqies li tkun għamlet reġistrazzjoni taħt l-artikolu 11B tista' tiġi approvata mill-Kummissarju meta tikkwalifika bħala impriża żgħira fiż-żmien tal-applikazzjoni billi tissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-fatturat annwali tagħha tal-Unjoni matul is-sena kalendarja preċedenti jkun inqas mit-threshold tal-Unjoni; u

(*b*) il-fatturat annwali Domestiku matul is-sena kalendarja preċedenti ma jaqbiżx it-threshold tal-fatturat Domestiku.

Il-qbiż tat-threshold Domestiku

2. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11B(3), fejn il-fatturat annwali Domestiku ta' persuna rreġistrata taħt l-imsemmi artikolu matul sena kalendarja jaqbeż it-threshold Domestiku, l-eżenzjoni pprovduta fil-partita 16(3) tat-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda ma għandhiex tibqa' tapplika mid-data li fiha jinqabeż it-

threshold Domestiku.

Jinqabeż it-Threshold tal-Unjoni

3. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11B(3), fejn il-fatturat annwali tal-Unjoni ta' persuna rreġistrata taħt l-imsemmi artikolu matul sena kalendarja jaqbeż it-threshold tal-Unjoni, l-eżenzjoni pprovduta fil-partita 16(3) tat-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda ma għandhiex tibqa' tapplika mid-data li fiha jinqabeż it-threshold tal-Unjoni.

Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 335 tal-2008;
A.L. 420 tal-2012;
A.L. 52 tal-2021.

IS-SEBA' SKEDA

[Artikolu 18]

Valur Taxxabbli

Valur taxxabbli ta' provvisti

1. Ħlief kif mod ieħor provdut fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda, il-valur taxxabbli ta' provvista għandu jkun il-valur totali tal-prezz imħallas jew li għandu jitħallas lill-fornitur mix-xerrej, mill-klijent jew minn xi persuna oħra għall-provvista, inkluż kull sussidju direttament marbut mal-għoti ta' dik il-provvista, iżda eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud li għandha titħallas taħt dan l-Att fuq dik il-provvista.

2. Il-valur taxxabbli ta' provvista għandu jinkludi, sakemm dawn ma jkunux inklużi fil-valur stabbilit skont il-partita 1:

(*a*) taxxi, dazji, mposti, drittijiet u kull ħlas ieħor (eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud li għandha titħallas taħt dan l-Att) li għandu jitħallas minħabba fil-provvista;

(*b*) spejjeż inċidentali, bħal kummissjonijiet, spejjeż ta' pakkjar, spejjeż ta' trasport u assigurazzjoni mitluba minn min jagħmel il-provvista lix-xerrej jew kompratur ukoll jekk ikunu koperti b'xi ftehim separat jew b'dokument separat.

3. Il-valur taxxabbli ta' provvista m'għandux jinkludi:

(*a*) kull tnaqqis fil-prezz minħabba fi skonti għal ħlas malajr;

(*b*) kull skont fil-prezz u roħs ieħor mogħti direttament minn min jagħmel il-provvista lill-kompratur li jitqies fiż-żmien meta jkollha titħallas it-taxxa;

(*ċ*) multi u mgħax imħallsa għal ħlas tard wara ż-żmien tal-provvista;

(*d*) kull ħlas lura imħallas f'isem u akkont tal-persuna li lilha ssir il-provvista, u li jirriżulta minn dokumenti miżmuma minn min jagħmel il-provvista li jkunu hekk ġew imħallsa, u li jiddaħħal fid-dokumentazzjoni ta' min jagħmel il-provvista f'*suspense account*;

(*e*) kull ammont imħallas mill-kompratur bħala depożitu fuq pakkeġġar ta' oġġetti li jista' jingħata lura fejn id-depożitu jkun anqas mill-ispiża tal-pakkeġġar jew fejn id-depożitu jkun regolat skont ir-Regolamenti dwar ir-Riċiklaġġ tal-Kontenituri tax-Xorb jew minn xi liġi oħra lil tista' tissostitwihom.

4. Meta, wara li sseħħ provvista -

(*a*) il-prezz ta' dik il-provvista jitnaqqas permezz ta' skont jew roħs mogħti lill-kompratur għal raġunijiet kummerċjali li jkunu saru *in bona fede*;

(*b*) il-ħlas għall-provvista ma jkollux jitħallas jew jitħallas lura lill-kompratur minħabba t-tħassir tal-kuntratt ta' dik il-provvista li jiġi dikjarat bil-mezz ta' sentenza definittiva jew għoti f'arbitraġġ jew bi ftehim bil-miktub bejn il-partijiet għal raġunijiet li kienu jkunu biżżejjed f'qorti għal dak it-tħassir;

(*ċ*) l-ammont li għandu jsir bħala ħlas għal dik il-provvista isir dejn li ma jistgħax jinġabar;

il-valur taxxabbli ta' dik il-provvista għandu hekk jitnaqqas: iżda ma għandu jsir ebda aġġustament fit-taxxa li għandha titħallas fuq dik il-provvista minħabba dak it-tnaqqis ħlief bil-mod li għalih tipprovdi l-Għaxar Skeda.

5. (1) Meta jitħallas jew ikollu jitħallas il-korrispettiv sħiħ jew parti minnu b'oġġetti jew fejn il-valur tal-korrispettiv għall-provvista ma jkunx jista' jiġi stabbilit b'mod ħafif, il-valur taxxabbli ta' dik il-provvista għandu jkun, sal-limitu li l-korrispettiv hekk jitħallas jew ma jkunx jista' jiġi hekk stabbilit, il-valur tiegħu fis-suq liberu.

(2) Il-valur fis-suq liberu ta' oġġetti jew servizzi tfisser il-prezz li dawn iġibu jekk jinbiegħu jew jitqegħdu fis-suq liberu fid-data u fl-istat li jkunu jinsabu fih meta dawk l-oġġetti jiġu kunsinnati jew jitwettqu dawk is-servizzi.

6. (1) Il-valur taxxabbli ta' provvista li tkun tikkonsisti fl-applikazzjoni jew fid-disponiment ta' oġġetti li dwarhom ebda korrispettiv ma jitħallas jew ikollu jitħallas iżda li jitqies skont il-partita 17 tat-Tieni Skeda (Trasferiment ta' oġġetti lejn Stat Membru ieħor) huwa l-prezz tax-xiri ta' dawk l-oġġetti jew oġġetti simili jew, fin-nuqqas ta' prezz tax-xiri, il-prezz tan-nefqa, stabbilit fiż-żmien tal-provvista.

(2) Il-valur taxxabbli ta' servizzi magħmula minn persuna lilha nnifisha huwa in-nefqa sħiħa għall-persuna li tagħmel il-provvista biex tipprovdi dawk is-servizzi.

7. Il-valur taxxabbli ta' provvista li tkun tikkonsisti fit-trasferiment ta' oġġetti b'ordni magħmul minn jew f'isem awtorità pubblika jew skont il-liġi bi ħlas ta' kumpens huwa l-kumpens għal dak it-trasferiment.

8. (1) Fejn l-elementi użati biex ikun iddeterminat l-ammont taxxabbli fuq l-importazzjoni huma espressi f'munita barra mill-Euro, ir-rata tal-kambju għandha tkun stabbilita skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji li jirregolaw il-kalkolu tal-valur għal skopijiet ta' dwana.

(2) Fejn l-elementi użati biex ikun stabbilit l-ammonttaxxabbli ta' transazzjoni li mhix importazzjoni ta' oġġetti huma espressi f'munita barra mill-Euro, ir-rata tal-kambju applikabbli għandha tkun l-aħħar rata ta' bejgħ irreġistrata mill-banek kummerċjali fiż-żmien meta t-taxxa għandha tiġi imposta.

(3) L-użu tal-aħħar rata tal-kambju ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-waqt li fih issir dovuta t-taxxa tkunukoll aċċettata. Il-konverżjoni bejn il-muniti barra mill-Euro għandha ssir bl-użu tar-rata tal-kambju mal-euro ta' kull munita.

Valur taxxabbli ta' akkwisti intra-Komunitarji

9. Il-valur taxxabbli ta' akkwist intra-Komunitarju taxxabbli huwa l-ammont li kien ikun jirrappreżenta l-valur taxxabbli skont din l-Iskeda tal-provvista li skont dan isir dak l-akkwist kieku dik il-provvista kienet provvista taxxabbli, u għandu jinkludi kull dazju tas-sisa mħallas jew li għandu jitħallas fi Stat Membru mill-persuna li tagħmel l-akkwist fuq l-oġġetti akkwistati.

10. (1) Meta l-valur taxxabbli ta' akkwist intra-Komunitarju jinkludi taxxa tas-sisa mħallsa jew li għandha titħallas fi Stat Membru li ma jkunx Malta u l-persuna li tagħmel l-akkwist tkun tikkwalifika għall-ħlas lura ta' dik it-taxxa tas-sisa, il-valur ta' dak l-akkwist għandu jitnaqqas proporzjonalment.

(2) Meta akkwist intra-Komunitarju jitqies li jkun seħħ f'Malta minħabba l-fatt li jkun magħmul minn persuna identifikata għal dak l-akkwist b'numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud maħruġ mill-Kummissarju u sussegwentement jitqies ukoll bħala li jkun seħħ u jkun suġġett għat-taxxa fi Stat Membru ieħor minħabba l-fatt li t-trasport tal-oġġetti jintemm f'dak l-Istat, il-valur ta' dak l-akkwist li fuqu għandha titħallas it-taxxa taħt dan l-Att għandu jitnaqqas bl-ammont suġġett għat-taxxa f'dak l-Istat Membru l-ieħor.

(3) Meta l-valur ta' provvista wara li jkun sar akkwist intra-Komunitarju jitnaqqas wara li jseħħ dak l-akkwist għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-partita 4, il-valur taxxabbli tal-akkwist għandu hekk jitnaqqas.

(4) Meta l-valur taxxabbli ta' akkwist intra-Komunitarju jitnaqqas f'xi waħda miċ-ċirkostanzi msemmija f'din il-partita, it-taxxa fuq dak l-akkwist li tikkorrispondi għal dak it-tnaqqis, jekk tkun tħallset, għandha titqies bħala taxxa mhux dovuta għall-għanijiet tal-artikolu 69 ta' dan l-Att.

Valur taxxabbli ta' importazzjonijiet

11. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda il-valur taxxabbli ta' importazzjoni ta' oġġetti għandu jkun il-valur stabbilit skont l-Att tad-Dazji ta' Importazzjoni biex jiġi stabbilit il-valur li fuqu jitħallas id-dazju *ad valorem* taħt dak l-Att, u d-dispożizzjonijiet l-oħra kollha relevanti għandhom japplikaw *mutatis mutandis*, u għall-għan ta' din il-partita, ir-referenza fl-imsemmija dispożizzjonijiet għall-Kontrollur tad-Dwana għandhom jiftiehmu bħala referenzi għall-Kontrollur tad-Dwana li jkun qiegħed jaġixxi f'isem il-Kummissarju.

12. Il-valur stabbilit taħt il-partita 11 għandu jiżdied, sal-limitu li dan ma jkunux ġie inkluż fil-valur stabbilit skont il-partita 11, bi:

(*a*) kull taxxa, imposta, dazju u ħlas ieħor li għandhom jitħallsu barra minn Malta, kull dazju ta' importazzjoni li għandu jitħallas fuq l-imsemmija importazzjoni bis-saħħa tal-Att dwar il-Promozzjoni ta' Prodotti Lokali, kull dazju tas-sisa li għandu jitħallas skont l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa minħabba l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti;

(*b*) spejjeż inċidentali, bħal kummissjonijiet, pakkeġġar, spejjeż ta' aġenzija tad-dwana u spejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni magħmula sal-kunsinna tal-oġġetti fid-destinazzjoni f'Malta murija fuq id-dokument li permezz tiegħu l-oġġetti huma importati jew, fin-nuqqas ta' dik l-indikazzjoni, il-lok tal-ewwel trasferiment tal-oġġetti f'Malta;

(*ċ*) in-nefqa għat-trasport tal-oġġetti lejn destinazzjoni oħra fil-Komunità jekk dik id-destinazzjoni tkun magħrufa fiż-żmien tal-importazzjoni.

13. Il-valur taxxabbli ta' importazzjoni m'għandux jinkludi:

(*a*) kull skont u roħs ieħor mogħti direttament mill-persuna li tipprovdi l-oġġetti lill-kompratur u li jkun ingħata kont tagħhom fiż-żmien tal-importazzjoni;

(*b*) roħs fil-prezz minħabba skont għall-ħlas malajr.

IT-TMIEN SKEDA

[Artikolu 19(2)]

Rata ta' taxxa

It-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att fuq il-valur taxxabbli tal-provvisti jew importazzjonijiet fil-każ tal-partita 7, murija fl-ewwel kolonna tat-Tabella f'din l-Iskeda għandha tkun ir-rata speċifikata fit-tieni kolonna ta' dik it-Tabella.

Emendata:
A.L. 273 tal-2000;
A.L. 25 tal-2001;
A.L. 388 tal-2002;
A.L. 375 tal-2003;
A.L. 384 tal-2003;
A.L. 149 tal-2004.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 251 tal-2004;
A.L. 376 tal-2004;
A.L. 436 tal-2004;
A.L. 123 tal-2007;
A.L. 446 tal-2007;
A.L. 235 tal-2009;
A.L. 499 tal-2010;
A.L. 523 tal-2010;
A.L. 380 tal-2011;
A.L. 381 tal-2011;
A.L. 500 tal-2011;
A.L. 39 tal-2012;
A.L. 64 tal-2015;
A.L. 43 tal-2016;
A.L. 434 tal-2018;
A.L. 186 tal-2020;
A.L. 5 tal-2021;
A.L. 231 tal-2023;
A.L. 354 tal-2024;
IX.2025.75.

TABELLA

L-Ewwel Kolonna	It-Tieni Kolonna
Deskrizzjoni	Rata
1. Akkomodazzjoni Il-provvista ta' akkomodazzjoni f'xi fond li għall-għan ta' dik il-provvista ta dik l-akkomodazzjoni jkun meħtieġ li jkollu liċenza bis-saħħa tal-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta jew bis-saħħa ta' xi Att li jissostitwih:	7%
B'dan iżda li meta l-prezz li għandu jitħallas għall-provvista ta' akkomodazzjoni jinkludi l-provvista ta' oġġetti jew servizzi li ma taqax fit-tifsira ta' akkomodazzjoni l-valur tal-provvista ta' akkomodazzjoni għandu jitqies li jkun tmenin fil-mija tal-imsemmi prezz u għoxrin fil-mija ta' dak il-prezz għandu jitqies li hu l-valur taxxabbli ta' provvisti li ma humiex imsemmija f'din il-kolonna.	
2. Il-provvista ta' enerġija elettrika.	5%
3. Ħelu u oġġetti oħra li jittieklu L-oġġetti li jidhru taħt il-kodiċi NM tat-Tariffa Doganali Komuni: (*a*) 1207.30.90 u 1207.99.91; (*b*) 1302.11.00; 1302.14.00; 1302.19.05; 1302.19.30; 1302.19.91; 1302.19.98; 1302.20.10 u 1302.20.90; (*ċ*) 1503.00.19; 1517.90.93; 1520.00.00 u 1522.00.10;	5%

(*d*) 1702.90.10; 1704.10.11; 1704.10.19; 1704.10.91; 1704.10.99; 1704.90.10; 1704.90.55; 1704.90.61; 1704.90.65; 1704.90.71; 1704.90.75 u 1704.90.81; (*e*) 2006.00.10 u 2009; (*f*) *family packs* kif definiti fil-partita 2(*b*) tat-Taqsima Ħamsa tal-Ħames Skeda li tinsab mal-Att taħt il-kodiċi NM 2105.00.10; 2105.00.91 u 2105.00.99; (*g*) 2501.00.10; (*h*) 3302.10.21.	
4. Aċċessorji mediċi L-oġġetti li jidhru taħt il-kodiċi NM tat-Tariffa Doganali Komuni: (*a*) 2905.45.00; (*b*) 3001 u 3002 ħlief meta l-użu tal-oġġetti taħt dawn is-subintestaturi jkun għal skop terapewtiku jew profilattiku; 3005 u 3006; (*ċ*) 3306 u likwidi għal-lentijiet tal-kuntatt li jidhru taħt il-kodiċi NM 3307.90.00; (*d*) 3407.00.00; (*e*) 3822.00.00; 3824.90.61 u 3824.90.62; (*f*) *Imħassrin bl-Avviż Legali 354 tal-2024*. (*g*) 7015.10.00; (*h*) 9001.30.00; 9001.40.41; 9001.40.49; 9001.40.80; 9001.50.41; 9001.50.49; 9001.50.80; 9004.90.10; 9004.90.90; 9021.21.10 u 9021.21.90;	5%
(*i*) maskri protettivi għall-wiċċ u *visors,* eskluż agħmir għall-għaddasa;	
(*j*) sal-31 ta' Diċembru 2022, 9027.80.80 u 3821.00 fejn l-oġġetti taħt dawn is-subintestaturi jikkonsistu f'apparat mediku dijanjostiku *in vitro* tal-COVID-19.	
4A. Servizzi marbuta mil-qrib ma' apparat mediku dijanjostiku tal-COVID-19:	
Sal-31 ta' Diċembru 2022, servizzi marbuta mill-qrib mal-oġġetti taħt is-subintestaturi 3822; 3002.15; 9027.80.80 u 3821.00 fejn l-oġġetti taħt dawn is-subintestaturi jikkonsistu f'apparat mediku dijanjostiku *in vitro* tal-COVID-19.	5%
5. Oġġetti stampati L-oġġetti li jidhru taħt il-kodiċi NM tat-Tariffa Doganali Komuni: (*a*) 4820.20.00;	5%
(*b*) il-Kapitolu 49 iżda eskluži l-oġġetti li jidhru taħt il-kodiċi NM 4905.10.00; 4906.00.00; 4907.00.10; 4907.00.90; 4908.10.00; 4908.90.00; 4909; 4911.91.00;	

(*ċ*) *audio books*, kotba u oġġetti stampati simili, ħlief għal kotba u oġġetti stampati simili msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*), provduti fuq kull mezz fiżiku ta'sapport li jinkludi, iżda mhux limitat għal, *CD*, *DVD*, *SD-card* u *USB*, minbarra pubblikazzjonijiet kompletament jew b'mod predominanti ddedikati għar-reklamar u minbarra pubblikazzjonijiet li kompletament jew b'mod predominanti jikkonsistu f'kontenut ta' vidjo jew awdjo mużikali;	
(*d*) *audio books*, kotba u oġġetti stampati simili, ħlief għal kotba u oġġetti stampati simili msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*), provduti elettronikament, minbarra pubblikazzjonijiet kompletament jew b'mod predominanti ddedikati għar-reklamar u minbarra pubblikazzjonijiet li kompletament jew b'mod predominanti jikkonsistu f'kontenut ta' vidjo jew awdjo mużikali.	
6. Oġġetti għall-użu esklużiv ta' persuni b'diżabilità: (*a*) *raised toilet seats* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 3924.90.90; (*b*) *pressure relief cushions* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 4014.90; 8714.20.00 u 9404.90; (*ċ*) *padded/inflatable toilet seats* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 4016.95.00 u 4016.99.98; (*d*) *pressure relief mattresses* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 6306.41.00; 6306.49.00; 9404.21 u 9404.29; (*e*) *white sticks* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 6602.00.00; (*f*) *walking sticks* u *ferrules* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 6603.90.00; (*g*) *gutter frames* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 7325.10; 7325.99; 7326.19; 7326.90 u 7907.00; (*h*) *hoists* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8425.11.90 u 8425.19.91; (*i*) *platform lift/swimming pool lifters* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8428.10.91 u 8428.20.99; (*j*) *chairlifts* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8428.60.00; (*k*) *bath tub lifters* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8428.90.98;	
(*l*) *braille typewriters* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8469.12.00; 8469.20.00 u 8469.30.00;	

(*m*) *amplifiers* għall-mekkaniżmi ta' komunikazzjoni għall-persuni neqsin mis-smiegħ għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8518.40.91 u 8518.40.99; (*n*) *children special walkers*, *prone standers* u *wheelchairs* (manwali) għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8713.10.00; (*o*) *wheelchairs* (elettriċi) għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8713.90.00; (*p*) *car adaptation-handcontrols, swivel seats* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 9401.30.10 u 9401.30.90; (*q*) *toilets frames/surrounds* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 9401.79.00; (*r*) *special feeder chairs* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 9402.90.00;	
(*s*) *lifts* biex jiddaħħlu l-*wheelchairs* fil-vetturi għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8428.90.98; (*t*) *mouthsticks* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 9608.39.90; (*u*) *special seats/buggies/wheelchairs* għall-użu minn persuni b'diżabilità li jidhru taħt il-kodiċi NM 8713.10.00.	
7. L-importazzjoni ta' opri tal-arti, oġġetti ta' kollezzjoni u antikitajiet kif imfissra fil-paragrafi 1, 2 u 3 tat-Taqsima Tnejn tal-Erbatax-il Skeda.	5%
8. Tiswija minuri ta': (*a*) roti (*bicycles*); (*b*) żraben u oġġetti tal-ġilda; (*ċ*) ilbies u bjankerija tad-dar (inklużi t-tiswija u alterazzjonijiet).	5%
9. Servizzi ta' għajnuna domestika bħal għajnuna fid-dar u kura taż-żgħar, tax-xjuħ, tal-morda jew ta' persuni b'diżabilità.	5%
10. Id-dħul għal mużewijiet, esibizzjonijiet artistiċi, kunċerti u teatri.	5%
11. L-użu ta' faċilitajiet sportivi.	7%
12. Kustodja u mmaniġjar ta' titoli.	12%
13. Immaniġjar ta' kreditu u garanziji ta' kreditu minn persuna jew korp minbarra dawk li taw il-kreditu.	12%
14. Kirja ta' pleasure boat lill-persuna skont arranġament għal kwalunkwe terminu jew parti minn terminu li, meta jingħadd mat-terminu ta' kiri preċedenti, tal-istess oġġett jew oġġetti oħra tal-istess tip, lill-istess persuna matul it-tnax (12)-il xahar preċedenti li jispiċċaw fid-data li tibda l-kirja eżistenti, ma teċċedix ħames (5) ġimgħat.	12%

15. Servizzi li jikkonsistu fil-kura tal-ġisem uman meħtieġa li jiġu mogħtija minn persuna fl-eżerċizzju ta' kwalunkwe professjoni regolata bl-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa (Kap. 464), inkluż servizzi provduti fil-kors ta' negozju ta' health studio jew negozju simili, iżda mhux inklużi provvisti eżenti msemmija fil-partita 11 tat-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda.	12%

Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
IV. 2007.43;
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 105 tal-2008;
II. 2009.56.
Sostitwita:
A.L. 89 tal-2012;
A.L. 185 tal-2012.

ID-DISA' SKEDA

[Artikolu 46]

Appelli quddiem it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva

Kompetenza tat-Tribunal

1. (1) It-Tribunal huwa kompetenti li jisma' kull appell kontra stima u li jikkonferma, inaqqas jew iżid kull valur taxxabli jew kreditu jew taxxa kkalkolata mill-Kummissarju, jew jikkanċella l-istima jew jagħmel kull tip ta' dikjarazzjoni jew ordni oħra kif hu iqis xieraq.

(2) It-Tribunal huwa kompetenti li jiddetermina kull ħaġa mibgħuta lilu skont l-artikolu 44.

(3) It-Tribunal jista', f'kull deċiżjoni, jagħti ordni fuq l-ispejjeż tal-każ kif hu jqis xieraq.

Appelli kontra stimi

2. (1) Appell kontra stima ma jkunx validu sakemm:

(*a*) denunzja fuq it-taxxa tal-perjodu li għaliha tirreferi l-istima tkun intbagħtet lill-Kummissarju qabel ma' jinġieb l-appell;

(*b*) kull taxxa pagabbli mill-appellant li m'hemmx kwistjoni dwarha tkun ġiet imħallsa;

(*ċ*) tkun saret fi żmien tletin ġurnata mid-data tan-notifika tal-avviż li kontrih isir l-appell;

(*d*) tkun saret fil-forma u bil-mod kif preskritt taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva; u

(*e*) jkun sar ħlas ta' dritt biex jiġi intavolat appell kif preskritt taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.

(2) Ikun dmir tal-appellant li jġib prova li xi valur taxxabbli li ssir stima dwaru mill-Kummissarju jkun eċċessiv jew li xi kreditu li ssir stima dwaru mill-Kummissarju ma jkunx suffiċjenti.

(3) It-Tribunal jista' jirrifjuta li jikkunsidra xi prova bħala suffiċjenti għall-għanijiet tal-paragrafu (2) jekk l-appellant ikun naqas li jżomm kull dokumentazzjoni u dokument li huma meħtieġa li jinżammu b'dan l-Att jew jonqos milli jipproduċi kull dokumentazzjoni jew dokument bħal dak.

(4) It-Tribunal għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu bil-miktub u jara li kopja ta' dik id-deċiżjoni tiġi notifikata lill-appellant.

Xiehda u provi

3. Għall-fini ta' -

(*a*) l-eżami tax-xiehda u l-infurzar tal-attendenza ta' xhieda;

(*b*) li jinġiebu kotba u provi b'dokumenti oħra,

f'kull appell quddiem it-Tribunal, it-Tribunal għandu jkollu wkoll dawk is-setgħat kollha li huma vestiti bil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili fil-Qorti Ċivili, Prim'Awla, u għandu *mutatis mutandis*, ikun regolat bir-regoli adatti mniżżlin fih:

Iżda -

(i) l-iskrivan, l-agent, l-impjegat jew kull persuna oħra konfidenzjalment impjegata fl-affarijiet tal-appellant, u l-ġenituri, il-konjuġi jew it-tfal tal-appellant, ma għandhomx jissejħu biex jixhdu jew biex ikunu eżaminati ħlief meta jitlob l-appellant;

(ii) kull persuna, barra mill-Kummissarju, li jkollha jew kellha xi dmir uffiċjali, jew li hi jew kienet impjegata, fl-amministrazzjoni tal-Att, ma għandhiex tiġi msejħa biex tixhed jew tiġi eżaminata dwar xi ħaġa uffiċjali li għandha x'taqsam mal-istima li dwarha jkun qed isir appell ħlief meta hekk jitlob il-Kummissarju.

Ħlas tat-Taxxa

4. (1) Meta jkun sar appell validu kontra stima, il-ħlas ta' daqstant mit-taxxa stmata li jkun hemm kwistjoni dwarha, jista' jinżamm riżervat sakemm dak l-appell jiġi sa fl-aħħar deċiż, iżda sadattant ma għandux jiġi sospiż milli jibqa' għaddej l-imgħax fuq dik it-taxxa.

(2) Il-perjodu ta' żmien imsemmi fl-artikolu 58(2) għandu jkun sospiż għar-rigward ta' kull taxxa jew multa amministrattiva għal kull żmien li matulu l-ħlas tagħhom jista' jinżamm riżervat skont din il-partita.

(3) Meta t-taxxa li jkollha titħallas b'riżultat ta' deċiżjoni tat-Tribunal wara appell kontra xi stima tkun iktar mit-taxxa indikata bħala li għandha titħallas f'dik l-istima, l-ammont żejjed għandu jitħallas sa mhux aktar tard mill-aħħar tax-xahar li matulu dik id-deċiżjoni tkun ġiet notifikata lill-appellant u jkun dovut fuq dak l-ammont żejjed imgħax bir-rata speċifikata fl-artikolu 21(4) mid-data msemmija għal kull żmien li matulu dak l-ammont żejjed jibqa' mhux imħallas.

Referenzi lit-Tribunal

5. (1) Riferenza lit-Tribunal fuq kull kwistjoni msemmija fl-artikolu 44 ma tistax ssir, sakemm ma tkunx tqajmet f'korrispondenza mal-Kummissarju u għandha ssir bil-mezz ta' rikors bil-miktub li fih ikun hemm imniżżla l-fatti kollha rilevanti għal dik il-kwistjoni u l-mod kif, fil-fehma tal-applikant, dik il-kwistjoni għandha tiġi deċiża.

(2) Referenza lit-Tribunal dwar kwistjoni li għaliha jirreferi l-artikolu 44(*k*) (l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva) ma tkunx valida sakemm ma ssirx mhux aktar tard minn sentejn mid-data li fiha jkun ingħata avviż tal-impożizzjoni tal-penali amministrattiva inkwistjoni lill-persuna li fuqha tkun ġiet imposta.

(3) It-Tribunal għandu, wara li jkun sema' lil kull min kellu interess fil-kwistjoni, u jkun kiseb it-tagħrif kollu meħtieġ, jiddeċiedi l-kwistjoni u jara li d-

deċiżjoni tiegħu tiġi notifikata lill-partijiet kollha.

Appelli kontra Stimi

6. (1) Appell kontra stima għandu jsir permezz ta' rikors li għandu jiġi ffirmat mill-appellant jew mill-aġent tiegħu.

(2) Rikors lit-Tribunal skont il-paragrafu (1) għandu jsir u jiġi preżentat idduplikat lis-Segretarju, u s-Segretarju għandu jibgħat kopja lill-Kummissarju fi żmien ħamest ijiem utli mid-data tal-preżentata.

(3) It-Tribunal jista', f'kull ħin, jagħti permess li ssir emenda fir-rikors biex ikun iktar ċar.

Risposta mill-Kummissarju

7. Meta l-Kummissarju jkun ġie notifikat b'kopja tar-rikors minn appell skont il-paragrafu (2) tal-partita 5 ta' hawn fuq, il-Kummissarju għandu, fi żmien għoxrin ġurnata mid-data ta' meta jkun skada ż-żmien imsemmi fl-imsemmi paragrafu, jippreżenta risposta ddupplikata mas-Segretarju u fiha jinkludi ir-raġunijiet illi jikkontestaw l-appell, u s-Segretarju għandu jara illi l-appellant jiġi notifikat b'kopja tar-risposta.

Referenza għat-Tribunal

8. (1) Appell lit-Tribunal li jikkonsisti f'referenza għal kwistjoni lit-Tribunal magħmula minn persuna ħlief il-Kummissarju għandu jsir permezz ta' rikors li għandu jiġi ffirmat mill-appellant jew mill-aġent tiegħu.

(2) Rikors lit-Tribunal skont il-paragrafu (1) għandu jsir u jiġi preżentat għand is-Segretarju in duplikat, u s-Segretarju għandu jara li kopja waħda tingħata lill-Kummissarju fi żmien ħamest ijiem utli mid-data tal-preżentata.

(3) Meta kopja ta' rikors skont il-paragrafu (1) tkun ġiet mogħtija lill-Kummissarju skont il-paragrafu (2), il-Kummissarju għandu, fi żmien għoxrin ġurnata mit-terminu perentorju stabbilit fl-imsemmi paragrafu, jippreżenta lis-Segretarju r-risposta tiegħu in duplikat li fiha jagħti r-raġunijiet tiegħu għaliex ikun qiegħed jikkontesta l-appell, u s-Segretarju għandu jara li kopja waħda tar-risposta tiġi notifikata lill-appellant.

(4) It-Tribunal għandu joqgħod lura milli jiddeċiedi appell imsemmi fil-paragrafu (1) sakemm l-appellant juri illi, qabel ma jkun għamel rikors, huwa rrefera l-kwistjoni lill-Kummissarju bil-miktub u li:

(*a*) il-Kummissarju qabel illi l-kwistjoni tiġi riferita lit-Tribunal,

(*b*) il-Kummissarju ma jkunx ta risposta, jew

(*ċ*) l-appellant iħossu aggravat mir-risposta tal-Kummissarju.

(5) Appell lit-Tribunal li jikkonsisti f'referenza għal kwistjoni lit-Tribunal magħmul mill-Kummissarju għandu jsir permezz ta' rikors li għandu jindika l-isem tal-persuna jew l-ismijiet tal-persuni li, fl-opinjoni tiegħu għandu jew għandhom interess dirett fil-ħaġa.

Partijiet għal referenza

9. (1) Il-partijiet ta' appell li jikkonsistu f'referenza għal kwistjoni lit-Tribunal huma:

(*a*) il-Kummissarju;

(*b*) meta l-appellant ma jkunx il-Kummissarju, l-appellant, sakemm it-

Tribunal jista' f'kull ħin, u f'talba tal-Kummissarju, jeħtieġ lill-appellant jagħti prova tal-interess dirett tiegħu fil-materja;

(*ċ*) kull persuna indikata fir-rikors li sar mill-Kummissarju skont il-paragrafu (3) tal-partita 7.

(2) Deċiżjoni tat-Tribunal fir-rigward ta' dik il-ħaġa speċifika li ġiet riferita lilu, għandha tkun torbot, fuq il-partijiet tal-appell iżda mhux fuq persuna oħra:

Iżda d-deċiżjoni tkun torbot kif imsemmi qabel biss jekk il-fatti rilevanti ġew imsemmija b'mod korrett fir-rikors jew inkella rikordjati fl-atti tal-kawża u għandu jibqa' jorbot biss sakemm ma jkunux saru xi tibdiliet materjali fil-fatti imsemmija jew fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi.

Ħatra ta' data għas-smigħ ta' referenza lit-Tribunal

10. (1) Wara li jkun sar rikors skont il-partita 7, it-Tribunal għandu jaħtar ġurnata għas-smigħ tal-appell.

(2) Is-Segretarju għandu jara illi l-partijiet tal-appell jiġu notifikati bil-ġurnata u l-ħin tas-smigħ tal-appell. Għandu wkoll jara illi l-partijiet tal-appell ġew notifikati b'kopja tar-rikors ħlief lill-appellant innifsu.

11. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 15 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva għandhom japplikaw għal kull appell jew referenza magħmula lit-Tribunal.

Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 447 tal-2007;
A.L. 105 tal-2008;
A.L. 86 tal-2009;
A.L. 535 tal-2010;
A.L. 382 tal-2011;
A.L. 421 tal-2012;
A.L. 231 tal2015.

L-GĦAXAR SKEDA

[Artikoli 22 u 23]

Tnaqqis

Eliġibbilità għall-kreditu għal input tax

1. Ħlief hekk kif il-Kummissarju jista' mod ieħor jippermetti ma għandu jiġi permess lil persuna ebda kreditu għal *input tax* għal xi żmien ta' taxxa kemm-il darba ma ssirx talba skont id-dispożizzjoni relevanti ta' dan l-Att.

Prova dwar input tax

2. (1) Ma għandu jitqies ebda ammont bħala *input tax* ta' persuna kemm-il darba dik il-persuna ma ġġibx prova li dik it-taxxa kellha titħallas fuq il-provvisti ta' oġġetti u servizzi jew akkwisti intra-Komunitarji jew fuq importazzjonijiet ta' oġġetti li jkunu ġew jew ser jiġu wżati minnha fil-kors tal-avvanz tal-attività ekonomika tagħha.

(2) Ħlief hekk kif il-Kummissarju jista' mod ieħor jippermetti, ebda ammont ma għandu jitqies bħala *input tax* ta' persuna kemm-il darba:

(*a*) ma jkunx appoġġat bi:

(i) fattura ta' taxxa dwar it-taxxa li għandha x'taqsam mal-oġġetti jew servizzi provduti lilu; jew

(ii) fattura ta' taxxa dwar it-taxxa li għandha x'taqsam mal-oġġetti

miksuba minnu taħt akkwist intra-Komunitarju; jew

(iii) dokument ta' importazzjoni li jkun jindika lilha bħala importatur dwar it-taxxa fuq importazzjoni; u

(*b*) dwar kull taxxa fuq xi provvista li skont dan l-Att għandha titħallas minn dik il-persuna jew fuq akkwist intra-Komunitarju, tkun niżżlet dik it-taxxa bħala dovuta lilha fuq id-denunzja tat-taxxa tagħha; u

(*ċ*) id-dokument riferit fil-paragrafu (*a*) jkun miżmum minn dik il-persuna u jingħata, fuq talba, lill-Kummissarju; u

(*d*) l-ammont tat-taxxa jkun ingħata kont tiegħu kif imiss fid-dokumentazzjoni miżmuma minn dik il-persuna sal-limitu meħtieġ għall-għanijiet tal-Att.

Taxxa li ma għandhiex titqies bħala input tax

3. (1) Bla ħsara għall-paragrafu (2) ta' din il-partita, ma għandu jitqies ebda ammont bħala *input tax* ta' persuna sal-limitu li dak jirrappreżenta taxxa li jkollha titħallas dwar:

(*a*) il-provvista lil dik il-persuna jew l-akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni minn dik il-persuna ta':

(i) tabakk jew prodotti tat-tabakk;

(ii) xorb alkoħoliku;

(iii) xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni u antikitajiet;

(iv) vetturi bil-mutur, bastimenti jew inġenji tal-ajru, inkluż il-provvista tagħhom għall-kiri jew arranġamenti ta' *leasing*;

(v) oġġetti u servizzi bil-għan li ssir tiswija, manutenzjoni, għoti ta' karburanti u żamma ta' oġġetti li tapplika għalihom il-partita (iv) ta' dan is-subparagrafu;

(*b*) il-provvista ta' kull oġġett u servizz jew akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni ta' kull oġġett li jintuża fl-għoti minn dik il-persuna ta' riċevimenti, divertiment jew ospitalità ħlief meta dak l-għoti jsir b'kumpens fil-kors normali tal-attività ekonomika ta' dik il-persuna;

(*ċ*) il-provvista ta' kull oġġett u servizz jew akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni ta' kull oġġett li jintuża fl-għoti minn dik il-persuna lill-impjegati tagħha jew, fil-każ ta' korp ta' persuni, lill-uffiċjali jew impjegati tiegħu, ta' trasport jew divertiment: iżda din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika għal trasport mogħti minn dik il-persuna lill-impjegati tagħha fuq vetturi fejn jistgħu jiġu okkupati mhux inqas minn seba' postijiet.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-partiti (i) sa (v) tal-paragrafu (1)(*a*) ma għandhomx japplikaw għal:

(*a*) oġġetti provduti lil jew akkwistati taħt akkwist intra-Komunitarju jew importati minn persuna bil-għan li jerġgħu jinbiegħu, sew fl-istat kif ikunu ġew akkwistati jew wara xi trattar jew proċessar jew inklużi f'oġġetti oħra mogħtija bi provvista minn dik il-persuna, fil-kors normali tal-attività ekonomika ta' dik il-persuna;

(*b*) vetturi bil-mutur, bastimenti u inġenji tal-ajru provduti lil jew akkwistati taħt akkwist intra-Komunitarju jew importati minn persuna u li jintużaw minnha bil-għan ta' trasport ta' oġġetti jew passiġġieri b'kumpens;

(*ċ*) bastimenti u inġenji tal-ajru provduti lil jew akkwistati taħt akkwist intra-Komunitarju jew importati minn persuna bil-ħan li jiġu provduti minnha bis-saħħa ta' ftehim ta' *charter* jew kiri;

(*d*) vetturi bil-mutur provduti lil jew akkwistati taħt akkwist intra-Komunitarju jew importati minn persuna bil-ħan li jiġu provduti minnha għall-kiri bix-xufier jew għall-kiri *self-drive* (eskluż l-ħoti ta' karburanti lil dawk il-vetturi bil-mutur *self-drive)* jew li jiġu wżati fit-tagħlim tas-sewqan, sakemm dawn jiġu hekk użati, f'kull każ, fil-kors normali tal-attività ekonomika ta' dik il-persuna;

(*e*) vetturi bil-mutur disinjati u manifatturati għall-ġarr ta' oġġetti u hekk disinjati u manifatturati b'postijiet għall-persuni bilqegħda normalment biswit ix-xufier, jew b'postijiet bilqegħda għal disa' persuni jew aktar;

(*f*) bastimenti u inġenji tal-ajru li jintużaw għat-trasport ta' oġġetti jew persunal fil-kors ta' attività ekonomika jew fejn l-użu ta' dawn il-bastimenti jew inġenji tal-ajru jikkostitwixxi element speċifiku u essenzjali fit-twettiq tal-attività ekonomika liema attività xort'oħra tagħti lok għal dritt ta' tnaqqis skont l-artikolu 22.

(3) F'din il-partita "xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni u antikitajiet" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha fit-Taqsima B tal-Erbatax-il Skeda.

(4) It-taxxa mħallsa jew li għandha titħallas fuq kull provvista lil jew kull akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni minn persuna f'isem u ħan-nom ta' persuna oħra dwar xi ħlas lura li, skont is-Seba' Skeda, ma tagħmilx parti mill-valur taxxabbli ta' provvisti magħmula lil dik il-persuna l-oħra m'ħandhix titqies bħala l-*input tax* tal-persuna msemmija l-ewwel.

Taxxa li f'parti minnha titqies bħala input tax

4. (1) Meta xi oġġetti jew servizzi jintużaw jew ikunu ser jintużaw iżda mhux għal kollox fil-kors jew fl-avvanz ta' xi attività ekonomika, għandu jitqies bħala *input tax* dak is-sehem mit-taxxa li jkollha titħallas fuq il-provvisti, akkwisti intra-Komunitarji jew importazzjonijiet inkwistjoni, meta titqies il-proporzjon tal-użu ta' dawk l-oġġetti jew servizzi fil-kors jew avvanz tal-attività ekonomika meta mqabbla mal-użu sħiħ tagħhom.

(2) Fil-każ ta' proprjetà immobbli li tifforma parti mill-assi kummerċjali ta' persuna taxxabbli u użata kemm għal finijiet tan-negozju tal-persuna taxxabbli kif ukoll għal finijiet privati tal-persuna jew tal-persunal tagħha, jew, b'mod aktar ġenerali, għal finijiet oħra apparti dawk tan-negozju tagħha, il-VAT fuq l-infiq relatat ma' din il-proprjetà għandu jitnaqqas f'konformità mal-prinċipji stabbiliti f'din l-Iskeda sal-proporzjon biss tal-użu tal-proprjetà għal finijiet kummerċjali tal-persuna taxxabbli, liema proporzjon tagħti d-dritt għat-tnaqqis lil dik il-persuna.

B'deroga mill-partita 15 tat-Tieni Skeda, bidliet fil-proporzjon tal-użu ta' proprjetà immobbli msemmija fil-paragrafu (1) għandhom jitqiesu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-partita 7 ta' din l-Iskeda.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (2) japplikaw ukoll fir-rigward tal-VAT fuq l-infiq relatat ma' oġġetti kapitali oħrajn barra minn proprjetà immobbli li jifformaw parti mill-assi kummerċjali ta' persuna taxxabbli.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu "oġġetti kapitali" għandha t-tifsir mogħti lilha fir-Regolamenti dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud (Aġġustamenti li għandhom x'jaqsmu ma' Oġġetti Kapitali) (L.S.406.12).

Attribuzzjoni ta' input tax

5. (1) Kull *input tax* ta' persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għal żmien ta' taxxa li jkun esklużivament attribwibbli għal provvisti li japplika għalihom l-artikolu 22(4) għandha tiġi permessa bħala kreditu għal dak il-perjodu.

(2) Kull *input tax* li jkun esklużivament attribwibbli għal provvisti li ma jkunux imsemmija fil-paragrafu (1) ma għandhomx jiġu permessi bħala kreditu.

(3) Kull *input tax* għal żmien ta' taxxa attribwibbli kemm għall-provvisti li japplika għalihom l-artikolu 22(4) kif ukoll għal provvisti oħra għandu jiġi f'sehem minnu permess bħala kreditu għal dak iż-żmien ta' taxxa, liema sehem għandu jiġi stabbilit skont il-partita 6 jew 8.

Attribuzzjoni parzjali

6. (1) Is-sehem ta' *input tax* permess bħala kreditu lil persuna skont il-partita 5(3) għandu jiġi kalkolat kif ġej:

(*a*) il-valur totali ta' provvisti li għalihom japplika l-artikolu 22(4) magħmula minn dik il-persuna matul iż-żminijiet kollha ta' taxxa li jintemmu matul sena kalendarja huwa diviż bil-valur totali ta' provvisti magħmula minn dik il-persuna matul dawk iż-żminijiet ta' taxxa;

(*b*) ir-riżultat miksub skont il-paragrafu (*a*) għandu jkun il-proporzjon definittiv għas-sena li għaliha jirreferi dak il-paragrafu u l-proprozjon provviżorju għas-sena ta' wara;

(*ċ*) il-kreditu ta' dik il-persuna għal kull żmien ta' taxxa li jintemm matul sena kalendarja għandu jiġi kalkolat provviżorjament billi jiġi moltiplikat il-valur ta' *input tax* ta' dik il-persuna għal dak iż-żmien ta' taxxa bil-proporzjon provviżorju għal dik is-sena;

(*d*) il-kreditu totali ta' *input tax* ta' dik il-persuna għaż-żminijiet kollha ta' taxxa li jintemmu matul sena kalendarja għandu jiġi kalkolat definittivament billi jiġi moltiplikat l-*input tax* totali għal dawk iż-żminijiet bil-proporzjon definittiv għal dik is-sena;

(*e*) id-differenza bejn it-total ta' *input tax* għal żminijiet ta' taxxa li jintemmu matul sena kalkolata provviżorjament taħt il-paragrafu (*ċ*) u l-kalkolu definittiv għal dik is-sena skont il-paragrafu (*d*) għandha tirrappreżenta t-taxxa dovuta minn dik il-persuna jew it-tnaqqis permissibbli ta' dik il-persuna, skont il-każ, liema taxxa jew tnaqqis għandu jingħata kont tiegħu fid-denunzja tat-taxxa għall-ewwel żmien ta' taxxa li jintemm fis-sena li tiġi wara dik li fiha kien intgħamel il-kalkolu provviżorju: iżda t-taxxa jew tnaqqis dwar sena li matulha ir-reġistrazzjoni ta' persuna taħt l-artikolu 10 kienet imħassra għandu jingħata kont tiegħu fl-aħħar żmien ta' taxxa tagħha.

(2) Għall-għanijiet tal-paragrafu (1):

(*a*) il-valur ta' provvisti mhux suġġetti għat-taxxa taħt dan l-Att għandu jiġi stabbilit bil-mod li japplika sabiex jiġi stabbilit il-valur taxxabbli ta' provvisti taxxabbli;

(*b*) għandu jiġi eskluż mill-valur tal-provvisti magħmula minn dik il-persuna -

(i) il-valur ta' kull provvista ta' oġġetti kapitali wżati fl-attività ekonomika tagħha;

(ii) il-valur ta' kull provvista li dik il-persuna tagħmel lilha nnifisha;

(iii) il-valur ta' kull provvista li ma ssirx minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali;

Aġġustamenti li għandhom x'jaqsmu mal-input tax fuq l-akkwist ta' oġġeti kapitali

7. (1) Meta l-kreditu ta' *input tax* ta' persuna ("is-sid") għal xi żmien ta' taxxa matul sena kalendarja ("is-sena tal-akkwist") ikun jinkludi taxxa fuq il-provvista lil dik il-persuna jew akkwist intra-Komunitarju jew importazzjoni minn dik il-persuna ta' oġġetti kapitali, għandu jsir aġġustament, tal-*input tax* diġà permessa, jekk għal xi sena matul il-perjodu ta' aġġustament l-*input tax* hija permissibbli b'rata li tkun ogħla jew aktar baxxa minn dik diġà permessa fis-sena tal-akkwist.

(2) Il-Ministru jista' b'regolamenti:

(*a*) jagħti t-tifsira tal-oġġetti kapitali li għalihom għanda tapplika din il-partita;

(*b*) jagħti t-tifsira taż-żmien jew żminijiet ta' aġġustament applikabbli għal oġġetti kapitali;

(*ċ*) jippreskrivi l-metodu li bih l-aġġustament għandu jiġi kalkolat u l-mod li bih għandu jsir.

Metodi alternattivi ta' attribuzzjoni parzjali

8. Meta jkun jidher li l-metodu ta' attribuzzjoni ta' *input tax* stipulat fil-partita 6 ma jkunx jagħti riżultat ġust u raġonevoli, l-Kummissarju jista' permezz ta' avviż bil-miktub lil persuna reġistrata jordna li l-imsemmi metodu ma għandux ikun japplika għall-attribuzzjoni tal-*input tax* tal-provvisti ta' dik il-persuna, u meta tkun ingħatat ordni bħal dik, dik il-persuna għandha taddotta dak il-metodu ieħor ta' attribuzzjoni parzjali hekk kif il-Kummissarju jista', f'dak l-avviż, jordna.

Rounding up

9. (1) Frazzjoni li tirriżulta mill-ħdim ta' xi kalkolu magħmul skont din l-Iskeda għandha tinġieb fis-sħiħ sa l-eqreb euro.

(2) Meta l-ammont ta' *input tax* li jirriżulta li ma jkunx permess bħala kreditu wara u skont taqsim f'ishma magħmul skont il-partita 6 jew 8 jkun anqas minn €20 moltiplikat bl-għadd ta' xhur jew parti minnhom inklużi f'dak iż-żmien ta' taxxa dak l-ammont għandu jitiqes, minkejja l-imsemmija dispożizzjonijiet, bħala li hu permessibbli bħala kreditu għal *input tax*.

Ħelsien meta jkun hemm djun

10. (1) Meta persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 ta' dan l-Att turi għas-sodisfazzjoni tal-Kummissarju li xi ammont lilha dovut bħala kumpens għal provvista magħmula lil persuna oħra, matul żmien ta' taxxa, jkun sar dejn u li tkun tħallset jew ikollha titħallas xi *output tax* mill-imsemmija persuna għar-rigward ta' dik il-provvista, dik il-persuna tista' titlob sabiex l-ammont ta' dak l-*output tax* li jkun jikkorrispondi ma' dak id-dejn jiġi permess bħala tnaqqis permezz ta' ħelsien mid-dejn b'żieda ma' kull tnaqqis ieħor lilha permess bħala *input tax* skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda għal dak iż-żmien ta' taxxa jew għal dak iż-żmien ta' taxxa li jiġi wara hekk kif il-Kummissarju jista' jippermetti.

(2) Talba għal tnaqqis dwar ħelsien minn xi dejn għandha tkun suġġetta għal dawk l-ordnijiet li l-Kummissarju jista' jagħti dwar iċ-ċirkostanzi ta' kif dak jista' jsir u dwar id-dokumenti jew kull prova oħra li jkollha tinġieb.

(3) L-irkupru ta' debitu li jkun ġie permess dwaru tnaqqis skont din il-partita jew ta' parti minn dak id-debitu għandu jitqies, sal-limitu tal-ammont irkuprat, bħala provvista taxxabbli li tkun qed isseħħ f'dak il-waqt li jitħallas id-debitu jew parti minnu u għandu hekk jingħata kont tagħha mill-persuna li t-tnaqqis ikun hekk ġie

permess lilha.

Tnaqqis minħabba roħs fil-valur taxxabbli ta' provvisti jew akkwisti intra-Komunitarji

11. (1) Meta, skont is-Seba' Skeda, il-valur taxxabbli ta' provvista jew ta' akkwist intra-Komunitarju jitnaqqas wara li tkun seħħet dik il-provvista jew akkwist kull *output tax* li tkun tikkorrispondi għal dak it-tnaqqis għandha tkun permessa bħala tnaqqis lil persuna li lilha kienet tħallset jew kellha titħallas dik l-*output tax* għaż-żmien ta' taxxa li matulu tiġri l-kawża ta' dak it-tnaqqis.

(2) It-tnaqqis permissibbli skont din il-partita huwa suġġett għall-kondizzjoni li l-persuna li tagħmel it-talba tkun tat kont kif imiss għall-*output tax* fuq il-provvista taxxabbli in kwistjoni qabel it-tnaqqis.

(3) Talba għal tnaqqis skont din il-partita għandha tkun suġġetta għal dawk l-ordnijiet hekk kif il-Kummissarju jista' jagħti dwar id-dokumenti jew prova oħra li għandha tingħata.

Dispożizzjoni ta' riżerva

12. Id-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Erbatax-il Skeda u, b'mod partikolari l-limitazzjonijiet provduti f'dik l-Iskeda għad-dritt ta' kreditu ta' *input tax* permissibbli fil-każ ta' provvisti suġġetti għall-iskema tal-marġini.

Input tax *fuq provvisti b'kontabilità bbażata fuq ħlasijiet*

13. Fejn fattura ta' taxxa tindika l-kliem "kontabilità bbażata fuq ħlasijiet", id-dritt ta' tnaqqis ta' *input tax*, jekk applikabbli, għandu jseħħ meta l-ħlas tat-taxxa jsir lill-fornitur.

IL-ĦDAX-IL SKEDA
[Artikolu 48]
Dokumentazzjoni ta' Taxxa

Emendata:
A.L. 60 tal-1999;
A.L. 200 tal-1999;
A.L. 217 tal-1999;
A.L. 272 tal-2000;
A.L. 93 tal-2001;
A.L. 235 tal-2001;
A.L. 389 tal-2002.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 72 tal-2010;
A.L. 422 tal-2012;
A.L. 252 tal-2019;
A.L. 224 tal-2020;
A.L. 347 tal-2024.

Dokumentazzjoni li għandha tinżamm minn persuni reġistrati taħt l-artikolu 10

1. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għandha żżomm id-dokumentazzjoni u d-dokumenti li ġejjin:

(*a*) kontijiet u dokumentazzjoni xierqa tal-attività ekonomika tagħha;

(*b*) kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud;

(*ċ*) kont ta' kull sena tat-taxxa fuq il-valur miżjud;

(*d*) kopja ta' kull fattura ta' taxxa maħruġa minnha;

(*e*) kull fattura ta' taxxa li tkun irċeviet;

(*f*) kull dokumentazzjoni li jkollha x'taqsam mad-dwana u, fejn japplika, proċeduri tas-sisa dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' oġġetti minnha;

(*g*) il-kopji kollha tar-riċevuti fiskali maħruġa minnha skont it-Tlettax-il Skeda li tinsab ma' dan l-Att;

(*h*) kull nota ta' kreditu, nota ta' debitu u kull dokument ieħor li tkun ħarġet jew irċeviet li jagħtu prova ta' żieda jew tnaqqis fil-kumpens għal xi provvisti, akkwisti intra-Komunitarji jew importazzjonijiet;

(*i*) reġistru tal-oġġetti trasportati minnha jew għan-nom tagħha barra minn Malta iżda fil-Komunità għall-għan tal-operazzjonijiet riferiti fil-partita 17 tat-Tieni Skeda (Trasferiment ta' oġġetti lejn Stat Membru ieħor) li juri:

- deskrizzjoni tal-oġġetti;
- il-kwantità tagħhom;
- il-valur tagħhom;
- iċ-ċaqliq tagħhom;
- deskrizzjoni u l-kwantità tal-oġġetti mhux trasportati lura, u id-data u r-referenza tad-dokumenti maħruġa, jekk ikun hemm, li għandhom x'jaqsmu ma' dawn l-operazzjonijiet;

(*j*) dokumentazzjoni tal-oġġetti mobbli tanġibbli trasportati lilha minn Stat Membru ieħor minn jew għan-nom ta' persuna taxxabbli identifikata għall-għanijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud f'dak l-Istat l-ieħor għall-għan tal-valutazzjoni ta' jew xogħol fuq dawk l-oġġetti li tkun turi:

- numru ta' sekwenza;
- id-data ta' meta ġew riċevuti l-oġġetti;
- l-isem u l-indirizz tal-kompratur;
- in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-kompratur;
- il-kwantità tal-oġġetti li ġew riċevuti;
- deskrizzjoni tal-oġġetti li ġew riċevuti;
- id-data tat-trasport tal-oġġetti pproċessati wara valutazzjoni lill-kompratur;
- il-kwantità u d-deskrizzjoni tal-oġġetti li ma ġewx trasportati lura lix-xerrej;
- id-data u referenza tad-dokumenti maħruġa li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi provduti;

(*k*) (i) reġistru ta' merkanzija trasferita skont arranġamenti ta' *call-off stock* imsemmija fil-partita 17A tat-Tieni Skeda li jippermetti lill-Kummissarju jivverifika l-applikazzjoni korretta tar-regoli skond id-dispożizzjonijiet tal-imsemmija partita 17A tat-Tieni Skeda; u

(ii) reġistru ta' merkanzija li ġiet fornuta lilha skont arranġamenti ta' *call-off stock* imsemmija fil-partita 17A tat-Tieni Skeda.

(2) Il-fatturi għandhom jinħażnu fil-format oriġinali li fih ikunu ntbagħtu jew saru disponibbli, sew jekk karta sew jekk elettroniku. Barra minn hekk, fil-każ ta' fatturi li jinħażnu b'mezzi elettroniċi, il-Kummissarjujista' jitlob li d-*data* li tiggarantixxi l-awtentiċità tal-oriġini tal-fatturi u l-integrità tal-kontenut tagħhom, kif provdut fit-Tnax-il Skeda, għandha tinħażen ukoll b'mezzi elettroniċi.

(3) Fejn persuna taxxabbli taħżen b'mezzi elettroniċi fatturi jew riċevuti fiskali li hija toħroġ jew tirċievi, tali persuna għandha tiżgura l-possibbiltà għal aċċess online, download u użu tad-data kkonċernata lill-Kummissarju:

Iżda fejn kwalunkwe fattura tkun relatata ma' taxxa dovuta fi Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet kompetenti ta' tali Stat Membru għandu jkollhom, għall-finijiet ta' kontroll, id-dritt ta' aċċess, ta' download u ta' użu ta' dawk il-fatturi.

Affarijiet li għandhom jiġu inklużi fil-konteġġi

2. Il-konteġġi tal-attività ekonomika ta' kull persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 għandhom jinżammu b'dak il-mod li jkunu jippermettu li tiġi aċċertata l-verifika ta' dan li ġej:

(*a*) il-valur totali, eskluża t-taxxa, tal-provvisti magħmula minnha matul kull żmien ta' taxxa;

(*b*) il-valur totali, eskluża t-taxxa mitluba lura bħala kreditu ta' *input tax*, tal-*inputs* tagħha għal kull żmien ta' taxxa;

(*ċ*) l-*output tax* u kull taxxa oħra li għandha titħallas minn dik il-persuna għal kull żmien ta' taxxa;

(*d*) il-krediti ta' *input tax*, it-tnaqqis, il-kreditu eċċessiv ta' taxxa u t-taxxa li għandha titħallas lura għal kull żmien ta' taxxa;

(*e*) il-kalkolazzjoni, meta l-kreditu ta' *input tax* huwa permissibbli skont metodu ta' attribuzzjoni parzjali, tal-kreditu provviżorju ta' *input tax* għal kull żmien ta' taxxa, u l-kreditu definittiv ta' *input tax* għal kull sena u tal-aġġustamenti tal-kreditu ta' *input tax*;

(*f*) is-sub-totali, *breakdowns* u noti tal-konteġġi hekk kif ikun meħtieġ biex jiġi identifikat b'mod ħafif is-sors tat-tagħrif muri fil-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

Il-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud

3. (1) Il-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud għandu jkun kont separat li jinżamm għal kull żmien ta' taxxa minn persuna taxxabbli u għandu jkun fih it-tagħrif kollu, nklużi t-totali kollha, is-sub-totali u l- *breakdowns* meħtieġa li jintbagħtu fid-denunzja tat-taxxa għal dak iż-żmien.

(2) Il-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud għandu jkun fih *cross reference* għall-kwistjonijiet riferiti fil-partita 2 li tkun tippermetti t-tqabbil u r-rikonċiljazzjoni tat-tagħrif kollu li jkun jinsab fih.

Tiswija ta' żbalji permezz ta' aġġustament fid-denunzja tat-taxxa li jkun imiss

4. (1) Meta persuna reġistrata taħt l-artikolu 10, f'denunzja għal żmien ta' taxxa magħmula lill-Kummissarju -

(*a*) tiddikjara *output tax* biż-żejjed jew bin-nieqes u dak iż-żejjed jew in-nieqes ma jkunx ta' aktar minn ħamsa fil-mija tal-*output tax* dikjarat f'dik id-denunzja u/jew

(*b*) tiddikjara l-kreditu ta' *input tax* biż-żejjed jew bin-nieqes u dak iż-żejjed jew in-nieqes ma jkunx ta' aktar minn ħamsa fil-mija tal-kreditu ta' *input tax* dikjarat f'dik id-denunzja,

hija tkun tista' tikkoreġi dak l-iżball billi tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa fil-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud u fid-denunzja tat-taxxa għaż-żmien tat-taxxa li matulu jkun ġie skopert id-dikjarar biż-żejjed jew bin-nieqes.

(2) Ma jista' jsir ebda aġġustament skont il-paragrafu (1) ta' din il-partita għal żmien ta' taxxa li jkun jibda aktar tard minn sitt xhur minn meta jintemm iż-żmien ta' taxxa li għalih ikun jirreferi l-iżball.

(3) Meta ssir tiswija skont din il-partita l-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud għandu jkun fih referenza ċara għaż-żmien ta' taxxa li għalih ikun jirreferi l-iżball u għad-dokumenti kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-operazzjonijiet relattivi.

(4) Żball f'denunzja ta' taxxa ma jistgħax jissewwa permezz ta' tiswija fid-denunzja tat-taxxa li tiġi wara ħlief sal-limitu permess u bil-mod li għalih tipprovdi din il-partita.

Kont ta' kull sena tat-taxxa fuq il-valur miżjud

5. Il-kont ta' kull sena tat-taxxa fuq il-valur miżjud għandu jkun kont imħejji kull sena kalendarja u għandu juri t-totali tal-valuri kollha mdaħħla fil-kont tat-taxxa fuq il-valur miżjud għal kull wieħed miż-żminijiet ta' taxxa li jintemmu matul dik is-sena kalendarja.

Eċċezzjonijiet

6. (1) Il-Kummissarju jista' jeħtieġ, f'xi każijiet jew tipi ta' każijiet partikolari, li jinżammu kull dokumentazzjoni jew dokumenti addizzjonali, jew jippermetti dawk il-varjazzjonijiet għad-dokumentazzjoni u dokumenti li għandhom jinżammu skont din l-Iskeda bil-mod li jista' jqis li jkun xieraq għal kull għan li joħroġ mill-Att.

(2) Din l-Iskeda għandha tkun bla ħsara għall-ħtiġiet ġenerali tal-artikolu 48 u mingħajr preġudizzju għal kull dokumentazzjoni u konteġġi addizzjonali li tista' tkun meħtieġa skont xi dispożizzjoni speċjali li tinsab fl-Att jew f'xi regolament magħmul bis-saħħa tal-Att.

Dokumentazzjoni ta' akkwisti intra-Komunitarji

7. Kull persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 u kull persuna legali mhux taxxabbli għandha żżomm dokumentazzjoni f'dettal biżżejjed li jkun jippermetti li jiġi stabbilit il-valur ta' akkwisti intra-Komunitarji magħmula minnha f'Malta inkluż:

(*a*) deskrizzjoni tal-oġġetti u l-korrispettiv imħallas għal kull akkwist;

(*b*) il-fatturi relattivi;

(*ċ*) kull tagħrif ieħor relevanti għall-għan li jiġi stabbilit il-valur ta' akkwisti intra-Komunitarji għall-għanijiet tat-Taqsima Tnejn tas-Sitt Skeda;

(*d*) kull dokumenti oħra ta' sostenn.

Dokumentazzjoni ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza u provvisti li jiġu faċilitati permezz tal-użu ta' interfaċċa elettronika

8. (1) Kull persuna taxxabbli għandha żżomm dokumentazzjoni fid-dettal biżżejjed li tkun tippermetti li jiġi stabbilit il-valur ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza magħmul minnha ta' oġġetti trasportati minn Malta inkluż:

(*a*) deskrizzjoni tal-oġġetti u l-korrispettiv imħallas għal kull bejgħ;

(*b*) kopja tal-fatturi relattivi;

(*ċ*) kull dokumenti oħra ta' sostenn.

(2) (*a*) Fejn persuna taxxabbli tiffaċilita, permezz tal-użu ta' interfaċċa

elettronika bħal post tas-suq, pjattaforma, portal jew mezzi simili, il-provvista ta' oġġetti jew servizzi lil persuna mhux taxxabbli fi ħdan il-Komunità skont id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda, il-persuna taxxabbli li tiffaċilita l-provvista għandha tkun obbligata li żżomm dokumentazzjoni ta' dawk il-provvisti. Dik id-dokumentazzjoni għandha tkun f'dettall suffiċjenti sabiex tippermetti lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri fejn dawk il-provvisti huma taxxabbli biex jivverifikaw li l-VAT tkun ġiet kontabilizzata b'mod korrett.

(*b*) Dik id-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*) għandha isir disponibbli b'mezzi elettroniċi fuq talba għall-Istati Membri kkonċernati. Dik id-dokumentazzjoni għandha tinżamm għal perijodu ta' għaxar (10) snin mill-aħħar tas-sena li matulha saret it-transazzjoni.

Dokumentazzjoni dwar taxxa pagabbli skont l-artikolu 20(2).

9. Kull persuna taxxabbli li ma tkunx reġistrata taħt l-artikolu 10 u kull persuna legali mhux taxxabbli identifikata għall-finijiet tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud għandha żżomm dokumentazzjoni f'dettal biżżejjed li jkun jippermetti li jiġi stabbilit il-valur tax-xiri li tkun għamlet dik il-persuna f'Malta skont l-artikolu 20(2) inkluż:

(*a*) deskrizzjoni tas-servizzi u/jew oġġetti u l-korrispettiv imħallas;

(*b*) il-fatturi relattivi;

(*ċ*) kull dokument ieħor ta' sostenn.

Dokumentazzjoni li għandha tinżammu minn persuni reġistrati taħt l-artikoli 11 u 11A

10. (1) Kull persuna reġistrata taħt l-artikoli 11 u 11A għandha żżomm id-dokumentazzjoni u d-dokumenti li ġejjin:

(*a*) kontijiet u dokumentazzjoni xierqa tal-attività ekonomika tagħha;

(*b*) kopji tar-riċevuti fiskali kollha maħruġa minnha skont it-Tlettax-il Skeda;

(*ċ*) kull riċevuta fiskali u fattura ta' taxxa li tkun irċeviet;

(*d*) kull nota ta' kreditu, nota ta' debitu u kull dokument ieħor li tkun ħarġet jew irċeviet li jagħtu prova ta' żieda jew tnaqqis fil-kumpens għal xi provvisti, akkwisti intra-komunitarji jew importazzjonijiet; u

(*e*) kwalunkwe dokumentazzjoni oħra maħruġa lill-klijenti dwar provvisti magħmula minnha.

(2) Il-fatturi u r-riċevuti fiskali għandhom jinħażnu fil-format oriġinali li fih ikunu ntbagħtu jew saru disponibbli, sew jekk karta jew elettroniku. Barra minn hekk, fil-każ ta' fatturi li jinħażnu b'mezzi elettroniċi, il-Kummissarju jista' jitlob li d-data li tiggarantixxi l-awtentiċità tal-oriġini tal-fatturi u l-integrità tal-kontenut tagħhom kif provdut f'dan l-Att għandha tinħażen ukoll b'mezzi elettroniċi.

(3) Fejn persuna taxxabbli taħżen b'mezzi elettroniċi fatturi jew riċevuti fiskali li hija toħroġ jew tirċievi, tali persuna għandha tiżgura l-possibbiltà għal aċċess online, download u użu tad-data kkonċernata lill-Kummissarju:

Iżda fejn kwalunkwe fattura tkun relatata mal-VAT dovuta fi Stat Membru

ieħor, l-awtoritajiet kompetenti ta' tali Stat Membru għandu jkollhom, għall-finijiet ta' kontroll, id-dritt ta' aċċess, ta' download u ta' użu ta' dawk il-fatturi.

(4) Il-kontijiet u d-dokumentazzjoni tal-attività ekonomika ta' kull persuna reġistrata taħt l-artikoli 11 u 11A għandhom jinżammu b'tali mod li jkunu jippermettu li tiġi aċċertata l-verifika fuq l-affarijiet li ġejjin:

(*a*) il-valur totali, eskluża t-taxxa, tal-provvisti magħmula minnha, u lilha matul kull perjodu ta' taxxa; u

(*b*) l-output tax u kwalunkwe taxxa oħra li għandha titħallas minn tali persuna, kif jista' jkun applikabbli.

Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 171 tal-2006;
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 448 tal-2007;
A.L. 444 tal-2010;
A.L. 423 tal-2012;
A.L. 141 tal-2013;
A.L. 298 tal-2018;
A.L. 225 tal-2020;
A.L. 348 tal-2024.

IT-TNAX-IL SKEDA
[Artikolu 50(5)]
Fattura ta' Taxxa

Għamla ta' fattura ta' taxxa

1. (1) Dokument ma jikkostitwix fattura ta' taxxa kemm-il darba:

(i) il-partikolaritajiet kollha meħtieġa b'din l-Iskeda ma jkunux tniżżlu kif imiss u fis-sħuħija kollha tagħhom; jew

(ii) il-ħtiġiet dwar il-fattura kif elenkati fid-Direttiva 2006/112/KE ma jiġux osservati kompletament.

(2) Kwalunkwe dokument jew messaġġ li jemenda u jirreferi speċifikament u mingħajr ambigwità għall-fattura inizjali għandu jitqies bħala fattura.

(3) Fattura simplifikata għandha tkun ikkunsidrata bħala fattura ta' taxxa fi kwalunkwe waħda mill-każijiet li ġejjin:

(*a*) fejn l-ammont tal-fattura, inkluż it-taxxa, ma jkunx ogħla minn mitt euro (€100);

(*b*) fejn il-fattura maħruġa tkun dokument jew messaġġ meqjus bħala fattura skont is-subpartita (2);

(*ċ*) fejn il-persuna taxxabbli tkun qiegħda tibbenefika mill-eżenzjoni għall-impriżi ż-żgħar provduta taħt il-partita 16 tat-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' din is-subpartita ma għandhomx japplikaw fejn ikunu meħtieġa li jinħarġu fatturi fil-każ ta' provvisti bejn il-fruntieri jew fejn il-provvista taxxabbli ta' oġġetti jew servizzi ssir minn persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilita fl-Istat Membru li fih hija dovuta t-taxxa, jew li l-istabbiliment tagħha f'tali Stat Membru ma

jintervjenix fil-provvista fis-sens tal-proviso għall-artikolu 20(2), u l-persuna responsabbli sabiex tħallas it-taxxa tkun dik il-persuna li lilha jiġu pprovduti l-oġġetti jew is-servizzi.

(4) Għall-finijiet ta' din l-Iskeda:

"fattura elettronika" tfisser fattura li jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa f'din l-Iskeda, u li tkun ħarġet u ġiet riċevuta fi kwalunkwe format elettroniku.

Ħruġ ta' fattura ta' taxxa

2.(1) (*a*) Fattura ta' taxxa għandha tinħareġ mhux aktar tard mill-ħmistax tax-xahar li jiġi wara dak li fih tkun seħħet il-ġrajja taxxabbli jew id-data li fih ikun sar pagament, liema minnhom tiġi l-ewwel.

(*b*) Is-subparagrafu (*a*) ma japplikax għal ħlas akkont li jsir qabel provvista intra-Komunitarja ta' oġġetti.

(*ċ*) Fattura ta' taxxa m'għandiex tkun meħtieġa fir-rigward ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza magħmul minn persuna li tkun qed tuża l-iskema speċjali skont il-Sezzjoni 3 tat-Taqsima Sebgħa tal-Erbatax-il Skeda.

(2) (*a*) Il-fatturazzjoni għandha tkun soġġetta għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru fejn ikun meqjus li tkun saret il-provvista ta' oġġetti jew servizzi, skont id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda.

(*b*) Permezz ta' deroga mis-subparagrafu (*a*), il-fatturazzjoni għandha tkun soġġetta għar-regoli li ġejjin:

(i) ir-regoli li japplikaw fl-Istat Membru fejn il-fornitur stabbilixxa n-negozju tiegħu jew fejn għandu stabbiliment fiss mnejn issir il-provvista jew, fin-nuqqas ta' tali post ta' stabbiliment jew ta' stabbiliment fiss, l-Istat Membru fejn il-fornitur għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn normalment jirrisjedi, fejn:

A. il-fornitur ma jkunx stabbilit fl-Istat Membru fejn ikun meqjus li tkun saret il-provvista tal-oġġetti jew is-servizzi, skont id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda, jew l-istabbiliment tiegħu f'dak l-Istat Membru ma jintervjenix fil-provvista fis-sens tal-proviso għall-artikolu 20(2) tal-Att, u l-persuna responsabbli mill-ħlas tat-taxxa tkun il-persuna li lilha jkunu ġew ipprovduti l-oġġetti jew is-servizzi sakemm il-klijent ma joħroġx il-fattura hu stess (awtofatturazzjoni);

B. il-provvista ta' oġġetti jew servizzi ma tkunx meqjusa li saret ġewwa l-Komunità, skont id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda;

(ii) ir-regoli li japplikaw fl-Istat Membru fejn huwa identifikat il-fornitur li jagħmel użu minn waħda mill-iskemi speċjali msemmijin fit-Taqsima Sebgħa tal-Erbatax-il Skeda.

(3) Tista' tinħareġ fattura sommarja li tiddettalja diversi provvisti separati ta' oġġetti jew servizzi dment li t-taxxa fuq il-provvisti msemmijin fil-fattura sommarja ssir dovuta matul l-istess xahar kalendarju.

(4) Fatturi ta' taxxa jistgħu jitfasslu mill-klijent fir-rigward tal-provvisti ta' oġġetti jew servizzi li jsirulu minn persuna taxxabbli fejn ikun hemm ftehim minn qabel bejn iż-żewġ partijiet u dment li tkun teżisti proċedura għall-aċċettazzjoni ta' kull fattura mill-persuna taxxabbli li tkun qed tipprovdi l-oġġetti jew is-servizzi. Il-Kummissarju jista' jirrikjedi li tali fatturi jinħarġu f'isem u għan-nom tal-persuna taxxabbli.

Kontenut ta' fattura ta' taxxa

3. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda, fattura ta' taxxa għandu jkun fiha dawn il-partikolaritajiet li ġejjin:

(*a*) id-data tal-ħruġ;

(*b*) numru sekwenzjali, bażat fuq serje waħda jew aktar li unikament jidentifika l-fattura;

(*ċ*) l-isem u l-indirizz ta' min jagħmel il-provvista u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud li taħtu jkun għamel dik il-provvista;

(*d*) l-isem u l-indirizz tal-persuna li tkun irċeviet il-provvista u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud li taħtu tkun akkwistat l-oġġetti jew is-servizzi provduti lilha;

(*e*) il-kwantità u n-natura tal-oġġetti jew il-limituu n-natura tas-servizzi provduti;

(*f*) id-data li fiha l-provvista tkun saret jew tkun intemmet jew id-data li fiha ikun sar ħlas akkont tal-provvista sa fejn dik id-data tista' tiġi stabbilita u tkun differenti mid-data tal-ħruġ tal-fattura;

(*g*) il-valur taxxabbli skont ir-rata jew eżenzjoni, il-prezz bil-wieħed eskluż mit-taxxa u kull skont jew roħs jekk dawn ma jkunux inklużi fil-prezz bil-wieħed;

(*h*) ir-rata ta' taxxa applikata;

(*i*) l-ammont ta' taxxa li għandha titħallas, għajr fejn ikun applikat arranġament speċjali li taħtu, b'konformità ma' dan l-Att, tali dettall ikun eskluż;

(*j*) fejn il-persuna obbligata li tħallas it-taxxa hija rappreżentant tat-taxxa fi Stat Membru ieħor, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT ta' dak ir-rappreżentant tat-taxxa, flimkien mal-isem u l-indirizz sħiħ tiegħu;

(*k*) fejn it-taxxa issir dovuta fil-waqt meta l-ħlas jiġi ri'evut f'konformità mat-Taqsima Wieħed u t-Taqsima Tlieta tal-Erbatax-il Skeda, ir-referenza "Kontabilità bbażata fuq ħlasijiet";

(*l*) fejn il-klijent li jirċievi provvista joħroġ il-fattura minflok il-fornitur, ir-referenza "Awtofatturazzjoni";

(*m*) fejn fattura ta' taxxa tkun tirreferi għal provvisti li fuqhom ma jkollha titħallas ebda taxxa, din għandha turi referenza fil-qosor għad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att, jew id-dispożizzjonijiet adatti tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, jew kull indikazzjoni oħra li abbażi tagħhom ma jkollha titħallas ebda taxxa, u għandha ssir distinzjoni bejn:

(i) provvisti magħmula barra minn Malta;

(ii) provvisti eżenti bil-kreditu;

(iii) provvisti eżenti bla kreditu;

(*n*) fejn il-klijent huwa responsabbli li jħallas it-taxxa, ir-referenza "*Reverse charge*";

(*o*) fejn tiġi applikata l-iskema ta' marġini għall-aġenti tal-ivvjaġġar, ir-referenza "Skema ta' marġni - Aġenti tal-ivvjaġġar";

(*p*) fejn jiġi applikat wieħed mill-arranġamenti speċjali applikabbli għal oġġetti użati, xogħlijiet tal-arti, oġġetti tal-kollezzjoni u antikitajiet, ir-referenza "Skema ta' marġini - Oġġetti użati"; "Skema ta' marġini - xogħlijiet tal-arti" jew "Skema ta' marġini - oġġetti tal-kollezzjoni u antikitajiet" rispettivament;

(*q*) fejn il-fattura tinħareġ minn persuna taxxabbli, li mhix stabbilita fl-Istat

Membru fejn it-taxxa hi dovuta jew li l-istabbiliment tagħha f'dak l-Istat Membru ma jintervjenix fil-provvista fis-sens tal-proviso tal-artikolu 20(2) tal-Att, u li tkun qed twettaq provvista ta' oġġetti jew servizzi lil klijent li hu obbligat iħallas it-taxxa, il-persuna taxxabbli tista' tħalli barra d-dettalji msemmijin fis-subparagrafi (*g*), (*h*) u (*i*) ta' din il-partita u minflok tindika, b'referenza għall-kwantità u l-limitu tal-oġġetti jew tas-servizzi pprovduti u n-natura tagħhom, l-ammont taxxabbli ta' dawk l-oġġetti jew servizzi;

(*r*) fattura għall-provvista intra-Komunitarja ta' mezz ġdid ta' trasport għandu jkun fiha l-partikolaritajiet imsemmija fit-tifsira ta' "mezz ġdid ta' trasport" skont l-artikolu 2 tal-Att.

Kategoriji ta' provvisti

4. Fattura tat-taxxa jista' jkun fiha wkoll it-tip ta' provvista b'referenza għall-kategoriji kif ġej:

(*a*) provvista li ssir b'bejgħ;

(*b*) provvista ta' oġġetti li ssir bi ftehim ta' *hire-purchase* jew skont patti li bihom il-pussess tal-oġġetti jiddewwem;

(*ċ*) provvista li ssir b'kiri;

(*d*) provvista bis-saħħa ta' kuntratt ta' permuta;

(*e*) provvista li tkun tikkonsisti fil-kunsinna ta' oġġetti magħmula minn materjal fornut mill-kompratur;

(*f*) provvista li ssir b'bejgħ b'kummissjoni;

(*g*) provvista li ssir ma' bejgħ jew radd lura jew b'patti simili;

(*h*) esportazzjoni;

(*i*) kull provvista oħra.

Fattura simplifikata

5. Fattura simplifikata msemmija fil-partita 1(3) għandu jkun fiha għall-inqas dawn il-partikolaritajiet:

(*a*) id-data tal-ħruġ;

(*b*) numru sekwenzjali, bażat fuq serje waħda jew aktar li unikament jidentifika l-fattura;

(*ċ*) l-isem, l-indirizz u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud ta' min jagħmel il-provvista;

(*d*) in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-persuna li tirċievi l-provvista;

(*e*) deskrizzjoni li tkun biżżejjed sabiex tidentifika l-oġġetti jew servizzi provduti;

(*f*) l-ammont totali ta' taxxa li jkollha titħallas jew l-informazzjoni meħtieġa biex din tista' tiġi kkalkolata;

(*g*) fejn il-fattura maħruġa tkun dokument jew messaġġ meqjus bħala fattura skont il-partita 1(2), referenza speċifika u mhux ambigwa għal dik il-fattura inizjali u d-dettalji speċifiċi li jkunu qed jiġu emendati.

Fatturi elettroniċi

6. (1) Għall-finijiet ta' din l-Iskeda:

"awtentiċità tal-oriġini" tfisser l-assigurazzjoni tal-identità tal-fornitur jew l-emittent tal-fattura;

"integrità tal-kontenut" tfisser li l-kontenut meħtieġ skont din l-Iskeda ma nbidilx.

(2) L-użu ta' fattura elettronika għandu jkun soġġett għall-aċċettazzjoni mir-riċevitur.

(3) L-awtentiċità tal-oriġini, l-integrità tal-kontenut u l-leġibilità ta' fattura, sew jekk fuq karta jew f'format elettroniku, għandhom jiġu żgurati mill-mument tal-ħruġ sat-tmiem tal-perjodu ta' ħażna tal-fattura. Kull persuna taxxabbli għandha tiddetermina l-mod biex tiġi żgurata l-awtentiċità tal-oriġini, l-integrità tal-kontenut u l-leġibilità tal-fattura. Dan jista' jinkiseb bi kwalunkwe mezz ta' kontroll tan-negozju li joħloq rekord affidabbli tal-verifika bejn fattura u provvista ta' oġġetti jew servizzi.

(4) Minbarra t-tip ta' kontrolli tan-negozju deskritti fil-paragrafu (3), eżempji tat-teknoloġiji li jiżguraw l-awtentiċità tal-oriġini u l-integrità tal-kontenut ta' fattura elettronika huma dawk imsemmijin fl-artikolu 233 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/ 112/KE.

(5) Fejn lottijiet li jkun fihom diversi fatturi elettroniċi jintbagħtu jew isiru disponibbli għall-istess riċevitur, id-dettalji li jkunu komuni għall-fatturi individwali jistgħu jkunu msemmija darba biss fejn, għal kull fattura, l-informazzjoni kollha tkun aċċessibbli.

Munita

7. L-ammonti li jidhru fuq il-fattura jistgħu jkunu espressi fi kwalunkwe munita, dment li l-ammont ta' taxxa li trid titħallas jew li trid tiġi aġġustata tkun espressa fl-euro, bl-użu tal-mekkaniżmu ta' rata ta' konverżjoni kif provdut fis-Seba' Skeda.

Traduzzjoni ta' fatturi

8. Għall-finijiet ta' kontroll, u fir-rigward ta' fatturi għal provvisti ta' oġġetti jew servizzi provduti f'Malta u fatturi riċevuti minn persuni taxxabbli stabbiliti f'Malta, il- Kummissarju jista', għal ċerti persuni taxxabbli jew ċerti każijiet, jitlob traduzzjoni għall-Malti jew għall-Ingliż.

Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 234 tal-2011;
A.L. 65 tal-2015;
A.L. 241 tal-2021;
A.L. 349 tal-2024.

IT-TLETTAX-IL SKEDA

[Artikolu 51]

Riċevuti Fiskali

Tifsir

1. F'din l-Iskeda, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ mod ieħor -

"*cash register* fiskali" tfisser *cash register* li jkun jikkonforma mal-ħtiġiet speċifikati fil-partita 13 ta' din l-Iskeda;

"*fiscal taxi meter*" tfisser *meter* li jkun jikkonforma mal-ħtiġiet speċifikati fil-partita 14 ta' din l-Iskeda;

"riċevuta fiskali" tfisser riċevuta jew fattura maħruġa f'għamla provduta jew

approvata bil-miktub mill-Kummissarju jew li tkun maħruġa b'mod kif jista' jkun approvat mill-Kummissarju u li jkun fiha t-tagħrif u d-dettalji kollha meħtieġa, jew riċevuta maħruġa permezz ta' *cash register* fiskali, jew riċevuta maħruġa permezz ta' *fiscal taxi meter.*

Obbligu li tinħareġ riċevuta

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda, kull persuna li tagħmel provvista, ħlief fejn teħtieġ li toħroġ fattura ta' taxxa fir-rigward ta' tali provvista, għandha toħroġ riċevuta fiskali skont din l-Iskeda għall-kumpens lilha mħallas għal dik il-provvista u tali riċevuta fiskali għandha, sakemm ma tkunx inħarġet qabel ikun sar il-ħlas, tinħareġ u tingħata lill-persuna li tkun għamlet il-ħlas jew lill-persuna li tkun irċeviet il-provvista minnufih wara li jkun sar il-ħlas, sal-limitu kopert minn tali ħlas:

Iżda fir-rigward tal-provvista li għaliha ma jsir l-ebda ħlas iżda li titqies li tkun magħmula bi ħlas skont it-Tieni Skeda, ir-riċevuta fiskali għandha tinħareġ fid-data li fiha ssir dik il-provvista:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' din il-partita ma għandhomx japplikaw għal provvisti li huma eżenti bla kreditu skont it-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda għajr provvisti msemmija taħt il-partita 16(1) tat-Taqsima Tnejn tal-imsemmija Skeda.

Provvisti taħt il-One Stop Shop u l-Import One Stop Shop

2A. Persuni li jipprovdu oġġetti jew servizzi taħt il-*One Stop Shop* jew l-*Import One Stop Shop*, skont il-Kapitolu 6 tat-Titolu XII tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE li jidħol fis-seħħ mill-1 ta' Lulju 2021, ma jkunux meħtieġa li joħorġu riċevuti fiskali skont din l-Iskeda għal dawn il-provvisti ta' oġġetti u servizzi.

Provvisti li jsiru barra minn Malta

2B. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tat-Tnax-il Skeda, persuni li jipprovdu oġġetti jew servizzi li, skond it-Tielet Skeda, jsiru barra minn Malta m'għandhomx ikunu meħtieġa joħorġu riċevuti fiskali skont din l-Iskeda għal provvisti bħal dawn.

Riċevuta li tinħareġ minn cash register fiskali

3. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-partiti 4, 5, 6 u 7 ta' din l-Iskeda, riċevuta fiskali li tinħareġ minn persuna li tkun bejjiegħa bl-imnut jew li n-negozju tagħha jinkludi provvisti ta' ikel imsemmija fil-partita 2 tat-Taqsima Ħamsa tal-Ħames Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandha tinħareġ permezz ta' *cash register* fiskali: iżda għar-rigward ta' xi provvista li ssir minn dik il-persuna f'xi żmien li matulu hija ma tkunx tista' għal raġuni valida, toħroġ riċevuta fiskali permezz ta' *cash register* fiskali, hija għandha toħroġ riċevuta fiskali f'għamla li tiġi provduta mill-Kummissarju:

Iżda, għal fini ta' dan il-paragrafu, bejjiegħ bl-imnut ma jinkludix persuna involuta fit-tqassim ta' oġġetti ordnati minn qabel.

(2) Riċevuta li hija meħtieġa li tinħareġ għal servizz bit-*taxi*, għandha tinħareġ permezz ta' *taxi meter* fiskali: iżda għar-rigward ta' xi provvista li ssir minn dik il-persuna f'xi żmien li matulu hija ma tkunx tista', għal raġuni valida, toħroġ riċevuta fiskali permezz ta' *taxi meter* fiskali, hija għandha toħroġ riċevuta fiskali f'għamla li tiġi provduta mill-Kummissarju.

(3) Għall-għanijiet tal-paragrafi (1) u (2) ta' din il-partita, dan li ġej ma għandux jitqies bħala raġuni valida:

(*a*) li wieħed ma jkollux *cash register* fiskali jew *taxi meter* fiskali;

(*b*) li wieħed ma jkollux il-kartolerija jew materjal ieħor meħtieġ biex jitħaddem il-*cash register* fiskali jew *taxi meter* fiskali;

(*ċ*) difetti fit-tħaddim ta' *cash register* fiskali jew *taxi meter* fiskali ħlief meta jkunu ttieħdu miżuri ta' malajr u raġonevoli biex dawk id-difetti jkunu jistgħu jitrangħaw.

Bejgħ li jsir bieb b'bieb ta' gass, ħalib jew ħobż

4. (1) Persuna li tagħmel provvista minn vettura li tikkonsisti f'konsenja bieb b'bieb, jew f'konsenja li ssir lill-pubbliku fi triq pubblika, ta' gass, ħalib u prodotti tal-ħalib jew ħobż ma għandhiex tenħtieġ li toħroġ riċevuta fiskali għal kull tali provvista jekk hija toħroġ riċevuta fiskali waħda (hawnhekk iżjed 'il quddiem f'din il-partita msejħa "riċevuta ta' kuljum") li tkun prova ta' dawk il-provvisti kollha magħmulin f'kull jum bil-mod preskritt fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din il-partita.

(2) Riċevuta ta' kuljum tkun riċevuta fiskali li tagħti kont tad-differenza bejn l-oġġetti mgħobbija fuq il-vettura li minnha jsiru dawk il-provvisti u l-oġġetti li jifdal fuq il-vettura wara li dawk il-provvisti jkunu twasslu għal dak il-jum bħallikieku dik id-differenza kienet turi oġġetti provvisti f'konsenja waħda.

(3) Persuna li toħroġ riċevuta ta' kuljum għandha żżomm l-oriġinal ta' dawk l-irċevuti flimkien mad-dokumentazzjoni l-oħra li tkun meħtieġa li żżomm għall-għanijiet ta' dan l-Att.

(4) Persuna li toħroġ riċevuti ta' kuljum tkun meħtieġa li toħroġ riċevuti fiskali skont il-partiti l-oħra ta' din l-Iskeda dwar kull provvista li ma tissemmiex f'din il-partita.

Provvisti ta' ħobż minn furnara

5. (1) Persuna li tagħmel provvista ta' ħobż mill-forn fejn ikun inħema dak il-ħobż tista' tapplika bil-miktub għand il-Kummissarju għal awtorizzazzjoni biex toħroġ riċevuta fiskali waħda (hawnhekk iżjed 'il quddiem f'din il-partita msejħa "riċevuta fiskali ta' kuljum"), liema riċevuta fiskali ta' kuljum tagħti kont ta' dawk il-provvisti kollha msemmija magħmulin f'kull jum bil-mod preskritt fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din il-partita.

(2) Riċevuta fiskali ta' kuljum tkun riċevuta fiskali li tagħti kont għall-provvisti separati kollha ta' dak il-jum bħallikieku dawk l-oġġetti kienu provvisti f'konsenja separata waħda.

(3) Il-Kummissarju jista', b'avviż bil-miktub, f'kull żmien jirtira dik l-awtorizzazzjoni mingħajr ma jagħti ebda raġuni.

(4) Persuna li toħroġ riċevuti fiskali ta' kuljum għandha żżomm l-oriġinal ta' dawk ir-riċevuti flimkien mad-dokumentazzjoni l-oħra li tkun meħtieġa żżomm għall-għanijiet ta' dan l-Att.

(5) Persuna li toħroġ riċevuti fiskali ta' kuljum tkun meħtieġa li toħroġ riċevuti fiskali skont il-partiti l-oħra ta' din l-Iskeda dwar kull provvista oħra li ma tissemmiex f'din il-partita, sakemm dawk il-provvisti l-oħra ma jkunux f'ammonti relattivament żgħar.

Provvisti minn pompi ta' petrol biċ-ċomb, petrol mingħajr ċomb u diesel *(gas)* oil

6. (1) Persuna li tagħmel provvista minn pompi, barra minn pompi awtomatiċi, ta' *petrol* biċ-ċomb, *petrol* mingħajr ċomb u *diesel (gas) oil* ma għandhiex tenħtieġ li toħroġ riċevuta fiskali għal kull tali provvista jekk hija toħroġ riċevuta fiskali waħda

(hawnhekk iżjed 'il quddiem f'din il-partita msejħa "riċevuta ta' kuljum") li tkun prova ta' dawk il-provvisti kollha magħmulin f'kull jum bil-mod preskritt fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din il-partita.

(2) Riċevuta ta' kuljum tkun riċevuta fiskali li tagħti kont għall-imsemmija provvisti kollha ta' dak il-jum bħallikieku kienu oġġetti provvisti f'konsenja waħda.

(3) Persuna li toħroġ riċevuta ta' kuljum għandha żżomm l-oriġinal ta' dawk ir-riċevuti flimkien mad-dokumentazzjoni l-oħra li tkun meħtieġa żżomm għall-għanijiet ta' dan l-Att.

(4) Persuna li toħroġ riċevuta ta' kuljum tkun meħtieġa li toħroġ riċevuta fiskali skont il-partiti l-oħra ta' din l-Iskeda dwar kull provvista li ma tissemmiex f'din il-partita.

Provvista ta' ikel u xorb minn canteen li jkun jinsab f'area tax-xogħol jew studju

7. (1) Persuna li tagħmel provvista ta' ikel u xorb minn *canteen* li jkun jinsab f'erja tax-xogħol jew studju tista' tapplika bil-miktub għand il-Kummissarju għal awtorizzazzjoni biex toħroġ riċevuta fiskali waħda dwar il-provvista ta' ikel u riċevuta fiskali oħra dwar il-provvista ta' xorb (kull tali riċevuta hawnhekk iżjed 'il quddiem f'din il-partita msejħa "riċevuta ta' kuljum") liema riċevuta ta' kuljum tkun prova ta' dawk il-provvisti separati kollha magħmulin f'kull jum bil-mod preskritt fid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din il-partita.

(2) Riċevuti ta' kuljum ikunu riċevuti fiskali li jagħtu kont għall-imsemmija provvisti separati kollha ta' dak il-jum bħallikieku dawk l-oġġetti kienu provvisti f'żewġ konsenji separati waħda dwar ikel u l-oħra dwar xorb.

(3) Il-Kummissarju jista', b'avviż bil-miktub, f'kull żmien jirtira dik l-awtorizzazzjoni mingħajr ma jagħti ebda raġuni.

(4) Persuna li toħroġ riċevuti ta' kuljum għandha żżomm l-oriġinal ta' dawk ir-riċevuti flimkien mad-dokumentazzjoni l-oħra li tkun meħtieġa żżomm għall-għanijiet ta' dan l-Att.

(5) Persuna li toħroġ riċevuti ta' kuljum tkun meħtieġa li toħroġ riċevuti fiskali skont il-partiti l-oħra ta' din l-Iskeda dwar kull provvista li ma tissemmiex f'din il-partita.

Provvista ta' oġġetti li jsiru minn vending machines

8. (1) Riċevuta fiskali għar-rigward ta' provvisti ta' oġġetti li jsiru permezz ta' *vending machine* għandha tagħti kont tad-differenza fl-għadd ta' oġġetti magazzinati fil-makna kull darba u minnufih wara li l-oġġetti magazzinati fil-makna u l-għadd ta' oġġetti magazzinati fil-makna minnufih qabel ma l-oġġetti jerġgħu jiġu magazzinati fil-makna bħallikieku dik id-differenza kienet tirrappreżenta l-oġġetti provvisti f'konsenja waħda: b'dan illi l-ewwel riċevuta li tinħareġ skont din il-partita minn persuna li tkun persuna taxxabbli fl-1 ta' Jannar, 1999 għandha tagħti kont għad-differenza fl-oġġetti magazzinati fil-makna fl-1 ta' Jannar, 1999 u l-oġġetti magazzinati fil-makna minnufih qabel l-ewwel darba fl-1999 li jiġu magazzinati oġġetti fil-makna.

(2) Persuna li tagħmel provvisti ta' oġġetti permezz ta' *vending machine* għandha tieħu qari tal-ħażniet kull darba li jiġu magazzinati oġġetti fil-makna u hija għandha żżomm dokumentazzjoni ta' dak il-qari u l-oriġinal ta' kull riċevuta maħruġa skont din il-partita flimkien ma' kull dokumentazzjoni li hija meħtieġa li żżomm għall-għanijiet ta' dan l-Att.

Provvista ta' servizzi li jsiru permezz ta' makna

9. (1) Riċevuta fiskali għar-rigward ta' provvisti ta' servizzi li jsiru minn makna li taħdem bil-muniti għandha tinħareġ kull darba li jbattlu l-muniti minn ġewwa l-makna, u għandha tagħti kont għall-valur ta' servizzi mogħtija fi provvista waħda.

(2) Persuna li tagħmel il-provvisti speċkati fil-paragrafu (1) ta' din il-partita għandha żżomm dokumentazzjoni tal-muniti mbattla minn ġewwa l-makna u tal-muniti u oġġetti maħżuna minnha (jekk ikun hemm) fil-makna, u għandha żżomm l-oriġinali ta' kull riċevuta maħruġa skont l-imsemmi paragrafu flimkien ma' kull dokumentazzjoni oħra li tenħtieġ li żżomm għall-għanijiet ta' dan l-Att.

(3) Riċevuta fiskali għar-rigward ta' provvisti ta' servizzi magħmula permezz ta' makna li titħaddem b'biljett elettroniku jew b'xi mezz ieħor għandha tinħareġ kull darba li dak il-biljett jew mezz ieħor jiġi provvist u għandha tkun tikkorrispondi għall-prezz imħallas jew li għandu jitħallas għall-provvista ta' dak il-biljett jew mezz ieħor bħallikieku l-provvista ta' dak il-biljett jew mezz ieħor kienet tirrappreżenta l-provvista ta' servizzi li jistgħu jiġu provduti permezz ta' dak il-biljett jew mezz ieħor.

Reżokont għal riċevuti fiskali provduti jew approvati mill-Kummissarji

10. (1) Kull persuna li tiġi provduta b'għamla ta' riċevuti fiskali mill-Kummissarju għandha tagħti kont ta' kull għamla bħal dik billi żżomm għandha u tkun tista' tipproduċi meta l-Kummissarju hekk jeħtieġ, kull għamla mhux użata, u billi żżomm kopja waħda u tipproduċi lill-Kummissarju l-kopja l-oħra ta' kull riċevuta maħruġa fuq tali għamla u ta' kull għamla mħassra.

(2) Il-kopji ta' kull għamla użata jew imħassra ta' riċevuti fiskali provduti mill-Kummissarju għandhom jingħataw lill-Kummissarju kemm jista' jkun malajr wara li l-ktejjeb jew għamla oħra ta' legar li fiha jkunu ġew provduti r-riċevuti fiskali jkunu nħlew jew f'dik id-data l-oħra li l-Kummissarju jista' jeħtieġ.

(3) Kull persuna li toħroġ riċevuti fiskali f'għamla approvata mill-Kummissarju jew li jkunu maħruġa b'mod kif jista' jkun approvat mill-Kummissarju, għandha tagħti kont għal dawk l-irċevuti kollha b'dak il-mod li jiġi mitlub mill-Kummissarju u għal dan il-għan il-Kummissarju jista' jagħti dawk id-direzzjonijiet dwar l-ipproċessar, reġistrar u ħażna u t-tagħrif li għandu jingħata fihom, kif jidhirlu xieraq.

(4) Kull persuna li tonqos milli tagħti kont għal riċevuta fiskali bil-mod preskritt f'din il-partita għandha titqies, kemm-il darba ma tinġiebx prova kontrarja, li tkun naqset lil tagħti kont għal provvista taxxabbli.

Eżenzjoni mill-obbligu li tinħareġ riċevuta fiskali

11. (1) Il-Kummissarju jista', permezz ta' avviż bil-miktub, jeżenta lil xi persuna, u permezz ta' avviż pubblikat fil-Gazzetta jeżenta lil klassi ta' persuni minn kull obbligu impost permezz ta' din l-Iskeda u dik l-eżenzjoni tista' tingħata għal dak iż-żmien u b'dawk il-limitazzjonijiet u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati f'dak l-avviż.

(2) Il-Kummissarju jista' f'kull żmien b'avviż bil-miktub jew b'avviż ippubblikat fil-Gazzetta, skont il-każ, jirtira kull eżenzjoni li tingħata bis-saħħa ta' din il-partita.

Obbligu li riċevuta tinżamm u tiġi prodotta

12. Kull persuna li tinħarġilha riċevuta fiskali għandha żżomm dik ir-riċevuta għal żmien erbgħa u għoxrin siegħa u għandha, meta hekk tintalab matul dak iż-

żmien mill-Kummissarju jew minn uffiċjal awtorizzat mill-Kummissarju, tipproduċi dik l-irċevuta lill-Kummissarju jew lill-uffiċjal minnu awtorizzat.

Cash register *fiskali*

13. (1) *Cash register* fiskali għandu:

(*a*) jkun suffiċjenti biex jagħmel dawk il-funzjonijiet li jinsabu elenkati fil-paragrafu (2) ta' din il-partita; u

(*b*) jkun ta' tip speċifikatament approvat mill-Kummissarju permezz ta' avviż ippubblikat fil-Gazzetta jew approvat għall-għanijiet ta' u skont l-Att dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa jew l-Att dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud.

(2) Il-funzjonijiet li *cash register* għandu jkun suffiċjenti għalihom għall-għanijiet tas-subparagrafu (*a*) tal-paragrafu (1) ta' din il-partita huma:

(*a*) l-istampar ta' riċevuta maqsuma f'partiti għall-provvisti magħmula f'kull operazzjoni b'mod li jiġi indikat -

(i) isem u indirizz ta' min jagħmel il-provvista u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud;

(ii) xi jkunu l-oġġetti jew servizzi provvisti;

(iii) l-għadd ta' kull oġġett provvist;

(iv) jekk kull oġġetti ikunx taxxabbli jew eżenti mit-taxxa;

(v) it-total tal-kumpens, inkluża t-taxxa, imħallas għall-provvisti inklużi fl-operazzjoni;

(vi) numru konsekuttiv tal-operazzjoni;

(vii) il-*logo* tat-taxxa kif speċifikat mill-Kummissarju;

(viii) in-numru tas-serje tal-*cash register*;

(ix) id-data u ħin tal-provvista;

(x) u/jew kull tagħrif ieħor hekk kif il-Kummissarju jista' jeħtieġ;

(*b*) ir-reġistrazzjoni ta' kull operazzjoni odjerna fuq ġurnal stampat;

(*ċ*) il-ħażna ta' tagħrif fih mgħarraf li jkun meħtieġ f'memorja li ħadd ma jista' jidħol jew ibagħbas fiha.

Fiscal taxi meter

14. (1) *Fiscal taxi meter* għandu:

(*a*) jagħmel dawk il-funzjonijiet li jinsabu elenkati fil-paragrafu (2) ta' din il-partita; u

(*b*) jkun ta' tip approvat mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta skont l-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi publikati mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta skont ir-Regolamenti dwar Servizzi tat-*Taxi* jew xi regolamenti oħra li jissostitwixxu dawk ir-Regolamenti.

(2) Il-funzjonijiet li *fiscal taxi meter* għandu jkun suffiċjenti għalihom għall-għanijiet tal-paragrafu (1)(*a*) ta' din il-partita huma:

(*a*) stampar ta' riċevuta għal provvista magħmula dwar kull transazzjoni li turi -

(i) l-isem u n-numru tar-reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud tal-fornitur,

(ii) in-numru tal-permess tat-*taxi*,

(iii) data u ħin tal-provvista,

(iv) numru tas-serje tat-transazzjoni,

(v) is-servizz provdut u r-rata applikabbli,

(vi) it-total, inkluz it-taxxa, tal-korrispettiv imħallas għall-provvista,

(vii) it-tip ta' *tax logo* kif speċifikat mill-Kummissarju,

(viii) in-numru tas-serje tal-*fiscal taxi meter*,

(ix) u/jew kull tagħrif ieħor hekk kif il-Kummissarju jista' jeħtieġ;

(*b*) il-ħażna fih ta' tagħrif predeterminat li jkun maħżun f'memorja li ħadd ma jista' jidħol jew ibagħbas fiha.

Emendata:
A.L. 21 tal-1999;
A.L. 201 tal-1999;
A.L. 94 tal-2001.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 426 tal-2007;
A.L. 132 tal-2009;
A.L. 73 tal-2010;
A.L. 424 tal-2012
A.L. 425 tal-2012;
A.L. 142 tal-2013;
A.L. 348 tal-2017;
A.L. 299 tal-2018;
A.L. 226 tal-2020;
A.L. 350 tal-2024.

L-ERBATAX-IL SKEDA

[Artikolu 57]

Każijiet Speċjali

Taqsima Wieħed
Kontabilità bbażata fuq ħlasijiet

Tifsir

1. F'din it-Taqsima:

"provvisti kwalifikati" tfisser:

(*a*) servizzi mogħtija minn persuna li jkollha warrant maħruġ bis-saħħa ta' xi liġi fis-seħħ f'Malta sabiex teżerċita l-professjoni tagħha b'mod indipendenti fl-eżerċizzju ta' tali professjoni;

(*b*) servizzi mogħtija minn grupp ta' persuni li għandhom warrant maħruġ bis-saħħa ta' xi liġi fis-seħħ f'Malta sabiex jeżerċitaw professjoni kemm jekk assoċjati bi sħab sew jekk xort' oħra iżda eskluża kumpanija;

(*ċ*) servizzi mogħtija minn kumpanija, li meta jkunu mogħtija minn persuna fiżika jkunu jeħtieġu warrant maħruġ bis-saħħa ta' xi liġi fis-seħħ f'Malta sabiex jitwettqu dawk is-servizzi fl-eżerċizzju ta' professjoni, u li tkun reġistrata skont kwalunkwe liġi fis-seħħ f'Malta sabiex tiġi eżerċitata tali professjoni;

(*d*) servizzi mogħtija minn arbitru fuq talba għal arbitraġġ magħmula skont l-Att dwar l-Arbitraġġ;

(*e*) servizzi mogħtija minn perit ġudizzjarju jew minn espert appuntat minn qorti jew minn tribunal imwaqqaf skont il-liġi;

(*f*) servizzi mogħtija minn kuntratturi tal-inġinerija ċivili, mekkanika u elettrika fil-kapaċità professjonali tagħhom; u

(*g*) provvisti magħmula minn bejjiegħa bl-imnut.

Għażla għal kontabilità bbażata fuq ħlasijiet

2. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima, persuna taxxabbli reġistrata taħt l-artikolu 10 li twettaq provvisti kwalifikati u li l-fatturat annwali tagħha, ikkalkulat skont il-partita 3 fit-Tifsir tas-Sitt Skeda, ma jaqbiżx €2,000,000, eskluża t-taxxa, tista' tagħżel li tali taxxa ssir dovuta mal-ewwel waħda:

(*a*) mid-data meta tinħareġ fattura ta' taxxa jew riċevuta fiskali, skont il-każ, għall-provvista, sal-punt kopert minn tali fattura ta' taxxa jew riċevuta fiskali; jew

(*b*) mid-data meta jsir ħlas għal tali provvista, sal-punt kopert minn dak il-ħlas:

Iżda d-dritt ta' tnaqqis ta' input tax ta' tali persuna għandu jiġi pospost sakemm it-taxxa fuq xi oġġetti jew servizzi fornuti lilha tkun tħallset lill-fornitur tagħha.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subpartita (1) ma għandhomx japplikaw għal provvisti ta' servizzi li fir-rigward tagħhom it-taxxa titħallas mill-klijent u għal provvisti jew trasferimenti ta' oġġetti msemmija fil-partita 4 tar-Raba' Skeda.

Fatturi u riċevuti għal provvisti kwalifikati

3. (1) Meta fattura ta' taxxa tkun meħtieġa li tinħareġ għal provvista kwalifikata magħmula skont il-partita 2, din għandha tinħareġ mhux aktar tard mill-ħmistax (15)-il jum tax-xahar wara x-xahar li fih isir il-ħlas għall-imsemmija provvista, sal-limitu kopert minn dak il-ħlas.

(2) Meta tkun meħtieġa riċevuta fiskali għal provvista kwalifikata magħmula skont il-partita 2, sakemm ma tkunx inħarġet qabel ma jkun sar il-ħlas, din għandha tinħareġ u tiġi kkonsenjata lill-persuna li tagħmel il-ħlas jew lil min issir il-provvista, minnufih wara li jkun sar il-ħlas, sal-limitu kopert minn dak il-ħlas.

Trasferimenti ta' djun li jirriżultaw minn provvisti soġġetti għal kontabilità bbażata fuq ħlasijiet

4. Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima, meta persuna tittrasferixxi xi dejn dovut lilha li jirriżulta minn provvista magħmula skont il-partita 2, it-taxxa fuq tali provvista għandha titħallas fid-data ta' tali trasferiment.

Tħassir tar-reġistrazzjoni mill-artikolu 10

5. Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima, meta r-reġistrazzjoni ta' persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 tiġi mħassra, għal xi raġuni, it-taxxa fuq provvista magħmula skont il-partita 2 għandha ssir dovuta, mhux aktar tard mill-aħħar jum tal-aħħar perjodu ta' taxxa tagħha.

Taqsima Tnejn

Oġġetti użati, xogħlijiet artistiċi, oġġetti
għall-kollezzjoni u antikitajiet

Tifsir

1. F'din it-Taqsima sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

(1) "xogħlijiet artistiċi" tfisser -

(*a*) stampi, *collage* u plakki dekorativi bħalhom, pitturi u tpinġijiet li jsuru bl-idejn mill-artist, minbarra minn pjanti u tpinġijiet għall skopijet ta' arkitettura, inġinerija, industrija, kummerċ, topografija jew skopijiet oħra bħal dawk, oġġetti manifatturati dekorati bl-idejn, xenarju tat-teatru, *studio back cloths* jew oġġetti bħalhom impinġija fuq il-luna;

(*b*) inċiżjonijiet, stampi u litografiji oriġinali, meta dawn ikunu impressjonijiet prodotti f'għadd limitat dirett bl-abjad u l-iswed jew bil-kulur ta' xi illustrazzjoni waħda jew diversi li jkunu għalkollox saru mill-artist bl-idejn, irrispettivament mill-proċess jew mill-materjal użat minnu, imma ma jinkludi ebda proċess mekkaniku jew fotomekkaniku;

(*ċ*) skulturi u statwarji oriġinali, f'kull materjal, sakemm dawn ikunu għalkollox saru mill-artist; forom ta' skulturi li l-produzzjoni tagħhom tkun limitata għal tmien kopji u sorveljata mill-artist jew mis-suċessur tiegħu fit-titolu;

(*d*) tapezzeriji u tessuti li jiddendlu mal-ħajt magħmulin bl-idejn minn disini oriġinali, sakemm ma jkunx hemm iżjed minn tmien kopji ta' kull oġġett;

(*e*) biċċiet ta' ċeramika individwali li jkunu għalkollox saru mill-artist u/jew iffirmati minnu;

(*f*) *enamels* fuq ir-ram, li jkunu għalkollox saru bl-idejn, limitati għal tmien kopji enumerati li jkollhom il-firma tal-artist jew ta' *studio* partikolari, eskluži oġġetti ta' gojjellerija u oġġetti maħdumin minn ħaddiema tad-deheb u l-fidda (arġentiera);

(*g*) fotografiji li jkunu ttieħdu minn artist, jew stampati minnu jew taħt is-sorveljanza tiegħu, iffirmati u enumerati u limati għal 30 kopja, inkluži dawk ta' kull daqs u manifatura.

(2) "oġġetti gġall-kollezzjoni" tfisser:

(*a*) bolli postali, timbri postali, bolli postali ttimbrati bid-data tal-ewwel jum tal-ħruġ, karti tal-ittri ttimbrati minn qabel u oġġetti simili, ittimbrati u jekk mhux ittimbrati li ma jkunux valuta legali jew li ma jkunx maħsuba biex ikunu valuta legali;

(*b*) kollezzjonijiet u oġġetti għall-kollezzjoni ta' interess żooloġiku, botaniku, minerarju, anatomiku, storiku, arkejoloġiku, paleontoloġiku, etnografiku jew ta' interess numismatiku.

(3) "antikitajiet" tfisser oġġetti minbarra xogħlijiet artistiċi jew oġġetti għall-kollezzjoni eqdem iżjed minn mitt sena.

(4) "oġġetti użati" tfisser proprjetà mobbli tanġibbli li tkun tista' terġa tintuża kif inhi jew wara li tissewwa, minbarra xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni jew antikitajiet u minbarra metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż.

(5) "bejjiegħ ta' oġġetti użati" tfisser persuna taxxabbli li, fil-kors tal-attività ekonomika tagħha, tixtri jew takkwista bil-għan tan-negozju tagħha, jew timporta bl-

iskop li tbiegħ, oġġetti użati u/jew xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni jew antikitajiet, sew jekk dik il-persuna tkun qed taġixxi f'isimha sew jekk għan-nom ta' xi persuna oħra skont ftehim li titħallas kummissjoni fuq dak ix-xiri jew bejgħ.

(6) "irkantatur" tfisser persuna taxxabbli li, fil-kors tal-attività ekonomika tagħha, toffri oġġetti għall-bejgħ b'irkant pubbliku bl-iskop li tbiegħ dawk l-oġġetti lil min jagħmel l-ogħla offerta.

(7) "prinċipal tal-irkantatur" tfisser persuna li tagħti oġġetti lil irkantatur skont kuntratt li titħallas kummissjoni fuq bejgħ skont dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) l-irkantatur joffri l-oġġetti għall-bejgħ f'ismu iżda għan-nom tal-prinċipal tiegħu;

(*b*) l-irkantatur jgħaddi l-oġġetti, f'ismu iżda għan-nom tal-prinċipal tiegħu, lill-persuna li tagħmel l-ogħla offerta f'irkant pubbliku.

Bejjiegħ ta' oġġetti użati

2. Bejjiegħ ta' oġġetti użati li jagħmel provvisti ta' oġġetti użati, xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni u antikitajiet, għandu jitlob u jiġbor taxxa fuq il-marġini tal-profitt, skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima.

Provvisti

3. Il-provvisti tal-oġġetti msemmija fil-partita 2 ta' din it-Taqsima għandhom ikunu provvisti ta' oġġetti użati, xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni u antikitajiet, magħmula minn bejjiegħ ta' oġġetti użati, li jkunu ġew provvisti lilu fil-Komunità -

(*a*) minn persuna mhux taxxabbli; jew

(*b*) minn persuna taxxabbli oħra li ma tkunx persuna taxxabbli koperta mill-eżenzjoni għal impriżi żgħar prevista fl-Artikolu 284 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, sa fejn il-provvista ta' oġġetti minn tali persuna l-oħra tkun eżenti bla kreditu;

(*ċ*) minn persuna taxxabbli oħra, sakemm il-provvista ta' oġġetti minn tali persuna taxxabbli l-oħra tkun koperta mill-eżenzjoni għal impriżi żgħar prevista fl-Artikolu 284 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE u tinvolvi oġġetti kapitali.

(*d*) minn bejjiegħ ieħor ta' oġġetti użati sakemm il-provvista ta' oġġetti minn dak il-bejjiegħ l-ieħor ta' oġġetti użati tkun tħallset fuqha t-taxxa fuq il-valur miżjud skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima.

Valur Taxxabbli

4. (1) Il-valur taxxabbli tal-provvisti tal-oġġetti msemmija fil-partita 3 ta' din it-Taqsima għandu jkun il-marġini ta' profitt magħmul minn dak il-bejjiegħ ta' oġġetti użati wara li jitnaqqas l-ammont ta' taxxa fuq il-valur miżjud li jirrelata għal dak il-marġini ta' profitt. Dak il-marġini ta' profitt għandu jkun daqs in sew id-differenza bejn il-prezz tal-bejgħ mitlub mill-bejjiegħ ta' oġġetti użati għal dawk l-oġġetti u l-prezz imħallas għall-akkwist tagħhom.

(2) Għall-għanijiet tal-paragrafu (1) ta' din il-partita -

(*a*) "prezz tal-bejgħ" tfisser kull ammont li jagħmel parti mill-prezz mitlub, jew li għandu jintalab, mill-bejjiegħ tal-oġġetti użati mingħand ix-xerrej, u għandu jinkludi kull sussidju li jkollu x'jaqsam direttament ma' dik l-operazzjoni, taxxi, dazji, imposti u ħlasijiet jew spejjeż inċidentali bħalma huma kummissjoni, ippakkjar, trasport u spejjeż ta' assigurazzjoni mitluba minn dak il-bejjiegħ tal-oġġetti użati lix-xerrej

iżda eskluż kull skontijiet, jew ħlas lura ta' spejjeż imħallsa għan-nom u akkont tax-xerrej;

(*b*) "prezz tax-xiri" tfisser kull ma jagħmel parti mill-ħlas kif imfisser fis-subparagrafu (*a*) ta' dan il-paragrafu, imħallas jew li għandu jitħallas, mill-bejjiegħ tal-oġġetti użati lill-persuna li tagħmillu l-provvista.

Għażla applikabbli

5. (1) Bejjiegħa ta' oġġetti użati għandu jkollhom l-għażla li japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, wara li jkunu kisbu l-approvazzjoni tal-Kummissarju bil-miktub, dwar provvisti ta':

(*a*) xogħlijiet tal-arti forniti lilhom mill-kreaturi tagħhom jew is-suċċessuri tagħhom fit-titolu;

(*b*) xogħlijiet tal-arti forniti lilhom minn persuna taxxabbli li mhix bejjiegħ taxxabbli.

(2) Meta bejjiegħ ta' oġġetti użati jeżerċita l-għażla disponibbli taħt is-subpartita (1), tali għażla għandha tkopri, mill-inqas, sentejn (2) kalendarji.

(3) Meta bejjiegħ ta' oġġetti użati jeżerċita l-għażla disponibbli taħt is-subpartita (1), il-valur taxxabbli għandu jiġi stabbilit skont il-partita 4 ta' din it-Taqsima.

Input tax

6. (1) Persuni taxxabbli ma jkollhomx dritt li jnaqqsu t-taxxa fuq il-valur miżjud dovuta jew li tkun ħallset fuq oġġetti li ġew, jew li għandhom jiġu, pprovduti lilhom minn bejjiegħa ta' oġġetti użati, meta l-provvista ta' dawk l-oġġetti tkun saret skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima.

(2) Meta bejjiegħ ta' oġġetti użati ikun ta rendikont tat-taxxa fuq il-valur miżjud skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, ma jkollux dritt jitlob lura:

(*a*) taxxa fuq il-valur miżjud imħallsa jew li għandha titħallas fuq xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni jew antikitajiet li jkun importa hu stess;

(*b*) taxxa fuq il-valur miżjud dovuta jew imħallsa fuq xogħlijiet provduti, jew li għandhom jiġu provduti, lilu mill-artist li jkun għamilhom jew mill-eredi tiegħu;

(*ċ*) taxxa fuq il-valur miżjud dovuta jew imħallsa fuq xogħlijiet artistiċi provduti, jew li għandhom jiġu provduti, lilu minn persuna taxxabbli li ma tkunx bejjiegħ ta' oġġetti użati.

Konteġġi separati

7. Meta bejjiegħ ta' oġġetti użati jagħmel provvisti li għalihom tirreferi din it-Taqsima u provvisti oħra, huwa għandu jżomm kontijiet separati biex jiddistingwi bejn il-provvisti li għalihom tirreferi din it-Taqsima u dawk il-provvisti l-oħra.

Fattura ta' xiri

8. Meta provvista ta' oġġetti użati lill-bejjiegħ ta' oġġetti użati tkun saret minn persuna li ma tkunx għamlet il-provvista ta' dawk l-oġġetti fit-twettiq tal-attività ekonomika tagħha, dak il-bejjiegħ għandu joħroġ fattura ta' xiri fiż-żmien meta dawk l-oġġetti jkunu ġew provuti lilu, li għandu jkun fiha dan it-tagħrif li ġej -

(*a*) in-numru tal-fattura ta' xiri;

(*b*) id-data tax-xiri;

(*ċ*) isem u l-indirizz tal-bejjiegħ;

(*d*) isem u l-indirizz tax-xerrej;

(*e*) deskrizzjoni tal-oġġetti;

(*f*) il-prezz sħiħ imħallas;

(*g*) ir-referenza relattiva għar-reġistrazzjoni fil-kotba tal-kontijiet tax-xerrej dwar dik l-operazzjoni;

(*h*) il-firma tal-bejjiegħ.

Fattura ta' bejgħ

9. Bejjiegħ ta' oġġetti wżati li jagħmel provvista li għaliha tirreferi din it-Taqsima ma għandux joħroġ fattura ta' taxxa jew xi dokument ieħor li jkun juri li xi ammont ikun taxxa jew li jkun attribwibbli għal taxxa, iżda għandu joħroġ fattura ta' bejgħ li jkun fiha t-tagħrif li ġej u għandu jżomm kopja tagħha -

(*a*) in-numru tal-fattura tal-bejgħ;

(*b*) id-data tal-bejgħ;

(*ċ*) l-isem, l-indirizz u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-bejjiegħ;

(*d*) l-isem u l-indirizz tax-xerrej;

(*e*) deskrizzjoni tal-oġġetti;

(*f*) il-prezz sħiħ inkluża t-taxxa;

(*g*) ir-referenza relattiva għar-reġistrazzjoni fil-kotba tal-kontijiet tal-bejjiegħ dwar dik l-operazzjoni;

(*h*) din id-dikjarazzjoni li ġejja li tiġi ffirmata mill-bejjiegħ:

"Niddikjara li ma ntalab jew ser jintalab ebda kreditu għall-*input tax* minni dwar oġġetti mibjugħin f'din il-fattura".

Għażla li tista' ssir minn bejjiegħa ta' oġġetti użati

10. (1) Bejjiegħ ta' oġġetti użati jista' jagħti kont għat-taxxa fuq il-valur miżjud skont id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-Att dwar kull provvista li għaliha jirreferu l-partiti 2 u 3 ta' din it-Taqsima, mingħajr ebda referenza għal din it-Taqsima.

(2) Meta bejjiegħ ta' oġġetti użati hekk jagħżel dwar:

(*a*) il-provvista ta' xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni jew antikitajiet li jkun importa hu stess, ikollu d-dritt jitlob lura t-taxxa fuq il-valur miżjud imħallsa jew li għandha titħallas fuq l-importazzjoni ta' dawk l-oġġetti;

(*b*) il-provvista ta' xogħlijiet artistiċi li tkun saret lilu minn min ikun għamilhom, ikollu d-dritt jitlob lura t-taxxa fuq il-valur miżjud dovuta jew imħallsa fuq dawk ix-xogħlijiet artistiċi provduti lilu;

(*ċ*) il-provvista ta' xogħlijiet artistiċi li tkun saret lilu minn persuna taxxabbli li ma tkunx bejjiegħ ta' oġġetti użati, hu jkollu d-dritt jitlob lura t-taxxa fuq il-valur miżjud dovuta jew imħallsa fuq ix-xogħol artistiku provdut lilu.

(3) Id-dritt li tintalab lura *input tax* fuq provvisti li għalihom jirreferi l-paragrafu (1) ta' din il-partita jseħħ fiż-żmien li fih għandha tintbagħat id-denunzja tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

Bejgħ b'irkant pubbliku

11. (1) Meta rkantatur jagħmel provvista ta' oġġetti użati, xogħlijiet artistiċi, oġġetti għall-kollezzjoni jew antikitajiet b'irkant pubbliku, meta jkun qed jaġixxi f'ismu, skont ftehim li bis-saħħa tiegħu titħallas kummissjoni fuq il-bejgħ ta' dawk l-oġġetti b'irkant pubbliku, għan-nom ta':

(*a*) persuna mhux taxxabbli; jew

(*b*) persuna taxxabbli oħra sakemm il-provvista tal-oġġetti mill-persuna taxxabbli l-oħra ssir skont ftehim li bis-saħħa tiegħu titħallas kummissjoni fuq il-bejgħ jew ix-xiri u tkun provvista eżentata skont it-Taqsima Tnejn tal-Ħames Skeda li tinsab mal-Att; jew

(*ċ*) persuna taxxabbli oħra, sakemm il-provvista ta' oġġetti, imwettqa minn tali persuna taxxabbli f'konformità ma' kuntratt li taħtu titħallas kummissjoni fuq bejgħ, tkun koperta mill-eżenzjoni għal impriżi żgħar prevista fl-Artikolu 284 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE u tkun tinvolvi oġġetti kapitali; jew

(*d*) bejjiegħ ta' oġġetti użati ieħor, sakemm il-provvista ta' oġġetti minn dak il-bejjiegħ ta' oġġetti użati l-ieħor issir skont kuntratt li bis-saħħa tiegħu titħallas kummissjoni fuq il-bejgħ jew ix-xiri u jkun suġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima,

il-valur taxxabbli ta' kull provvista ta' oġġetti għandu jkun dak speċifikat fil-paragrafi l-oħra ta' din il-partita.

(2) Il-valur taxxabbli ta' kull provvista ta' oġġetti li għalihom japplika l-paragrafu (3) ta' din il-partita jkun l-ammont sħiħ mitlub lix-xerrej mill-irkantatur skont il-paragrafu (4) ta' din il-partita, nieqes -

(*a*) l-ammont nett imħallas jew li għandu jitħallas mill-irkantatur lill-prinċipal tiegħu, stabbilit skont il-paragrafu (3) ta' din il-partita; u

(*b*) l-ammont ta' taxxa dovut mill-irkantatur dwar dik il-provvista.

(3) L-ammont nett imħallas jew li għandu jitħallas mill-irkantatur lill-prinċipal tiegħu għandu jkun daqsinsew id-differenza bejn:

(*a*) il-prezz tal-oġġetti fl-irkant pubbliku; u

(*b*) l-ammont ta' kummissjoni miksuba jew li għandha tinkiseb mill-irkantatur mingħand il-prinċipal tiegħu, skont ftehim li bis-saħħa tiegħu titħallas dik il-kummissjoni fuq dak il-bejgħ.

(4) Irkantatur għandu jagħti lix-xerrej fattura ta' bejgħ li jkun fiha dan it-tagħrif li ġej-

(*a*) in-numru tal-fattura tax-xiri;

(*b*) id-data tal-bejgħ;

(*ċ*) l-isem, l-indirizz u numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-bejjiegħ;

(*d*) l-isem u l-indirizz tax-xerrej;

(*e*) deskrizzjoni tal-oġġetti;

(*f*) l-prezz tal-oġġetti fl-irkant;

(*g*) taxxi, dazji, imposti u spejjeż;

(*h*) spejjeż inċidentali bħal ma huma kummissjoni, pakkettjar, spejjeż ta' trasport u assigurazzjoni mitluba mill-irkantatur lix-xerrej;

(*i*) ir-referenza relattiva għall-operazzjoni mniżżla fil-kotba tal-kontijiet

tal-bejjiegħ;

(*j*) din id-dikjarazzjoni li ġejja li tiġi ffirmata mill-bejjiegħ:

"Niddikjara li ma ntalab jew ser jintalab ebda kreditu għall-*input tax* minni dwar l-oġġetti mibjugħin fuq din il-fattura.";

u il-fattura ta' bejgħ m'għandha turi ebda ammont ta' taxxa fuq il-valur miżjud separatament.

(5) L-irkantatur li lilu jkunu ngħataw l-oġġetti skont ftehim li bis-saħħa tiegħu titħallas kummissjoni fuq bejgħ b'irkant pubbliku għandu joħroġ fattura lill-prinċipal tiegħu, li jkun fiha dan it-tagħrif li ġej:

(*a*) in-numru konsekuttiv tal-fattura;

(*b*) id-data tal-operazzjoni;

(*ċ*) l-isem u l-indirizz tal-prinċipal;

(*d*) l-isem, l-indirizz u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-irkantatur;

(*e*) id-deskrizzjoni tal-oġġetti;

(*f*) l-ammont tal-operazzjoni (jiġifieri l-prezz tal-irkant tal-oġġetti nieqes l-ammont tal-kummissjoni miksuba jew li għandha tinkiseb mingħand il-prinċipal);

(*g*) il-firma tal-prinċipal:

Iżda meta l-prinċipal ikun persuna taxxabbli, il-fattura hekk maħruġa għandha sservi bħala l-fattura ta' taxxa li tkun meħtieġa li tinħareġ skont it-Tnax-il Skeda li tinsab mal-Att.

(6) L-irkantaturi li jipprovdu oġġetti skont il-kondizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu (1) ta' din il-partita, għandhom juru fis-*suspense account* tal-kotba tagħhom:

(*a*) l-ammonti miksuba jew li għandhom jinkisbu mix-xerrej tal-oġġetti;

(*b*) l-ammont imħallas lura jew li għandu jitħallas lura lill-bejjiegħ tal-oġġetti;

u l-ammonti msemmija hawn qabel għandhom ikunu sostanzjati bid-dokumentazzjoni relevanti.

(7) Il-provvista ta' oġġetti minn irkantatur għandha titqies li tkun saret fiż-żmien meta jsir il-bejgħ ta' dawk l-oġġetti b'irkant pubbliku.

Oġġetti li jittieħdu lura fil-pussess

12. Meta xi oġġetti jittieħdu lura fil-pussess -

(*a*) taħt il-patti ta' xi ftehim finanzjarju; jew

(*b*) minn xi assiguratur fil-konklużjoni ta' *claim* taħt polza tal-assigurazzjoni; jew

(*ċ*) minn *mortgagee* skont id-drittijiet tiegħu taħt *mortgage* fuq bastiment jew inġenji tal-ajru,

u jiġu provduti mill-persuna li tkun ħadithom lura fil-pussess tagħha fl-istess kundizzjoni bħalma kienu fiha fiż-żmien meta ttieħdu lura fil-pussess, dik il-provvista minn dik il-persuna ma għandha titqies la bħala provvista ta' oġġetti u lanqas bħala provvista ta' servizzi.

Taqsima Tlieta
Servizzi Professjonali

Tifsira ta' Servizzi Professjonali

1. Għall-fini ta' din it-Taqsima, "servizzi professjonali" għandha tfisser is-servizzi kwalifikati msemmija fl-Ewwel Parti ta' din l-Iskeda.

Data meta jitwettqu ċerti servizzi

2. Meta, għal kwalunkwe fini ta' dan l-Att, ikun meħtieġ li tiġi stabbilita d-data li fiha ċerti servizzi msemmija f'din it-Taqsima jitwettqu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) is-servizzi ta' avukat jew ta' prokuratur legali fl-assistenza lil kwalunkwe parti fi proċeduri ġudizzjarji għandhom jiġu ttrattati bħala eżegwiti fid-data meta digriet jew sentenza finali f'dawk il-proċeduri jingħataw mill-qorti li fiha jkunu ġew istitwiti l-proċeduri, jew, meta l-avukat jew il-prokuratur legali jabbanduna jew jiġi abbandunat mill-klijent tiegħu f'xi data li tiġi qabel, f'tali data li tiġi qabel:

Iżda servizzi relatati ma' proċeduri istitwiti fi qrati differenti għandhom jitqiesu bħala fornuti separatament;

(*b*) is-servizzi ta' perit ġudizzjarju jew ta' espert maħtur minn qorti jew tribunal stabbilit bil-liġi għandhom jiġu ttrattati bħala mwettqa fid-data li fiha r-rapport jiġi ppreżentat il-qorti jew fit-tribunal jew, meta l-ħatra tiġi tterminata f'xi data li tiġi qabel, f'tali data li tiġi qabel; u

(*ċ*) is-servizzi ta' arbitru għandhom jiġu ttrattati bħala mwettqa fid-data tad-deċiżjoni jew, meta l-ħatra tiġi tterminata f'xi data li tiġi qabel, f'tali data li tiġi qabel.

Taxxa fuq ċerti servizzi professjonali fejn it-tariffi tad-drittijiet huma stabbiliti bil-liġi

3. (1) It-taxxa li għandha titħallas fuq provvista ta' servizzi professjonali għandha tkun ammont ogħla mill-ammont li jirriżulta li għandu jitħallas għal dawk is-servizzi skont xi tariffa ta' drittijiet stabbilita taħt xi liġi fis-seħħ f'Malta.

(2) L-ebda ħaġa f'din il-partita ma għandha tinftiehem bħala li teħtieġ lil kwalunkwe persuna meħtieġa bil-liġi sabiex tistma jew tiddikjara d-drittijiet li għandhom jitħallsu skont kwalunkwe tali tariffa sabiex tiddikjara jew tistma wkoll l-imsemmija taxxa.

(3) F'kwalunkwe azzjoni għall-infurzar tat-titolu eżekuttiv imsemmi fl-artikolu 253(ċ) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, l-ammont li għalih jista' jiġi infurzat il-ħlas għandu jkun l-ammont muri fit-taxxa tal-ispejjeż inkwistjoni miżjud b' kwalunkwe taxxa li għandha titħallas fuq il-provvista ta' servizzi professjonali li għaliha tirreferi t-taxxa tal-ispejjeż kif muri b'fattura ta' taxxa jew riċevuta fiskali jew kopja awtentika tagħhom annessa ma' dik it-taxxa.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subpartita (3) għandhom ikunu bla ħsara għad-dritt tad-debitur li jitlob il-kunsinna tal-fattura tat-taxxa oriġinali jew ir-riċevuta fiskali skont il-partita 4 ta' din it-Taqsima.

Taxxa mitluba minn partijiet terzi

4. Id-dispożizzjonijiet ta' din il-partita għandhom japplikaw fir-rigward ta' kwalunkwe azzjoni għall-ħlas ta' drittijiet għal servizzi professjonali mressqa kontra kwalunkwe persuna li ma tkunx il-persuna li lilha jkunu ġew ipprovduti s-servizzi:

(*a*) il-persuna li kontriha tinġieb l-azzjoni ma għandhiex tkun marbuta li tħallas l-ammont relatat mat-taxxa, jekk ikun hemm, li għandha titħallas fuq il-provvista ta' tali servizzi kemm-il darba l-fattura tat-taxxa oriġinali jew ir-riċevuta fiskali għal dawk is-servizzi li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (b) ma jiġux konsenjati lilha jew, meta l-azzjoni tinġieb kontra numru ta' persuni konġuntament, lil xi wieħed minnhom;

(*b*) fattura ta' taxxa konsenjata kif imsemmi qabel, b'żieda mal-informazzjoni meħtieġa minn dan l-Att, għandu jkun fiha:

(i) id-dikjarazzjoni li ġejja ffirmata mill-persuna li lilha jkunu ngħataw is-servizzi msemmija:

"Niddikjara li ma ntalab jew se jintalab l-ebda kreditu għal input tax minni fir-rigward tas-servizzi professjonali msemmija f'din il-fattura ta' taxxa.";

(ii) meta l-persuna li kontriha tinġieb l-azzjoni jew it-talba tkun persuna reġistrata taħt l-artikolu 10 jew, meta l-azzjoni tinġieb kontra numru ta' persuni konġuntament, meta kwalunkwe waħda minnhom tkun persuna reġistrata taħt l-artikolu 10, l-isem u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-imsemmija persuna reġistrata; u

(*ċ*) meta fattura ta' taxxa jew riċevuta fiskali għal drittijiet għal servizzi professjonali, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (b), jekk applikabbli, tiġi kkonsenjata lil persuna taxxabbli li hija obbligata bil-liġi li tħallas jew tirrimborża l-imsemmija drittijiet hija għandha għall-finijiet ta' dan l-Att tiġi ttrattata bħallikieku kienet fattura ta' taxxa għal servizzi professjonali fornuti lilha.Taqsima Erbgħa

Taqsima Erbgħa

Aġenti tal-Ivvjaġġar

Tifsir

1. F'din it-Taqsima, "aġent tal-ivvjaġġar" tfisser u tinkludi lil kull persuna li, mingħajr ebda tibdil materjali, tixtri u terġa tbiegħ servizzi ta vjaġġi, lukandi, vakanzi u servizzi relatati oħra għal vjaġġaturi, u jinkludu wkoll operaturi tal-vjaġġi.

Applikazzjoni

2. Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima għandhom japplikaw għall-operat ta' aġenti tal-ivvjaġġar, meta l-aġent tal-ivvjaġġar jaġixxi max-xerrej f'ismu stess u juża l-provvisti u servizzi ta' persuna oħra fil-provvista ta' faċilitajiet għall-ivvjaġġar:

Iżda din it-Taqsima ma għandhiex tapplika għal aġent tal-ivvjaġġar li jkun qiegħed jaġixxi bħala intermedjarju u jkun qiegħed sempliċement iħallas lura spejjeż lil persuna oħra għan-nom u akkont ta' dik il-persuna li tkun ser tivvjaġġa.

Is-servizzi provduti għandhom jitqiesu li jkunu saru f'operazzjoni waħda

3. Kull operazzjoni magħmula minn aġent tal-ivvjaġġar għall-benefiċċju ta' persuna li tkun ser tivvjaġġa li jkollha x'taqsam ma' dak il-vjaġġ għandha titqies

bħala provvista waħda ta' servizzi provduti minnu lil dik il-persuna.

Lok ta' provvista

4. Il-lok ta' provvista tas-servizzi li għalihom tapplika l-partita 3 għandu jitqies li jkun il-lok fejn dak l-aġent tal-ivvjaġġar ikun stabbilit.

Valur taxxabbli

5. Il-valur taxxabbli tal-provvisti li għalihom tirreferi l-partita 3 ta' din it-Taqsima magħmula minn aġent tal-ivvjaġġar għandu jkun id-differenza bejn in-nefqa, inkluża t-taxxa fuq il-valur miżjud, tal-aġent tal-ivvjaġġar għall-akkwist ta' dawk il-provvisti u l-prezz totali, eskluża t-taxxa fuq il-valur miżjud, imħallas mill-persuna li tkun ser tivvjaġġa, meta l-provvisti jkunu għall-benefiċċju dirett ta' dik il-persuna li tkun ser tivvjaġġa:

Iżda meta provvista magħmula lil aġent tal-ivvjaġġar tkun meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li tkun appoġġata minn fattura ta' taxxa, għandu jittieħed kont biss tan-nefqa ta' dik il-provvista għall-għanijiet ta' din il-partita, jekk l-aġent tal-ivvjaġġar ikollu f'idejh dik il-fattura ta' taxxa.

Input tax

6. It-taxxa fuq il-valur miżjud imħallsa minn aġent tal-ivvjaġġar lil persuni taxxabbli oħra fuq provvisti magħmula minn dawk il-persuni taxxabbli lil dak l-aġent tal-ivvjaġġar u għall-għanijiet tas-servizzi li għalihom tapplika l-partita 3 u għall-benefiċċju dirett tal-persuna li tkun ser tivvjaġġa ma għandhiex tkun eliġibbli li titnaqqas jew titħallas lura.

Provvisti barra l-Komunità

7. Jekk operazzjonijiet fdati mill-aġent tal-ivvjaġġar lil persuni oħra taxxabbli jiġu mwettqa minn dawk il-persuni barra l-Komunità, is-servizz tal-aġent tal-ivvjaġġar għandu jitqies bħala s-servizz ta' intermedjarju li huwa eżenti bil-kreditu skont il-partita 5 tat-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda. Meta dawn l-operazzjonijiet jitwettqu kemm ġewwa l-Komunità kif ukoll barra l-Komunità, dik il-parti biss tal-aġent tal-ivvjaġġar li jkollha x'taqsam ta' operazzjonijiet barra l-Komunità għandha hekk titqies bħala eżenti bil-kreditu.

Setgħat tal-Kummissarju

8. Il-Kummissarju jista' jagħti dawk id-direttivi lil, u jeħtieġ dak it-tagħrif mingħand, aġent tal-ivvjaġġar hekk kif jista' jqis li jkun meħtieġ sabiex tkun tista' titħaddem sew din it-Taqsima.

Dokumentazzjoni

9. Aġent tal-ivvjaġġar għandu jżomm, b'żieda ma' kull dokumentazzjoni meħtieġa li tinżamm skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, dik id-dokumentazzjoni oħra li tkun meħtieġa hekk li jkun jista' jiġi aċċertat l-ammont ta' taxxa li għandu jitħallas skont din it-Taqsima.

Taqsima Ħamsa

Taxxa fil-Perikolu

1. Meta, f'kwalunkwe kuntratt ta' provvista partikolari, u sabiex jiġi żgurat il-ħlas regolari tat-taxxa skont dan l-Att, il-Kummissarju jista', permezz ta' avviż bil-miktub lill-partijiet fil-kuntratt jordna li l-ħlas tat-taxxa fuq provvista taxxabbli magħmula lil persuna stabbilita f'Malta u reġistrata skont l-artikoli 10 jew 12 għandu jkun ir-responsabbiltà tal-persuna li lilha ssir il-provvista.

2. Meta ordni li għalih jirreferi l-partita 1 ta' din it-Taqsima jkun ingħata mill-

Kummissarju, il-persuna li tkun irċeviet dik il-provvista għandha żżomm, b'żieda ma' kull dokumentazzjoni meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, kull dokumentazzjoni oħra li tista' tkun meħtieġa hekk li jkun jista' jiġi aċċertat l-ammont ta' taxxa li għandu jitħallas taħt din it-Taqsima.

3. Meta tkun ingħatat direzzjoni mill-Kummissarju skont il-partita 1 ta' din it-Taqsima, il-fattura ta' taxxa li tkun meħtieġa li tinħareġ skont dan l-Att mill-persuna li tagħmel il-provvista għandha, minflok l-informazzjoni meħtieġa mill-partita 3(i) tat-Tnax-il Skeda, tindika l-kliem "Direzzjoni sabiex il- VAT jiġi self-charged mill-konsumatur skont it-Taqsima Ħamsa tal-Erbatax-il Skeda li tinsab mal-Att dwar il-VAT.

4. Meta jkun ingħata ordni mill-Kummissarju skont id-dispożizzjonijiet tal-partita 1 ta' din it-Taqsima, dak l-ordni ma għandu bl-ebda mod jillimita d-dritt li tintalab lura xi *input tax* li għaliha xi waħda minn dawn il-persuni li tkun ingħatatilhom l-ordni, ikun għad għandha d-dritt li titlob skont id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-Att.

Taqsima Sitta

Deheb għall-Investiment

Tifsira ta' deheb għall-investiment

1. (1) "Deheb għall-investiment" tfisser:

(*a*) deheb fil-forma ta' virga jew wejfer ta' piżijiet aċċettati mis-swieq tal-*bullion* tad-deheb, ta' purita ugwali għal jew aktar minn 995 parti minn kull elf, sew jekk rappreżentat b'sigurtajiet sew jekk le. Iżda din it-tifsira ma tinkludix vireg żgħar u wejfers ta' piż ta' kilogramm jew anqas;

(*b*) muniti tad-deheb li:

(i) ikunu ta' purita ugwali jew aktar minn 900 parti kull elf,

(ii) magħmula wara l-1880,

(iii) huma jew kienu valuta legali fil-pajjiż ta' oriġini, u

(iv) normalment jinbiegħu bi prezz li ma jkunx jeċċedi il-valur fis-suq ħieles tad-deheb li jkun jinsab fil-muniti b'aktar minn 80%.

(2) Il-muniti li għalihom jirreferi l-paragrafu (1)(*b*) m'għandhomx, għall-għan ta' dan l-Att jitqiesu li jinbiegħu għall-interess numismatiku.

Għażla għat-tassazzjoni

2. (1) Persuni taxxabbli li jipproduċu deheb għall-investiment jew jibdlu xi deheb f'deheb għall-investiment għandhom id-dritt għall-għażla għat-tassazzjoni tal-provvisti ta' deheb għall-investiment lil persuna taxxabbli oħra li mod ieħor kienet tkun eżentata skont it-Taqsima Wieħed tal-Ħames Skeda.

(2) Aġent li, li waqt li jaġixxi f'isem u għan-nom ta' ieħor, jintervjeni għall-prinċipal tiegħu fi provvista li dwarha l-fornitur li jkun eżerċita l-għażla riferita fil-paragrafu (1) ikollu d-dritt tal-għażla għat-tassazzjoni fuq il-provvista tas-servizzi tiegħu.

(3) L-għażla riferita f'din il-partita għandha tiġi eżerċitata bil-mezz ta' avviż irrevokabbli bil-miktub mibgħut lill-Kummissarju. Dak l-avviż:

(*a*) għandu jkun jispeċifika b'mod ċar li huwa avviż magħmul skont din il-partita u jindika jekk hix għażla tal-fornitur jew għażla tal-aġent;

(*b*) għandu jsir qabel ma jsiru l-provvisti li għalihom ikun jirreferi jew sa

mhux aktar tard minn tletin jum wara d-data ta' xi provvisti bħal dawk;

(*ċ*) għandu jispeċifika l-isem u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-persuna taxxabbli li lilha ssir jew għandha ssir il-provvista u l-valur taxxabbli tagħha.

Obbligi speċjali ta' negozjanti f'deheb għall-investiment

3. Negozjanti tad-deheb għall-investiment għandhom iżommu kont tal-operazzjonijiet sostanzjali kollha ta' deheb għall-investiment u jżommu dokumentazzjoni li tkun tippermetti l-identifikazzjoni tax-xerrej f'dawk l-operazzjonijiet.

Taqsima Sebgħa

Skemi speċjali għal persuni taxxabbli li jipprovdu servizzi lil persuni mhux taxxabbli jew li jagħmlu bejgħ ta' oġġetti f'ċertu distanza jew li jipprovdu ċerti provvisti domestiċi ta' oġġetti

Sostitwita: A.L. 226 tal-2020.

Sezzjoni 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Tifsir

1. F'din it-Taqsima, għandha tapplika t-tifsira li ġejja:

"denunzja tal-VAT" tfisser id-dikjarazzjoni li tinkludi l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi stabbilit l-ammont ta' VAT dovuta f'kull Stat Membru.

Sezzjoni 2

Skema speċjali għal servizzi pprovduti minn persuni taxxabbli mhux stabbiliti fil-Komunità

Tifsir

1. Għall-finijiet ta' din is-Sezzjoni, mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

"persuna taxxabbli mhux stabbilita fil-Komunità" tfisser persuna taxxabbli li ma stabbilietx in-negozju tagħha fit-territorju tal-Komunità u li ma għandha l-ebda stabbiliment iffissat hemmhekk;

"Stat Membru ta' identifikazzjoni" tfisser l-Istat Membru li l-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità tagħżel li tikkuntattja biex tiddikjara meta tibda l-attività tagħha bħala persuna taxxabbli fit-territorju tal-Komunità skond id-dispożizzjonijiet ta' din is-Sezzjoni;

"Stat Membru ta' konsum" tfisser l-Istat Membru li fih, skont it-Taqsima Tnejn tat-Tielet Skeda, hi meqjusa li sseħħ il-provvista ta' servizzi.

Permess biex tintuża l-iskema speċjali

2. Il-Kummissarju għandu jippermetti lil kwalunkwe persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità li tipprovdi servizzi lil persuna mhux taxxabbli li hija stabbilita fi Stat Membru jew għandha l-indirizz permanenti tagħha jew normalment tirrisjedi fi Stat Membru, sabiex tuża din l-iskema speċjali. Din l-iskema tapplika għal dawk is-servizzi kollha pprovduti fil-Komunità.

Notifika lill-Kummissarju

3. Il-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità għandha tiddikjara

lill-Kummissarju meta tibda jew tieqaf mill-attività tagħha bħala persuna taxxabbli jew tibdel dik l-attività b'tali mod li hi ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali. Hi għandha tikkomunika dik l-informazzjoni elettronikament.

Informazzjoni li għandha tiġi provduta lill-Kummissarju

4. (1) L-informazzjoni li l-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità għandha tipprovdi lill-Kummissarju meta hi tibda attività taxxabbli għandha tinkludi d-dettalji li ġejjin:

(*a*) l-isem;

(*b*) l-indirizz postali;

(*ċ*) l-indirizzi elettroniċi, li jinkludu siti tal-internet;

(*d*) in-numru tal-kodiċi fiskali nazzjonali, jekk hemm;

(*e*) dikjarazzjoni li l-persuna ma tkunx stabbilixxiet in-negozju tagħha fit-territorju tal-Komunità u li ma jkollha l-ebda stabbiliment fiss hemmhekk.

(2) Il-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità għandha tinforma lill-Kummissarju dwar kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni mogħtija.

Numru ta' identifikazzjoni tal-VAT

5. Il-Kummissarju għandu jalloka lill-persuna taxxabbli mhux stabbilita fil-Komunità numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali għall-applikazzjoni ta' din l-iskema speċjali u għandu jinnotifikaha b'dak in-numru permezz ta' mezzi elettroniċi. Abbażi tal-informazzjoni użata għal dik l-identifikazzjoni, l-Istati Membri ta' konsum jistgħu jużaw is-sistemi ta' identifikazzjoni tagħhom.

Tħassir mir-reġistru ta' identifikazzjoni

6. Il-Kummissarju għandu jħassar lill-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità mir-reġistru ta' identifikazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(*a*) jekk tinnotifika lill-Kummissarju li m'għadhiex tipprovdi servizzi koperti minn din l-iskema speċjali;

(*b*) jekk b'xi mod ieħor jista' jiġi preżunt li l-attivitajiet taxxabbli tagħha twaqqfu;

(*ċ*) jekk hi m'għadhiex tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali;

(*d*) jekk hi ma jirnexxiliex b'mod persistenti milli tikkonforma mar-regoli dwar l-iskema speċjali.

Sottomissjoni ta' denunzja tal-VAT

7. Il-persuna taxxabbli mhux stabbilita fil-Komunità li tuża din l-iskema speċjali għandha tissottometti permezz ta' mezzi elettroniċi lill-Kummissarju denunzja tal-VAT għal kull tliet (3) xhur kalendarji, kemm jekk ġew ipprovduti servizzi koperti minn din l-iskema speċjali kif ukoll jekk le. Id-denunzja tal-VAT għandha tiġi sottomessa sa tmiem ix-xahar sussegwenti għat-tmiem tal-perijodu tat-taxxa kopert mid-denunzja.

Dettalji u aġġustamenti li għandhom jiġu inklużi fid-denunzja tal-VAT

8. Id-denunzja tal-VAT għandha turi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali għall-applikazzjoni ta' din l-iskema speċjali u, għal kull Stat Membru ta' konsum fejn il-VAT hija dovuta, il-valur totali, mingħajr VAT, ta' provvisti ta' servizzi koperti minn din l-iskema speċjali mwettqa matul il-perijodu tat-taxxa u l-

ammont totali għal kull rata tal-VAT korrispondenti. Ir-rati tal-VAT applikabbli u l-VAT totali dovuta għandhom jiġu indikati wkoll fid-denunzja. Fejn ikunu meħtieġa xi emendi fid-denunzja tal-VAT wara li tkun ġiet sottomessa, tali emendi għandhom ikunu inklużi f'denunzja sussegwenti fi żmien tliet (3) snin wara d-data li fiha d-denunzja inizjali kienet meħtieġa tiġi sottomessa skont il-partita 7. Dik id-denunzja sussegwenti tal-VAT għandha tidentifika l-Istat Membru ta' konsum relevanti, il-perijodu tat-taxxa u l-ammont tal-VAT li għalih kwalunkwe emendi jkunu meħtieġa.

Munita ta' rappurtar

9. Id-denunzja tal-valur miżjud fuq it-taxxa għandha ssir fl-euro. Jekk il-provvisti saru f'muniti oħra, il-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità għandha, għall-finijiet ta' tlestija tad-denunzja tal-VAT, tuża r-rata tal-kambju li tapplika fl-aħħar ġurnata tal-perijodu tat-taxxa. Il-kambju għandu jsir billi jiġu applikati r-rati tal-kambju ppubblikati mill-Bank Ċentrali Ewropew għal dik il-ġurnata, jew jekk ma kien hemm l-ebda pubblikazzjoni f'dik il-ġurnata, fil-ġurnata ta' pubblikazzjoni li jmiss.

Ħlas tat-taxxa

10. Il-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità għandha tħallas il-VAT, waqt li tagħmel referenza għad-denunzja tal-VAT relevanti, meta tippreżenta d-denunzja tal-VAT, mhux aktar tard, mill-iskadenza tat-terminu perentorju li fih id-denunzja għandha tiġi preżentata.

Il-ħlas għandu jsir f'kont bankarju denominat fl-euro, magħżul mill-Kummissarju.

Tnaqqis ta' input tax

11. Il-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità li tuża din l-iskema speċjali ma tistax tnaqqas il-VAT skont l- Artikolu 168 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE. Minkejja l-paragrafu 1 tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 86/560/KEE, il-persuna taxxabbli inkwistjoni għandha tiġi rimborżata skont dik id-Direttiva. L-Artikolu 2(2) u (3), u l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 86/560/KEE m'għandhomx japplikaw għal rifużjonijiet li jirrigwardaw servizzi koperti minn din l-iskema speċjali.

Jekk il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali tkun meħtieġa li tkun reġistrata fi Stat Membru għal attivitajiet li mhumiex koperti minn din l-iskema speċjali, hija għandha tnaqqas il-VAT imħallsa f'dak l-Istat Membru fir-rigward tal-attivitajiet taxxabbli tagħha li huma koperti minn din l-iskema speċjali fid-denunzja tal-VAT li għandha tiġi ppreżentata skont l-Artikolu 250 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

Dokumentazzjoni

12. (1) Il-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fil-Komunità għandha żżomm dokumentazzjoni tat-transazzjonijiet koperti minn din l-iskema speċjali. Din id-dokumentazzjoni għandha tkun suffiċjentement dettaljata sabiex tippermetti lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat Membru ta' konsum, biex jivverifikaw li d-denunzja tal-VAT tkun korretta.

(2) Id-dokumentazzjoni msemmija fis-subpartita (1) għandha tkun disponibbli b'mod elettroniku fuq talba lill-Kummissarju u lill-Istat Membru ta' konsum.

Din id-dokumentazzjoni għandha tinżamm għal perjodu ta' għaxar (10) snin mill-aħħar tas-sena li matulha tkun saret it-transazzjoni.

Sezzjoni 3

Skema speċjali għal bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti, għal provvisti ta' oġġetti fi ħdan Stat Membru magħmula minn interfaċċi

elettroniċi li jiffaċilitaw dawk il-provvisti u għal servizzi pprovduti minn persuni taxxabbli stabbiliti fil-Komunità iżda mhux fl-Istat Membru ta' konsum

Tifsir

1. Għall-finijiet ta' din is-Sezzjoni, mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

"L-Istat Membru ta' identifikazzjoni" tfisser l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-persuna taxxabbli stabbilixxiet in-negozju tagħha jew, jekk ma stabbilixxietx in-negozju tagħha fil-Komunità, fejn għandha stabbiliment fiss.

Fejn persuna taxxabbli ma stabbilixxietx in-negozju tagħha fil-Komunità, iżda għandha iktar minn stabbiliment fiss wieħed (1) hemmhekk, l-Istat Membru ta' identifikazzjoni għandu jkun l-Istat Membru li fih jinsab l-istabbiliment fiss fejn dik il-persuna taxxabbli tindika li ser tagħmel użu minn din l-iskema speċjali. Il-persuna taxxabbli għandha tkun marbuta b'dik id-deċiżjoni għas-sena kalendarja kkonċernata u għas-sentejn (2) kalendarji ta' wara.

Fejn persuna taxxabbli ma stabbilixxietx in-negozju tagħha fil-Komunità u lanqas ma għandha stabbiliment fiss hemmhekk, l-Istat Membru ta' identifikazzjoni għandu jkun l-Istat Membru li fih jibda d-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti. Fejn ikun hemm aktar minn Stat Membru wieħed (1) li fih jibda d-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti, il-persuna taxxabbli għandha tindika liema minn dawk l-Istati Membri għandu jkun l-Istat Membru ta' identifikazzjoni. Il-persuna taxxabbli għandha tkun marbuta b'dik id-deċiżjoni għas-sena kalendarja kkonċernata u għas-sentejn (2) kalendarji ta' wara;

"persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fl-Istat Membru ta' konsum" tfisser persuna taxxabbli li stabbiliet in-negozju tagħha fil-Komunità jew li għandha stabbiliment fiss hemm iżda li ma stabbilixxietx in-negozju tagħha u lanqas ma għandha stabbiliment fiss fit-territorju tal-Istat Membru ta' konsum;

"Stat Membru ta' konsum" tfisser waħda (1) minn dawn li ġejjin:

(*a*) fil-każ ta' provvista ta' servizzi, tfisser l-Istat Membru fejn il-provvista titqies li sseħħ skont it-Taqsima Tnejn tat-Tielet Skeda;

(*b*) fil-każ ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti, tfisser l-Istat Membru fejn jintemm id-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti lill-konsumatur;

(*ċ*) fil-każ ta' provvista ta' oġġetti magħmula minn persuna taxxabbli li tiffaċilita dawk il-provvisti f'konformità mas-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda, fejn id-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti pprovduti jibda u jispiċċa fl- istess Stat Membru, tfisser dak l-Istat Membru.

Permess sabiex tintuża l-iskema speċjali

2. Il-Kummissarju għandu jippermetti lill-persuni taxxabbli li ġejjin li jużaw din l-iskema speċjali:

(*a*) persuna taxxabbli li twettaq bejgħ f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti;

(*b*) persuna taxxabbli li tiffaċilita l-provvista ta' oġġetti f'konformità mas-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda fejn id-dispaċċ jew it-trasport tal-oġġetti pprovduti jibda u jispiċċa fl-istess Stat Membru;

(*ċ*) persuna taxxabbli mhux stabbilita fl-Istat Membru ta' konsum li tipprovdi servizzi lil persuna mhux taxxabbli.

Din l-iskema speċjali tapplika għal dawk l-oġġetti jew dawk is-servizzi kollha pprovduti fil-Komunità mill-persuna taxxabbli kkonċernata.

Notifika lill-Kummissarju

3. Persuna taxxabbli għandha tiddikjara lill-Kummissarju meta tibda u tieqaf mill-attivitajiet taxxabbli tagħha koperti b'din l-iskema speċjali, jew tbiddel dawk l-attivitajiet b'tali mod li ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali. Hi għandha tikkomunika dik l-informazzjoni b'mezzi elettroniċi.

Numru ta' identifikazzjoni tal-VAT

4. Persuna taxxabbli li tagħmel użu minn din l-iskema speċjali għandha, għat-transazzjonijiet taxxabbli mwettqa taħt din l-iskema, tiġi identifikata għall-finijiet ta' VAT f'Malta biss. Għal dak il-fini il-Kummissarju għandu jużа n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali diġà allokat lill-persuna taxxabbli fir-rigward tal-obbligi tagħha taħt is-sistema interna.

Abbażi tal-informazzjoni użata għal dik l-identifikazzjoni, l-Istati Membri ta' konsum jistgħu jużaw is-sistemi ta' identifikazzjoni tagħhom stess.

Esklużjoni mill-iskema speċjali

5. Il-Kummissarju għandu jeskludi lil persuna taxxabbli mill-iskema speċjali fi kwalunkwe wieħed (1) mill-każijiet li ġejjin:

(*a*) jekk tinnotifika li m'għadhiex twettaq provvisti ta' oġġetti u servizzi koperti minn din l-iskema speċjali;

(*b*) jekk b'xi mod ieħor jista' jiġi preżunt li l-attivitajiet taxxabbli tagħha koperti minn din l-iskema speċjali ntemmu;

(*ċ*) jekk ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali;

(*d*) jekk b'mod persistenti ma tikkonformax mar-regoli relatati ma' din l-iskema speċjali.

Sottomissjoni ta' denunzja tal-VAT

6. Il-persuna taxxabbli li tagħmel użu minn din l-iskema speċjali għandha, permezz ta' mezzi elettroniċi, tippreżenta lill-Kummissarju denunzja tal-VAT għal kull tliet (3) xhur kalendarji, kemm jekk provvisti ta' oġġetti jew servizzi koperti minn din l-iskema speċjali ġew ipprovduti, kif ukoll jekk le. Id-denunzja tal-VAT għandha tiġi ppreżentata sa tmiem ix-xahar wara t-tmiem tal-perijodu tat-taxxa kopert mid-denunzja.

Dettalji u aġġustamenti li għandhom jiġu inklużi fid-denunzja tal-VAT

7. (1) Id-denunzja tal-VAT għandha turi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fil-partita 4 u, għal kull Stat Membru ta' konsum fejn hija dovuta l-VAT, il-valur totali mingħajr il-VAT, ir-rati ta' VAT applikabbli, l-ammont totali għal kull rata tal-VAT korrispondenti u l-VAT totali dovuta fir-rigward tal-provvisti li ġejjin koperti minn din l-iskema speċjali mwettqa matul il-perijodu tat-taxxa:

(*a*) bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti;

(*b*) provvisti ta' oġġetti f'konformità mas-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda fejn id-dispaċċ jew it-trasport ta; dawk l-oġġetti pprovduti jibda u jispiċċa fl-istess Stat Membru;

(*ċ*) provvisti ta' servizzi.

Id-denunzja tal-VAT għandha tinkludi wkoll emendi relatati mal-perijodi tat-taxxa preċedenti kif previst fis-subpartita (4).

(2) Fejn l-oġġetti jintbagħatu jew jiġu ttrasportati minn Stati Membri oħrajn

apparti Malta, id-denunzja tal-VAT għandha tinkludi wkoll il-valur totali mingħajr il-VAT, ir-rati ta' VAT applikabbli, l-ammont totali għal kull rata tal-VAT korrispondenti u l-VAT totali dovuta fir-rigward tal-provvisti li ġejjin koperti minn din l-iskema speċjali, għal kull Stat Membru minn fejn tali oġġetti jintbagħatu jew jiġu ttrasportati:

(*a*) bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti għajr dak magħmul minn persuna taxxabbli f'konformità mas-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda;

(*b*) bejgħ li jsir f'ċertu distanza intra-Komunitarju ta' oġġetti u provvisti ta' oġġetti fejn id-dispaċċ jew it-trasport ta' dawk l-oġġetti jibda u jispiċċa fl-istess Stat Membru, magħmul minn persuna taxxabbli skont is-subpartita (2) tal-partita 12A tat-Tieni Skeda.

Fir-rigward tal-provvisti msemmija fil-paragrafu (*a*), id-denunzja tal-VAT għandha tinkludi wkoll in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali jew in-numru ta' referenza tat-taxxa allokat minn kull Stat Membru minn fejn it-tali oġġetti jintbagħatu jew jiġu ttrasportati.

Fir-rigward tal-provvisti msemmija fil-paragrafu (*b*), id-denunzja tal-VAT għandha tinkludi wkoll in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali jew in-numru ta' referenza tat-taxxa allokat minn kull Stat Membru minn fejn it-tali oġġetti jintbagħatu jew jiġu ttrasportati, jekk applikabbli.

Id-denunzja tal-VAT għandha tinkludi l-informazzjoni msemmija f'din is-subpartita disaggregata skont l-Istat Membru ta' konsum.

(3) Fejn il-persuna taxxabbli li tipprovdi servizzi koperti minn din l-iskema speċjali jkollha stabbiliment fiss wieħed (1) jew aktar, minbarra dak f'Malta, li minnu huma pprovduti s-servizzi, id-denunzja tal-VAT għandha tinkludi wkoll il-valur totali minbarra l-VAT, ir-rati tal-VAT applikabbli, l-ammont totali għal kull rata tal-VAT korrispondenti u l-VAT totali dovuta ta' tali provvisti, għal kull Stat Membru li fih hija għandha stabbiliment, flimkien man-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali jew in-numru ta' referenza tat-taxxa ta' dan l-istabbiliment, disaggregati skont l-Istat Membru ta' konsum.

(4) Fejn tkun meħtieġa kwalunkwe emenda għad-denunzja tal-VAT wara s-sottomissjoni tagħha, tali emenda għandha tiġi inkluża f'denunzja sussegwenti fi żmien tliet (3) snin wara d-data li fiha kien jeħtieġ li tiġi sottomessa d-denunzja inizjali skont il-partita 6. Dik id-denunzja sussegwenti tal-VAT għandha tidentifika l-Istat Membru ta' konsum relevanti, il-perijodu tat-taxxa u l-ammont tal-VAT li għalih kwalunkwe emendi jkunu meħtieġa.

Munita ta' rappurtar

8. Id-denunzja tal-VAT għandha ssir bl-euro.

Jekk il-provvisti jkunu saru f'muniti oħrajn, il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali għandha, għall-finijiet li timla' d-denunzja tal-VAT, tuża r-rata tal-kambju li tapplika fl-aħħar data tal-perijodu tat-taxxa. Il-konverżjoni għandha ssir bl-applikazzjoni tar-rati tal-kambju ppubblikati mill-Bank Ċentrali Ewropew għal dak il-jum, jew, jekk m'hemm l-ebda pubblikazzjoni f'dak il-jum, fil-jum ta' pubblikazzjoni li jmiss.

Ħlas tat-taxxa

9. Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali għandha tħallas il-VAT, filwaqt li tagħmel referenza għad-denunzja tal-VAT relevanti, mhux aktar tard mill-iskadenza sa meta d-denunzja għandha tiġi ppreżentata.

Il-ħlas għandu jsir f'kont bankarju denominat fl-euro, magħżul mill-Kummissarju.

Tnaqqis ta' input tax

10. Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali ma tistax, fir-rigward tal-attivitajiet taxxabbli tagħha koperti minn din l-iskema speċjali, tnaqqas il-VAT imposta fl-Istat Membru ta' konsum skont l-Artikolu 168 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE. Minkejja l-Artikolu 2(1), l-Artikolu 3 u l-punt (*e*) tal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2008/9/KE, il-persuna taxxabbli inkwistjoni għandha tingħata rifużjoni skont dik id-Direttiva.

Jekk il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali tkun meħtieġa tkun reġistrata fi Stat Membru għal attivitajiet li mhumiex koperti minn din l-iskema speċjali, hija għandha tnaqqas il-VAT imposta f'dak l-Istat Membru fir-rigward tal-attivitajiet taxxabbli tagħha li huma koperti minn din l-iskema speċjali fid-denunzja tal-VAT li għandha tiġi ppreżentata skont l-Artikolu 250 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

Dokumentazzjoni

11. (1) Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali għandha żżomm dokumentazzjoni tat-transazzjonijiet koperti minn din l-iskema speċjali. Din id-dokumentazzjoni għandha tkun suffiċjentement dettaljata sabiex tippermetti lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat Membru ta' konsum jivverifikaw li d-denunzja tal-VAT hija korretta.

(2) Id-dokumentazzjoni msemmija fis-subpartita (1) għandha ssir disponibbli b'mezzi elettroniċi fuq talba lill-Istat Membru ta' konsum u lill-Kummissarju.

Din id-dokumentazzjoni għandha tinżamm għal perijodu ta' għaxar (10) snin mill-31 ta' Diċembru tas-sena meta twettqet it-transazzjoni.

Sezzjoni 4
Skema speċjali għall-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi

Tifsir

1. Għall-finijiet ta' din is-Sezzjoni, u mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

"intermedjarju" tfisser persuna stabbilita fil-Komunità maħtura mill-persuna taxxabbli li twettaq il-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi bħala l-persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT u għall-adempiment tal-obbligi stabbiliti f'din l-iskema speċjali f'isem il-persuna taxxabbli jew għan-nom tagħha;

"persuna taxxabbli mhux stabbilita fil-Komunità" tfisser persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilixxiet in-negozju tagħha fit-territorju tal-Komunità u li ma jkollha l-ebda stabbiliment fiss hemmhekk;

"Stat Membru ta' identifikazzjoni" tfisser dan li ġej:

(*a*) fejn il-persuna taxxabbli ma tkunx stabbilita fil-Komunità, l-Istat Membru li fih hija tagħżel li tkun reġistrata;

(*b*) fejn il-persuna taxxabbli tkun stabbilixxiet in-negozju tagħha barra l-Komunità, iżda jkollha stabbiliment fiss wieħed (1) jew aktar fiha, l-Istat Membru bi stabbiliment fiss fejn il-persuna taxxabbli tindika li ser tuża din l-iskema speċjali;

(*ċ*) fejn il-persuna taxxabbli tkun stabbilixxiet in-negozju tagħha fi Stat Membru, dak l-Istat Membru;

(*d*) fejn l-intermedjarju jkun stabbilixxa n-negozju tiegħu fi Stat Membru, dak l-Istat Membru;

(*e*) fejn l-intermedjarju jkun stabbilixxa n-negozju tiegħu barra l-Komunità, iżda jkollu stabbiliment fiss wieħed (1) jew aktar fiha, l-Istat Membru bi stabbiliment fiss fejn l-intermedjarju jindika li ser juża din l-iskema speċjali.

Għall-finijiet tas-subparagrafi (*b*) u (*e*), fejn il-persuna taxxabbli jew l-intermedjarju jkollhom aktar minn stabbiliment wieħed (1) fiss fil-Komunità huma għandhom jkunu marbuti bid-deċiżjoni li jindika l-Istat Membru ta' stabbiliment għas-sena kalendarja konċernata u għas-sentejn (2) kalendarji ta' wara;

"Stat Membru ta' konsum" tfisser l-Istat Membru fejn jintemm id-dispaċċ jew it-trasport ta' oġġetti lill-klijent.

Bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi

2. Għall-finijiet ta' din is-Sezzjoni, il-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi għandu jkopri biss oġġetti, minbarra oġġetti soġġetti għad-dazju tas-sisa, f'kunsinni ta' valur intrinsiku li ma jeċċedix mija u ħamsin euro (€ 150).

Permess sabiex tintuża l-iskema speċjali

3. (1) Il-Kummissarju għandu jippermetti lill-persuni taxxabbli li ġejjin li jwettqu bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi sabiex jużaw din l-iskema speċjali:

(*a*) kwalunkwe persuna taxxabbli stabbilita fil-Komunità li twettaq bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi;

(*b*) kwalunkwe persuna taxxabbli sew jekk stabbilita fil-Komunità jew le li twettaq bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi u li hija rappreżentata minn intermedjarju stabbilit fil-Komunità;

(*ċ*) kwalunkwe persuna taxxabbli stabbilita f'pajjiż terz li miegħu l-Unjoni kkonkludiet ftehim dwar l-assistenza reċiproka b'kamp ta' applikazzjoni simili għad-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE u għar-Regolament (UE) Nru 904/2010 u li twettaq bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn dak il-pajjiż terz. Dawk il-persuni taxxabbli għandhom japplikaw din l-iskema speċjali għall-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi tagħhom kollu.

(2) Għall-finijiet tal-paragrafu (*b*) tas-subpartita (1), kwalunkwe persuna taxxabbli ma għandiex taħtar aktar minn intermedjarju wieħed (1) fl-istess waqt.

Ġrajja taxxabbli u impożizzjoni tat-taxxa

4. Għall-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi li fuqhom hija ddikjarata l-VAT taħt din l-iskema speċjali, il-ġrajja taxxabbli u l-impożizzjoni tat-taxxa għandhom iseħħu fil-mument tal-provvista. L-oġġetti għandhom jitqiesu li ġew ipprovduti fil-mument meta l-ħlas ikun ġie aċċettat.

Notifika lill-Kummissarju

5. Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali jew intermedjarju li jaġixxi għan-nom tagħha, għandhom jiddikjaraw lill-Kummissarju meta hija tibda u tieqaf mill-attivitajiet tagħha taħt din l-iskema speċjali, jew meta tbiddel dik l-attività b'tali mod li ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali. Dik l-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata b'mezzi elettroniċi.

Informazzjoni li għandha tiġi provduta lill-Kummissarju

6. (1) L-informazzjoni li l-persuna taxxabbli li ma tużax intermedjarju għandha tipprovdi lill-Kummissarju qabel ma tibda tuża din l-iskema speċjali, għandu jkun fiha d-dettalji li ġejjin:

(*a*) isem;

(*b*) indirizz postali;

(*ċ*) indirizz elettroniku u siti tal-Internet;

(*d*) numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew numru tal-kodiċi fiskali nazzjonali.

(2) L-informazzjoni li l-intermedjarju għandu jipprovdi lill-Kummissarju qabel ma jibda juża din l-iskema speċjali għan-nom ta' persuna taxxabbli għandu jkun fiha d-dettalji li ġejjin:

(*a*) isem;

(*b*) indirizz postali;

(*ċ*) indirizz elettroniku;

(*d*) numru ta' identifikazzjoni tal-VAT.

(3) L-informazzjoni li l-intermedjarju għandu jipprovdi lill-Kummissarju fir-rigward ta' kull persuna taxxabbli li huwa jirrappreżenta qabel dik il-persuna taxxabbli tibda l-użu ta' din l-iskema speċjali, għandu jkun fiha d-dettalji li ġejjin:

(*a*) isem;

(*b*) indirizz postali;

(*ċ*) indirizz elettroniku u siti tal-Internet;

(*d*) numru ta' identifikazzjoni tal-VAT jew numru tal-kodiċi fiskali nazzjonali;

(*e*) in-numru ta' identifikazzjoni individwali tiegħu allokat skont is-subpartita (3) tal-partita 7.

(4) Kwalunkwe persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali jew, fejn applikabbli, l-intermedjarju tagħha, għandhom jinnotifikaw lill-Kummissarju bi kwalunkwe bidla fl-informazzjoni pprovduta.

Numru ta' identifikazzjoni tal-VAT

7. (1) Il-Kummissarju għandu jalloka lill-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali numru ta' identifikazzjoni tal-VAT individwali għall-applikazzjoni ta' din l-iskema speċjali u għandu jinnotifikaha b'dak in-numru permezz ta' mezzi

elettroniċi.

(2) Il-Kummissarju għandu jalloka lill-intermedjarju numru ta' identifikazzjoni individwali u għandu jinnotifikah b'dak in-numru permezz ta' mezzi elettroniċi.

(3) Il-Kummissarju għandu jalloka numru ta' identifikazzjoni individwali tal-VAT għall-applikazzjoni ta' din l-iskema speċjali lill-intermedjarju fir-rigward ta' kull persuna taxxabbli li għaliha huwa jkun inħatar.

(4) In-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT allokat taħt is-subpartiti (1), (2) u (3) għandu jintuża biss għall-finijiet ta' din l-iskema speċjali.

Tħassir mir-reġistru ta' identifikazzjoni

8. (1) Il-Kummissarju għandu jħassar lill-persuna taxxabbli li ma tużax intermedjarju mir-reġistru ta' identifikazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(*a*) jekk hija tinnotifika lill-Kummissarju li ma għadhiex twettaq bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi;

(*b*) jekk b'xi mod ieħor jista' jiġi preżunt li waqqfu l-attivitajiet taxxabbli tagħha ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi;

(*ċ*) jekk hija ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali;

(*d*) jekk b'mod persistenti hija ma tikkonformax mar-regoli relatati ma' din l-iskema speċjali.

(2) Il-Kummissarju għandu jħassar lill-intermedjarju mir-reġistru ta' identifikazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(*a*) jekk għal perijodu ta' sitt (6) xhur kalendarji konsekuttivi huwa ma jkunx aġixxa bħala intermedjarju għan-nom ta' persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali;

(*b*) jekk huwa ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet l-oħrajn meħtieġa sabiex jaġixxi bħala intermedjarju;

(*ċ*) jekk b'mod persistenti huwa ma jikkonformax mar-regoli relatati ma' din l-iskema speċjali.

(3) Il-Kummissarju għandu jħassar lill-persuna taxxabbli rrappreżentata minn intermedjarju mir-reġistru ta' identifikazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(*a*) jekk l-intermedjarju jinnotifika lill-Kummissarju li din il-persuna taxxabbli ma għadhiex twettaq bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi;

(*b*) jekk b'xi mod ieħor jista' jiġi preżunt li waqqfu l-attivitajiet taxxabbli ta' bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi ta' din il-persuna taxxabbli;

(*ċ*) jekk din il-persuna taxxabbli ma tibqax tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-użu ta' din l-iskema speċjali;

(*d*) jekk din il-persuna taxxabbli b'mod persistenti ma tikkonformax mar-regoli relatati ma' din l-iskema speċjali;

(*e*) jekk l-intermedjarju jinnotifika lill-Kummissarju li huwa m'għadux jirrappreżenta din il-persuna taxxabbli.

Sottomissjoni ta' denunzja tal-VAT

9. Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali jew l-intermedjarju tagħha għandhom jippreżentaw b'mezzi elettroniċi lill-Kummissarju denunzja tal-VAT għal kull xahar, kemm jekk sar bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi kif ukoll jekk le. Id-denunzja tal-VAT għandha tiġi ppreżentata sa tmiem ix-xahar sussegwenti għat-tmiem tal-perijodu tat-taxxa kopert mid-denunzja.

Fejn denunzja tal-VAT għandha tiġi ppreżentata f'konformità ma' din il-partita, il-Kummissarju ma għandux jimponi, għall-finijiet tal-VAT, kwalunkwe obbligu addizzjonali jew xi formalità oħra mal-importazzjoni.

Dettalji u aġġustamenti li għandhom jiġu inklużi fid-denunzja tal-VAT

10. (1) Id-denunzja tal-VAT għandha turi n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fil-partita 7 u, għal kull Stat Membru ta' konsum fejn hi dovuta l-VAT, il-valur totali, mingħajr VAT, tal-bejgħ li jsir f'ċertu distanza ta' oġġetti importati minn territorji terzi jew pajjiżi terzi li fuqhom tiġi imposta l-VAT matul il-perijodu tat-taxxa u l-ammont totali skont ir-rata tal-VAT korrispondenti. Ir-rati tal-VAT applikabbli u l-VAT totali dovuta għandhom jiġu indikati wkoll fid-denunzja.

(2) Fejn tkun meħtieġa kwalunkwe emenda għad-denunzja tal-VAT wara s-sottomissjoni tagħha, tali emenda għandha tiġi inkluża f'denunzja sussegwenti fi żmien tliet (3) snin wara d-data li fiha kien jeħtieġ li tiġi sottomessa d-denunzja inizjali skont il-partita 9. Dik id-denunzja sussegwenti tal-VAT għandha tidentifika l-Istat Membru ta' konsum relevanti, il-perijodu tat-taxxa u l-ammont tal-VAT li għalih kwalunkwe emendi jkunu meħtieġa.

Munita ta' rappurtar

11. Id-denunzja tal-VAT għandha ssir bl-euro.

Jekk il-provvisti jkunu saru b'muniti oħrajn, il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali jew l-intermedjarju tagħha għandhom, għall-finijiet ta' mili tad-denunzja tal-VAT, jużaw ir-rata tal-kambju li tapplika fl-aħħar data tal-perijodu tat-taxxa. Il-konverżjoni għandha ssir bl-applikazzjoni tar-rati tal-kambju ppubblikati mill-Bank Ċentrali Ewropew għal dak il-jum, jew, jekk ma jkun hemm l-ebda pubblikazzjoni f'dak il-jum, fil-jum tal-pubblikazzjoni li jmiss.

Ħlas tat-taxxa

12. Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali jew l-intermedjarju tagħha għandhom iħallsu l-VAT, filwaqt li jagħmlu referenza għad-denunzja tal-VAT relevanti mhux aktar tard mill-iskadenza sa meta d-denunzja għandha tiġi ppreżentata.

Il-ħlas għandu jsir f'kont bankarju denominat fl-euro, magħżul mill-Kummissarju.

Tnaqqis ta' input tax

13. Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali ma tistax, fir-rigward tal-attivitajiet taxxabbli tagħha koperti minn din l-iskema speċjali, tnaqqas il-VAT imposta fl-Istati Membri ta' konsum skont l-Artikolu 168 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE. Minkejja l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 86/560/KEE u l-Artikolu 2(1) u tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/9/KE, il-persuna taxxabbli inkwistjoni għandha tiġi rimborżata f'konformità ma' dawk id-Direttivi. L-Artikolu 2(2) u (3) u l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 86/560/KEE ma għandhomx japplikaw għal rifużjonijiet li jirrigwardaw oġġetti koperti minn din l-iskema speċjali.

Jekk il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali tkun meħtieġa tkun reġistrata fi Stat Membru għal attivitajiet mhux koperti minn din l-iskema speċjali,

hija għandha tnaqqas il-VAT imposta f'dak l-Istat Membru fir-rigward tal-attivitajiet taxxabbli tagħha li huma koperti minn din l-iskema speċjali fid-denunzja tal-VAT li għandha tiġi ppreżentata skont l-Artikolu 250 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE.

Dokumentazzjoni

14. (1) Il-persuna taxxabbli li tuża din l-iskema speċjali għandha żżomm dokumentazzjoni tat-transazzjonijiet koperti minn din l-iskema speċjali. Intermedjarju għandu jżomm dokumentazzjoni għal kull persuna taxxabbli li jirrappreżenta. Dik id-dokumentazzjoni għandha tkun dettaljata biżżejjed sabiex ttippermetti lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat Membru ta' konsum jivverifikaw li d-denunzja tal-VAT hija korretta.

(2) Id-dokumentazzjoni msemmija fis-subpartita (1) għandha ssir disponibbli b'mezzi elettroniċi fuq talba għall-Istat Membru ta' konsum u għall-Kummissarju.

Dik id-dokumentazzjoni għandha tinżamm għal perijodu ta' għaxar (10) snin mill-aħħar tas-sena li matulha saret it-transazzjoni.

Taqsima Tmienja
Arranġamenti speċjali għad-dikjarazzjoni u għall-ħlas tal-VAT fuq l-importazzjonijiet

Sostitwita: A.L.226 tal-2020.

Permess sabiex jintuża l-arranġament speċjali

1. Fejn, għall-importazzjoni ta' oġġetti, minbarra oġġetti soġġetti għad-dazji tas-sisa, f'kunsinni ta' valur intrinsiku li ma jeċċedix mija u ħamsin euro (€150), ma tintużax l-iskema speċjali msemmija fis-Sezzjoni 4 Tat-Taqsima Sebgħa ta' din l-Iskeda, il-Kummissarju għandu jippermetti lill-persuna li tippreżenta l-oġġetti lid-Dwana għan-nom tal-persuna li għaliha huma destinati l-oġġetti f'Malta sabiex tuża l-arranġamenti speċjali għad-dikjarazzjoni u għall-ħlas tal-VAT fuq l-importazzjonijiet fir-rigward ta' oġġetti li għalihom id-dispaċċ jew it-trasport jintemm f'Malta.

Responsabbiltà u ġbir tat-taxxa

2. (1) Għall-finijiet ta' dan l-arranġament speċjali, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(*a*) il-persuni li għalihom jkunu destinati l-oġġetti għandhom jkunu responsabbli għall-ħlas tal-VAT;

(*b*) il-persuna li tippreżenta l-oġġetti lid-Dwana f'Malta għandha tiġbor il-VAT mingħand il-persuna li għaliha jkunu destinati l-oġġetti u tħallas tali VAT.

(2) Il-Kummissarju għandu jistabbilixxi proċedura amministrattiva li trid issegwi l-persuna li tippreżenta l-oġġetti lid-Dwana sabiex dik il-persuna għandha tieħu l-miżuri adatti sabiex tiżgura li titħallas it-taxxa korretta mill-persuna li għaliha huma destinati l-oġġetti.

Rapportaġġ, ħlas u dokumentazzjoni

3. (1) Il-persuna li tippreżenta l-oġġetti lid-Dwana taħt dan l-arranġament speċjali għandha tirrapporta b'mezzi elettroniċi l-VAT miġbura mill-persuna li għaliha huma destinati l-oġġetti f'dikjarazzjoni ta' kull xahar. Id-dikjarazzjoni għandha tinkludi l-VAT totali miġbura matul ix-xahar kalendarju relevanti.

(2) Il-Kummissarju għandu jirrikjedi li l-VAT imsemmija fis-subpartita (1)

titħallas kull xahar sal-iskadenza għall-ħlas applikabbli għall-ħlas ta' dazju fuq l-importazzjoni.

(3) Il-persuni li jużaw dan l-arranġament speċjali għandhom iżommu dokumentazzjoni tat-transazzjonijiet koperti minn dan l-arranġament speċjali għal perijodu ta' mhux anqas minn tlett (3) snin u liema perijodu għandu jibda jiddekorri mill-aħħar tas-sena li fiha d-dikjarazzjonijiet doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera huma aċċettati. Dik id-dokumentazzjoni għandha tkun dettaljata biżżejjed sabiex tippermetti lill-Kummissarju jew lill-Komptrollur tad-Dwana jivverifikaw li l-VAT iddikjarata hija korretta u li ssir disponibbli b'mod elettroniku fuq talba għall-Kummissarju jew il-Komptrollur tad-Dwana skont il-każ

Taqsima Disgħa*
Vawċers

Mżjud: A.L.348 tal-2017.

Tifsir

1. F'din it-Taqsima:

"vawċer" tfisser strument fejn hemm obbligu li jiġi aċċettat bħala korrispettiv jew korrispettiv parzjali għal provvista ta' oġġetti jew servizzi u fejn l-oġġetti jew is-servizzi li għandhom jiġu provduti jew l-identitajiet tal-forniturі potenzjali tagħhom huma indikati jew fuq l-istrument innifsu jew f'dokumentazzjoni relatata, inklużi t-termini u l-kondizzjonijiet għall-użu ta' tali strument;

* Tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar, 2019.

"vawċer bi skop uniku" tfisser vawċer fejn il-post tal-forniment tal-oġġetti jew servizzi li jirreferi għalihom il-vawċer, u l-VAT dovuta fuq dawk l-oġġetti jew is-servizzi, jkunu magħrufa fil-mument tal-ħruġ tal-vawċer;

"vawċer bi skop multiplu" tfisser vawċer, għajr vawċer bi skop uniku.

Vawċers bi skop uniku

2. (1) Kull trasferiment ta' vawċer bi skop uniku magħmul minn persuna taxxabbli li taġixxi f'isimha stess għandu jitqies bħala forniment tal-oġġetti jew is-servizzi li għalihom jirreferi l-vawċer. L-għoti nnifsu tal-oġġetti jew il-forniment innifsu tas-servizzi bi skambju għal vawċer bi skop uniku aċċettat bħala korrispettiv jew korrispettiv parzjali mill-fornitur ma għandux jitqies bħala transazzjoni independenti.

(2) Fejn trasferiment ta' vawċer bi skop uniku isir minn persuna taxxabbli li taġixxi f'isem persuna taxxabbli oħra, dak it-trasferiment għandu jitqies bħala forniment tal-oġġetti jew is-servizzi li għalihom jirreferi l-vawċer magħmul mill-persuna taxxabbli l-oħra li l-persuna taxxabbli qed taġixxi f'isimha.

(3) Fejn il-fornitur ta' oġġetti jew servizzi ma jkunx il-persuna taxxabbli li, waqt li tkun qed taġixxi f'isimha stess, tkun ħarġet il-vawċer bi skop uniku, dak il-fornitur għandu madankollu jitqies li jkun ipprovda l-oġġetti jew is-servizzi relatati ma' dak il-vawċer lil dik il-persuna taxxabbli.

Vawċers bi skop multiplu

3. (1) L-għoti nnifsu tal-oġġetti jew il-forniment innifsu tas-servizzi bi skambju għal vawċer bi skop multiplu aċċettat bħala korrispettiv jew korrispettiv parzjali mill-fornitur għandu jkun soġġett għall-VAT skond l-artikolu 4 tal-Att dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud, filwaqt li kull trasferiment preċedenti ta' dak il-vawċer bi skop multiplu ma għandux ikun soġġett għall-VAT.

(2) Meta trasferiment ta' vawċer bi skop multiplu jsir minn persuna taxxabbli li ma tkunx il-persuna taxxabbli li twettaq it-transazzjoni soġġetta għall-VAT skont il-

paragrafu (1) ta' din il-partita, kull forniment ta' servizzi li jista' jiġi identifikat, bħal servizzi ta' distribuzzjoni jew promozzjoni, għandu jkun soġġett għall-VAT.

Valur taxxabbli

4. Mingħajr preġudizzju għall-partita 1 tas-Seba' Skeda tal-Att dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud, l-ammont taxxabbli tal-provvista tal-oġġetti jew is-servizzi pprovduti fir-rigward ta' vawċer bi skop multiplu għandu jkun daqs il-korrispettiv imħallas għall-vawċer jew, meta ma jkunx hemm informazzjoni dwar dak il-korrispettiv, il-valur monetarju indikat fuq il-vawċer bi skop multiplu nnifsu jew fid-dokumentazzjoni relatata, li minnu jitnaqqas l-ammont tal-VAT relatat mal-oġġetti jew is-servizzi fornuti.

Emendata:
A.L. 22 tal-1999;
A.L. 30 tal-1999;
A.L. 223 tal-1999;
A.L. 271 tal-2000;
A.L. 149 tal-2001;
A.L. 234 tal-2001.
Sostitwita:
X. 2003.47.
Emendata:
A.L. 477 tal-2020.

IL-ĦMISTAX-IL SKEDA

[Artikolu 2]

Territorji tal-Komunità

1. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Iskeda, "Stat Membru" tfisser iż-żona ta' applikazzjoni tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ekonomika Ewropea kif definit dwar dak l-Istat fl-Artikolu 299 ta' dak it-Trattat eskluži, dwar l-Istati elenkati fl-Ewwel Kolonna tat-Tabella f'din il-partita, it-territorji elenkati fit-Tieni Kolonna:

L-Ewwel Kolonna	It-Tieni Kolonna Territorji Eskluži
Finlandja	Il-Gżejjer Aland
Repubblika Federali tal-Ġermanja	Il-Gżira ta' Heligoland It-territorju ta' Busingen
Repubblika Franċiża	Id-dipartimenti barranin
Repubblika Griega	Il-Muntanja Athos
Renju ta' Spanja	Ceuta Melilla Il-Gżejjer Canary
Repubblika tal-Italja	Livigno Campione d'Italia L-ilmijiet Taljani Tal-Laq Lugano

2. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq, l-Irlanda ta' Fuq, iż-Żoni tal-Bażi Sovrana tar-Renju Unit ta' Akrotiri u Dhekelia u l-Prinċipat ta' Monaco għandhom jitqiesu bħala territorji ta' Stati Membri u, soġġetti għall-kondizzjonijiet li ġejjin, transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew li huma maħsuba għal:

(*a*) Irlanda ta' Fuq, fejn it-transazzjonijiet jikkonsistu fi provvisti ta' oġġetti, għandhom jiġu trattati bħala transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew maħsuba għal Stat Membru. Għall-iskop ta' "numru ta'

identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud" kif imfisser fl-artikolu 2(1) tal-Att, il-prefiss "XI" għandu jintuża għall-Irlanda ta' Fuq;

(*b*) Żoni tal-Bażi Sovrana tar-Renju Unit ta' Akrotiri u Dhekelia għandhom jiġu trattati bħala transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew maħsuba għal Ċipru; u

(*ċ*) il-Prinċipat ta' Monaco għandhom jiġu trattati bħala transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew maħsuba għar-Repubblika Franċiża.

IS-SITTAX-IL SKEDA

[Artikolu 2]

Oġġetti tas-Sisa

Miżjuda: X. 2003.47. Sostitwita: A.L. 536 tal-2010.

"Oġġetti tas-sisa" tfisser oġġetti ta' xi waħda mid-deskrizzjonijiet li ġejjin sal-limitu li dawn huma suġġetti għad-dazju tas-sisa skont l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa:

(*a*) prodotti tal-enerġija inklużi żjut minerali;

(*b*) alkoħol u xorb alkoħoliku;

(*ċ*) tabakk manifatturat:

Iżda gass ipprovdut permezz ta' sistema ta' gass naturali li tkun tinsab fit-territorju tal-Komunità jew kwalunkwe *network* konness ma' tali sistema ma jaqax taħt id-deskrizzjoni ta' oġġetti tas-sisa.